اختلاف د امامانو په اهمو مسائلو

تالیف

مولانا عبدالغفور سنبهلی

ترتیب واضافات

مولانا الطاف الرحمٰن حقانی

پښتو مترجم

ابوحذیفه ملا فرمان الله نحقوی



مکتبه انوار القرآن
محله جنگی قصه خوانی پشاور 0300-5722681

Scanner App Lite

اختلاف د امامانو په اهمو مسائلو

تالیف:

مولانا عبدالغفور سنبهلی

ترتیب و اضافات

مولانا الطاف الرحمن حقانی

پښتو مترجم

ابوحذیفه ملا فرمان الله نحقوی

مکتبه انوارالقرآن

محله جنکي قصه خوانې بازار پشاور

0300-5722681

Scanner App Lite

اختلاف د امامانو
په اهمو مسائلو



شروع د لوی الله تعالی په نوم

د کتاب پېژندنه:

د کتاب نوم	اختلاف د امامانو په اهمو مسائلو
مؤلف	مولانا عبدالغفور سنبهلی
مرتب	قاري الطاف الرحمن حقانی
مترجم	ابوحذیفه ملا فرمان الله نحقوی
نظرثاني	مولانا بخت شیرنحقی (مدرس دارالعلوم نحقی)
ناشر	مکتبه انوارالقران پشاور

د ملاوپدو پته

مکتبه انوارالقران جنګي محله قصه خواني، پشاور

زیر اهتمام

خادم العلماء ضیاءالرحمن صاحب

0300-5722681

د عنوانا تو فهرست

تقریظ - حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبهلی ------- م

تقریظ - حضرت مولانا مفتی محمد ظفیرالدین صاحب ---- س

کتاب الایمان ---------- ۱

الایمان یزید وینقص ---------- ۸

النسبة بین الایمان والاسلام ---------- ۹

الایمان عند الغَرغَرة ---------- ۱۱

اِیمَانُ فرعون ---------- ۱۲

اِیمَانُ ابی طالب ---------- ۱۵

حَسَنَاتُ الکُفَّار ---------- ۱۶

سَیِّئَات الکفار ---------- ۱۶

رؤیة اللّٰه تعالی ---------- ۱۷

۱ - الرؤیة فی المعراج ---------- ۱۷

۲ - الرؤیة فی الدنیا ---------- ۱۸

۳ - الرؤیة فی الآخرة ---------- ۲۰

الحدود کفارة امرلا ---------- ۲۱

حکم تارک الصلوة ---------- ۲۲

مسئلة قضاء التطوع ---------- ۲۴

Scanner App Lite

الكفار مخاطبون بالفروع أملا ---------- ٢٧
نقل الزكوة من بلد الى بلد اخر ---------- ٢٩
شهادة المراة الواحدة فى الرضاع ---------- ٣٠

كتاب الطهارة

حكم فاقد الطهورين ---------- ٣١
النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة ---------- ٣٤
اَلبَولُ قَائِماً ---------- ٣٧
للاستنجاء باليمين ---------- ٣٨
عدد الاحجار فى الاستنجاء ---------- ٣٩
كراهية ما يستنجى به ---------- ٤٠
كراهية البول فى المغتسل ---------- ٤٢
السواك ---------- ٤٣
التسميه عند الوضوء ---------- ٤٤
حكم المضمضة والاستنشاق ---------- ٤٥
مقدار المسح على الراس ---------- ٤٧
مسح الراس مرة اوثلاثاً ---------- ٤٨
الاذنان من الراس ---------- ٤٩
فضل طهور المراة ---------- ٥٠

طهارة الماء ونجاسته ---------- ٥١
الماء المستعمل ---------- ٥٥
مزيل النجاسة ---------- ٥٧
حكم حيوانات البحر ---------- ٥٧
بول الصبى قبل الطعام ---------- ٦٠
بول ما يؤكل لحمه ---------- ٦١

كتاب الوضوء

الوضوء من الريح ---------- ٦٢
الوضوء من النوم ---------- ٦٣
الوضوء مما غيرت النار ---------- ٦٤
الوضوء من لحوم الابل ---------- ٦٥
الوضوء من مس الذكر ---------- ٦٦
الوضوء من مَس المراة ---------- ٦٨
الوضوء من القئ والرعاف ---------- ٦٩
الوضوء بالنبيذ ---------- ٧٠
سور الكلب ---------- ٧٢
كيفية تطهير الاناء من سؤر الكلب ---------- ٧٢
سؤر الهرة ---------- ٧٤

Scanner App Lite

مدة المسح على الخفين ---------- ٧٦
المسح على الخفين ---------- ٧٨
المسح على الجوربين ---------- ٧٩
المسح على العمامة ---------- ٨١
حكم الاكسال ---------- ٨٢
حكم المذى ---------- ٨٣
حكم المنى ---------- ٨٤
احكام المستحاضة ---------- ٨٦
مدة الحيض ---------- ٨٨
الوان الحيض ---------- ٨٩
الحائضة لا تقضى الصلوة ---------- ٩١
قراءة القرآن للجنب والحائض ---------- ٩٢
استمتاع بالحائض ---------- ٩٣
دخول الحائضه والجنب المسجد ---------- ٩٤
التيمم ---------- ٩٥
تطهير الارض من النجاسة ---------- ٩٧
الفرق بين غسل الرجل والمراة ---------- ٩٨
الغسل بعد الاسلام ---------- ٩٩

كتاب الصلوة

وقت الظهر والعصر ---------- ١٠٠
التغلسين فى الفجر ---------- ١٠١
الوقت المستحب للظهر ---------- ١٠٣
الوقت المستحب للعصر ---------- ١٠٤
من نسى صلوة ---------- ١٠٦
الجمع بين الصلوتين ---------- ١٠٨
الترجيع فى الاذان ---------- ١٠٩
كلمات الاقامة ---------- ١١١
الاذان قبل الوقت ---------- ١١٣
حكم الاجرة بالاذان ---------- ١١٥
حكم الجماعة ---------- ١١٧
حكم الجماعة الثانية ---------- ١٢٠
الصلوة خلف الصف وحده ---------- ١٢١
من احق بالامامة ---------- ١٢٢
التكبيرة التحريمة ---------- ١٢٤
وضع اليدين ---------- ١٢٦
التسمية جزء من القرآن ---------- ١٢٨

Scanner App Lite

التسمية قبل الفاتحة ---------- ١٣٠
قراءة الفاتحة خلف الامام ---------- ١٣٢
التامين بالجهر والسر ---------- ١٣٣
رفع اليدين ---------- ١٣٥
تعديل الاركان ---------- ١٣٦
السجدة على الجبهة والانف ---------- ١٣٨
جلسة الاستراحة ---------- ١٤٩
قطع الصلوة بمرور الكلب والحمار والمراة ---------- ١٤١
حكم الفاظ التسليم ---------- ١٤٢
صلوة القائم خلف القاعد ---------- ١٤٤
صلوة المفترض خلف المتنفل ---------- ١٤٥
سجدة السهو بعد السلام ---------- ١٤٧
من شك في الصلوة كم صلى ---------- ١٥١
القنوت في الفجر ---------- ١٥٣
الكلام في الصلوة ---------- ١٥٦
سنة الفجر عند اقامة المكتوبة ---------- ١٥٨
صلوة الوتر واجبة ---------- ١٦٠
ركعات الوتر ---------- ١٦١

القنوت في الوتر ---------- ١٦٣
الوتر بسلام واحد ---------- ١٦٥
غسل يوم الجمعة ---------- ١٦٦
وقت الجمعة ---------- ١٦٨
الصلوة عند الخطبة ---------- ١٦٩
من ادرك من الجمعة ركعة ---------- ١٧١
القصر عزيمة امر رخصة ---------- ١٧٣
صلوة الكسوف ---------- ١٧٥
حكم سجود القرآن ---------- ١٧٧
خروج النساء الى المساجد ---------- ١٧٨
صلوة المفترض خلف المتنفل ---------- ١٨٠
اعادة الصلوة بعد الاداء ---------- ١٨٢
الصلوة عند الطلوع الغروب ---------- ١٨٤
صلوة الجنازة على القبر ---------- ١٨٦
القيام للجنازة ---------- ١٨٩

كتاب الزكوة

زكوة الابل ---------- ١٩١
صدقة الزرع والثمر ---------- ١٩٣

Scanner App Lite

صدقة الخيل ---------- ١٩٥
الزكوة فى المال المستفاد ---------- ١٩٦
الزكوة فى الحلى ---------- ١٩٩
الزكوة فى مال اليتيم ---------- ٢٠٠
الزكوة فى مال اليتيم ---------- ٢٠١
الركاز ---------- ٢٠٢
حكم الخرص ---------- ٢٠٤
الصدقة عن الميت ---------- ٢٠٥
حكم الصدقة الفطر ---------- ٢٠٦
نصاب صدقة الفطر ---------- ٢٠٧
نية الصوم ---------- ٢٠٨
الصوم عن الميت ---------- ٢٠٩

كتاب الحج

الحج افضل ---------- ٢١١
مسئلة الاحصار ---------- ٢١٤
طواف القارن ---------- ٢١٦
الترتيب فى مناسك الحج ---------- ٢١٨

كتاب النكاح

لانكاح الابولى ---------- ٢١٩
ولاية الاجبار ---------- ٢٢١
كون المهر مالاً ---------- ٢٢٣
كون العتق مهراً ---------- ٢٢٤
خيار العتق ---------- ٢٢٥
الرجوع عن الطلاق فى الحيض ---------- ٢٢٦
النفقة والسكنى ---------- ٢٢٧

كتاب البيوع

البيع قبل بدو الصلاح ---------- ٢٢٩
البيع بعد التابير ---------- ٢٣٢
خيار المجلس ---------- ٢٣٣
بيع المصراة ---------- ٢٣٤
حكم العارية ---------- ٢٣٦
مسئلة الظفر ---------- ٢٣٨
بيع السلم ---------- ٢٤٠

المتفرقات

الشفعة للجار ---------- ٢٤٣
جرح العجماء جبار ---------- ٢٤٤

Scanner App Lite

قتل المؤمن لكافر ---------- ۲۴۶
حد الزنی ---------- ۲۴۷
حد الخمر ---------- ۲۴۹
نصاب حد السرقة ---------- ۲۵۲
الحد فی الحرم ---------- ۲۵۳
زكوة الجنين ---------- ۲۵۵
اقسام اليمين واحكامها ---------- ۲۵۶
اليمين الغموس ---------- ۲۵۷
اليمين المنعقدة ---------- ۲۵۸
الكفارة قبل الحنث ---------- ۲۵۹
سهم الفارس ---------- ۲۶۱
ذوي القربى ---------- ۲۶۴
أكل الضب ---------- ۲۶۵
أكل الضبع ---------- ۲۶۶
لحوم الخيل ---------- ۲۶۷

تقريظ

اديب دوران خطيب زمان حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبهلی

استاذ ادب وفقه دار العلوم ديوبند

حامداً ومصلياً ومسلماً وبعد!

گلستان قاسمي كښې د باغ د غټو يو شان خسمانه شروع ده، ماشاءالله د دې د خوند نه ډک پسرلي كښې رنګا رنګ ګلونه سپړدې كړې، چې د هغې قسما قسم وګمې د امت دلې معطر كوي او د هغې په ګلدستو سره مجلسونه د زعفرانو په شان ښائسته كولې شي، ددې باغ يوه لړۍ **مجموعه اختلاف الائمه فی المسائل المهمه** ده. چې دا د مادرِ علمي يو هونهار طالب العلم عبد الغفور سلمهُ تيار كړې ده، دوی سږ كال په دوره حديث كښې شامل دي، شوقين او محنتي طالب العلم دي، سبق كښې حاضر دماغئ سره مطالعه او تكرار ئې مشغله ده، په درسِ حديث كښې د عزتمندو استاذانو د غنچو نه چې كوم ګلونه وريدلې دی، دوی عزتمند په دې كتاب كښې راغونډ كړي دي، د ايمان د بحث نه ئې دا سلسله شروع كړې ده، طهارت مونځ وغيره مباحث هم په كښې شته

Scanner App Lite

مختصر طور د احادیثو تشریح، مسائلو کښې د امامانو اختلاف سره د دلائلو او جوابونو او حواله جات په کښې هم شته گویا چې د استاذانو د تقاریرو نچوړ ئې پیش کړې دې، کوم چې د دورۂ حدیث طالبانو له یو بیش بهٰا تحفه ده.

الله تعالی دې، دې کتاب ته قبولیت عطا کړي او عزتمند مؤلف ته دې دا رنګې د علمي کار مزید توفیق عطا کړي (آمین ثم آمین)

خیر خواه

مولانا عبدالخالق سنبهلی، مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۸/ ۶/ ۱۴۱۸ھ

تقریظ

فقیه العصر حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب دامت برکاتہم

استاذ شعبه افتاء مرتب فتاوي دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی

د الله رب العزت لاکهه لاکهه شکر دی، چې حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي قدس سره د خپل مرشد حاجي امدادالله مهاجر مکي رحمه الله په مشوره باندې او د خپلو احبابو په تعاون سره د کوم دارالعلوم دیوبند بنیاد ایښودی ؤو، هغه یو شان د علم دین خورولو خدمت ترسره کوي او دتولې دنیا مسلمانان د دې نه مستفید کېږي د دې ځای نه په هر دور کښې لوی لوی منتخب علماء دزمانې پیدا شوي دي او د دې ځای تعلیم او تدریس په پوره عالم اسلام کښې مقبول او مشهور دی، علم حدیث و فقه د دې ځای خاص فن دی او علماء دیوبند په فنونو کې ممتاز شمېرلی شي او هم داسې پکار هم ده.

اوس هم دې کال د حدیثو یو متعلم یو مختصر کتاب مرتب کړی دی، چې د کوم ډېر عالمانه انداز دی او ماشاءالله په عالمانو اوطالبانو کښې مقبول دی، خاکسار هم ددې مطالعه اوکړه ماته په لوستلو سره ډېره خوشحالي ملاؤ شوه چې زمونږ عزیز گرامي او

Scanner App Lite

قدرمند مولانا مفتي عبدالغفور سنبهلي په ډېر محنت او کوشش سره په دې کښې ډېر اهم مسائل د يو ځای کولو سعي کړې ده او د دې نوم ئې **اختلاف الائمه فی مسائل المهمه** اينبودې دی. داحاديثو چې څومره قدرې ابواب دي په هغې باندې يې مختصر گفتگو کړې ده، دې سره ئې د ائمه اربعه او ائمه حديث دمذاهبو د بيانولو پوره اهتمام کړی دی. يو طالب العلم او عالم ډېر په اسانئ سره ددې کتلو سره معلومولی شي چې په کومو مسائلو کښې د ائمه څه مذهب دی د هر يو څه دليل دی د احنافو دطرف نه د دې څه جواب ورکړی شوی دی يا علماء احناف د تطبيق کوم صورت اختيار کړی دی چې په هغې سره ديو باب په ټولو احاديثو باندې عمل آسان شوی دی. د عزيز مخلص دا لوی خدمت راته ډېر خوښ شو او د زړه نه مې دعاګانې اووتلې، چې الله تعالی د دوی په ذريعې سره تمام اهم مسائل يو ځای کړي او زمونږ عزتمند طالبان ددې نه پوره پوره فائده اوچتولو کوشش اوکړي.

په آخر کښې دعا ده، چې دعزيز محترم دا محنت په بارګاه الهي کښې مقبول شي او ائنده د علمي کارونو دپاره د سيړهئ کار ورکړي.... ! تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دعا دیئ

طالب دعا محمد ظفیرالدین غفرله

(مفتی دارالعلوم دیوبند)

۸ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ بروز جمعه

Scanner App Lite

هغوی مؤمنان نه دی. معلومه شوه چې صرف علم او معرفت د ایمان د موندلو د پاره کافی نه دی

کرامیه : وائی چې ایمان صرف د اقرار لسانی نوم دې ،په زړه سره تصدیق کولو او عمل بالارکان ته ضرورت نشته.

دلیل: دا حضرات حدیث نبوی ، **من قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ**

پیش کوی ،چې اوګوره حضور صلی الله علیه وآله وسلم صرف په ژبه وئیلو سره د جنت

د دخول خبر ورکړې، د تصدیق و عمل ذکر یی نه دې فرمائیلی.

جواب : دا دې چې په ذکر شوې حدیث کښی صرف په ژبې سره وئیل مراد نه دی ، بلکه د زړه د تصدیق سره په ژبه باندې مراد دې ، څنګه نورو احادیثو[1] کښې موقتاً و مخلصاً د قید نه معلومیږی – بله دا چې که د ایمان د پاره اقرار د ژبې کافی وې نو عبدالله بن ابی او د ده ټول ملګری به مومنان ؤو ، ځکه په ژبی سره خو به هغوی هم اقرار کؤو ،لیکن بیا هم هغوی د کافر بچی او منافق پاتی شو ، معلومه شوه چی صرف په ژبې سره اقرار د ایمان د پاره کافی نه دی -

موجبه : دوی وائی چې ایمان فقط د تصدیق قلبی نوم دې ، او بس هم دومره د خلاصی د پاره او اول ځل جنت کښې د داخلیدو د پاره کافی ده د عمل کولو ضرورت نشته بله دا چې که سړې څومره هم ګناه اوکړی ، جهنم ته به نه ځی د هغه ایمان به دې

[1]- مجمع الزند ص ۱۸ ج۱۔
۲- الجامع الصغیر للسیوطي، ص: ۱۷۶.

نیغ جنت ته بوځی.

دلیل : دا حضرات د حدیث نبوی صلی الله علیه وآله وسلم **ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات علی ذلك الا دخل الجنة،**

حضرت ابوذر رض افرمائیل وان زنی وان سرق نبی صلی الله علیه وآله وسلم او فرمائیل وان زنی وان سرق نبی صلی الله علیه وآله وسلم او فرمائیل وان زنی وان سرق[1] دوی دا پیش کوی ، چې ګوره حضور صلی الله علیه و اله وسلم د زنا او غلا باوجود ورته جنتی فرمائیلی دې ،د عذاب څه ذکر ئې نه دې کړې، معلومه شوه کچرې ایمان موجود وی ، نو په ګناهونو باندې به څه عذاب نه ملاویږی[2] بلکه د ده ایمان به دې نیغ جنت ته بوځي دي د پاره تصدیق قلبي نه وروستو د عمل وغیره قطآ ضرورت نشته.

جواب : دا دي چې ایمان نوم دي صرف د تصدیق قلبي ،دا خو مونږه منو لیکن د جهنم د خلاصي او په جنت کښي په اول ځل داخلیدو د پاره صرف هم دومره کافي دي د عمل کولو ضرورت نشته ،دا خبره مونږه نه منو ،دي د پاره که چرې د اعمال صالحه بالکل ضرورت نه وي او نه په ګناه سره څه نقصان کیږي ،نو په قرآن کریم او احادیث صحیحه کښي په دومره لویه پیمانه به د عمل کولو حکم نه کیدو او نه به یې د ګناهونو نه منع کولو.

معلومه شوه چې د تصدیق قلبي نه وروستو د عمل کولو او ګناه نه د بچ کیدو ضرورت دي پاتي شو حدیث نو د هغې جواب دا دي

[1]- مسلم ص:٦٦ ج۱ کتاب الایمان بخاری ج۲ کتاب اللباس باب ثیاب البیض
[2]-فتح الملهم ص: ۱۹۸، ج۱، فیض الباري.

Scanner App Lite

،چې کچرې څوک مومن وي او د هغه نه ګناه وشي بیا به هم یو نه یو ورځ جنت ته ضرور څي ،لیکن جنت ته د تلو وړاندې به د خپلو ګناهونو سزا به ورته ضرور ملاویږي ،د دې سزا تذکره اګر چې په دې حدیث کښې مذکور نه ده ،لیکن صرف په دې حدیث کښې د نه ذکر کولو نه دا نه ثابتیږي چې مومن ته به د ده په ګناهونو سزا نه ملاویږي ،دا خبره څنګه صحیح کیدې شي ،هرکله چې د نورو احادیث صحیحه نه د سزا ثبوت ملاویږي ،لهذا د دې مجمل حدیث نه استدلال کول صحیح نه دي

معتزله او خوارج : وایي چې ایمان مرکب دې تصدیق بالجنان اقرار باللسان او د عمل بالارکان نه، او دا دري واړه د دې لازمي اجزا دی ،یعني که په دې کښې یو هم فوت شی،نو ایمان به فوت شی ،او سړي پرې د دائري اسلام نه خارجیږي لیکن په کفر کښې به داخل شی یا نه، نو معتزله وائي چې کفر کښې نه داخلیږي بلکه د ایمان او کفر په مینځ کښې به اوسیږی او خوارج وائي چې کفر کښې داخلیږی[1]

دلیل:۱: دا دواړه د ایمان د دائري نه په خروج باندې دا دلیل پیش کوی، چې حضور صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل **لایزنی الزانی حین یزنی وهومومن**[2] یعني زاني د زنا کولو په وخت کښې مومن نه پاتې کیږی ،ګوره د زاني نه عمل فوت اوشو نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه د ایمان نه خارج اوفرمائیلو ،دې نه معلومه شوه چې عمل د

[1]- فتح الملهم ص:۱۹۸ ج۱
[2]- بخاري، مسلم، ترمذي.

ایمان داسې جز دې که چیرې دا فوت شی ،نو سړې بیا مومن نه شی پاتې کیدې

دلیل: ۲: د خوارجو په نزد باندې پریښودونکي د عمل : ایمان نه خارج شی او کفر کښې داخل شی،دې د پاره هغوی بیل دلیل پیش کوی چې په قرآن کریم کښې دی،**ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاه جهنم خالداً فیها**[1] یعني کوم مسلمان چې یو مومن په قصد سره قتل کړی نو هغه به په جهنم کښې وي او جهنم کښې همیشه همیشه عذاب خو په کافر باندې وی ،معلومه شوه چې تارک د عمل او کونکي د ګناه کبیره د ایمان دائرې نه ووځي او په کفر کښې داخلیږی

جواب:۱: دا دې چې **لایزنی الزانی الخ** مطلب دا نه دې چې کوم تاسو ګڼئ بلکه مطلب دا دې ، چې هغه صرف کوم وقت پوره په زنا کښې مشغول وی، نو دغه وخت کښې مومن نه وی ،ځکه چې په دغه وخت کښې د ده ایمان د زړه نه وتلې وی، او د سیوری په شان پورته زوړند وی، او کله چې د زنا نه فارغ شی ،نو بیا د ده زړه ته واپس شی (ترمذي شریف ج ۲، کتاب الایمان) او هغه سړې مومن شی ځکه چې په دې حدیث باندې هغه همیشه د پاره د ایمان دائرې نه خارجول غلط فهمی ده ،بله دا چې کچرې دا خبره مونږ هم اومنو چې د ایمان د پاره عمل ضروری دې او په عمل نه کولو سره سړې مومن نه پاتې کیږی،نو بیا په قرآن کښې په دیرو ځایونو کښې مرتکب د کبیرې ته په مومن وئیلو سره ولې خطاب فرمائیلې دې ،څنګه چې ارشاد باری تعالی دې **وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما**[1]

[1]- سورة الحجرات.

Scanner App Lite

معلومه شوه چې عمل د ایمان لازمي جز نه دې ،بلکه بغیر د ایمان نه هم نفس ایمان موندې شي

جواب۲: د خوارجو د دلیل د آیت کریمه جواب دادې: چې دلته خالداً فیها همیشه دوزخ کښې اوسیدل مراد نه دی، بلکه طویله زمانه مراد ده.

امام شافعی او جمهور محدثین : چې ایمان مرکب دې د تصدیق بالجنان اقرار باللسان او عمل بالارکان نه، لیکن د معتزلو او خوارجو په شان نه ،بلکه د دوي په نزد تصدیق بالجنان اصل دې او باقی دواړه اجزا رکن زائد دی، یعنی کچرې دواړه هم نه وی بیا هم سړې صرف د تصدیق بالجنان په وجه مؤمن وی، د مذهب په اعتدال باندې مبنی دې .

دلیل محدثین: قرآن کریم او احادیث صحیحه کښې په کثرت سره تارک عمل ته مؤمن وئیلو سره خطاب کړې دې،معلومه شوه چې بغیر د عمل نه صرف په تصدیق بالجنان سره د ایمان تحقق شته،

امام اعظم او جمهور متکلمین: فرمائي چې ایمان بسیط دې ،صرف د تصدیق بالجنان نوم دې لیکن د مرجئه په شان نه ،بلکه دې سره اقرار باللسان دنیوی احکامو جاری کیدو د پاره ضروری دې (مثلاً سیاست کښې خلیفه ،عبادت کښې امام ،او په عدالت کښې گواه ،وغیره) او عمل بالارکان کامل او مکمل کیدو د پاره ضروری دې دا مذهب هم په اعتدال باندې مبنی دې ،او هم دا عند المحققین راجح دې

دلیل : وقلبه مطمئن بالایمان [1] اولئك كتب فی قلوبهم الایمان [2] ولم تؤمن قلوبهم [3] وغیره په دې ټولو آیتونو کښې د ایمان محل قلب ښودلې شوې دې ،او په زړۀ کښې صرف تصدیق موندې شی معلومه شوه چې ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دې

یوشبهه او د هغې ازاله : په ظاهره داسې معلومیږی ،چې د اهل سنت الجماعت په مینځ کښې دا اختلاف حقیقی دې، لیکن ریښتیا داده ،چې د دواړو په مینځ کښې څه حقیقی اختلاف نشته- بلکه صرف لفظی جهگړه ده ،ځکه چې د دواړو یو حیثیت سره ایمان ته مرکبْ او بسیط نۀ دې وئیلې - بلکه امام شافعی او محدثینو ایمان ته مرکب وئیلې دې ، د کمال ایمان په اعتبار سره (چې د دې امام اعظم هم قائل دې) او جمهور متکلمینو او امام اعظم ایمان ته بسیط وئیلې دې- د نفس ایمان په اعتبار سره (چې د دې امام شافعی هم قائل دې) معلومه شوه چې د دواړو په مینځ کښې څه حقیقی اختلاف نشته - صرف د تعبیر فرق دې (فتح الملهم ص ۱۵۷، ج۱، ملخصاً)

د تعبیرفرق : د اهل سنت الجماعت په مینځ کښې چې کله څۀ حقیقی اختلاف نشته، او دا دواړه مذهب حقیقتاً یو دې، نو بیا د الفاظو او تعبیر دا فرق ولې پیش راغې ،چې یو خو ایمان ته مرکب وئیلو سره اعمالو لره هغې کښې داخل کړو ،او بل بسیط منلو سره اعمالو لره د هغې نه خارج کړو ؟ د دې جواب د شیخ الهند رحمته الله علیه د ژبې نه واوړئ، حضرت فرمائی چې د دې اهل حقو

---

۱ سورة النحل-

۲ سورة الحجرات-

۳ سورة مائده، پ ٦)-

Scanner App Lite

مقابله په هر دور کښې د باطلې فرقې سره راغلې ده ،دې حضراتو همیشه د زمانې د مصلحتونو رعآیت کولو سره د هغې رد کړې دې .چنانچه د امام اعظم رحمته الله علیه په دور کښې د معتزله اثر ؤو .انتهاء دا چې حکومت مسلک هم د اعتزال ؤو- امام اعظم رحمته الله علیه د تقاضائ عصر په اعتبار سره د معتزلو پوره مخالفت اوکړو ،معتزله دلې اعمالو ته د ایمان جزء وئیلو نو امام اعظم هغه (یعنې اعمال) د ایمان نه خارج کړل - او د امام شافعی رحمته الله علیه دور راغې نو د مرجیه او کرامیه سره مقابله وه ،دې وجې نه امام شافعی رحمته الله علیه اوفرمائیل چې تاسو اعمالو لره د ایمان نه بلکل بې تعلقه ګنړئ،زهٔ وایم،چې اعمال په ایمان کښې داخل او نهآیت ضروری دی (ایضاح البخاري ص ۱۸۸، ج۱).

الایمان یزید وینقص

امام اعظم رحمته الله علیه او جمهور متکلمین : فرمائي چې ایمان بسیط دې ، او شئ بسیط کښې د اجزاء نه کیدو د وجې نه کمې زیاتې نهٔ وی ،دې وجې نه به ایمان کښې هم کمې زیاتې نهٔ وی

ائمه ثلاثه او جمهور محدثین رحمته الله علیه : فرمائي چې ایمان مرکب دې او اعمال په دې کښې داخل دی ، دې وجې نه د اعمالو د کمی زیاتي نه به ایمان کښې هم کمې زیاتې وی

دفع تعارض : په ظاهر کښې په دې دواړو قولونو کښې هم تعا ض په نظر راځی، مګر حقیقت دا دې چې په دې مسئله کښې هم څهٔ حقیقی اختلاف نشته ، ځکه چې امام اعظم رحمته الله علیه نفس ایمان کښې د کمی زیاتې نه انکار کړې دې چې د هغې ائمه ثلاثه

هم قائل دی- او ائمه ثلاثه کومو چې ایمان ایمان کښې کمې زیاتې ثابت کړې دې ، هغه ئې د اعمالو په اعتبار سره کړې دې ،چې د هغې امام اعظم رحمته الله علیه هم قائل دي - بله دا چې د اعمالو په ذریعه ایمان کښې د کمی زیاتی ثبوت د قرآن کریم نه ملاویږی،چنانچه ارشاد باری دې: **واذا تلیت علیهم آیته زادتهم ایمانا** (سورة الانفال ۲) **الغرض باتفاق اهل سنت الجماعت نفس ایمان لا**

النسبة بین الایمان والاسلام

په دې مسئله کښې څلور اقوال:

: دائمه ثلاثه جمهور محدثین او خوارج ومعتزله : په نزد د ایمان او اسلام په مینځ کښې د تساوی او ترادف نسبت دې - د مفهوم په اعتبار سره هم او د وجود په اعتبار سره هم

دلیل : آیت کریمه **فأخرجنا من کان فیها من المؤمنین،فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین** (سورة الذاریات پ ۲۷)

د حضرت لوط علیه السلام په کلی کښې صرف د هغه کورنئ دینداره وه ، او په هغې باندې د ایمان او اسلام دواړو اطلاق کړې شوې دې - معلومه شوه چې ایمان او اسلام دواړه یو څیز دې څهٔ جدا جدا څیزونه نهٔ دی

د امام اعظم او متکلمین : په نزد د مفهوم په اعتبار سره خو دواړه جدا جدا دی-

د تغائر دلیل: آیت کریمه دې ،**قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا** (حجرات پ ۲۶) آیت کریمه کښې د باندې یچیانو د ایمان نفی او د اسلام اثبات شوې دې - معلومه شوه چې ایمان جدا څیز دې او اسلام

Scanner App Lite

جدا ځیز دي لیکن د وجود په اعتبار سره د عموم خصوص من وجه نسبت دي، او د عموم او خصوص من وجه مطلب دادي، ې د هغې به درې صورتونه وی ،یو ځای کښې خو به دواړه جمع کیږی ،یعنی ایمان او اسلام به دواړه موندې شی،- یو ځای کښې به صرف ایمان موندې کیږې

اسلام نه ،او یو ځای کښې به صرف اسلام موندې کیږې ،ایمان به نۀ کیږې - دغه شان به درې واړه صورتونه په وجود کښې راځی - مګر دا نسبت محقق نۀ دې (فیض الباري کتاب الایمان)

۳:ملا علي قاری رحمته الله علیه : په نزد د عموم خصوص مطلق نسبت دي- ایمان عام دي (کوم چې فقد تصدیق قلبی نوم دي ، تسلیم ظاهری وی یا نۀ وی)

او اسلام خاص دي (کوم چې د تصدیق او تسلیم دواړه مجموعې ته وئیلې شی پس هر اسلام ایمان دي او هر ایمان اسلام نه دي

دلیل: آیت کریمه دي ، **ان الدین عندالله الاسلام** (آل عمران پ ۳) آیت کریمه کښې اسلام ته دین وئیلې شوې دي ،او دین د تصدیق و عمل د مجموعې نوم دي و لهذا اسلام هم د دواړو د مجموعې نوم دي

۴:سید مرتضی حسن زیدی: په نزد دواړه (ایمان او اسلام) کښې تغایر في المفهوم او تلازم في الاعتبار دي، یعنی مفهوم د دواړو جدا جدا دي، لیکن اعتبار د هر یو بل لره مستلزم دي،ځکه چې هر یو د بل د پاره ،په شرط دي ،نو ایمان معتبر نوم دي د انقیاد باطنی د پاره ،په شرط د تسلیم ظاهری،او اسلام معتبر دي د تسلیم ظاهری،بشرط د انقیاد باطنی،پس ایمان هغه معتبر دي

چې تکړې تکړې شی او اسلام تړې جوړ شی ، او اسلام هغه معتبر دي چې په قلار قلارسره تړې ایمان جوړ شی ، او دا قول زیات راجح او مختار دي-

الایمان عندالغرغرة

د اهل سنت و الجماعت په نزد د غرغرې په وخت ایمان راوړل معتبر نۀ دی، ځکه چې په داسې حالت کښې انسان په خپل اختیار ایمان نۀ راوړی، او نۀ ایمان بالغیب وی ،ځکه چې د عالم برزخ مشاهده دۀ ته اوشی، حالانکه د قبول ایمان د پاره په خپل اختیار باندې ایمان راوړل شرط دی (فتح الملهم ص ۱۱۹ ج ۱) ،دې د پاره داسې ایمان معتبر نۀ دې داسې ایمان ته ایمان باس او ایمان یاس هم وائي بعض حضرات د ایمان عند الغر غره مقبول کیدو قائل دی. لیکن د دوی دلائل د ډیر زیات ضعیف کیدو د وجې نه د دوی د قول څۀ اعتبار نۀ شې کولې

زمونږ دلیل : د قرآن کریم آیت **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ**. د داسې خلقو توبه نۀ قبلیږی ، کوم چې ګناهونه کوی او کله چې د هغوی نه د چا د مرګ وخت راشی نو اووائي چې اوس زۀ توبه کوم ،بله دا چې حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي **ان الله یقبل توبة العبد مالم یغرغر** (الرمذي کتاب الدعوات باب فضل التوبة) الله جل شانه د خپلو بندګانو توبه قبلوي تر هغې چې هغه حالت د غرغرې ته او نۀ رسیږی (نو چې حالت د غرغرې ته اورسیږي) نو توبه ئې نۀ قبلیږی

Scanner App Lite

ایمانُ فرعون

د اهل سنت و الجماعت متفقه فیصله داده، چې د فرعون ایمان معتبر نۀ دې، ځکه چې هغۀ د ایمان کلمات په حالت د غرغرې کښې ادا کړې وُو ،او د حالت د غرغرې ایمان قبول و معتبر نۀ وی ،ځنګه چې پورته مدلل تیر شو ،.....مزید.....

زمونږ دلیل : آیت کریمه **فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا** (سورۀ مومن پ ۲۴) دې یعنی کله چې هغوی زمونږ عذاب اولیدو ،نو د هغوی ایمان هغوی ته ځۀ فائده او نۀ رسوله ،او چونکه فرعون هم دا عذاب لیدو نه پس ایمان راوړې وُو دې وجې نه بموجب آیت کریمه د هغۀ ایمان به هم د هغه د پاره ځۀ نافع نۀ وی، ځینې حضرات فرمائي چې د فرعون ایمان مقبول و معتبر دې ،او هغوی د هغۀ قبولیت لره د آیات قرآن نه مستنبط کړې دې ، چې په هغې کښې وړومبې نوم د شیخ الدین ابن العربی اخیستلې شی اود هغې تائیدشراح فصوص ،جندی کازروني،قیصری،جامی علي المهائمی عبدالله رومی او محقق دوانی کړې دې - بله دا چې د قائلینو فهرست کښې بعض حنابله او قاضی ابوبکر باقلانی هم شمار شوې دې - تر دې چې کازرونی د شیخ په تائید کښې یو رساله د الجانب الغربی په نوم سره په فارسئ لیکلې ده ، چې هغې لره د هغۀیو بل مؤید عربی عالم سید محمد بن رسول د الجاذب الغیبی په نوم سره عربئ ژبه کښې منتقل کړې ده، غرض دا چې د هغه حضراتو د طرف نه د ایمان فرعون د مقبول کیدو نسبت کیږي والله اعلم وعلمه اتم۔ (فیض الباري ص ۱۸۸، ج۱، روح المعاني ص ۱۸۸، ج ۶، فتح الملهم ص ۱۹۶ ج۱)

د شیخ ابن العربی کتاب فتوحات مکیه کښې ایمان فرعون باندې ګنړ شمیر دلائل او د کومو آیتونو نه چې د فرعون کفر ثابتیږی،د هغې تاویلات مذکور دی،چې په څه وزن نشته ،مونږ دلته د هغۀ دلائل پیش کؤو چې د هغې نه تاسو په خپله اندازه لګولې شئ چې د هغۀ دلائل د کومې درجې دی

دلیل : الله تعالی قرآن کریم کښې یو ځائ کښې بندیانو ته دا ښائی چې هغه د پریشان حال آواز اوری،او د هغۀ مصیبت دفع کوی،او د فرعون نه لویه پریشانی د چا کیدې شوه څۀ وخت چې هغه ډوب شوې ؤواو په داسې حالت کښې دې بې وسه الله ته آواز اوکړو ،چې **آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ** نو آیا الله تعالی به د دۀ آواز نۀ اوریدو ،او د هغۀ ایمان به نۀ قبلوی، حالانکه د هغۀ رحمت خو د هغې هم زیات ډیر وسیع دې (روح المعانی ص ۱۸۶، ج۶)

جواب : فرعون دا کلمات په حالت د غرغره کښې ادا کړې وې او د حالت د غرغرې ایمان معتبر نۀ دې، لیکن هغه حضرات تردید کولو سره وائی ،چې دا کلمات هغۀ د غرغرې نه وړاندې ادا کړې دی ،خیر کۀ مونږ دا هم اومنو ،بیا هم د هغۀ کفر ثابتیږی ،چې د هغې وجه صاحب د روح المعانی داسې بیان فرمائیلې ده: **لانالم نحکم بکفره لاجل ایمانه عند الیاس فحسب بل لما انضم الیه من انه لم یؤمن بالله تعالی ایماناً صحیحاً بل کان تقلیداً محضاً** (روح المعاني ص ۱۸۶، ج۶، مطبوعه پاکستان)

ترجمه : چې مونږ صرف د ایمان عند الغرغره د وجې نه د هغۀ د کفر فیصله هم نۀ کؤو ،بلکه د هغې سره (نور هم وجوهات دی مثلاً) دا چې الله تعالی باندې ئې صحیح (صریح) نۀ وۀ راوړې، بلکه

Scanner App Lite

محض د تقلید نه ئې کار اخیستې دې ، یعنی هغهٔ صراحة په الله تعالی باندې ایمان نهٔ ؤو راوړې، بلکه د بنی اسرائیلو مینځ کښې ئې واسطه ورکولو سره د ایمان اقرار کړې دې چې **آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ**

او دا تقلید دې کوم چې نهٔ قبلیږی ، خاصکر فرعون په شان خبیث عقیده لرونکی سړی ته خو به هغسې هم معتبر نهٔ وی - او که هغې لره هم مونږ اومنو ، چې هغهٔ الله باندې صحیح ایمان راوړې ؤو ، بیا هم د هغهٔ کار نهٔ جوړیږی - دې وجې نه چې هغهٔ ناقص ایمان راوړې ؤو ،یعنی حضرت موسی علیه السلام باندې ئې ایمان نهٔ ؤو راوړې ،حالانکه د امت په دې باندې اجماع ده چې صرف الله تعالی باندې ایمان راوړل بغیر په رسول باندې د ایمان راوړلو نه نهٔ کافی کیږی، هم دا علامه آلوسی داسې لیکلې دی ،چې : **فالاجماع منعقد علی ان الایمان بالله تعالی مع عدم الایمان بالرسول لایصح فلو سلمنا ان فرعون آمن بالله تعالی ایماناً صحیحاً فهو لم یؤمن بموسی علیه السلام ولا تعرض له اصلا فلم یکن له ایماناً نافعاً** (روح المعانی بحواله مذکوره)۔

ترجمه : کهٔ مونږ هم اومنو ،چې(هغه په الله تعالی باندې صحیح ایمان راوړې ؤو) نو اجماع په دې خبره باندې منعقد شوې ده،چې صرف الله تعالی باندې ایمان راوړل رسول باندې ایمان راوړلو نه بغیر نهٔ صحیح کیږی ،لهذا کهٔ مونږ اومنو ،چې فرعون په الله تعالی باندې ایمان راوړې ؤو ،لیکن هغهٔ په موسی علیه السلام باندې ایمان نهٔ ؤو راوړې ،دې وجې نه به د هغهٔ ایمان نفع بخش نهٔ وی-

ایمانُ ابی طالب

اهل سنت والجماعت د ابو طالب د ایمان قائل نهٔ دی، روافض د ایمان قائل دې

د روافض : دلیل د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها هغه روایت دې چې د هغې ابن اسحاق تخریج کړې دې، چې ابو طالب د حضور صلی الله علیه وسلم په وړاندې د کلمې وئیلو نه انکار اوکړو ،بیا د هغې نه پس حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها اولیدل ،چې هغه خپلو شونډو له حرکت ورکوی، نو غوږ ئې ورته کیښودو ، او حضور صلی الله علیه وسلم له راغې او خبر ئې ورکړو چې قسم دې زما ورور (ابو طالب) هغه کلمه اووئیله د کومې وئیلو چې تاسو حکم ورکړې ؤو (فتح الملهم ص ۱۹۷ ج۱)۔

جواب : دا حدیث د هغه احادیثو صحیحه نه معارض دې،چې په هغې کښې د ابو طالب په جهنم کښې د کیدو صراحت موجود دې، دې وجې نه هغه احادیث صحیحه ته ترجیح ورکولې شی ،مزید دا چې د هغه حدیث سند کښې د رجل مبهم واسطه هم موجوده ده، کله چې هغه احادیث قوی الاسناد او جید الاسناد دی (فتح الملهم)۔

د اهل سنت والجماعت: دلیل هغه ټول احادیث دی، کوم کښې چې د ابو طالب جهنم کښې د کیدو خبر ورکړې شوې دې - مثلاً **عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اهون اهل النار عذاباً ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منهما دماغه** (مسلم ص ۱۱۹ ج۱)

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې اهل دوزخ کښې به د ټولو نه سپک عذاب ابوطالب ته وی،او هغهٔ به د اوور پنړې

Scanner App Lite

اغوستي وی ،چې د هغې نه به د هغهٔ دماغ خټکيږي ،دا حديث صراحة دلالت کوی چې ابو طالب بغير د ايمان نه د دنيا نه رخصت شوې دې-

حَسَنَاتُ الْكُفَّار

د اسلام نه پس د زمانه کفر نيکئ به معتبر او مفيد وی يا نه؟ حضرت امام بخاری رحمة الله عليه فرمائی چې د زمانه کفر هيڅ نيکئ نهٔ قبليږی ، بلکه هغه ټولې لغو دی

جمهور رحمة الله عليه : فرمائی چې کهٔ هغه د صدق زړهٔ نه ايمان راوړی، نو د هغهٔ په زمانه کفر کښې د کړې نيکو کارونو اعتبار به کولې شی ،او هغه به په هغې باندې د اجر مستحق وی

دليل: حديث نبوی صلی الله عليه وسلم دې ،**اسلمت علی ما اسلفت من خير**(مسلم ص ۷۶ ج ۱) يعنې تاسو د سابقه اعمال خير سره په اسلام کښې راغلې ئې- حديث مذکور صراحة دلالت کوی چې د کافر نيکئ د اسلام راوړو نه پس هم باقی وی*

سَيِّئَاتُ الكفار

په دې ځائ کښې دا مسئله ده ،چې د اسلام د قبلولو سره وړاندينی ټول گناهونه معاف کيږی يا نه؟

امام احمد رحمة الله عليه : فرمائی چې د اسلام د قبلولو سره د زمانه کفر گناه نهٔ معاف کيږی ، بلکه د هغې نه وړاندې گناهونو نه به توبه کيږی ،هله به معاف کيږی

جواب: د هغې دادې ،چې د اسلام راوړلو نه وړاندې د توبې هيڅ معنی نشته ، دې وجې نه چې هغه د اسلام قبلولو نه وړاندې کافر

دې، او کهٔ څوک کافر اسلام قبول نهٔ کړی مگر د گناهونو نه توبه اوکړی، نو د هغې نه خو دا ظاهره ده چې نهٔ قبليږی ،او نهٔ د هغهٔ گناه معاف کيږی ،دې وجې نه د اسلام قبلولو نه وړاندې به د گناهونو نه توبه ويستل بې فائدې وی

جمهور : فرمائی چې د اسلام راوړلو سره وړاندينی ټول گناهونه معاف کيږی

دليل : حديث نبوی صلی الله عليه وسلم دې چې هغوی صلی الله عليه وسلم حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنها ته اوفرمائيل **اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله**(مسلم ص ۷۶ ج ۱) يعنی اسلام هغه ټول گناهونه لرې ختموی، کوم چې ترې وړاندې شوې دی - دا صريح دليل دې، چې قبول اسلام خپله د توبې قائمقام دې، دې وجې نه خان له د توبې کولو ضرورت نشته-

رؤية الله تعالى

پوهيدل پکار دی ، چې د محل په اعتبار سره رؤيت په درې قسمه باندې دې ،۱: رؤيت فی المعراج ،۲: رؤيت فی الدنيا و۳: رؤيت فی الآخرة ، او درې واړو کښې اختلاف منقول دې ، رؤيت فی المعراج کښې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د ابن عباس رضی الله تعالی عنها اختلاف دې ،او رؤيت فی الدنيا او رؤيت فی الاخرة کښې د علما اهل سنت او معتزله او خوارجو اختلاف دې-

۱- الرؤية فی المعراج

حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمائی چې د معراج په شپه هغوی صلی الله عليه وسلم ته رؤيت نهٔ دې شوې

Scanner App Lite

دلیل : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ یعنی سترګې هغهٔ لره نهٔ مونديِ- د دې نه معلومه شوه چې د الله تعالی رؤیت ممکن نهٔ دې، دې وجې نه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بل خائ کښې ارشاد فرمائی من زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم رای ربه فقد اعظم علی الله الفریة (مسلم ص ۸۸ ج ۱ کتاب الایمان) کوم سړی چې دا خیال اوکړو چې هغوی صلی الله علیه وسلم خپل پروردګار لره لیدلی دې، نو هغهٔ په الله تعالی باندې لوې دروغ اوتړل

جواب : په ذکر شوې آیت کښې تدرک د تحیط په معنی کښې دې (فتح الملهم ص ۳۳۹ ج ۲) او معنی داده چې نظرونه د هغهٔ احاطه نهٔ شی کولې، او د دې ټول قائل دی ، دې وجې نه دلته ادراک د رؤیت په معنی کښې اخیستل درست نهٔ دی

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمائی چې د معراج رؤیت هغوی صلی الله علیه وسلم ته نصیب شوې دې

دلیل : حدیث مرفوع لقد رآیت ربی عزوجل (مستدرک حاکم عن ابن عباس مرفوعا) دې یعنی بیشکه ما خپل پروردګار لره لیدلی دې-

۲ - الرؤیة فی الدنیا

معتزله او خوارج وائی چې دنیا کښې رؤیت ممکن نهٔ دې (فتح الملهم ص ۲۶۲ ج ۱)

دلیل: (دوی وائی) د څه څیز د رؤیت د پاره څو شرطونه دی:

۱- هغه څیز به زیات لرې نهٔ وی- حالانکه الله تعالی ډیر لرې دې ،دې وجې نه چې هغه مستوی علی العرش دې، او عرش زمونږ د نظرونو نه لرې دې- ۲ هغه څیز به زیات نزدې هم نهٔ وی ،حالانکه بل جهت سره الله تعالی ډیر زیات قریب دې- څنګه چې خپله فرمائی چې زهٔ

ستاسو د شه رګ نه هم زیات نزدې یم ،(الایة) -۳ : شئ مرئی به په یو مکان یه جهت کښې وی ،حالانکه هغه د مکان جهت کیدو نه پاک دې ، دې وجې نه چې دا د جسم خاصه ده او هغه جسم نهٔ دې- ۴: هغه څیز مخې ته کیدل پکار دی ، حالانکه الله تعالی مخې ته نهٔ دې-۵: د کتونکی نظر نه وتونکی شعاع ګانې به د هغه څیز سره د لګیدو نه واپس راځی- دا شرط هم باری تعالی په رؤیت کښې مفقود دې- او کله چې دا ټول څیزونه د باری تعالی په رؤیت کښې مفقود دی، نو بیا د هغهٔ رؤیت څنګه مفقود کیدې شي، معلومه شوه چې د هغهٔ رؤیت ممکن نهٔ دې

جواب : پورته ذکر شوې ټول شرطونه عادیه دی ،لازمه نهٔ دی ،دې وجې نه د هغې نه بغیر رؤیت هم ممکن کیدې شی

علما اهل سنت والجماعت : فرمائی چې دنیا کښې رؤیت د باری تعالی ممکن دې (فتح الملهم ص ۲۶۲ ج ۱)

دلیل: حضرت موسی علیه السلام باری تعالی ته روخواست کړې ؤو ،رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ (**الاعراف پ ۹**) ائې پروردګاره ماته خپل دیدار راکړه ،زه ستا د دیدار خواهشمند یم - دا په دې خبره ښکاره دلیل دې، چې د باری تعالی رؤیت ممکن دې ،دې وجې نه چې کهٔ رؤیت ممکن نهٔ ؤو ،نو د حضرت موسی علیه السلام دا درخواست به د دؤو حالې نه خالی نهٔ وؤ، یا خو به حضرت موسی علیه السلام ته معلومه نهٔ وه چې رؤیت محال دې ،بس ناګهانه درخواست کولو سره ناست وې ،ددې نه به دا لازمیده چې هغه ددې نه ناواقف ؤو ،چې په جناب د باری تعالی کښې کومه خبره جائز او ممکن ده

Scanner App Lite

اوکومه خبره ناجایز او ناممکن ده ،د څه څیز مطالبه کول پکار دی او د څه څیز مطالبه نه دی کول پکار او کۀ حضرت موسی علیه السلام ته د رؤیت د محال کیدو علم ؤو ،نو د هغۀ دا درخواست به فعل عبث او طلب محال وؤ ، او هغه ددې مذکوره دواړو خبرو نه پاک ؤو معلومه شوه چې رؤیت ممکن دې۔

۳- الرؤیة فی الآخرة

معتزله او خوارج: وائی چې آخرت کښې د باری تعالی رؤیت ممکن نۀ دې (شرح الفقه ص ۲۹۲ ج ۲)

دلیل : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (الآیة) وغیره (د دې جواب پورته ذکر شوې دې

د اهل سنت والجماعت : مذهب دادې چې مؤمنینو ته به په آخرت (جنت) کښې د پروردګار دیدار کیږي ،او په دې کښې هیڅ شک او شبهه نشته.

دلیل: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (سورة قیمة) یعنی په هغه ورځ به څه مخونه تر وتازه وی، او خپل پروردګار لره به وینی - بل دا چې حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې- إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (ترمذی شریف ص ۸۲ ج ۲) چې بیشکه تاسو به خپل پروردګار لره داسې وینئ ، څنګه چې تاسو د څلور لسمې شپې سپوږمئ وینئ ،ددې نه علاوه هم د ډیرو د آیتونو او احادیث صحیحه نه.

(اوس لاندې هغه اختلافی مسائل ذکر کیږی، چې د هغې تعلق د نورو کتابونو مثلاً کتاب الصوم کتاب الزکوة وغیره سره دې .لیکن د هغې ذکر د کتاب الایمان د یو حدیث د لاندې راغلې دې ، مونږ هم هغه ذکر کؤو)

الحدود کفارة امر لا

آیا د حد لګیدو سره ګناه معاف کیږی یا د هغې نه پس د توبې هم ضرورت دې؟ په دې کښې دوه مذهبونه دی

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې د حد لګیدو نه پس د توبې ضرورت نشته حد سره ګناه معاف کیږی ، یعنی حدود کفارات دی

دلیل : آیت کریمه فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ (سورة النساء پ ۶) (یعنی کۀ چا نه قتل خطا اوشو ، نو هغۀ باندې) د الله د طرف نه بطور توبه د دؤو میاشتو مسلسل روژې دی- معلومه شوه چې د روژو نه پس د توبې ضرورت نشته ،بلکه روژې د توبې قائمقام کیږي

۲ :د حضرت عباده بن الصامت رضی الله تعالی عنه په روایت فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ کښې دی ، (ای کفارة ذنبه (ترمذی کتاب الحدود، بخاری کتاب الایمان) یعنی هم حد د هغۀ د ګناه کفاره ده ، معلومه شوه چې څان له د توبې کولو ضرورت نشته .

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې د حد لګیدو سره صرف په دنیا کښې جرم ختمیږی ، یعنی اوس په دنیا کښې هغۀ ته په زانی یا سارق وئیلو سره آواز جائز نۀ دې ،لیکن په آخرت کښې اوس ګناه باقی ده ، دې وجې نه د هغه معافئ د پاره د توبې ضرورت دې

دلیل ۱: آیت کریمه السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (سورة المائدة پ ۶) نه پس بل آیت کښې ارشاد دې، فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه (الآیة)

۲ :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا.... (سورة النور پ ۱۸) په داسې آیتونو کښې د حد لګیدو نه پس د توبې ذکر دې ، کۀ حدود کفارات دی نو بیا د هغې نه پس د توبې ذکر کولو څه مطلب دې

Scanner App Lite

۳ :سورة مائده کښې د حد ذکر کولو نه پس فرمائی : ذلك لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم .معلومه شوه چې حدود زواجر دی کفارات نۀ دی

۴ :حدیث کښې دی چې یو سړې راغې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ئې د غلا اقرار اوکړو ،نو هغوی صلی الله علیه وسلم د لاس د پریکولو حکم اوفرمائیلو ،د هغې نه پس هغوی صلی الله علیه وسلم هغۀ ته اوفرمائیل: قل استغفرالله واتوب علیه .او خپله ئې هم د هغۀ د توبې د قبولیت د پاره د الله نه دعا اوغوښتله- اللهم تب علیه (ابوداؤد ج۲ و کتاب الحدود باب التلقین فی الحد، النسائی باب التلقین السارق) معلومه شوه چې صرف حد د ګناه د معاف کیدو د پاره نۀ دې، بلکه د هغې نه پس توبه هم ضروری ده- او کۀ داسې نۀ وه نو هغوی صلی الله علیه وسلم به هغه سړی باندې د حد لګیدو نه پس استغفرالله واتوب الیه نۀ وئیل.

حکم تارک الصلوة

کوم سړې چې قصداً مونځ نۀ کوی د هغۀ څه حکم دې؟

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې تارک الصلوة عمداً ،کافر او مرتد دې .**دلیل:** د حضرت بریده رضی الله تعالی عنه روایت دې، ان العهد الذی بیننا وبینهم الصلوة فمن ترکها فقد کفر (ترمذی کتاب الایمان، نسائی کتاب الصلوة) دا حدیث او هغۀ ټول احادیث چې په هغې کښې د کفر.

جواب ۱: دا حدیث په مستحل باندې محمول دې،۲: کفر نه مراد کفر دون کفر دې، ۳: فقد کفر ای فعل فعل الکفرة ،۴: حدیث په زجر محمول دې

ائمه ثلاثه : فرمائی چې تارک الصلوة کافر نۀ دې مؤمن دې

دلیل : آیت کریمه ده ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ (سورة النساء پ ۵)

۲:د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دې ، چې په هغې کښې دی ، چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد واؤریدو ، چې الله تعالی پینځه مونځونه فرض کړې دی،کوم سړې چې د هغې د پاره ښۀ طریقې سره اودس کوی ، او هغه د خشوع خضوع سره په خپل وخت کوی ،نو الله تعالی په ذمه د هغۀ ذ مغفرت وعده ده، او چې کوم سړې هغه دې طریقې سره اونۀ کړی،نو الله تعالی د هغۀ سره هیڅ څۀ وعده نشته - الله تعالی ته اختیار دې چې هغه بخښی یا عذاب ورکوی (ابوداؤد کتاب الصلوة) - بیا کۀ توبه اونۀ کړی،نو د **امام احمد :** په نزد به د ردة (مرتد کیدو) د وجې نه قتلولې شی.

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې مَن بدَّل دِینَه فاقتلوه (ترمذی و ابوداؤد کتاب الحدود)

د امام مالک رحمة الله علیه او شافعی رحمة الله علیه : په نزد به تعزیزاً قتلولې شې

دلیل : آیت کریمه دې ، فان تابوا واقاموا الصلوة وآتوا الزکوة فخلوا سبیلهم (سورة التوبة پ ۱۰)

۲:حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې : امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا الرسول الله ویقیموا الصلوة ویؤتوا الزکوة فاذا فعلوه عصموا منی دمآءهم واموالا موحسابهم علی الله (مسلم ج۱ کتاب الایمان)

آیت کریمه او حدیث پاک کښې د جان د عصمت موقوف علیه دری خبرې (د توحید و رسالت اقرار او د مونځ ادائیګی او د زکوة

Scanner App Lite

ادائیگی) گرځولې شوې ده - چې د هغې نه یو هم مفقود وی ، د جان و مال عصمت به منتفی کیږی

جواب : د اقاتل نه مراد قتال (جنگ) دې ، قتل نه دې - ددې خبرې تائید د قرآن پاک د دې آیت نه کیږی : **فقاتلوا التی تبغی حتی تفیٔ إلی امر الله** (سورۃ الحجرات پ ۲۶)

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد به قید کولې شی ، تر دې چې توبې کولو سره مونځ شروع کړی،یا هم په هغه حالت د قید کښې مړ شی.

عدم قتل باندې دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دی ،**لایحل دم امرء مسلم یشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله الا بأحدی ثلاث،الثیب الزان،والنفس بالنفس،والتارک لدینه** (بخاری، مسلم ترمذی، ابوداؤد، نسائی) دا مذهب راجح دې او اعتدال باندې مبنی دې

مسئلة قضاء التطوع

نفل عبادت د شروع کولو نه پس د هغی پوره کول ، بل دا چی که هغه په مینځ کښی څه د عذر په بناء باندې فاسد شی نو د هغی قضاء واجب دې یا نه ؟

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد نفل عبادت لره د شروع کولو نه پس پوره کول واجب دی ، که د څه په وجه باندې هغه په مینځ کښې فاسد شی ، نو د هغې قضاء هم لازم ده (ایضاح البخاری ص ۳۹۸، پ۱)

دلیل: آیت کریمه :**لا تبطلوا اعمالکم** (سورۃ محمد پ ۲۶) _ **اوالیوفوا نذروهم** (سورۃ الحج پ ۱۷) دې ، ورومبې آیت صریح دلیل دې او دویم آیت نه استدلال داسې دې ، چې په هغې کښې وئېلی شوې دی ،چې خپل نذرونه پوره

کړئ.او نفل عبادت هم شروع کولو نه پس نذر جوړیږدې وجې نه به د هغې پوره کول هم ضروری وی ، او دا قاعده ده،چې د هغې پوره کول ضروری وی ،که هغه په مینځ کښې فاسد شی نو قضاء ئې لازمیږی معلومه شوه چې د نفل عبادت قضاء به لازمیږی.

امام شافعی: فرمائی چې نفل عبادت لره د شروع کولو نه پس پایه تکمیل ته رسول ، او که په مینځ کښې د څه عذر د وجې نه فاسد شی ، نو د هغې قضاء واجب نه ده.

دلیل: هغه حدیث دې ، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله کله نفلی روژې نیولې ،بیا به ئې افطار کړو (نسائی کتاب الصوم و ایضاح البخاری ص ۳۹۸) یعنی روژه به ئې ماتوله ، معلومه شوه چې د نفل عبادت د شروع کولو نه پس پوره کول ضروری نه دی.

جواب : ددې دادې ، چې حدیث پاک نه صرف د حضور صلی الله علیه وسلم روژه ماتول ثابت دی ، مګر هغوی صلی الله علیه وسلم د د روژې قضاء هم فرمائیلې ده ها نه. نو حدیث کښې ددې ذکر نشته ، لیکن نه ذکر کیدو نه دا نه لازمیږی ، چې هغوی به د هغې قضاء نه وی فرمائیلې - بلکه غالبه داده چې هغوی صلی الله علیه وسلم به د هغی قضاء ضرور بالضرور قضاء فرمائیلې وی ، څنګه چې نورو احادیثو نه د هغې تائید کیږی ، چې کله هم چا نفل عبادت مات کړې دې ، نو هغوې صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغې د قضاء کولو تاکید فرمائیلې دې چنانچه یو ځل حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنه نفلی روژه اوساتله بیا ئې هغه ماته کړه . نو هغوی ورته اوفرمائیل **تقضی یوماً مکانه** چې د هغې په بدل یو بله

Scanner App Lite

ورځ روژه او نیسه

د داسې احادیثو په رنړا کښې دا وئیلې شی، چې هغوی صلی الله علیه وسلم به هم ضرور د هغه روژې قضاء فرمائیلې وی، دې وجې نه دې حدیث نه عدم وجوب قضاء ثابتول نه صحیح کیږی.

دلیل مشترک: په دې مسئله کښې فریقین یو بل حدیث پیش کوی او دواړه ددې نه استدلال کوی، کوم چې نهایت اهم دې، دې وجې نه ئې بنهٔ طریقې سره یاد کړئ د حدیث خلاصه داده چې یو ځل نبی کریم یو باندې والا ته د څو فرائضو تعلیم ورکړو، هغوی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه وړاندې د پینځو مونځونو ذکر اوفرمائیلو، په دې باندې اعرابی پښتنه او کړه، چې ددې نه علاوه هم په ما باندې څهٔ فرض شته، هغوی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل نه، إلا أن تَطَوَّعَ ددې نه پس ئې د نورو فرائضو ذکر اوفرمائیلو، نو د هغې نه پس هم اعرابی هم هغه سوال اوکړو، هغوی صلی الله علیه وسلم هر بار هم دا ارشاد اوفرمائیلو، چې نه، الا ان تطوع

امام شافعی: فرمائی چې حدیث پاک کښې نفل د فرائضو نه مستثنی کړې شو او دا استثناء منقطع ده، چې د هغې مطلب داشو، چې نفل عبادت د فرائضو په شان نه دي بلکه د هغې نه خلاف دي، یعنی څنګه چې فرائض د شروع کولو نه پس پوره کول ضروری دی، او که په مینځ کښې فاسد شی نو قضا لازمیږی، نفل کښې دا خبره نشته، نه هغې لره شروع کولو نه پس فاسدید پایه تکمیل ته سؤل ضروری وی او نه ئې په مینځ کښې وباندې قضاء لازمیږی **جواب:** (استثناء کښې) اصل استثناء متصل ده،

منقطع غیر اصل ده، او اصل لره پریښودو سره غیر اصل هغه وخت مراد کولې شی، کله چې په هغې باندې څه قرائن موجود وی او دلته قرائن صحیحه موجود نهٔ دی دې وجې نه به غیر اصل (منقطع) مراد اخیستل هم نهٔ صحیح کیږی.

امام اعظم رحمة الله علیه: فرمائی چې دلته استثناء متصل ده یعنی نفل د فرضو د جنس نه دی چنانچه څنګه چې فرض د شروع کولو نه پس پوره کول او که په مینځ کښې فاسد شی نو د هغې قضاء کول لازمیږی نفل به هم د شروع کولو نه پس پوره کول، او که په مینځ کښې فاسد شی نو د هغې به قضاء کول لازمیږی.

الکفار مخاطبون بالفروع أملا

آیا کفار د فروعاتو یعنی، مونځ روژې، زکوة حج وغیره د فرضیت د اعتقاد اود هغې د ادا کولو مکلف دی؟ په دې مسئله کښې د حنفیانو درې جماعتونه دی.

لومبی جماعت: یعنی مشائخ د ماورآء النهر او مشائخ د سمرقند دی، هغوی وائی چې کافران د فرعونهٔ د اعتقاد لرلو مخاطب دی (چې دا څیزونه فرض دی) او نهٔ د ادا کولو.

دویم جماعت: څینې نور مشائخ د ماورآء النهر او مشائخ د بخاری دی، دا وائی چې د اعتقاد لرلو مکلف دی، د ادا کولو مکلف نهٔ دی.

دریم جماعت: احناف د عراق دی، کوم چې شوافع مالکیه سره دی، دا فرمائی چې کافران د فروعاتو د فرضیت اعتقاد لرلو، او هغې لره د ادا کولو، د دواړو مکلف دی.

Scanner App Lite

دلیل: د حنفیانو په هغه دوه جماعتونه کوم چې کافرانو لره د فروعو د ادا کولو مکلف نه منی،دا دلیل پیش کوی ،چې که کافران د مونځ روژې وغیره د ادا کولو مکلف وې، نو د هغوی ادا کولو سره دا ځیزونه ادا کیدل پکار وو حالانکه کافران که مونځ روژه وغیره عبادات ادا کړی نو نه ادا کیږی،ددې نه معلومه شوه چې هغوی ددې ځیزونو مکلف نه دی.

جواب : د هغوی ددې دلیل جواب دادې ،چې عدم صحت نه عدم تکلیف نه لازمیږی، یعنی د هغوی ددې ادا کولو سره که دا ځیزونه نه ادا کیږی،نو ددې نه دا لازمیږی ،چې هغوی ددې مکلف هم نه دی ځکه چې جنب په حالت د جنابت مونځ ادا کړی نو د هغه مونځ نه ادا کیږی،لیکن د هغې مطلب دا نه دی،چې هغه د مونځ مکلف هم نه دې ،بلکه هغه مکلف دې،هم دغه رنګې د کفارو د ادا کولو سره اګر چې دا ځیزونه نه ادا کیږی،لیکن بیا هم هغوی د دې مکلف دی

دلیل جمهور : د احناف عراق او شوافع و مالکیه دلیل دادې،چې که کافران د فروعو د اعتقاد او د ادا مکلف نه وې ،نو د هغوی په نه ادا کولو به وعیدونه نه نازلیدل ،حالانکه قرآن کریم کښې دی وویل لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ (حم السجده پ ۲۴) هم دغه رنګې فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى (سورة قیامه پ ۲۹) او نه به هغوی ته عبادت کولو حکم کیدو .حالانکه نازل دی، يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ (سورة البقرة) دلته الناس کښې کافران هم شامل دی،معلومه شوه چې کافران د فروعو مخالف او مکلف دی،او دا مذهب حق دې

نقل الزکوة من بلدٍ الی بلد اخر

د یو ښار زکوة د بل ښار خلقو ته ورکول جائز دی یا نه؟ د حضراتو شوافع او مالکیه په نزد جائز نه دی

دلیل : حدیث د معاذ رضی الله تعالی عنها کښې دی ان الله قد فرض علیهم صدقة توخذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم (مسلم ص ۳۶ ج ۱ هزاری شریف ص ۲۳ ج ۱ زیلعی ص ۳۶۹ ج ۱ واللفظ للبخاری) چې الله تعالی په هغوی باندې زکوة فرض کړې دی،کوم چې د هغوی د مالدارانو نه اخیستې شی،او د هغوی فقیرانو ته به ورکولې شی،معلومه شوه چې بل ښار فقیرانو ته ورکول روا نه دی

جواب: ذکر شوي حدیث کښې اغنیائهم او فقرائهم کښې د هم ضمیر مرجع اهل بلد نه دی، بلکه مسلمانان دی، نو اوس به د حدیث معنی دا وی چې الله تعالی په مسلمانانو باندې فرض کړې دې، کوم چې به د مسلمانانو مالدارو (صاحب نصاب خلقو نه) اخیستې شی او مسلمانانو فقیرانو ته به ورکولې شی،

معلومه شوه چې مقصود مسلمانانو فقیرانو ته رسول دی، اوس که هغه ددې ښار وی یا د بل ښار وی (عینی)

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه : او نور حضرات فرمائی چې د یو ښار زکوة بل ښار ته منتقل کول روا دی-

دلیل: دادې چې حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، چې هغوی صلی الله علیه وسلم به د اطرافو زکوة مدینې ته راغوښتلو کوم چې ددې خبرې صریح دلیل دې چې د یو ځای زکوة بل ځای ته منتقل کول روا دي که چرې دا جائز نه وی نو هغوی صلی الله علیه

Scanner App Lite

وسلم به هرگز نه را غوښتلو۔

شهادة المراة الواحدة فی الرضاع

د زوجینو په مینځ کښې د رضاعت ثابتولو د پاره د څو گواهانو ضرورت وی؟

احمد رحمة الله علیه: فرمائی چې که مرضعه ځان له هم اووائی، چې ما دې دواړو ته پیۍ ورکړې دی نو رضاعت به ثابت شی نو هغوی به خپلو کښې جدا کړې شی۔

دلیل: حضرت عقبه بن الحارث رضی الله تعالی عنه او د هغوی د بی بی په مینځ کښې حضورصلی الله علیه وسلم صرف د مرضعې په گواهی باندې تفریق (جدا والی) فرمائیلې ؤو (الرحیق کتاب الرضاع هندی چاپ لاهور والسنن) کوم چې ددې خبرې صریح دلیل دې، چې د یواځې مرضعې گواهی د رضاعت د ثبوت د پاره کافی ده۔

جواب: د حضور صلی الله علیه وسلم دا فیصله د دوی دواړو د بدنامئ نه د بچ کولو د پاره وه، چې یو خبره کله د خلقو په ژبه باندې راغلې ده، نو د هغې نه بچ کیدل بهتر دی، اگر چې دغه خبره غلطه ولې نه وی

ائمه ثلاثه: فرمائی چې پیۍ څښکونکو ته چونکه د پیو څښکلو اجرت ملاویږي، دې وجې نه صرف مرضعې د چا پاره کښې دا وئیل چې ما هغۀ ته پیۍ څښکولې دی د دې خبرې دعوی کول دی، چې هغۀ باندې زما اجرت واجب دې، او دا مسئله د معاملاتو ده او معاملاتو کښې دوه سړی، یا یو سړي او دوو ښځو گواهی ضروری وی، دې وجې نه دلته به هم د دوو سړو، یا یو سړی او دوو

ښځو گواهی ضروری وی

دلیل: فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان (البقرة) دې آیت کریمه کښې د شهادت نصاب لره بیان فرمائیلې دې او د شهادت په دې تعمیم کښې رضاعت هم شامل دې۔

عن عکرمة رضی الله تعالی عنه له ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اتی فی امراة شهدت علی رجل وامراته أنها ارضعتهما فقال لا حتی یشهد رجلان أورجل وامراتان (لابی بکر بن سعید بن منصور)۔

تحقیقی خبره: داده چې اگر چې قضاء د یواځې مرضعې په وینا سره رضاعت نه ثابتیږی، مگر دیانة به ثابتیږی، پس امام احمد رحمة الله علیه دیانة فتوی ورکړې ده او ائمه ثلاثه گویا د قضاء اعتبار کړې دی۔

کتاب الطهارة

حکم فاقد الطهورین

یعنی کوم سړی ته چې پاکې اوبۀ او پاکه خاوره دواړه څیزونه نۀ وې ترلاسه، نوهغه به څه کوی، آیا بغیر د طهارت نه به مونځ ادا کوی، یا به ئې قضاء کوی؟ په دې سلسله کښې د څلورو امامانو ځان له ځان له مسلک دې چنانچه...

امام مالک رحمة الله علیه: فرمائی چې دا سړی سړې به نه مونځ کوی او نه به ئې قضاء کوی۔

دلیل: دادې، چې داسې سړې د مونځ اهل نۀ دې، ځکه چې د مونځ اهلیت د طهارت سره، راځی، او طهارت شته دې نه، نو ددۀ نه به ادا ساقط شی او ځنګه چې ددۀ څۀ کوتاهی نۀ ده شوې، ځکه ددۀ نه

Scanner App Lite

به قضا هم ساقط شی.

شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې داسې سړې خو به فی الحال بغیر د طهارت نه مونځ کوی، بیا وروستو چې کله طهارت ورته حاصل شی، نو د دغه مونځ قضاء به راوړی

دلیل: دا حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې، **اذامرتکم بشئ فخذوامنه ماستطعتم** (صحیح مسلم) یعنی کله چې زهٔ تاسو ته د یو کار حکم درکړم، نو د خپل وس مطابق دغه پوره کوئ او دلته کښې په دغه سړی کښې بغیر د طهارت نه د پوره کولو طاقت شته، دې وجې نه به فی الحال بغیر د طهارت نه مونځ ادا کیږی او ورستو به د اصولو مطابق طهارت سره قضاء راوړی

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې داسې سړې به بغیر د طهارت نه مونځ کوی او قضاء پرې نشته.

دلیل : ئې دادې چې هغه په دې وخت کښې هم په دومره باندې قادر دی ، ددې نه زیات باندې قادر نهٔ دې دې د پاره به هم په دې حال کښې د هغهٔ مونځ معتبر وی، او کله چې مونځ معتبر شو ، نو اوس ددې د قضاء کولو ضرورت نشته

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې داسې سړې به مونځ نهٔ ادا کوی بلکه صرف قضاء به ئې کوی

دلیل: حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ، **لاتقبل الصلوة بغیر طهور** (ابوداؤد ص ۴۲ ج۱، مسلم شریف ص ۱۲۹ ج۱) چې بغیر طهارت نهٔ مونځ نهٔ ادا کیږی دې نه معلومه شوه چې دا سړې به مونځ نهٔ ادا کوی- او چې کله طهارت حاصل شی،نو بیا پرې قضاء واجبیږی- (دې مذاهب اربعه لره

مولانا اسعد الله صاحب نور الله مرقده نظم کښې فرمائیلې دی

مالک بهی شافعی بهی بین احمد بهی اور هم

لالا نعم نعم و نعم لا ولا نعم

مالک او شافعی امام احمد او امام اعظم

لا لا نعم نعم و نعم لا ولا نعم

صاحبین :فرمائی اگر چې دې وخت کښې دې د مونځ د ادا کولو اهل نهٔ دې،مگر تشبه بالمصلین په طور باندې به د مونځ په شان هئیت اختیاروی او په دې کښې به قراءة وغیره هیڅ هم نهٔ کوی وروستو به د طهارت په حاصلیدو باندې قضاء کوی.او هم دا قول د فقهې په رنړا کښې ډیر راجح دې،او د امام اعظم رحمة الله علیه هم دې قول طرف ته رجوع ثابت ده- او د احنافو په نزد هم دا قول مفتی به دې

دلیل: داسې سړی ته به په نورو عباداتو باندې قیاس کولو سره د تشبه بالمصلین حکم ورکولې شی ،او ددې نظائر ډیر دی ،مثلاً ماشوم چې د رمضان په ورځ بالغ شی، یا کافر اسلام قبول کړی،یا حائضه پاکه شی،نو دوی ته به د ورځې په باقی حصه کښې د تشبه بالصائم یعنی امساک حکم کولې شی،او وروستو د دې روژې قضاء واجب ده (اشرف الدین ص ۲۲۰ ج۱) هم دغه رنګې که چرې د حاجی حج د څهٔ وجې نه فاسد شی،نو هغه به فی الحال تشبه بالحجاج کوی،او ارکان حج به ادا کوی او راتلونکی کال ددې حج قضاء واجب ده،هم دا صورت دلته دې ،دې د پاره به دهٔ ته هم د تشبه بالمصلین حکم کولې شی

Scanner App Lite

النهی عن استقبال القبلة عند الحاجة

په دې مسئله کښې ډیر اقوال دی،چې په هغې کښې پینځه ډیر مشهور دی.

طرفین : فرمائی چې قبلې ته مخ کول او شا کول دواړه ناروا دی،خواه کهٔ خنګل کښې وی یا آبادئ کښې.

داؤد ظاهري: دواړه مطلقاً روا دی

امام مالک رحمة الله علیه و شافعی رحمة الله علیه : په صحرا کښې دواړه ناجائز او په ابادئ کښې دواړه جائزدي

امام احمد رحمة الله علیه: استقبال مطلقاً ناجائز،او استدبار مطلقاً جائز.

امام یوسف رحمة الله علیه: استقبال مطلقاً ناجائز او استدبار صحرا کښې ناجائز او آبادئ کښې جائز.

دلیل داؤد ظاهری رحمة الله علیه : د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دې، **قال نهی نبی الله صلی الله علیه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرآیته قبل ان یقبض بعام یستقبلها**(ابوداؤد کتاب الطهارة) چې نبی صلی الله علیه وسلم قبلې طرف ته مخ کولو سره بولو کولو سره منع فرمائیلې ده،بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو کال وړاندې ما اولیدل - چې هغوی صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخ کړې دي- دا حضرات فرمائی چې ددې حدیث نه استقبال ثابتیږی-(او د ابن عمر رضی الله تعالی عنه د حدیث نه استدبار)دې د پاره دواړه مطلقاً جائز دی.

جواب: په ذکر شوي حدیث کښې ځینې رواة متکلم فیه دی دې

وجې نه دا حدیث د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه والا د روایت مقابل نهٔ شی جوړیدې

دلیل د امام مالک امام شافعی امام احمد او ابو یوسف رحمهم الله : د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دې **رقیت یوماعلی بیت حفصة فرآیت النبی صلی الله علیه وسلم علی حاجته مستقبل الشام مستدبر الکعبة**(الزهدی شریف) چې زهٔ یو خل د خپلې خور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها په کوټه اوختلم ،نو ما اولیدل چې نبی صلی الله علیه وسلم شام طرف ته مخ کړې دي،او کعبې طرف ته ئې شا کړې ده قضاء حاجت ئې فرمائیلو - ددې حدیث نه په آبادئ کښې استدبار او وړاندې د ذکر شوي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د حدیث نه په آبادئ کښې استقبال ثابتیږی- دې وجې نه په آبادئ کښې دواړه جائز دی

جواب: ۱: د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث ډیر زیات محتمل دي،مثلاً حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه به قصداً په داسې حالت کښې نبی صلی الله علیه وسلم ته نهٔ وی کتلې،بلکه ناګهانه به ئې پرې نظر پریوتلې وی - او په دې صورت کښې د غلطئ ډیر امکان دي.

۲: د جهت قبله په استقبال او استدبار سره د کعبة الله بې حرمتی نهٔ کیږی،بلکه د عین کعبة الله په استقبال او استدبار سره بې حرمتی کیږی- او دا کیدې شی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عین کعبة الله نه اوړیدلې ؤو،لیکن د ابن عمر رضی الله تعالی عنه ناګهانی نظر د دې صحیح ادراک او نهٔ کړو.

Scanner App Lite

۳:دا هم کیدې شی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت ؤو ،او نبی صلی الله علیه وسلم ددې نه مستثنی ؤو- غرض دا چې په دې حدیث کښې ډیر احتمالات جمع شوې دی او قاعده ده ،اذاجاء الاحتمال بطل الاستدال - دې وجې نه دا حدیث قابل استدلال نۀ دې.

دلیل طرفین رحمة الله علیه : د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه متصل مرفوع حدیث دې، **اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلو القبلة ولا تستدبروها بیول ولا غائط** (اخرجه مسلم ترمذی ابوداؤد نسائی) په دې حدیث کښې په وخت د استنجاء د قبلې طرف ته مخ کول او شا کول دواړه منع دی- بله دا چې په دې کښې د ځنګل یا آبادئ څه تخصیص نشته، دې وجې نه دا منع دواړو ته عام ده

د روایت د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه د ترجیح وجوه: ۱: دا حدیث په اتفاق د محدثینو سره او په اعتبار د سند سره اصح ما فی الباب دې.

۲:دا حدیث د یو قانون کلی حیثیت لري باقی واقعات جزئیه دی.

۳:دا روایت محرم دې او محرم مرجح وی د مبیح نه.

۴:دا روایت قولی دې او باقی روایات فعلی دی او په وخت د تعارض کښې قولی روایت له ترجیح ورکولې شی.

۵:دا روایت اوفق بالقران دې ،ډیر قرآنی آیتونو د شعائر الله په تعظیم باندې دلالت کوی.

۷:دا روایت مؤید بالقیاس دې د ابن حبان په یو روایت کښې قبلې طرف ته توکونکی باندې وعید راوړلې شوې دې - نو کله چې د توکلو ممانعت شته،نو په وخت د حاجت کښې د شا کولو او مخ

کولو ممانعت خو به په طریقه اولی وی

اَلبَولُ قَائِماً

د امام احمد : په نزد ولاړه بول مطلقاً ناجائز دی.

امام مالک رحمة الله علیه : کۀ د ځاځکو غورزیدو او په شرمګاه باندې د بل چا د نظر پریوتلو اندیښنه وه،نو بلا کراهت جائز دې.

دلیل: د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه حدیث دې ،آتی رسول الله صلی الله علیه وسلم سباطة قوم فبال قائماً (ابوداؤد ج۱ ترمذی ج۱ نسائی ج۱ باب الرخصة فی البول قائما) رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قوم په ډهیران راغې ،او په ولاړه ئې اودس ماتې اوفرمائیلو - ددې حدیث نه ثابتیږی چې بول قائماً بلا کراهت جائز دی.

جواب ۱: دا دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجه په ولاړه اودس ماتې اوفرمائیلو،چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کونډئ کښې تکلیف ؤو،چې د هغې وجې نه کینا ستلو کښې تکلیف ؤو ،څنګه چې بیهقی کښې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کښې دی : **فبال قائماً لجرح کان فی مابضه**.چې د هغوی صلی الله علیه وسلم په کونډئ کښې د زخم د وجې په ولاړه بول اوفرمائیل ،او معلومه شوه چې د هغوی صلی الله علیه وسلم دا عمل د عذر د وجې نه ؤو ،دې وجې نه نورو لره ددې نه استدلال جائز نۀ دی

۲:حدیث په بیان جواز باندې محمول دې.

امام اعظم رحمة الله علیه او شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې بې عذره په ولاړه بول کول مکروه تنزیهی دی

دلیل: چونکه په ګټو شمیر احادیثو کښې د بول قائماً نه د هغوی صلی الله علیه وسلم نه نفی او د تورو د پاره نهی وارد شوې ده، اګر چې هغه احادیث ضعیف دی، لیکن کم از کم ددې نه به کراهت تنزیهی ضرور ثابتیږی - دې وجې نه بول قائماً نه مطلقاً جائز درست نه دی.

نوټ: د تشبه بالاغیار د وجې نه په دې زمانه کښې د مکروه تحریمی فتوی ده

الاستنجاء بالیمین

ظاهریه: دوائی چې په ښي لاس استنجاء کول حرام دی

امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه: فرمائی چې په ښي لاس سره استنجاء کول مکروه تنزیهی دی

دلیل: دادی چې حضور صلی الله علیه وسلم ښي لاس د ښو کارونو د پاره استعمالوو، چناچه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی، کانت یدرسول الله صلی الله علیه وسلم لطهورہ وطعامه

امام اعظم رحمة الله علیه: فرمائی چې استنجاء بالیمین مکروه تحریمی ده.

دلیل: دادی چې حدیث پاک کښې د استنجاء بالیمین نه نهی راغلې ده، چناچه ارشاد دې اذا بال احدکم یأخذن ذکرہ بیمینه ولا یستنج بیمینه چې کله تاسو کښې څوک بول کوی نو هرګز دې خپل اندام په ښي لاس نه نیسی او نه دې په ښي لاس استنجاء کوی- ددې حدیث آخری حصه صراحة دلالت کوی، چې استنجاء بالیمین ممنوع ده.

عدد الاحجار فی الاستنجاء

امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه: فرمائی چې استنجاء کښې انقاء (یعنی مخرج لره نښه طریقې سره صفا کول) او تثلیث واجب دی.

دلیل: د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حدیث دی، چې په هغې کښې ئې څو څیزونه نه منع فرمائیلی ده، هلته ئې ددې خبرې نه هم منع فرمائیلې ده: ان یستنجی احدنا باقل من ثلثة احجار چې موټر نه دې څوک د دری کانړو نه په کم استنجاء نه کوی، بله دا چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه یو څل هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو: التمس ثلثة احجار، د دې نه علاوه نور هم د ډیرو احادیثو نه د تثلیث ثبوت ملاویږی

جواب: هغوی صلی الله علیه وسلم چې کوم د دری کانړو نه کم د استعمال نه منع فرمائیلې ده، یا ئې د څان د پاره دری کانړې راغونډلې دی، ددې وجه داده، چې عموماً دری کانړو سره انقاء راځی، داسې نه چې دری کانړې واجب دی- بله دا چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه دری کانړې ملاؤ نه شو هغوی د (روث) غشانو ټکړه راوړه، هغوی صلی الله علیه وسلم هغې لره نجس ښودلو سره اوغورزوو، او صرف دوو کانړو باندې ئې اکتفاء اوفرمائیله، دا هم ددې واضح دلیل دی، چې دری کانړې ضروری نه دی، بلکه د دری نه کم سره هم راغلې دی، چې هغوی صلی الله علیه وسلم روث غورزولو سره ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه دوباره یو بل کانړې را او غونډلو، او دا زیادت

Scanner App Lite

منقطع دي،دي وجې نه قابل استدلال نۀ دي.

امام اعظم رحمة الله علیه او مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې صرف انقاء واجب ده،تثلیث واجب نۀ دي ،بلکه مسنون دي.

دلیل : د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث کښې دی: **من استجمر فلیوتر،من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج** (ابوداؤد ص ۶، ج ۱) چې کوم سړې په کانړی سره استنجاء کوی،هغۀ له پکار دی،چې طاق عدد اختیار کړی،چا چې داسې اوکړل بهتر دی،او چا چې داسې اونۀ کړل ،څۀ حرج نشته - ددې حدیث نه صفا معلومیږی چې دړې کانړی واجب نۀ دی،دې وجې نه چې کۀ دړې کانړی استعمالول ضروری وې،نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه به نۀ فرمائیل ،چې چا اونۀ کړل نو د څۀ حرج خبره نۀ ده - ځکه چې د واجبو ترک کښې حرج وی.

دلیل ۲: په کومو احادیثو کښې چې د تثلیث ذکر دي،د هغې نه په څینو کښې دا الفاظ موجود دی، **فانها تجزء عنها** (ابوداؤد ص ۶، ج ۱، ابن ماجه و دارقطنی) او **فان ذلك کافیه** (معجم طبرانی و مجمع الزوائد ص ۲۱۱، ج ۱) چې دا دړې به کافی شی،معلومه شوه چې د دړې عدد ضروری دي ،بلکه چونکه په انقاء کښې دړې کافی کیږی ،دې وجې نه هغه ذکر کړې شوې دی- البته آیتار ما فوق الثلاث د ټولو په نزد مستحب دي.

کراهیة مایستنجی به

امام شافعی رحمة الله علیه او احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې شئ نجس (مثلاً خاشنۀ ،غشان،پچه ،وغیره) سره به استنجی معتبر نۀ وی،بلکه استنجاء به کالعدم وی،ځکه چې څیزونو سره د

استنجاء تحقق نۀ وی

دلیل: د حضرت رویفع رضی الله تعالی عنه هغه حدیث دي ،په کوم کښې چې دی، **اواستنجی برجیع دابة اوعظم،فان محمد أصلی الله علیه وسلم منه برئی**- چې هغوی صلی الله علیه وسلم فرمائي چا چې په غشانو ،خاشنړو ،یا هډوکی سره استنجاء اوکړه ،محمد صلی الله علیه وسلم د هغۀ نه بری دي (ابوداؤد ص ۶، ج ۱) بله دا چې دار قطنی کښې دی، **انهما لایطهران** چې عظم او رجیع سره پاکی نۀ حاصلیږی (نصب الرایه ص ۲۲۰، ج ۱).

جواب: ددې څیزونو سره د استنجاء تحقق نۀ وی ،دا وینا غلطه ده ،ځکه چې په یو کار باندې نهی راتلو سره دا مطلب نۀ وی،چې اوس به د هغې تحقق نۀ وی،بلکه تحقق ئې وی،البته د نهی راغلې ده،یعنی د قربانئ د ورځې روژه ساتل حرام دی،مګر کۀ څوک په دغه ورځ روژه اونیسی، نو تحقق ئې کیږی،دلته هم داسې دی،چې د هغه څیزونو سره اګر چې استنجاء مکروه ده،مګر کۀ یو سړې ئې اوکړی نو د استنجاء تحقق به کیږی،او د دار قطنی د روایت جواب دادې،چې په هغې کښې یو واری سلمه بن رجاء کوفی دي ،کوم چې متکلم فیه دي (ابعاً) هم دې وجې نه هغه هم قابل استدلال نۀ دي

امام اعظم رحمة الله علیه ومالک رحمة الله علیه : فرمائی چې شئ نجس کۀ یابس وی نو د هغې نه د استنجاء تحقق کیږی،مګر د کراهت سره،او که هغه غشان،یا خاشنړه د غیر ماکول اللحم ځناور دی نو د امام مالک په نزد تحقق د کراهت تحریمه سره وی،مګر تحقق کیږی

دلیل: دادې چې د هغه څیزونو سره استنجاء کولو باندې چې کومه

نهی راغلي ده،هغه ددې وجې نه نۀ ده،چې د هغې په ذریعه پاکي حاصله نۀ وي ،بلکه ددې وجې نه چې دا څیزونه د جناتو او د هغوی د څناور غذا ده،دې وجې نه د استنجاء تحقق خو به راځي،مګر د کراهت سره به راځي.

کراهیة البول فی المغتسل

جمهور: فرمائی چې کۀ د غسل خانې فرش کچه وي،نو په هغې کښې بول کول مکروه دي،او کۀ پوخ وي نو څۀ کراهت نشته

دلیل : چونکه کله چې زمکه کچه وي،نو اوبۀ خو سمدستی نۀ جذب کوي،دې وجې نه به گنده اوبۀ جمع کیږي،او هغې کښې به د بولو څاڅکی ملاویږي،کوم چې به د غسل دوران کښې په بدن لګي،چې هغې سره وساوس پیدا کیږي،او کۀ زمکه پخه وي،نو بولو باندې اوبۀ اچولو سره بول بهیږي،او فرش پاکیږي،اوس به هغې کښې [illegible] سره څه وسوسه نۀ پیدا کیږي

امام نووی رحمة الله علیه : د دوی قول د جمهورو نه بالکل برعکس دي،یعنی د غسل خانې فرش کۀ کچه وي ،نو په هغې کښې د بولو کولو کښې څه کراهت نشته،او کۀ پوخ وي نو مکروه دي

دلیل: دادي چې کۀ فرش کچه وي ،نو بول جذب کوي ،او زمکه کښې به لاندې ځي،په دې صورت کښې غسل کولو سره څه وسوسه نۀ پیدا کیږي،ځکه بول پورته نۀ پاتې کیږي،او کۀ چرې فرش پوخ وي نو بول به پورته پاتې شي او د غسل په وخت به ددې دهارې په بدن لګي،نو دې سره وسوسې پیدا کیږي.

جواب: دا وینا چې په کچه زمکه کښې سمدستی بول جذب

کیږي،دا مونږ نۀ منو ،او کۀ ئې اومنو ،نو په پورته حصه د زمکې به څه په څۀ د بولو اجزاء پاتې کیږي،او دغه اجزاء د غسل په وخت په بدن لګي،چې دا د وسوسو وجه جوړیدې شي ،او که فرش پوخ وي ،نو د غسل نه وړاندې په فرش باندې اوبۀ اچولو سره بول لرې کیدې شي- او په دې صورت کښې څۀ وسوسه نۀ پیدا کیږي- حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه هم ددې قائل دي.

السواك

مسواک د مونځ سنت دي او کۀ د اودس؟ په دې کښې څۀ قدر اختلاف دي.

د امام شافعی رحمة الله علیه او احمد رحمة الله علیه : په نزد مسواک سنت الصلوة دي.

دلیل: حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي لوان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك عند کل صلوة [illegible]،ددې نه علاوه نور روایات هم د دوی مستدل دی.

جواب: په ذکر شوي حدیث کښې عند کل صلوة راغلي دي،په هغه ځائ کښې یو لفظ حذف دي،او عبارت داسې دي ،عند وضوء کل صلوة دي،او ددې دلیل دادي ،چې په بل ځائ کښې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کښې مع الوضوء الفاظ موجود دي [illegible] دي نه معلومیږي،چې مسواک سنت وضوء دي،او سنت الصلوة نۀ دي

د امام اعظم رحمة الله علیه او مالک رحمة الله علیه : په نزد مسواک سنت وضوء دي.

Scanner App Lite

دلیل : ۱: ددې حضراتو مستدل هغه احادیث دی، چې په هغې کښې عند کل وضوء او د مع کل وضوء الفاظ راغلې دی،

(۲):حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت نۀ دی، چې کله ئې هم مونځ ته د اودریدو په وخت مسواک فرمائیلې وی

(۳):مسواک د باب الطهارة نه دې او ددې تقاضا داده ،چې مسواک سنت د سنت وضوء د پاره اوګرځولې شی- د سنت صلوة د پاره نه.

(۴):د مونځ په وخت کښې مسواک کولو سره د غاښونو نه د وینې راوتلو خطره هم وی ،کوم چې د شافعیه په نزد اګر چې ناقص نۀ دې ،بیا ئې هم خوښ نۀ دې-

التسمیه عند الوضوء

اصحاب الظواهر: په نزد تسمیه واجب ده،او یو روایت د امام احمد رحمة الله علیه هم دې

دلیل: حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې **الوضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه**(ترمذي ص ۱۳ ج۱ ابوداؤد ص ۱۲ ج۱) حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی چې څوک د الله نوم وانخلی د هغۀ اودس نۀ کیږی،ددې نه علاوه نور احادیث هم دی چې د هغې نه دا حضرات استدلال کوی،

جواب: دادې ،چې په ذکر شوې حدیث کښې لا د نفی د کمال د پاره ده،او مطلب ئې دادې ،چې هغه سړی اودس کامل نۀ شي کیدې چې څوک تسمیه اونۀ وائی نفی د صحت د پاره نۀ ده،او ددې ډیر نظائر دی- مثلاً ،**لاصام من صام الابد**(بخاری کتاب الصوم) **لاصلوة لجار المسجد الا فی المسجد** ،(الحدیث) **لاایمان لمن لاامانة له** ،(الحدیث) وغیره.

جمهور ائمه : د دوی په نزد تسمیه علی الوضوء د صحیح قول مطابق سنت ده ،او یو روایت د امام اربعه نه د استحباب هم نقل کړې شوې دی.

دلیل:۱: د تسمیې ثبوت د اخبار آحاد نه شوې دې ،او د اخبار آحاد نه کتاب الله باندې زیادت نۀ شي کیدې

۲:وضو لره نقل کونکی دوؤیشتو نه زیات صحابه دی لیکن په دوی کښې چا هم د تسمیې ذکر نۀ دې کړې ،کۀ تسمیه واجب وه نو دوی به ضرور ذکر کوله ،

۳:ځینې احادیثو کښې حضور صلی الله علیه وسلم بسم الله سره د الحمدالله هم حکم کړې دې(آثار السنن ص ۳۰ بحواله معجم طبرانی صغیر، مجمع الزوائد ص ۲۲۰ ج۱) حالانکه الحمدالله ته څوک هم واجب نۀ وائی ،نو بیا د بسم الله وجوب څنګه واجیبیدې شی.

حکم المضمضة والاستنشاق

امام احمد رحمة الله علیه : په نزد مضمضه او استنشاق په وضو او غسل دواړو کښې واجب دې.

دلیل:۱: د حضرت لقیط بن صبره رضی الله تعالی عنه نه روایت دې ،چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی **اذا توضأت فمضمض**(ابوداؤد ص ۱۹ ج۱) چې کله تۀ وضو کوې نو مضمضه اوکړه(ترمذي ص ۱۱ ج۱)

د حضرت سلمه ابن قیس رضي الله عنه حدیث دی، **اذا توضأت فانتثر**(ترمذي ص ۱۱ ج۱) چې کله تۀ وضو کوې نو پوزه سونړه کړه،په دې دواړو صیغو کښې ئې دا امر صیغه استعمال کړې ده،چې د وجوب د پاره راځی،لهذا ثابته شوه ،چې مضمضه او استنشاق

دواړه واجب دی.

جواب: دادې چې په ذکر شوې احادیثو کښې چې کوم د امر صیغو سره خطاب کړې شوې دې،هغه د وجوب د پاره نۀ دی بلکه د استحباب د پاره دی،او ددې دلیل دادې ،چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعرابی ته فرمائیلې ؤو **اذاقمت الی الصلوة فتوضأ کما امرك الله** لکه څنګه چې الله تعالی حکم کړې دې ،هغسې وضو اوکړه ،او په قرآن کښې چې الله تعالی کوم ځائ د وضو ذکر فرمائیلې دې هلته د مضمضې او استنشاق هیڅ ذکر نشته - معلومه شوه چې دا دواړه واجب نۀ دی.

د امام شافعی رحمة الله علیه ومالک رحمة الله علیه : په نزدۀ غسل او وضو دواړو کښې سنت دی.

دلیل:۱: د دوی استدلال د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مشهور حدیث **عشر من الفطرة** نه دې ،چې په هغې کښې مضمضه او استنشاق هم شمار کړې شوې دی،۲؎ د حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه حدیث دې ،**ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان من الفطرة المضمضة والاستنشاق.**

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې مضمضه او استنشاق په وضو کښې خو سنت او په غسل کښې فرض دی.

دلیل ۱: په وضو کښې د مضمضې او استنشاق د سنت کیدو خو هم هغه حدیث دې کوم چې د شوافعو او مالکیه دې ،پاتې شو په غسل کښې ددې دواړو د فرض کیدو دلیل په قرآن مجید کښې دې،**وان کنتم جنبا فاطهروا** (الآیة) کۀ چرې جنب شې نو پوره کافی

حاصله کړه ،دلته د غسل په بیان کښې د مبالغې صیغه راوړلې شوې ده،چې د هغې مطلب دادې ،چې د جنابت په غسل کښې به د وضو نه زیاته مبالغه وی.او د مبالغې چې نور هم ډیر شکلونه دی هلته هم دا کیدې شی،چې کوم څیزونه په وضو کښې سنت دی،هغې ته د جنابت په غسل کښې د فرضیت درجه ورکړې شی،۲؎ د محمد ابن سیرین روایت دې،امر رسول الله صلی الله علیه وسلم **بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا**(دارقطنی ص ۱۱۸ ج۱) ددې حدیث نه صفا معلومیږی چې مضمضه او استنشاق واجب دی.

۳؎:په غسل کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم مضمضه او استنشاق بلا ترک ثابت دی،چې په خپله د وجوب دلیل دې.

مقدار المسح علی الراس

په دې مسئله کښې اختلاف دې چې په څومره مقدار کښې د سر مسح فرض ده.

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه : او صاحبین رحمة الله علیه: فرمائی چې ربع راس(څلورمه حصه د سر) مسح فرض ده،او استیعاب(د پوره سر مسح) سنت ده،

دلیل : د قرآن آیت کریمه دې ،**وامسحوا برءوسکم**(سورۂ مائده، پ ۶) د مسح په مقدار کښې دا آیت مجمل دې،او حدیث پاک کښې ددې تفسیر په ربع د راس سره شوې دې،د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه نه روایت دې،**ان النبی صلی الله علیه وسلم توضأ فمسح بناصیته** (الحدیث)(مسلم باب المسح الناصیة و ابوداؤد ترمذی، نسائی)

امام مالک رحمة الله علیه او امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې

استیعاب (د پوره سر مسح فرض ده

دلیل: آیت کریمه دې ،وامسحوبرءوسکم ،په دې کښې یا زائده ده ،ددې وجې نه استیعاب مراد دې،

جواب: کۀ استیعاب فرض وې ،نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ناصیه د مسح کتفاء نۀ فرمائیله

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی (کم نه کم) په درې ویښتو باندې مسح کول فرض دی

دلیل: آیت کریمه دې، وامسحوابرءوسکم په دې کښې لفظ مسح مطلق ده،او دا په خپل اطلاق او عموم باندې پریښودل پکار دی،

جواب : د ناصیه نه کم مقدار مسح کۀ کافی وه ،نو حضور صلی الله علیه وسلم به کم نه کم یو خل د جواز د پاره عمل فرمائیلې ؤو ،حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ناصیه د مقدار نه کمه مسح چرته ثابت نۀ ده.

مسح الراس مرة اوثلاثاً

اودس کښې به په سر باندې یو خل مسح کول وی یا درې خله ،

امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد باندې د نورو اندامونو په شان هم د سر مسح درې خله کول پکار دی.

دلیل: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه روایت دې ،چې په هغې کښې دی،چې هغوی وضو اوکړه ،او په هغې کښې ئې درې خله د سر مسح اوکړه ،بیا ئې اوفرمائیل رآیت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ هکذا(ابوداؤد باب صفت وضوء النبی صلی الله علیه وسلم) چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان وضو کونکې لیدلې دې

جواب: دا حدیث شاذ دې ،ځکه چې ددې نه علاوه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باقی ټول روایات په یو خل باندې دلالت کوی ،او کۀ چرته دا حدیث صحیح اومنلې شی ،نو بیا به هم دا په بیان جواز باندې محمولوُلې شی.

دائمه ثلاثه : مذهب دادې ،چې د سر مسح به یو خل کولې شی.

دلیل: د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په حدیث کښې دی، **فمسح براسه مرة واحدة**(ابوداؤد ص ۱۸، ج۱) په دې حدیث کښې صراحة دا ثابتیږی ،چې د سر مسح یو خل ده،ددې نه علاوه هم په ډیرو احادیثو کښې ددې ثبوت ملاویږی ،بله دا چې قیاس نه هم ددې تائید کولې شی،دې وجې نه شریعت نورو خایونو کښې په کومو صورتونو د مسح اجازت ورکړې دې،هلته هم مرة واحدة دې،لکه څنګه چې په خفین او جبیرې باندې ده.

الاذنان من الراس

آیا د غوږونو د مسح د پاره به نوې اوبۀ راخیستې کیږی یا د سر د مسح نه چې کومې اوبۀ پاتې شوې دی هغه کافی دی.

امام شافعی : فرمائی چې د غوږونو د مسح د پاره نوې اوبۀ راخیستل واجب دی.

دلیل : د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دې،چې په هغې کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسح د کیفیت بیان شوې ده ،هغه فرمائی، **واخذ ماء جدیداً لصماخیه فمسح صماخیه**(معارف السنن ص ۱۸۲ ج۱) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوږونو د پاره نوې اوبۀ راواخیستې،او په نوې اوبو سره ئې د خپلو دواړو غوږونو مسح

Scanner App Lite

او فرمائیله.

جواب: دا حدیث قابل د استدلال نۀ دې،څکه چې په دې کښې یو راوی عمر ابن آبان دې چې مجهول دې ،او یا بیا دا په هغه وخت باندې محمول دې،چې د لاسونو اوبۀ بالکل اوچې شوې وی،او د سر د مسح کولو نه پس د لاسونو لوندوالي نۀ وی پاتې شوې ،په دې وخت کښې زمونږ په نزد باندې هم نوې اوبۀ راخیستل سنت دی.

امام اعظم رحمة الله علیه واحمد رحمة الله علیه چې مسح د غوږونو د پاره نوې اوبۀ راخیستل ضروری نۀ دی،بلکه د سر نه د نوې اوبو سره د غوږونو مسح کول سنت دی،او دا یو روایت د امام مالک نه هم دې.

دلیل ۱: حدیث کښې دی، **الاذنان من الراس** (ابوداؤد ص ۸۱ ج۱) چې غوږونو د سر یو حصه ده،د هغوی صلی الله علیه وسلم مقصود ددې نه بیان د خلقت نۀ دې،بلکه بیان حکم دې چې غوږونه د سر تابع دی،دې وجې نه مسح هم د سر سره په یو باندې کولې شی،خان له د اوبو راخیست ضرورت نشته.

۲:د رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس لره نقل کونکی متعدد صحابو دا نقل کړې دی،چې هغوی صلی الله علیه وسلم د سر او غوږونو مسح یو ځائ اوفرمائیله ،دا هم ددې واضحه دلیل دې،چې د غوږونو د پاره د نوې اوبو راخیستو ضرورت نشته.

فضل طهور المراة

د زنانه د اودس یا غسل نه پس چې کومې اوبۀ په لوښې کښې پاتې

شوې دی د هغې سړی لره استعمالول روا دی یا نه ؟

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې د زنانه پاتې شوې اوبۀ د سړی د پاره استعمالول روا نۀ دی.

دلیل: حضرت حکم بن عمرو الغفاری رضی الله تعالی عنه حدیث دې، **ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی ان یتوضأ الرجل بفضل طهور المراة** (ترمذي شریف ج۱) چې نبی صلی الله علیه وسلم د سړی د پاره د زنانه پاتې وې اوبو باندې اودس کولو نه منع فرمائیلې ده،

جواب: دادې ،چې په حدیث مذکور کښې نهی په کراهت تنزیهی باندې محمول ده،او کراهت تنزیهی هم د جواز یوه شعبه ده،دې وجې نه مطلقاً د **فضل طهور المراة** استعمال ته ناروا وئیل درست نۀ دی.

ائمه ثلاثه رحمهم الله: فرمائی چې د زنانه نه پاتې شوې اوبۀ د سړی د پاره روا دی،

دلیل : د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه په حدیث کښې دی،په کومې کښې چې د حضرت میمونی رضی الله تعالی عنها دا الفاظ نقل دی، **کنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد من الجنابة** چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښی نه د جنابت غسل کوو (ترمذي شریف ص ۱۱ ج۱) ددې حدیث نه صراحة ثابتیږی ،چې د زنانه د استعمال نه پاتې شوې اوبۀ د سړی د پاره استعمالول روا دی.

طهارة الماء و نجاسته

کۀ څۀ اوبو کښې نجاست پریوزی،نو د هغې څه حکم دې؟ پاکې دی یا ناپاکې.

Scanner App Lite

ظاهریه: وائی چی اوبۀ کۀ لګي وی یا ډیرې، نجاست غورزیدو سره هغه وخته پوری ناپاکي نۀ دی، کومې پورې چې نجاست په دې غالب شوې نۀ وی.

امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې کۀ اوبۀ لګي وی یا ډیرې ،نجاست غورزیدو سره هغه وخته پورې ناپاکي نۀ دی، کوم وخته پورې چې د اوبو اوصاف ثلاثه (رنګ،خوند ،بیون) نه یو وصف بدل نۀ شی.

ائمه ثلاثه رحمهم الله : فرمائی چې کۀ اوبۀ لګي وی نو په پلیتئ غورزیدو سره سمدستي ناپاکي شوې ،او کۀ ډیرې وی،نو هغه وخته پورې ناپاکي نۀ دی کوم وخته پورې چې ئې یو وصف بدل نۀ شی،بیا د ائمه ثلاثه په مینځ کښې د قلیل او کثیر په معیار کښې اختلاف دې چې آیا د قلیل اوبو مقدار څومره دې او د ډیرو څومره دې، یعنی څومره اوبو ته لګي وئیلې کیږی،او څومره ته ډیر.

امام شافعی رحمة الله علیه وامام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې کومې اوبۀ د قلتینو نه کمې وی هغه لګي دی،او کوم مقدار چې د قلتینو یا د قلتینو نه زیات وی هغه ډیرې دی.

احناف رحمهم الله : د احنافو په نزد باندې چونکه د شریعت د طرف نه د اوبو د کموالی یا زیاتوالی څه معیار مقرر نۀ دې(فتح الرحمن ج۱) دې وجې نه په دې کښې درې اقوال دې،ورمبی دوه اقوال د امام صاحب طرف ته منسوب دی،او دریم قول متاخرینو احنافو طرف ته.۱: مبتلی به قول له اعتبار دې ،مبتلی به کۀ ئې کم اوګنړی نو کمې دی او کۀ زیاتې ئې اوګنړی نو زیاتې دی(نهر الفائق ج۱، احکام القرآن ج۱)

۲:کۀ دومره اوبۀ وی چې د یو طرف د حرکت سره ئې بل طرف هم حرکت کۀوو ،نو دا اوبۀ لګي دی او کۀ داسې نۀ وی نو کثیر دی(بدایة المجتهد ص ۴۱۸، ۴۱۹، ج۱ مطبوعه دار الکتب بیروت)

۳:کۀ لس په لسو کښې وی نو کثیر او کۀ داسې نۀ وی نو قلیل.

تنبیه : لس په لسو کښې تحدید دا د امام صاحب مذهب نۀ دې،بلکه متاخرینو احنافو د عوامو د پوهې او سهولت د پاره دا قول کړې دې(فتاوی رشیدیه)

دلیل امام مالک رحمة الله علیه : حدیث بیربضاعه ان الماء لاینجسه شئ(ترمذی) دې چې هغوی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل اوبۀ پاکي دی دې لره هیڅ څیز نۀ ناپاکي کوی،په دې حدیث کښې د ماء قلیل او کثیر هیڅ تفریق نشته ،د هرې اوبوباره کښې دا وئیلې شوې دې ،چې هغه ناپاکي نۀ وی او دا زمونږ هم وینا ده،چې صرف د نجاست په غورزیدو اوبۀ نۀ ناپاکي کیږی،خواه قلیل وی یا کثیر ،او پاتې شو د تغیر وصف قید نو هغه مونږ دې وجې نه لګولې دې،چې په دې حدیث کښې (دار قطنی کښې) دا الفاظ زائد دی،الاماغلب علی طعمه او ریحه او لونه

جواب: ددوی دا وینا چې ان الماء طهور لا ینجسه شئ د بیر بضاعه سره خاص ؤو ،او دبیر بضاعه اوبۀ د ډیر استعمال د وجې نه د جاري اوبو په حکم کښې وې ،او ماء جاری د نجاست په پریوتلو سره نۀ ناپاکي کیږی،ددې وجې نه په دې حدیث سره په نورو اوبو حکم لګول صحیح نۀ دی.

دلیل امام شافعی و احمد : دا حضرات حدیث د قلتینو پیش کوی

،چې حضور صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث (ترمذی کتاب الطهارة) چې کله اوبه دوه قلې وی نو په نجاست سره نۀ متاثره کیږی،چې قلتین اوبۀ کثیر دی او ددې نه کم قلیل دی.

جواب: د حدیث د قلتین ګنړ شمیر جوابونه کړې شوې دې ،مثلاً ۱: دا حدیث مضطرب دې ددې په سند او متن دواړو کښې اضطراب دې،۲: مجمل دې ځکه چې د قلې ډیرې معنې راځی،لکه د سړی قد ،د غر څوکه ،منګې وغیره ،او معلومه نۀ ده چې د حدیث نه کومه معنی مراد ده،۳: دا حدیث مؤول دې،یعنی ددې حدیث دا مطلب نۀ دې،چې کۀ چرته اوبه وی نو د نجاست نه نۀ متاثره کیږی،بلکه مطلب دادې،چې کۀ اوبۀ دوه قلې وی نو نجاست لره نه شی برداشت کولې ،(ناپاکه).

دلیل احناف : حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دې ،لا یبولن احدکم فی الماء الدائم (بحواله مذکور) دې حدیث کښې په ماء دائم کښې د بولو کولو نه منع شوې ده چې بولو کولو سره دا ناپاکي نۀ کړئ، اوګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماء دائم کښې د بولو نه منعفرمائیلې ده اوس دا ماء دائم قلتین هم کیدې شی او زیاتې هم،معلومه شوه چې قلتین د قلت او کثرت معیار نۀ دې،دې وجې نه کۀ هغه کثیرې وې نو ناپاکي به نۀ وې او هغوی صلی الله علیه وسلم به ددې استثناء فرمائیلې وه،لیکن هغوی صلی الله علیه وسلم استثناء او نۀ اوفرمائیله.

دلیل ۲: اذا استیقظ احدکم من نومه فلا یغمسن یده فی الاناء په دې حدیث کښې د

۱ مسلم کتاب الطهارة.

خوب نه د بیداریدو نه پس د اوبو په لوښی کښې بغیر وینځلو نه لاس ښکته کولو نه منع فرمائیلې ده،کیدې شی چې په دې لاس څه نجاست لګیدلې وی، بغیر وینځلو نه به د لاس هغه نجاست اوبو نه لاړ شي ،او اوبۀ به ناپاکې شی،اوس غور اوکړئ ،چې کله د نجاست د احتمال د وجې نه اوبو کښې بغیر د وینځلو نه لاسونه ښکته کولو نه منع شوې ده ،نو عین نجاست سره خو به بدرجه اولی اوبۀ ناپاکې شی

الماء المستعمل

ماء مستعمل (یعنی وضو او غسل د جنابت کښې په اندامونو باندې اوبو اچولو سره لاندې پریوتونکی اوبۀ) طاهر (پاکې) او مطهر (پاکونکی) دی یا نه ؟

امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې ماء مستعمل طاهر او مطهر دی

دلیل : قرآن کریم کښې اوبو ته طهور فرمائیلې شوې دې - چنانچه ارشاد دې: وانزلنا من السماء ماء طهورا[۱] او طهور د فعول په وزن باندې د مبالغې صیغه ده،چې د هغې معنی ده ،بار بار پاکوونکی،لکه قطوع بار بار پریکوونکی ،دې وجې نه کۀ څۀ اوبو سره یو ځل د نجاست حکمیه ازاله اوشی،نو هغه به د هغې نه پس مطهر وی،هغې نه پس په هغې باندې بیا هم پاکی حاصلیدې شی،څنګه چې لفظ د طهور معنی نه ښکاره کیږی،او کوم څیز چې مطهر وی ،هغه به طاهر هم وی ،پس ثابته شوه ،چې ماء مستعمل طاهر او

۱ سورة الفرقان پ ۱۹ -

Scanner App Lite

مطهر دی.

جواب : دادې چې دلته طهور د مبالغې صیغه ده،دا خو صحیح دی ،مګر مبالغې نه مراد دلته مبالغه فی الفعل (یعنی بار بار پاکونکی) نۀ دی،بلکه مبالغه فی الوصف (یعنی ښۀ پاکونکی) مراد دی.

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې ماء مستعمل طاهر خو دی،لیکن مطهر نۀ دی،او د حنابله او احنافو هم مفتی به قول دا دې.

دلیل: حضور صلی الله علیه وسلم چې په ولاړو اوبو کښې څنګه د بولو کولو نه منع فرمائیلې ده،هم دغه رنګې ئې په دې کښې د غسل د جنابت نه هم منع فرمائیلې ده- چنانچه فرمائی: **لایبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیه من الجنابة** (ابوداؤد کتاب الطهارة) - ددې نه معلومیږی،چې د غسل د جنابت نه پس هغه اوبۀ (**ماءمستعمل**) د دوباره استعمال قابلې نۀ وی،او د هغه اوبو په اوصافو کښې نقصان راځی،دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ددې اوبو د استعمال نه منع فرمائیله ،او کۀ داسې نۀ وی چې څۀ نقصان نۀ راتلو ،او د وړاندې په شان طاهر او مطهر وی،نو هغوی صلی الله علیه وسلم په دې کښې د غسل کولو نه ولې منع فرمائیله ،دې وجې نه ثابته شوه،چې (اعضاء باندې د حسی نجاست نۀ کیدو د وجې نه) د وضو او غسل استعمال شده اوبه طاهرې خو وی،مګر دوباره چې د هغې سره طهارت حاصل کړې شی نو ددې قابلې نۀ دی-

مزیل النجاسة

آیا د اوبو نه علاوه نورو بهیدونکی څیزونو سره هم نجاست زائل کیدې شی؟

جمهور رحمة الله علیه : فرمائی چې د اوبو نه علاوه نورو مانعاتو سره نجاست زائل کیدې نۀ شی.

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې ازالۀ حدث د پاره اوبۀ متعین دی،لیمن د نجاست حسیه ازاله د اوبو نه علاوه سره هم جائز دی.

دلیل: حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه حدیث دې،چې په هغې کښې د تهوکانړو سره د حیض وینې لره د لرې کولو ذکر دې

حکم حیوانات البحر

د دریاب کوم څناور حلال دی او کوم حرام دی؟

امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې د خنزیر نه علاوه د دریاب ټول څناور حلال دی

دلیل: د خنزیر په حرام کیدو باندې آیت کریمه: **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ** (المائده) لره پیش کوی،او د باقی څناورو حلالوالی باندې دا دلیل پیش کوی،چې قرآن کریم کښې دی: **أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ** او صید دلته مطلق دې،چې په دې کښې د هیڅ څیز استثناء نۀ ده شوې ،دې وجې نه علاوه د خنزیر نه به ټول بحری څناور حلال وی

جواب: دادې چې دلته د صید معنی د څناور نۀ ده،بلکه صید په

ابوداؤد ص:۲۶ ج:۱

معنی مصدری کښې دې،یعنی ښکار کول ،او مطلب دادې چې ستاسو د پاره سمندر کښې ښکار کول جائز دی- پاتې شوه د ځناورو مسئله ،چې د کومو ښکار کول جائز دی او د کومو نه نو په آیت کښې د هغې ذکر نشته،صرف دومره وئیلې شوې دی،چې ښکار کول جائز دی ،دې وجې نه ددې آیت نه د سمندری ځناورو حلت ثابتول درست نۀ دی.

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې بغیر د ضفدع (چیندخ) نه ټول بحری ځناور حلال دی،(نووی).

دلیل : د ضفدع حرمت ئې ددې حدیث نه مستنبط کړې دې ،چې په هغې کښې د ضفدع په وژلو باندې نهی راغلې ده،او د باقی ځناورو په حلت باندې یو دلیل خو هغه وائی کوم چې پورته د جواب سره ذکر شو ،(احل لکم صید البحر) دویم دلیل حدیث الحل میتته پیش کوی،چې اوګوره حضور صلی الله علیه وسلم د سمندر مردار ځناورو ته حلال فرمائیلې دې.

جواب: حضرت شیخ الهند رحمة الله علیه د الحل میتة ډیر آسان جواب کړې دې هغه دا چې د الحل نه مراد حلال نۀ دې ،چې هغې سره تاسو د مرداري حلت ثابتوئ ،بلکه دلته د الحل الطاهر معنی کښې دې،او مطلب دادې ،چې د سمندر مرداره پاکه وی،(یعنی نجس نۀ وی،چې د هغې د وجې نه د اوبو پاکیدو یا نجس کیدو کښې شبه اوشی.

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې بغیر د ضفدع ،تمساح او

۱ ترمذی ج۱ باب ماء البحر انه طهور-

کوسج نه ټول بحری ځناور حلال دی او دلائل تقریباً هم هغه دی کوم چې وړاندې تیر شو ،(مزید تفصیل د پاره اوګورئ: موازن کتاب الاطعمة من: ۵۲ ج۲ للشعرانی.

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې د سمندر په ځناورو کښې مهې حلال دې او باقی ټول ځناور حرام دی،او مهې هم غیر طافی کیدل پکار دی،کۀ طافی وی(یعنی خپل طبعی مرګ سره مړ شوې وی او د اوبو سر له راغلې وی) نو هغه هم حرام دې (کذا فی الهدایة ص ۳۲ ج۴ و این ماجه ص ۲۳۱).

دلیل :۱: آیت کریمه **ویحرم علیهم الخبائث**(سورة الاعراف ۱۵۷) دې ،یعنی په هغوی باندې خبیث ځیزونه حرام شوې دی ،او د مهی نه علاوه د سمندر باقی ټول ځناور خبیث دی،ځکه چې خبیث هغې ته وائی چې د انسان طبعیت تري کرکه کوی،او د مهی نه علاوه د سمندر ټولو ځناورو نه طبیعت کرکه کوی،دې وجې نه ټول په ځبائثو کښې داخل دی

دلیل :۲: **حرمت علیکم المیتة**(المائدة ۳) ددې نه هم معلومیږی ،چې هره میته حرام ده بغیر د هغه میته نه چې د هغې تخصیص دلیل شرعی سره ثابت شوې وی ،او هغه په سمندری ځناورو کښې صرف مهې دی ،چنانچه حدیث کښې دی **احلت لنا میتتان السمك والجراد**- او د سمک طافی استثناء ابوداؤد کړې ده ،چې په هغې کښې دی: **وما مات فیها وطفا فلا تاکلوه** ،چې کوم په سمندر کښې په طبعي مرګ سره مړۀ شی اوپورته راشی نو هغه مۀ خورئ-

Scanner App Lite

بول الصبی قبل الطعام

امام شافعی رحمة الله علیه واحمد رحمة الله علیه : فرمائی چې کۀ شیر خوار ماشوم بول اوکړی،نو په هغې باندې تهرمکې (اوبو شیندلو) سره جامه پاکیږی،د وینځلو ضرورت نشته

دلیل : عن ام قیس بنت محصن قالت دخلت بأبن لی علی النبی صلی الله علیه وسلم لم یأکل الطعام فبال علیه فدعآء فرشه علیه(ترمذی ص ۲۰ ج ۱) یعنی ماشوم د هغوی صلی الله علیه وسلم په غیږ کښې بول اوکړل ،نو هغوی صلی الله علیه وسلم د اوبو راغوښتلو سره په هغې باندې اوشیندلې ،ددې نه علاوه هغه ټول احادیث هم د هغوی حضراتو مستدل دی ،په کومو کښې د بول غلام په سلسله کښې د نضح یا رش الفاظ راغلي دی.

جواب : دادې ،چې چونکه نورو احادیثو کښې د اوبو بهیدو وغیره الفاظ موجود دی،دې وجې نه به د نضح او رش هم داسې معنی مراد کولې شی،کوم چې د نورو روایاتو مطابق وی،او هغه غسل خفیف دې،بله دا چې خپله امام شافعی رحمة الله علیه په خپنی څایونو کښې د هغه الفاظو دا تشریح فرمائیلې ده.

امام اعظم رحمة الله علیه و مالك رحمة الله علیه : فرمائی چې د جاریه د بول په شان د غلام د بولو هم غسل ضروری دې ،البته په غسل کښې د مبالغې ضرورت نشته بلکه غسل خفیف کافی دې

دلیل : عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یؤتی بالصبیان فاتی بصبی مرة فبال علیه فقال صبوا علیه الماء صباً : چې هغوی صلی الله علیه وسلم ته به ماشومان راوستې شو ،یو ځل یو ماشوم

راوستې شو،نو هغۀ په هغوی صلی الله علیه وسلم باندې بول اوکړل،هغوی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل ،چې په دې باندې ښۀ اوبه واړوه - او بل هغه ټول احادیث هم زمونږ مستدل دی،کومو کښې د بولو د ځاځکو نه د ځان ساتلو تاکید راغلي دی-

فائده : دا اختلاف صرف په بول صبی کښې ده،د صبیې په بولو کښې ټول امامان د غسل قائل دی-

بول ما یؤکل لحمه

امام مالک رحمة الله علیه واحمد رحمة الله علیه : فرمائی چې د کومو خناورو غوښه حلاله ده ،د هغې بول پاک دی

دلیل : حضور صلی الله علیه وسلم د قبیله عرینه خلقو ته ارشاد فرمائیلې ؤو ،اشربوامن ابوالاوالبانها(ترمذی باب بول ماکول ص ۱) چې تاسو د اوښانو پئ او بول اوڅښکئ د هغوی صلی الله علیه وسلم د حکم نه معلومیږی ،چې د ما یوکل لحمه بول پاک دی،ځکه چې کۀ د هغې بول پاک نۀ وی،نو هغوی صلی الله علیه وسلم به خلقو ته د دې حکم نۀ فرمائیلو-

جواب : دادې چې د شرب بول دا حکم هغه خلقو ته بطور علاج ورکړې شوې ؤو،چونکه حضور صلی الله علیه وسلم ته بذریعه وحی دا ښودلې شوې ؤو،چې د دوی شفاء او ژوند ددې په څښکلو کښې مضمر ده،د نورو د پاره د شرب بول اجازت نشته-

جواب:۲: دا خلق حالت اضطرار ته رسیدلې ؤو،او حالت اضطرار کښې د شئ نجس استعمال جائز وی-

امام اعظم رحمة الله علیه او شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې بول

Scanner App Lite

ما یؤکل لحمه نجس دی.

دلیل: حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ، **استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه** (مستدرک ص ۱۸۳ ج۱ ابن ماجه ص ۲۹ ج۱) یعنی د بولو نه ځان اوساتئ ځکه چې عذاب قبر عام طور ددې نه وی

دلیل :۲: د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه قبر؟؟ او د هغې خبر حضور صلی الله علیه وسلم ته را اورسیدو ،نو هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو ،چې دا د بول نه د ځان نه ساتلو د وجې نه وی،بله دا چې کله د هغوی د بی بی نه ددې معلومات اوشو ،نو هغوی اوښودله ،چې هغهٔ به ځاروی ساتل،او د هغې بولو نه به ئې ډیر احتیاط نهٔ کؤو،معلومه شوه د ماکول اللحم ځناورو بول هم ناپاک دی.

کتاب الوضوء

الوضوء من الریح

د امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه : په نزد ریح د قبل مطلقاً ناقض وضوء ده

دلیل : د هغوی دا قاعده ده، **ما یخرج من السبیلین فهو ناقض** چې کوم شئ هم د سبیلین نه خارج شی هغه ناقض وضوء دې،او ریح د قبل هم ددې نه دې ځکه هغه به هم ناقض وی.

امام اعظم رحمة الله علیه ومالک رحمة الله علیه : فرمائی چې ریح قبل مطلقاً غیر ناقض دې

دلیل : دا دې چې ریح قبل په حقیقت کښې ریح نهٔ دې - بلکه د عضلاتو احتلاج دې،او کهٔ ریح ئې هم اومنې،بیا هم بقول صاحب هدایه هغه نجاست په محل نهٔ دې راتیر شوې ،دې وجې نه به هغه ناقض نهٔ وی،البته کهٔ زنانه مفضاة (د کومو زمانو چې سبیلین ملاؤ شی،)؛ نو د هغې د پاره وضو کول مستحب دی.

الوضوء من النوم

امام اوزاعی رحمة الله علیه : فرمائی چې نوم مطلقاً ناقص وضو دې ،خواه قلیل وی یا کثیر ،دا قول د حسن بصری هم دې

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه منقول دی،چې نوم مطلقاً غیر ناقض دې،دا قول د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه هم دې

دلیل : **عن انس رضی الله تعالی عنه قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون ولا یتوضئون** (ترمذي ص ۴۹، ج۱) چې صحابه کرام صلی الله علیه وسلم به اودهٔ کیدل،بیا به راپاسیدل،او مونځ به ئې کؤو،او (دوباره) به ئې وضو نهٔ کوله - دا حضرات وائی چې ددې حدیث نه ثابتیږی چې نوم ناقض وضو نهٔ دې.

جواب: دادې چې دا واقعه د هغه صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه ده،کوم چې به د مونځ انتظار کښې ناست ؤو ،او لک خوب به ورته راتلو (ملخص از درس ترمذي ص ۴۹۶، ج۱) او داسې خفیف خوب واقعتاً غیر ناقض دې ،ددې مونږه هم قائل یو ،گویا چې په ذکر شوې حدیث کښې د نوم خفیف غیر ناقض کیدل ثابتیږی،مطلق خوب نه- دې وجې نه ددې حدیث نه د مطلقاً نوم غیر ناقض کیدل باندې استدلال کول صحیح نهٔ دې.

Scanner App Lite

ائمه اربعه : په نزد نوم غالب ناقض او نوم غیر غالب غیر ناقض دي

دلیل : دادي حدیث نبوی کښې د نقض وضو مدار استرخاء د مفاصلو باندې ایښودي شوې ده،او استرخاء د مفاصلو چونکه نوم غالب کښې وی،دې وجې نه نوم غالب ناقض وضوء دي ،لیکن نوم غیر غالب کښې استرخاء د مفاصلو نۀ وی،دې وجې نه ناقض نۀ دي

الوضوء مما غیرت النار

د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه آخری دور نه نن پورې په دې خبره باندې اجماع ده،چې د اور د پخ شوې څیز په خوړلو سره وضو نۀ ماتیږی،البته د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه ابتدائی دور کښې په دې مسئله څه قدري اختلاف ؤو،او ځینې صحابه لکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ،زید بن ثابت رضي الله تعالی عنه ،ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ،ابو هریره رضی الله تعالی عنه ،انس بن مالک او ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه او ام حبیبه رضي الله تعالي عنه د وضو ما مست النار قائل ؤو.

دلیل : حضراتو به دلیل کښې ځینې قولی او فعلی روایات پیش کول،چې د هغې نه په ځینو کښې هغوی صلی الله علیه وسلم د ما مست النار نه د وضو حکم فرمائیلې دي،چنانچه د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه روایت دي،**عن النبی صلی الله علیه وسلم قال توضئوا مما غیرت النار** (احمد،ابو داؤد)

جواب: جمهورو ددې قسم روایاتو نه ګټنې شمیر جوابونه کړي دي،۱:

د وضوء **مما مست النار** حکم منسوخ شوې دي ،د هغې دلیل د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دي ، **کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار** (ابوداؤد،ص ۲۸ ج ۱) - چې د هغوی صلی الله علیه وسلم په دې سلسله کښې آخری عمل ترک وضوء ؤو.

۲:د کومو احادیثو نه چې د وضو ثبوت ملاویږی ،په هغې کښې وضو نه شرعی وضو مراد نۀ ده،بلکه وضو لغوی یعنی مخ لاس وینځل مراد دی،ددې دلیل د عکراش رضی الله تعالی عنه روایت دي،چې په هغې کښې دی چې هغوی صلی الله علیه وسلم یو ځل دعوت کښې د خوراک نه فارغیدو سره لاسونه اووینځل او د لاسونو لوندوالي ئې په خپل مخ مبارک او لاسونو او سر باندې اوچ کړل،اي ددې نه پس ئې ارشاد اوفرمائیلو ،**یاعکراش هذا الوضوء مما غیرت النار** (ترمذي ص ۱۲ ج ۱ کتاب الاطعمة)

۳:د هغوي صلی الله علیه وسلم دا حکم د وجوب د پاره نۀ ؤ ،بلکه د استحباب د پاره ؤو ،ددې دلیل دادي چې حضور نه وضو او ترک وضوء دواړه ثابت دی- او هم دا د استحباب علامت دي

الوضوء من لحوم الابل

امام احمد : فرمائی چې د اوښ غوښې خوړلو سره وضو ماتیږی ،خواه په کچه ئې او خوري یا ئې پخه کړي.

دلیل : د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه روایت دي،فرمائی چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضئوا منها (مسند احمد ص ۲۸۸ ج ۴) هغوی صلی الله علیه وسلم نه د لحوم ابل نه د وضو باره کښې پښتنه اوکړې شوه،او نو هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد

Scanner App Lite

اوفرمائیلو ،چې د هغې د خوراک نه وضو کوئ،معلومه شوه چې لحومابل ناقض د وضو دی-

جواب ۱: هغوی صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث کښې د وضو حکم فرمائیلې دې،هغه د وجوب د پاره نۀ دې،بلکه د استحباب د پاره دې،چې د هغې دلیل د معجم طبرانی کبیر هغه روایت دې ،چې په هغې کښې هغوی صلی الله علیه وسلم د لحوم ابل سره د البان ابل نه هم د وضو حکم کړې دې[معجم الاوسط ص ۲۰۰ ج۲] او د البان ابل نه وضو د امام احمد په نزد هم واجب نۀ ده ،نو د لحوم ابل نه به هم واجب نۀ وی-

جواب : دلته هم د وضو نه د وضو شرعی مراد نۀ ده ،بلکه وضوء لغوی مخ لاس وینځل مراد دی-

د ائمه ثلاثه : په نزد **وضوءمن لحومالابل** واجب نۀ ده بلکه مستحب ده

الوضوءمن مسّ الذکر

د ائمه ثلاثه: په نزد مس ذکر ناقص وضوء دې ، د امام احمد رحمة الله علیه بهر صورت او د امام شافعی رحمة الله علیه او مالک رحمة الله علیه په نزد چی کله د باطن کف سره وی - بله دا چې د مالکیه کتاب بدایة المجتهد کښې مفتی به قول د سنیت منقول دي-

دلیل: د حضرت بسره رضی الله تعالی عنه روایت دي: **ان النبی صلی الله وسلم قال من مس ذکره فلا یصل حتی یتوضأ** ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دې ، چې کوم سړی خپل ذکر مسح کړی وی ،هغه دې مونځ نۀ کوی تر دې چې وضو اوکړی[ترمذی ص ۲۰ ج۱] حدیث مذکور نه ثابتیږی،چې مس ذکر ناقض وضو دې

امام اعظم رحمة الله علیه: فرمائی چې مس ذکر ناقض وضو نه دې-

دلیل : د حضرت طلق بن علی رضی الله تعالی عنه روایت دې،**عن النبی صلی الله علیه وسلم قال هل هوالا مضغة منه اوبضعة منه**[ترمذی ص ۲۰ ج۱، ابوداؤد] یعنی هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو چې هغه خو صرف د بدن یو حصه ده،یا (ئې ارشاد اوفرمائیلو) چې د جسم یو حصه ده ،بل دا چې په کتابونو کښې دا حدیث په تفصیل سره موجود دې ،چې په هغې کښې دی،چې یو سړی اعراض اوکړو چې داسې سړې چې په مونځ کښې خپل ذکر مسح کړی،په هغۀ باندې وضو شته ؟ نو هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو ،**الاانماهو بضعة منك** چې نه ځکه چې هغه خو ستاسو د بدن یو ټکړه ده[الطحاوی ص ۲۰ ج۱] ددې حدیث نه صراحتاً ترک وضو ثابتیږی.

دفع تعارض: د سند په اعتبار سره د فریقینو روایات قابل استدلال دی،او هر یو په خپل ځائ قائم دې،په داسې صورت کښې د تطبیق بین الروایتین صورت اختیارولې شی ،یا یو ته ترجیح ورکولې شی ،چنانچه دلته د طلق به علی رضی الله تعالی عنه روایت نه وجوه ترجیح ورکړې شوې دی.

۱: د حضرت طلق بن علی رضی الله تعالی عنه روایت واضح دې ،ددې برخلاف د حضرت بسوه رضی الله تعالی عنه روایت مبهم دې،ددې خبرې وضاحت نشته،چې د وضو دا حکم د مس بالشهوات په صورت کښې دی،یا د بلا شهوت ،د بلا حائل صورت کښې دې یا د بلا حائل، وغیره.

۲: د حضرت طلق بن علی رضی الله تعالی عنه د روایت تائید د

Scanner App Lite

اکثرو اکابرینو صحابو د اقوالو او آثارو نه وی، کله چې د هغوی تائید صرف د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د یو اثر نه کیږی

۳: قیاس نه هم د حنفیه تائید کیږی، دې وجې نه که ځه بول و بزار کوم چې نجس العین دی، د هغې مس د چا په نزد هم ناقض وضو نه دې، نو اعضائ مخصوصه کوم چې بالاتفاق طاهر دی، د هغې مس خو به بدرجه اولی ناقض نه وی

الوضوء من مس المراة

د حضرت امام مالک رحمة الله علیه : په نزد مس د مراة د درې شرطونو سره ناقض د وضوء دې، چې کبیره وی، اجنبیه وی، مس بشهوة وی.

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد مس د مراة مطلقاً ناقض د وضو دې خواه کبیره وی یا صغیره، محرمه وی یا اجنبیه، شهوة وی یا بلا شهوة پس شرط دادې چې بلا حائل وی.

دلیل: په دې مسئله کښې هیڅ حدیث د هغوی مستدل نه دې، البته آیت د تیمم کښې جزء اولامستم النسآء د کوم چې بل قراة لمستم دې، دا خپل مستدل ګرځوی، چې دلته لمس بالید مراد دې

جواب : دادې چې آیت مذکوره کښې لمستم نه مراد جماع کول دی، نه لمس بالید، چنانچه رائیس المفسرین عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه لمستم د جماع په معنی اخیستې دې، او د هغې تائید کښې یو آیت وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن پیش کوی، چې د لمس او مس دواړو معنی یوه ده، پس څنګه چې دې آیت کښې مس نه جماع مراد ده، نو هغه آیت کښې هم د لمس نه جماع مراد

کیدې شی، بل دا چې بل قراة لا مستم هم زمونږ مؤید دې، ځکه چې د باب مفاعله نه دې، او کوم فعل چې د مفاعلة نه راځی، د هغې تحقق د جانبینو نه وی او دا صورت جماع کښې کیدې شی مس بالید کښې نه شی کیدې.

امام اعظم رحمة الله علیه: فرمائی چې مس د امراة ناقض د وضو نه دې، مګر دا چې مباشرة فاحشه وی.

دلیل : د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دې، ان النبی قبل بعض النسآء ثم خرج الی الصلوة ولم یتوضأ رواه ابوداؤد دې حدیث نه ثابته شوه چې مس د مراة ناقض وضوء نه ده.

د امام مالك رحمة الله علیه : په دې مسئله کښې درې واړه اقوال دی

الوضوء من القئ والرعاف

د امام مالك رحمة الله علیه : په نزد قئ او رعاف ناقض وضوء نه دی

دلیل : د هغوی دا اصولی مسئله ده، چې نجاست معتاد (یعنی هغه نجاست کوم چې عادة د هر انسان د بدن نه اوځی، (لکه بول و بزار) مخرج معتاد (یعنی د سبیلینو نه اوځی، نو ناقض او کۀ داسې نه وی، نو نه

چنانچه قئ او رعاف نجاست معتاد هم نه دې او چې د کوم ځائ نه اوځی هغه هم د نجاست مخرج معتاد نه دې، ځکه به ناقض نه وی

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد هم قئ او رعاف ناقض وضو نه دې.

دلیل : د هغوی اوصول دادی چې صرف سبیلینو نه وتونکی شئ ناقض دې، او قئ او رعاف د سبیلینو نه نه خارجیږی، دې وجې نه به ناقض هم نه وی، بل دا چې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د

Scanner App Lite

روایت نه هم استدلال کوی ،چې یو انصاری صحابی مونځ کوز ،دښمن په حالت د مونځ کښې په غشو اوویشتلو چې هغې سره هغه د وینو سور شو ،لیکن مونځ ئې کڑوا (ابوداؤد ص ۲۶ ج ۱ طبع ص ۲۶ ج ۱) معلومه شوه چې غیر سیلیدو نه وتونکی نجاست ناقض نه وی

جواب : دادې صحابی (حضرت عباد بن بشر رضی الله تعالی عنه حالت د استغراق کښې ؤو،یا هغوی ته ددې مسئلې علم نه ؤو،چې د بدن نه بهیدونکی وینې سره وضو ماتیږی،ګنې بیا به هغوی ضرور مونځ ختم کړې ؤو ،دریمه دا چې د صحابی دا جزئی واقعه د صریحی احادیثو مقابل نه شی جوړیدې.

امام اعظم رحمة الله عليه و احمد رحمة الله عليه : په نزد هغه قئ چې د بلغم نه وی او په ډکه خلۀ باندې وی ناقض د وضو دې ،هم دغه رنګې د بدن نه دم سائل وتلو سره هم اودس ماتیږی ،خواه هغه د پوزې نه را اوخې - دې نه رعاف وئیلې شی، په بدن د بلې حصې نه را اوخی.

الوضوء بالنبيذ

د احکامو په اعتبار سره د نبیذ درې قسمونه دی.

۱ :لږ وخت کهجورې په اولو کښې واچوې،او بیا ئې راوباسې،چې په دې کښې د هغې خوږوالې هم نه وی راغلې.

حکم : په دې نبیذو سره وضو کول بالاتفاق جائز دې دې وجې نه چې هغه حقیقتاً نبیذ هم نۀ دې.

۲ :کهجورې چې په اوبو کښې دومره وخت ډوب کړې شی ،چې په اولو کښې تغیر راشي،او حدت ،تیزی،او زګونه او نشه په کښې

پیدا شی.

حکم: دې نبیذ سره بالاتفاق وضو ناجائز ده

۳ :که چیرې دومره وخت په اولو کښې ډوبې کړې،چې صرف خوږوالي په کښې پیدا شی،زګونه ،نشه ،او هم دا رنګې حدت او تیزی په کښې نۀ وی راغلې.

حکم : په دې نبیذو کښې اختلاف دې ،چې آیا دې سره وضو جائز دې یا ناجائز چنانچه.

امام اعظم رحمة الله عليه : فرمائی چې په دې نبیذو سره اودس کول روا دی،دا سې نبیذ چې موجود وی ،نو د تیمم اجازت نشته.

امام محمد رحمة الله عليه : فرمائی چې دا سې نبیذو سره به اودس هم کوې او تیمم به هم کوی.

دليل : د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د لیلة الجن والا حدیث دې،چې په هغې کښې حضور صلی الله علیه وسلم نبیذ التمر سره وضو فرمائیلې وه،او ارشاد ئې اوفرمائیلو ،تمرة طيبة وماء طهور (الدرایه ص ۲۱ ج ۱ نیل ص ۲۲ ج ۱) چې که چیرې هم پاکې دی اوبه ئې هم پاکې دی- ددې حدیث په بناء باندې امام اعظم رحمة الله علیه د نبیذ التمر سره د وضو د جواز قائل ؤو.

جواب: ائمه ثلاثه ددې حدیث د تضعیف پسې دی،او دې حدیث باندې دیراعتراضونه کوی،چې بعضې احنافو جوابونه هم ورکړې دی.

ائمه ثلاثه : فرمائی چې دا سې نبیذ سره وضو کول،جائز نۀ دی،او که ددې نبیذ نه علاوه نوري اوبه نۀ وی،نو تیمم به کوی،نبیذو باندې به اودس نۀ کوی ،دا قول د امام ابو یوسف هم دې.

Scanner App Lite

فائده: دا اختلاف صرف په نبیذ تمر کښې دې،د امر نه علاوه د نورو څیزونو نه جوړ کړې شوې نبیذ سره بالاتفاق وضو جائز نه دې

فائده : د حضرت امام اعظم دا وړومبې قول دې ،کوم چې پورته ذکر شو ،لیکن وروستو د هغوی د جمهورو طرف ته رجوع ثابته ده (البنایه ص ۱۱ ج ۱ و معارف السنن ص ۳۱ ج ۱)

سور الکلب

د سپی جوټه (پس خورده) پاکه ده که ناپاکه ؟

د امام مالک رحمة الله علیه : په نزد د سپی جوټه پاکه ده،لیکن چې په کوم لوښی کښې سپې خلۀ اووهی د هغې وینځل واجب دی

ائمه ثلاثه : په نزد باندې د سپی جوټه نجس ده ،او د داسې لوښی وینځل واجب دی.

دلیل: د سؤرالکلب په نجس کیدو باندې ائمه ثلاثه دا حدیث پیش کوی،چې په هغې کښې هغوی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمائی: **طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبع مرات** (ابوداؤد ص ۲ ج ۱ مسلم شریف ص ۱۳۶ ج ۱) چې ستاسو د هغه لوښی پاکی په کوم کښې چې سپې خلۀ اووهی،داده چې هغه اؤوه ځله اووینځي،په دې کښې د لوښی د وینځلو حکم د پاره د پاکئ دې - او هغه څیز پاکولې شی،کوم چې ناپاکه شی،معلومه شوه چې د سپی جوټه ناپاکه ده،کوم لوښی کښې چې خلۀ اووهی هغه هم ناپاکه دې

کیفیة تطهیر الاناء من سؤر الکلب

دویمه مسئله داده، چې سپې په کوم لوښی کښې خلۀ اووهی ،هغه

به څو ځله وینځلې شی؟

امام شافعی رحمة الله علیه: فرمائی چې اؤو ځله وینځل واجب دی ، چې په هغې کښې یو ځل تتریب(په خاورو سره وینځل) هم شامل دې-

امام مالک رحمة الله علیه: فرمائی چې اؤو ځله وینځل واجب دی ، او تتریب مستحب دې-

دلیل: دائمه ثلاثه استدلال د هغه حدیث نه دې ، چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی: **یغسل الاناء اذا ولغ الکلب سبع مرات** (ابوداؤد شریف ص ۴۸ ج ۱) چې په کوم لوښی کښې سپې خلۀ اووهی هغه به اؤو ځله وینځلې شی.

ائمه ثلاثه فرمائی چې ددې حدیث نه معلومیږی ، چې د سپی جوټه کړې شوې لوښې اؤو ځله وینځل ضروری دی

جواب : دادې چې په حدیث کښې د اؤو ځله وینځلو حکم وجوبی نه دې ، بلکه د استحباب د پاره دې ، ځکه چې ددې حدیث راوی حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه دې او د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فتوی او عمل خپله ددې خلاف دې (سنن دار قطنی ص ۲۱ ج ۱ مع الفاروقی دهلی) کوم چې ددې خبرې ښکاره دلیل دې ، چې په دې حدیث کښې مذکوره اؤو ځله وینځلو حکم د وجوب د پاره نه دې- او که داسې نه وه نو راوی به په خپله په دې عمل کؤو ، او د دې خلاف به ئې فتوی نه ورکوله

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې اته ځله وینځل ضروری دی ،چې په هغې کښې آخری ځل خاؤرو سره مړل هم ضروری دی.

دلیل: د حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه هغه روایت

Scanner App Lite

دي، چې په هغې کښې دی چې: اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب (مسلم شریف ص ۱۳۲ ج ۱) چې کله سپې په لوښی کښې خلۍ اووهی، نو هغه اوّل خله اووینځئ، او اتم ځل ئې په خاوره اومړه

جواب: دا امر استحابی دي، او د هغې تاکید هغه زیات والی دی. کله چې د سپو په معامله کښې سختی کیدله، تر دې چې د هغې د قتلولو ئې هم حکم کړې وُو، وروستو دا سختی اوچته کړې شوه، ځنګه چې د ابوهریره رضی الله تعالی عنه په روایت کښې د درې ځله وینځلو حکم بنودلې شوې دې.

امام اعظم رحمة الله علیه: فرمائی چې د سپی جوته شوې لوښی لره درې ځله وینځل واجب دی، او اوّو ځله وینځل مستحب دی.

دلیل: د هغوی مستدل هم د حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه یو حدیث دې چې هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیهرقه ولیغسله ثلاث مرات (نصب الرایه ص ۱۳۱ ج ۱)، چې کله تاسو نه د چا په لوښی کښې خلۍ اووهی، نو هغه (څیز) او غورزه، او هغه (لوښی) درې ځله اووینځه، ددې کم عدد په احادیثو کښې مذکوره نۀ دي ځکه مونږ اووئیل چې کم از کم درې ځله وینځل واجب دی، او اوّو ځله وینځل مستحب دی

سؤر الهرة

امام اوزاعی رحمة الله علیه: فرمائی چې د پیشو جوته نجس د ناپاک ده.

دلیل: هغه حدیث دې، چې په هغې کښې مذکور دی، چې هغوی صلی الله علیه وسلم فرمائی: السنور سباع پیشو درنده ځناور دي، او د

درنده ځناور جوته ناپاکه ده.

جواب: دادې چې دا حدیث ضعیف دې، ځکه ددې نه استدلال صحیح نۀ دې (نصب الرایه ص ۱۳۱ ج ۱)

ائمه ثلاثه: فرمائی چې د پیشو جوته بلا کراهت پاکه ده، او دا قول د امام ابویوسف هم دې

دلیل: د حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه حدیث دې، چې په هغې کښې هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیلې دې، انها لیست بنجس انما هی من الطوافین علیکم چې پیشو ناپاکه نۀ ده، ځکه چې هغه تاسو سره ګرځی راګرځی (ابوداؤد ص ۱۱ ج ۱ و ص ۱۵۰ ج ۱) دې حدیث کښې حضور صلی الله علیه وسلم د پیشو د نجس کیدو نفی فرمائیلې ده، معلومه شوه چې پیشو پاکه ده، او چې کوم څیز پاک وی د هغې جوته هم پاکه وی.

جواب: هغوی صلی الله علیه وسلم د پیشو سلسله کښې چې څه فرمائیلې دی، او خپل لوښی نه ئې کۀ پیشو ته کله څۀ خوړلې ځښکولې وی نو دا ټول د بیان جواز او د خلقو د زړونو نه د هغې د نجس کیدو وهم د اوښکلو د پاره ووُ، او د هغوی صلی الله علیه وسلم پیشو لره خپل لوښی نه اوبو ځښکلو سره دا نۀ ثابتیږی، چې هغه مکروه تنزیهی نۀ شی کیدې، ځکه چې هغوی صلی الله علیه وسلم نه مکروه تنزیهی باندې عمل کول د بیان جواز د پاره کله کله ثابت دې (معارف السنن ص ۳۰ ج ۱)

امام اعظم رحمة الله علیه و محمد رحمة الله علیه: فرمائی چې د پیشو جوته مکروه دی- مګر کراهت په کومه درجه کښې دې؟ نو

Scanner App Lite

امام طحاوی فرمائی چې کراهت تحریمی دي ،اوامام کرخی نه کراهت تنزیهی منقول دي،او په دې فتوی ده.

دلیل: د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه حدیث دي ،کوم چې کښې چې هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی **طهور الاناء اذا ولغ فیه الهران یغسل مرة اومرتین** -چې پیشو کله ستاسو په لوښی کښې خلۀ اووهی نو د هغې پاکی داده،چې هغه یو خل یا دوه خله اوواینځلې شی[صحیح مسلم شریف ص ۱۳۸] ددې حدیث نه معلومیږی،چې د پیشو جوټه مکروه ده،ځکه چې کۀ څه کراهت نۀ وي ،نو د وینځلو به بالکل حکم نۀ کیدو ،بله دا چې پورته ذکر شوي حدیث د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د پیشو د عدم نجس کیدو علت طواف ګرځولې دي ،ددې مطلب دادي ،چې د اصل په اعتبار سره نجس دي ،مګر د عوم بلوی او کثرت اختلاط د وجې نه اجازت ورکړې شوي دي ،او دا علت خپله په کراهت تنزیهی باندې دلالت کوی.

مدة المسح علی الخفین

د مسح علی الخفین مسئله په تواتر سره ثابته ده ،او بغیر د روافض او خوارجو نه څوک هم ددې منکر نۀ دی،البته په دې کښې اختلاف دي ،چې مقیم او مسافر څو ورځو پورې په دې مسح کولې شی.

امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې مسح علی الخفین د پاره څه موده متعین نۀ ده ،بلکه سړې چې څو ورځې اوغواړی مسح کولې شی

دلیل : د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه روایت دي ،چې هغوی صلی الله علیه وسلم د مسافر د پاره دري ورځې او دري شپې مقیم

د پاره او یو ورځ او یو شپه د مقیم د پاره د مسح علی الخفین اجازت فرمائیلې دي،وروستو په روایت کښې دی ،**ولو استزدناه زادنا**[ابوداؤد ص ۲۰] چې کۀ مونږ د نور زیاتی درخواست کړې وۀ،نو حضور صلی الله علیه وسلم به زمونږ د پاره نور زیاتې فرمائیلې وۀ معلومه شوه چې د مسح دا موده حتمی نۀ ده ،بلکه په دې کښې د زیاتی امکان شته،بل دا چې د یو بل حدیث نه هم استدلال کوی،چې په هغې کښې دی چې یو صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنې کولو سره اوۀ ورځو پورې اورسیدو ،په دې باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم اوفرمائیلو ددې سره ئې د مزید هم اجازت اوفرمائیلو ،چنانچه وې فرمائیل ما بدالک ،چې نۀ(دومره ورځې مسح کولې شې) څومره چې غواړې[ابوداؤد ص ۲۰]

جواب : د ورومبی روایت جواب دادي ،چې په هغې کښې لو استزدناه زادنا کوم زیادت راغلې دي،چې کۀ مونږ د مسح موده زیاتول غوښتل ،نو هغوی صلی الله علیه وسلم راته زیاتوله ،دا زیات صحیح نۀ دي ،او د بل روایت جواب دادي ،چې دا حدیث د سند په اعتبار سره ضعیف دي ،ځکه قابل استدلال نۀ دي.

د ائمه ثلاثه : په نزد د مسح موده متعین ده،چې د مسافر د پاره درې ورځې شپې دی،او د مقیم د پاره یو ورځ او شپه ،دلیل د حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه روایت دي ،**عن النبی صلی الله علیه وسلم انه سئل عن المسح علی الخفین فقال للمسافر ثلاث وللمقیم یوم**[ابوداؤد ص ۲۰] دا حدیث صحیح او د جمهورو په مذهب باندې صریح دي ،ددې نه علاوه د حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه او حضرت علی

Scanner App Lite

رضی الله تعالی عنه وغیره احادیث هم ددي حضراتو مستدل دی

المسح علی الخفین

محل مسح د موزو ظاهر (پورته جانب) دي يا باطن (لاندی جانب)-

د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او احمد رحمة الله علیه: په نزد صرف محل مسح صرف ظاهر خفین دی-

دلیل: 1 : د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت دي ، **قال رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یمسح علی الخفین علی ظاهرهما** چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیدو چې د موزو د پاسه ئې مسح کوله-

۲ :د حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دي ، **قال لو کان الدین بالرای لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول الله یمسح علی ظاهر خفیه** چې که د دین مدار په قیاس باندې وو ، نو د موزې د لاندې حصې جانب مسح کول به د پورته حصې د مسح کولو نه بهتر وي . حالانکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لره د موزو په ظاهر باندې په مسح کولو لیدلې دي-

د امام مالک رحمة الله علیه و شافعی رحمة الله علیه : په نزد محل مسح باطن او ظاهر (اعلی او اسفل) دواړه دی -(د امام مالک په نزد اعلی او اسفل دواړه فرض دی)، او د امام شافعی په نزد اعلی باندې فرض او اسفل باندې سنت ده.

دلیل : د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت دي ، **ان النبی صلی الله علیه وسلم مسح اعلی الخف و اسفله** چې رسول الله

صلی الله علیه وسلم د موزو د پاسه او لاندې مسح اوکړه

جواب : دا حدیث لویو لویو محدثینو (امام بخاری ترمذی ، ابو داؤد ، ابوزرعه او امام شافعی رحمهم الله) ضعیف ګرځولې دي ، ځکه چې دا حدیث د ټولو صحیح روایاتو خلاف دي

۲:محدث بزار رحمة الله علیه دا حدیث په شپیتو سندونو سره نقل کړې دي،ددې سند نه علاوه په یو سند کښې د اسفل لفظ نشته امام ترمذی په خپل سنن کښې (جلد نمبر ۱ باب المسح علی الخفین اعلاه و اسفله) کښې لیکلې دی ، چې ما ددې حدیث باره کښې د ابوزرعه او محمد بن اسماعیل (امام بخاری) نه پښتنه اوکړه نو هغوی دواړه اوفرمائیل چې دا صحیح نه دي-

المسح علی الجوربین

جوربین هغه موزو ته وائی چې د وړئ یا د تار وغیره نه جوړې وی ،ددې دوه قسمه دي:

ثخین او رقیق : ثخین هغه موزې دی،چې په هغې کښې درې شرطونه موندې شی ۱: چې په هغې کښې په اسانئ سره اوبه سرایت نه شی کولې ،۲: چې هغه بغیر د څه ترلو نه د پښو پورې کلکې وی ،۳: چې د هغې سره دوه درې میلونه تګ کیدې شي ـــ رقیق هغه موزو ته وئیلې شی چې په هغې کښې دا درې شرطونه اونه موندې شی ،بیا ددې دواړو درې درې قسمه دی ،۱: **مجلد** : یعنی ۲: هغه موزې چې په هغې کښې ښکته او پورته طرف ته چمړه لګولې شوې وی ، **منعل**: هغه موزې چې په هغې کښې صرف لاندې طرف ته چمړه لګولې شوې وی،۳: **ساده** : هغه موزې چې په هغې کښې

Scanner App Lite

چرته هم چمړه نه وی لګولې شوې.

احکام : د ټخین درې واړه قسمونو باندې (مجلد ،منعل ،او ساده) (حضرت امام اعظم رحمة الله علیه ورومبې خو د عدم جواز قائل ؤو ،لیکن د وفات درې ورځې یا نهۀ ورځې وړاندې ئې رجوع فرمائیلې وه) بالاتفاق مسح جائز ده ،او د رقیق یو قسم مجلد باندې بالاتفاق مسح جائز ده او یو قسم ساده باندې بالاتفاق مسح ناجائز ده،پاتې شوه دریم قسم منعل نو په دې کښې اختلاف دې امام شافعی او امام احمد په دې باندې هم د مسح د جواز قائل دی.

البته د امام مالک په نزد په هغې باندې مسح جائز نه ده - د احنافو متقدمینو عبارتونه په دې سلسله کښې خاموش دی،البته متاخرینو ته د اکثرو رائې د عدم جواز ده.

فائده : د مسح علی الجوربین په سلسله کښې درې روایتونه د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او د حضرت مغیره بن شعبه وضی الله تعالی عنه وارد شوی دی،چې د هغې نه دوه ضعیف دی او دریم روایت مختلف فیه دې(نورالانوار ص ۱۲۶ ج ۱)

غرض دا چې یو روایت ددې قابل نه دې ،چې د هغې په بناء باندې کتاب الله کښې زیادت ممکن وی .البته مسح علی الخفین په تواتر سره ثابتدي،ځکه چې د جوربین په کومو قسمونو کښې خفین والا شرطونه او موندې شی ،هغې ته به د اشتراک د علت په بناء باندې د خفینو حکم ورکولې کیږی ،او په هغې باندې په مسح جائز وی ،او په هغې کښې به هغه شرطونه نه موندې کیږی،هغې

نه به د خفینو حکم نه ورکولې کیږی،دې وجې نه په هغې باندې په مسح هم جائز نه وی

المسح علی العمامة

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې مسح علی العمامه جائز ده ،هم دا قول د امام اوزاعی رحمة الله علیه او اسحاق رحمة الله علیه دې.

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې،چې په هغې کښې راغلې دی، ومسح علی الخفین العمامة،چې هغوی صلی الله علیه وسلم په خفینو او عمامې باندې مسح اوفرمائیله(نورالانوار ص ۱۲۶ ج ۱) لیل دا چې د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه روایت دې،چې هغوی صلی الله علیه وسلم یو سریه اولیږله ،هغه خلقو ته یخنی اولګیده ،بیا کله چې هغوی حضور صلی الله علیه وسلم ته راغی ،نو هغوی صلی الله علیه وسلم هغوی ته په عمامه او خفینو باندې د مسح کولو حکم اوفرمائیلو(نورالانوار ص ۱۲۶ ج ۱)

جواب : د کومو احادیثو نه چې د مسح علی العمامة ثبوت ملاویږی ،د هغې د جمهور د جانب نه ګټر شمیر جوابونه ورکړې شوې دی،کوم چې لاندې لیکلې دی

۱.د مسح علی العمامه احادیث اخبار آحاد دی،چې د هغې سره په کتاب الله باندې زیادت نه شی کیدې ،ځکه چې قرآن کریم کښې صرف په سر باندې د مسح کولو حکم کړې شوې دې.

۲.کومو روایتونو کښې چې مسح العمامه مذکور ده،هغه مختصر ده،اصل کښې مسح علی الناصیة وعمامه وه،ځکه چې د نورو روایاتونو(نورالانوار ص ۱۲۶ ج ۱) معلومه ده.

Scanner App Lite

۳:د مسح علی العمامه د روایت یو جواب امام محمد په خپل مؤطا کښې دا کړې دې ،چې هغه منسوخ شوې ده

ائمه ثلاثه : فرمائی چې مسح علی العمامه جائز نۀ ده،

دلیل : د قرآن مجید دا آیت **وامسحوبرؤسکم** دې ،چې کوم په دې خبره باندې قطعی دلالت کوی چې د مقدار مفروضه مسح (کوم چې د احنافو په نزد باندې ربع د سر د شوافعو په نزد باندې یو ویښتۀ یا درې ده ،) سر باندې کولې شی - په بل هیڅ ځیز باندې نۀ شی کولې،البته د مقدار مفروضه نه وروستو په بقیه سر باندې چې کومه مسح کیږی دا سنت ده،نو دغه سنت په عمامه باندې کولو سره ادا کیږی یا نه ؟نو.....

د امام احمد او شافعی په نزد باقی مسح په عمامه باندې کولو سره سنت ادا کیږی ،د احنافو او مالکیه په نزد باندې نۀ ادا کیږی.

خمار (د زنانو څادر) باندې د مسح هم هغه اختلاف دې کوم په مسح العمامه کښې دې

حکم الاکسال

جمهور صحابه رضی الله تعالی عنه تابعین او ائمه اربعه رحمهم الله : اجماع ده چې اکسال(جماع بلا انزال) سره غسل واجبیږی.

دلیل : د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دې فرمائی **اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا**(ترمذی ج۱) کله چې یو شرمگاه د بلی شرمگاه سره تجاوز اوکړی،(چې داخل شی) نو غسل واجبیږی،ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فعل کړې ؤو ،بیا مونږ غسل اوکړو.

داؤد ظاهری : په نزد باندې تر کومې چې انزال نۀ وی شوې فقط اکسال (دخول) سره غسل نۀ واجبیږی.

دلیل ئې دادې ،د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دې **قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الماء من الماء**(مسلم ابوداؤد باب فی الاکسال ج۱) چې اوبۀ (غسل) د اوبو (منی وتلو) نه واجبیږی-

جواب :1: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت په حالت د احتلام باندې محمولوی، **عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال انما الماء من الماء فی الاحتلام**(ترمذی ج۱) یعنی په خوب کښې صرف په دخول کښې غسل نۀ واجبیږی،تر څو چې انزال نۀ وی شوې.

۲:حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمائی چې **الماء من الماء** په ابتداء د اسلام کښې په طور د رخصت ؤو ،وروستو ددې نه منع اوفرمائیلې شوه(ترمذی ج۱ باب ان الماء من الماء)

۳:شریعت کښې ځینې وختونه سبب قائمقام د مسبب گرځولې شی ،څنگه چې خلوت صحیحه د جماع قائمقام گرځولې شی،هم دغه رنگې دخول سبب دې د انزال ،دې د پاره دلته دخول به قائمقام د انزال گنرلې شي-

حکم المذی

مذی د تمام ائمه په نزد ناپاکه ده،البته طریقه د تطهیر کښې اختلاف دې چنانچه:

امام احمد رحمة الله علیه فرمائی چې په داسې کپ و باندې تهرمکا کول کافی دی،

دلیل: د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی دې ،**یکفیك ان تأخذ**

Scanner App Lite

کفامن ماء فتنزوبه ثوبك (ترمذی ص ۲۶) چې ستا د پاره دا کافی ده، چې یو لپه اوبو سره په خپلو کپړو باندې اوشیندې، امام احمد رحمة الله علیه هم د دې حدیث په وجه د اوبو شیندلو قائل دې.

جواب: دادې چې دلته د نضح نه مطلقاً غسل یا غسل خفیف مراد دې، او اوبهٔ شیندل مراد نه دی.

ائمه ثلاثه : فرمائی چې د مذئ نه د پاکئ حاصلولو د پاره غسل ضروری دې بغیر د وینځلو نه پاکی نه حاصلیږی.

دلیل : د بخاری شریف روایت دې چې په هغې کښې د واغسل ذکرک ،الفاظ موجود دی، چې که په اندام باندې مذی لګیدلې وی نو اووینځه ،دې وجې نه د مذئ لګیدو سره ئې چې د وینځلو حکم فرمائیلې دې نو کهٔ چرې په کپړه باندې اولګی ،نو بیا به هم د وینځلو حکم وی، نضح کافی نهٔ ده.

ودی..... دا بالاتفاق ناپاکه ده ،په کپړه باندې لګیدو سره ئې وینځل ضروری دی،

حکم المنی

امام شافعی رحمة الله علیه او احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې منی پاکه ده.

دلیل: ئې دادې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه حدیث دې **انما کان یکفیه ان یفرکه بأصابعه ورعما فرکته من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم بأصابعی** (ترمذی ص ۲۶) چې منئ د پاره دا کافی ده، چې دا په خپلو گوتو سره اوګرولی شی او ډیر ځله ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړو نه منی په خپلو گوتو سره ګرولې ده ،دا حضرات

فرمائی چې په حدیث مذکوره کښې د منی د پاره فرک (ګرځولو) نه کافی وئیلې شوې دې چې د هغې نه معلومیږی چې منی پاکه ده ،دې د پاره کهٔ چرې منی پاکه نهٔ وه ،نو صرف په فرک باندې به ئې اکتفاء نه کوله ،بلکه د وینځلو حکم به ئې هم ورکړو ،دغې نه علاوه د هغه ټولو احادیثو نه هم استدلال کوی چې په کښې د فرک ذکر موجود دې.

جواب: د نجس اشیاؤ د تطهیر طریقې مختلف دی، بعضې خانې کښې د تطهیر د پاره غسل ضروری وی او بعضې خانې کښې ضروری نهٔ وی، چنانچه د مالوچو د پاکولو طریقه داده، چې هغه ډانډوت کړې ،هم دغه رنګې د زمکې په اوچیدو سره زمکه پاکیږی، بالکل هم دغه رنګې د منئ نه د پاکئ بیره طریقه داده، چې هغه اوګرولې شی (ترمذی ص ۲۶)

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ومالک رحمة الله علیه فرمائی چې منی ناپاکه ده لیکن د امام مالک په نږد په هر صورت کښې وینځل ضروری دی، ولې د احنافو په نږد دا تفصیل دی، چې کهٔ چرې منی رطب وی، نو غسل ضروری دی او کهٔ یابس وی نو فرک کافی دی.

دلیل : حضرت سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم نه پرښتنه اوکړه چې آیا زهٔ په هغه کپړو کښې مونځ کولې شم ،کومو گنبې چې زهٔ د خپلې بی بی سره ملاقات کوم ،هغوی صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد اوفرمائیلو ،**نعم الا ان تری فیه شیئا فتغسله** او ئکولې شې، لیکن کهٔ څهٔ په دې باندې څهٔ لګیدلې اووینې، نو اووینځه (ابوداؤد ص ۳۲) بله دا چې

Scanner App Lite

د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه حدیث دې ، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یغسل المنی ثم یخرج إلی الصلوة فی ذلك الثوب وانا انظر اثر الغسل فیه (مسلم ص ۱۶۱ ج ۱) په دې ټولو روایاتو کښې لفظ د غسل راغلې دې، چې د هغې نه صفا پته لګی چې منی نجس ده او کۀ داسې نۀ وه نو د غسل حکم به نې نۀ کوو.

احکام المستحاضة

د احنافو : په نزد د مستحاضې درې قسمونه دی: ۱: مبتدئه ۲: معتاده ۳: متحیره دې ته ضاله مضله او ناسیه هم وئیلې شی.

د ائمه ثلاثه په نزد مستحاضه څلور قسمه دی، ۱: مبتدئه ۲: معتاده ۳: متحیره ۴: ممیزه.

مبتدئه : هغه بالغه جینۍ چې په ژوند کښې ورته وړومبی ځل حیض راشی، او بیا مستقل جاری وی.

حکم : ددې حکم بالاتفاق دادې، چې هغه حیض مودې تیریدو پورې به وینه د حیض شمیری، او دې موده کښې به مونځ روژه پریږدي، او پوره موده (لس ورځې) تیریدو نه پس به غسل او کړی او مونځ به شروع کړی، او شل ورځې پس به بیا ورځې د حیض حسابوی

معتاده : هغه زنانه چې هغې ته څه مودې پورې د هرې میاشتې په څو مخصوص ورځو کښې د حیض راتلو عادت جوړ شوې وی، بیا دروستو د وینې د راتلو ورځې زیاتې شی.

حکم: دداسې زنانه حکم دادې، چې د ایام عادت نه دروستو کومه وینه راځی، هغه کۀ چرې د لس ورځو د پوره کیدو پورې بند شی، نو د حیض به شمیرلې شی، او دا به ګنړلې شی چې ددې

عادت بدل شوې دې، او کۀ چرې د لسو ورځو تیریدو نه وروستو هم وینه جاری وی نو د عادت د ورځو نه وروستو به د استحاض وینه ګرځولې شی، او د ایام عادت نه پس چې څومره مونځونه دې پریښودې دی، د هغې قضاء به لازمیږی.

متحیره: هغه زنانه چې وړومبې معتاده وه بیا مستقل وینه راتله، او دې سره ترې خپل عادت هم هیر شو ، ددې درې قسمونه دی،

متحیره بالعدد: یعنی هغه زنانه چې هغې ته حیض د ورځو شمیر یاد نۀ وی ، چې پینځه ورځې به ورته حیض راتلو او کۀ اوو ، وغیره حکم ددې دادې ، چې د کومې ورځې نه حیض شروع شوې دې، د هغه ورځې نه به درې ورځو او شپو پورې مونځ پریږدی، ځکه چې درې ورځې خو د حیض یقینی وی بیا درې ورځو نه پس اکثره موده د حیض چې اوو ورځې دی، په هغې کښې به مونځ د غسل کولو سره کوی، ځکه چې د هر مونځ په وخت کښې دا امکان شته چې دا د حیض نه پاکه شوې وی، او لس ورځو نه وروستو د راتلونکی حیض پورې هر یو مونځ به په نوې اودس سره کوی.

متحیره بالوقت: هغه زنانه چې هغې ته د حیض وخت نۀ وی یاد چې د میاشتې په شروع کښې به ورته راتلو یا په مینځ کښې یا په اخر کښې

حکم : دداسې ښځې حکم دادې چې هغه د وینې جاری کیدو د اولې ورځې نه د عادت د ورځو د ختمیدو پورې هر مونځ د پاره نوې اودس کوی ، او د میاشتې په باقی ایامو کښې به هر مونځ د پاره غسل کوی.

متحیره بهما: هغه متحیره چې دواړو څیزونه ترې هیر وی عادت

Scanner App Lite

هم او وقت هم.

حکم : ددې دادې ،چې د هرې میاشتې د شروع درې ورځې وضو به د هر مونځ د پاره کوی ،او باقی اوویشت ورځې غسل به د هر مونځ د پاره کوی.

مدة الحیض

امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد د حیض اقل موده درې ورځې او درې شپې او زیاته موده ئې لس ورځې ده.

دلیل : په دې مسئله کښې د احنافو مستدل څو روایات دی ،کوم چې اګر چې ضعیف دی،لیکن د طرق د عدد په بناء باندې د حسن درجې ته رسیږی ،چې په هغې کښې یو روایت دادی: **عن انس بن مالك رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الحیض ثلثة ایام واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانیة وتسعة وعشرة فاذا جاوزت العشر فهی مستحاضه**(نصب الرایه ص ۱۹۲ ج۱) چې هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې ایام حیض (کم نه کم) درې ورځې دی،او (زیات نه زیات) څلور ورځې ،پینځه ورځې،شپږ ورځې ،اوو ورځې،اتهٔ ورځې ،نهه ورځې،لس ورځې ،بیا کهٔ د لسو ورځو نه تجاوز اوکړی نو هغه مستحاضه ده.

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې د حیض اقل موده یو ورځ او یو شپه ده،او اکثر موده پینځلس ورځې دی-

دلیل : ددې حضراتو په دې مسئله کښې څهٔ صحیح الحال حدیث دادې چې تمکث احداکن شطر عمرها لا تصلی ،چې تاسو کښې هر یو د خپل عمر نیمه حصه پاتې کیږی،مونځ نهٔ شی کولې (للتفصیل الخبیر) ددې حدیث نه ثابتیږی ،چې زنانه د خپل نیم عمر د مونځ قابله

نهٔ شی جوړیدې،او دا هله کیدې شي ،کله چې د هرې میاشتې پینځلس ورځې حیض اومني ،معلومه شوه چې د حیض زیات نه زیات موده پینځلس ورځې دی-

جواب :علامه ابن الجوزی رحمة الله علیه: ددې حدیث په باره کښې فرمائیلی دی،چې حدیث **لایعرف** ،امام بیهقی رحمة الله علیه فرمائیلې دی ،**لم نجده**،او خپله امام نووی شافعی فرمائی حدیث **باطل لایعرف** هم دا وجه ده چې د امام شافعی په دې مسئله کښې ترجمانی فرمائیلو سره هغه ددې حدیث په څانګ د قیاس نه استدلال کوی.

امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې د حیض اقل موده ،څهٔ متعین نهٔ ده،صرف یو ځل راتلو سره ختمیدې شی ،البته زیاته مؤده اؤولس ورځې دی-

موده د نفاس : د نفاس اقل موده متعین نهٔ ده ،البته اکثره موده د شافعیه او مالکیه د تجرباتو په بناء باندې شپیتهٔ ورځې ،او د حنفیه او حنابله د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د حدیث په رنړا کښې څلویښت ورځې مقرر کړې دی-

الوان الحیض

مستحاضه به په دم د حیض او دم د استحاضې په مابین کښې څنګه امتیاز کوی.

امام شافعی رحمة الله علیه : فرمائی چې د حیض وینه صرف د دوو رنګونو وی تور او سور ،ایام حیض کښې چې ترڅو ددې وینه راځی ،نو دا به ګنړی چې دا د حیض وینه ده ،او کهٔ د وینې رنګ تبدیل

Scanner App Lite

شی،نو هغه به حیض نه وی،یا به ئې د ورځو په ذریعه معلوموی-

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ،**فانه دم اسود یعرف فاذا کان ذلك فامسکی عن الصلوة** (ابوداود ص ۴۲۰ ج ۱) یعنی د حیض وینه د یو خاص قسم توره وینه وی، کومه چې پیژندې شی،پس که داسې وی نو د مونځ نه دې توقف کوی،په دې حدیث کښې د حیض مدار رنګ نبودلې شوې دې،ددې نه ثابتیږی ،چې د رنګ په ذریعه هم امتیاز کیدې شی-

جواب : دادې چې دا څه یو صورت نه دې ،چې د هرې زنانه ته دې توره وینه راځی بلکه د خلاف امزجه او بلاد د وجې نه الوان حیض مختلف کیدې شي،دې وجې نه په الوان باندې د حیض د ابتداء او انتهاء مدار نه شی کیخودې ،البته د الوان تبدیلئ سره تائید کیدې شی-

امام اعظم رحمة الله علیه فرمائی چې د حیض د شروع کیدو او ختمیدو امتیاز په ایامو باندې دې،د رنګونو اعتبار نشته ،د هر رنګ حیض راتلې سی،او هغه شپږ دی ،سواد ،حمرة ، صفرة ، کدرة ،خضره ،تربتی-

دلیل : هغه حدیث دې، کوم کښې چې دی،چې زنانو به خپلې کېږې لیږلې ،د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه له ئې معلومات کړو،چې حیض ختم شو یا نه ؟ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به کتلې او فرمائیل به ئې چې تیزی مه کوئ،**حتی ترین القصة البیضاء** تر څو چې تاسو خالص سفیدی او نه وینئ ،(کوم چې د حیض د ختمیدو علامت دې) ددې روایت نه پته لګی ،چې د رنګونو څه اعتبار نشته ،بلکه ټول رنګونه د حیض کیدې شی

،خکه چې تر څو سپین رطوبت را نه شی،تر هغې پورې به حیض شمار کیږی ،ددې نه وړاندې خواه د هر قسم وینه راشی ،د هغې هیڅ اعتبار نشته-

د امام مالک رحمة الله علیه : په نزد د حیض وینې څلور دی توره،سره،زیړه،تربتی-

الحائضة لا تقضی الصلوة

۱:د **اهل سنت والجماعت** په دې باندې اجماع ده چې حائضه به د روژې قضاء راوړی ،لیکن د مونځ قضاء به نه راوړی،د حیض مونځ ونه ورته معاف دی- لیکن د روافض په نزد به د روژې په شان د مونځ هم قضاء پرې واجبیږی،چې د هغې وجه داده چې دا مسئله د سنت نه ثابت ده- او روافض سنتو ته حجت نه وائی-

د حائضې نه د مونځ د ساقط کیدو په علت کښې مختلف اقوال دی-۲:

امام الحرمین: فرمائی چې دا حکم خلاف القیاس دې-

امام نووی رحمة الله علیه : فرمائی چې چونکه د دومره مونځونو قضاء کولو کښې هغوی ته مشقت وي ،خکه شارع د هغې قضاء لره ساقط کړه.

صاحب بدائع : فرمائی چې زنانه باندې،د وجوب صلوة او د اداء صلوة دواړو د پاره د حیض نه پاکیدل شرط دی ،او حالت د حیض کښې هغه پاکه نه وی،خکه په هغې باندې د حیض وجوب نه راځی،او کله چې مونځ واجب نه وی نو قضاء ئې څنګه ؟او د روژې د واجب کیدو د پاره طهارت شرط نه دې ،خکه بغیر د طهارت

،حالت حیض نه هم په هغې باندې روژه واجبیږی،مگر چونکه د ادا کولو د پاره طهارت شرط دې ،ځکه به د هغې قضاء راوړی-

قراءة القرآن للجنب والحائض

د ټولو امامانو په دې باندې اتفاق دې ،چې حیض او نفاس والا زنانه او جنب سړې درود ،تسبیح،تحمید ،تکبیر،او تهلیل کولې شی،لیکن په دې مسئله کښې اختلاف دې ،چې د قرآن تلاوت کولې شی یا نه ؟

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه او امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد جنب حائضه او نفساؤ د پاره د قرآن تلاوت ناجائز او حرام دی-

دلیل : د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی **لایقرء الحائض ولا الجنب شیئامن القرآن** (ترمذی باب ما جاء فی الجنب ج۱) چې حائضه او جنب به د قرآن نه هیڅ نۀ تلاوت کوی-

۲ :د حضرت علی رضی الله تعالی عنه حدیث دې ، **قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال مالم یکن جنباً** (ترمذی، ابن ماجه) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مونږ باندې په هر حال کښې قرآن تلاوت کوو ،بغیر د حالت د جنابت نه.

د داؤد ظاهری: په نزد حائضه او نفساء او د جنب د پاره د قرآن تلاوت کول جائز دی- (د امام بخاری ،طبری،او ابن منذر رحمهم الله هم دا مسلک دې) (طحطاوی ج۱، تحفة الاحوذی ج۱)

دلیل : د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دې، **قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه** (مسلم باب ذکرالله تعالی ج۱) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په هر حال کښې وخت د جنابت هم داخل دې

جواب:۱: حدیث مذکور کښې د ذکر نه مراد ذکر قلبی دې ،او کۀ داسې نۀ وی،نو د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث مذکوره نه تعارض لازمیږی-

۲:د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت فعلی دې،او د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت قولی دې،او د تعارض په وخت ترجیح قولی روایت ته ورکولې شی-

استمتاع بالحائض

ددې دری صورتونه دی:

۱:استمتاع بالجماع دا د امت په اتفاق سره حرام ده-۲: استمتاع بما فوق الازار: دا بالاتفاق جائز دې-۳: او استمتاع بما تحت الازار: په دې کښې اختلاف دې -چنانچه:

امام احمد رحمة الله علیه و محمد رحمة الله علیه فرمائی چې تحت الازار نه استمتاع جائز ده

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ،**اصنعوکل شئ الا النکاح** (فرعون ص ۱۱۲ ج۱) چې د جماع نه علاوه هر څۀ کولې شی،معلومه شوه چې موضع د جماع نه علاوه د هر څائ نه استمتاع جائز ده

جواب: دادې چې حدیث مذکور کښې چې کوم موضع د جماع نه د استمتاع ممانعت کړې شوې دې ،په دې کښې یو خوا بل خوا حصه هم داخل ده او دا مما نعت هغې ته هم شامل دې -

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائی چې ما تحت الازار د یو څیز نه هم استمتاع جائز نۀ ده

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ،اگر چې صراحتاً

Scanner App Lite

دلالت نۀ کوی،لیکن مفهوماً دلالت کوی ،چنانچه کله چې یو سائل د هغوی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه اوکړه ،چې حالت حیض کښې زما د پاره د خپلې بی بی نه کوم څیز جائز دې- هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو ،لك ما فوق الازار چې د ازار نه پورته هر څه جائز دې(ابوداؤد ص ۲۸۸ ج۲) دې حدیث کښې لفظ د فوق راتلو سره تحت خارج کړې شو، او اوس به مفهوم دا وی ،چې تحت الازار جائز نۀ دې او دا زمونږ مذهب دې.

دخول الحائضه والجنب المسجد

امام اعظم رحمة الله علیه و امام مالک رحمة الله علیه : فرمائی چې د حائضې او جنبی په جومات کښې داخلیدل یا تیریدل جائز نۀ دی

دلیل : د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دې : لا احل المسجد لحائض ولا جنب(ابوداؤد شریف ص ۳۰ ج۱) دې حدیث نه صراحتاً معلومیږی ،چې د حائضه او جنبی د پاره په جومات کښې دخول ممنوع دې ،بل دا چې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه حدیث کښې دی : یاعلی لایحل لاحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرك(ترمذی ج۲، باب مناقب علی بن ابی طالب) چې اې علی ! زما او ستا نه بغیر چاته هم په حالت د جنابت کښې دې جومات کښې داخلیدو اجازت نشته

امام شافعی رحمة الله علیه فرمائی : چې حائضه او جنبی د پاره جومات کښې داخلیدل (په هغې کښې وخت تیرول) جائز نۀ دی.لیکن په هغې تیریدل جائز دی.

دلیل : یاأیها الذین امنوا لا تقربو الصلوة وانتم سکری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا(سورة النساء پ ۵) په دې آیت کښې امام شافعی صلوة نه

موضع د صلوة او عابری سبیل نه ئې جومات کښې تیریدل مراد اخیستې دې،نو اوس به دآیت مطلب د هغۀ په نزد دا وائی،چې موضع صلوة یعنی جومات کښې د نشې په حالت او د جنابت په حالت کښې تلل جائز نۀ دی،الاعابری سبیل مګر د تیریدونکی د پاره اجازت دې.

جواب: دادې ،چې آیت کریمه کښې صلوة نه ظاهری معنی مراد ده، موضع صلوة (جومات) مراد نۀ دې ،او مطلب دادې ،چې د نشې په حالت کښې بغیر د نشې ختمیدو او د جنابت په حالت کښې بغیر د غسل کولو د مونځ نزدې مۀ څه- او الا عابری سبیل نه ئې د مسافر استثناء فرمائیلې ده،چې کۀ څوک مسافر جنبی وی ،او اوبۀ موجود نۀ وی ،نو هغه بدون غسل تیمم کولو سره مونځ ادا کولې شی،صرف د مسافر ذکر دې د پاره کړې شوې دې ،ځکه چې عام طور باندې په حالت د سفر کښې د عدم وجدان الماء (اوبۀ نۀ ملاویدو) صورت پیښیږی.

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې د حائضې د پاره هیڅ صورت کښې جومات کښې داخلیدل جائز نۀ دی ،البته جنبی کۀ د رفع حدث په نیت سره وضو اوکړی نو د هغۀ د پاره په جومات کښې داخلیدل جائز دی.

التیمم

دلته دوه مسئلې دی ۱: تیمم کښې څو ضربونه دی ،۲: مسح به کوم ځائ پورې کولې شی.

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې تیمم کښې صرف یو ضرب

Scanner App Lite

دي ،او د لاسونو مسح به رسغين (يعنى د ليچو) پورې به کولې شي.

دليل : حضرت عمار رضى الله تعالى عنه والا حديث دي، **ان النبى صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين** (ابوداود ص ۴۶ ج ۱) چې هغوى صلى الله عليه وسلم هغوى ته د مخ او لاسونو د مسح حكم اوفرمائيلو ،په دې حديث كښې د لاسونو د پاره د كفين لفظ استعمال شوې دي ،چې د هغې اطلاق صرف د رسغين پورې كيږى، لهذا ددې حديث نه د رسغين پورې مسح ثابتيږى، هم دغه رنګې د حضرت عمار رضى الله تعالى عنه نورو احاديثو نه د يو ضرب ثبوت ملاويږى (مسند ص ۱۶۱ ج ۴)

جواب : چونكه حضرت عمار رضى الله تعالى عنه ته دا معلوم نۀ ؤو ،چې د جنابت تيمم هم دا وى، كوم چې د حدث اصغر دي ،دې وجې هغوى په حالت جنابت كښې د تيمم قصد سره پوره بدن باندې خاؤره اولګوله ،د هغې خبر حضور صلى الله عليه وسلم ته اوسو ،نو هغوى صلى الله عليه وسلم هغوى لره پوره بدن باندې تيمم كونكى اونۀ ليدل ،البته عملى طور باندې لګ شان د تيمم طرف ته اشاره كولو سره ئې ورته اوښودل ،هم دا اشاره د حضرت عمار رضى الله تعالى عنه په روايت كښې مذكور ده،اوس كۀ د هغه اشارې په طور باندې كړې شوې تيمم (يعنى يو ضرب يو د رسغين پورې مسح) لره څوک پوره تيمم اوګڼى،نو دا څنګه صحيح كيدې شي.

ائمه ثلاثه : فرمائى چې تيمم د پاره به دوه ضربونه نه وى ،يو د مخ د پاره بل د لاسونو د پاره او د لاسونو مسح به د مرفقينو پورې وى

دليل : حديث نبوى صلى الله عليه وسلم دي ،**عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين** (دارقطنى ص ۱۸۱ ج ۱) چې هغوى صلى الله عليه وسلم ارشاد اوفرمائيلو ،چې تيمم كښې يو ضرب د مخ پاره او يو ضرب د لاسونو د پاره دي ،د ځنګلو سره ،بله دا چې د حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوع حديث دي ،**عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين** (دارقطنى ص ۱۸۰ ج ۱) دا احاديث صراحتاً په دې خبره دلالت كوى ،چې تيمم كښې دوه ضربونه دى او د لاسونو مسح د مرفقين پورې ده،نۀ د رسغين پورې-

تطهير الارض من النجاسة

كۀ د نجاست اجزاء په زمكه كښې سرآيت كونكى نۀ وى،نو د نجاست د زائل كيدو سره زمكه بالاتفاق پاكيږى ،ليكن كۀ د نجاست اجزاء په زمكه كښې سرآيت كوى ،نو د هغې طريقه د تطهير كښې اختلاف دي - چنانچه:

جمهور ائمه : فرمائى چې داسې زمكه صرف د اوبو په اړولو سره پاكيږى.

دليل: هغه حديث دي چې په هغې كښې دى ،چې يو اعرابى مسجد نبوى ته راغې،او بول ئې اوكړل ،نو حضور صلى الله عليه وسلم صحابه كرامو رضى الله تعالى عنه ته حكم اوكړو : **صبوا عليه سجلاً من ماء** (ابوداؤد ص ۸۶ ج ۱) چې په هغې باندې ډول اوبۀ واوړئ،معلومه شوه چې د تطهير ارض د پاره اوبۀ اوړول ضرورى دى ځكه چې صرف جفاف وغيره سره به زمكه نۀ پاكيږى.

جواب : دا وينا چې صرف اهراق ماء سره زمكه پاكيږى،غلطه

Scanner App Lite

ده، ځکه چې احادیثو کښې نورې طریقې هم مذکور دی، چنانچه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کښې د حفر او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو حدیث نه د جفاف په ذریعه د طهارت حاصلیدو ثبوت ملاویږی.

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې د تطهیر ارض درې طریقې دی، او د درې واړو ثبوت په احادیثو کښې ملاویږی، ۱: صب الماء، ددې ثبوت پورته ذکر شوې د اعرابی والا حدیث کښې ملاویږی، ځکه چې په هغې کښې د صب الماء ذکر دې، ۲: جفاف: (اوچیدل) ددې ثبوت د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ددې حدیث نه ملاویږی، چې په هغې کښې دادی چې : **کانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر فی المسجد فلم یکونوا یرشون شیئاً من ذلك**(ابوداؤد ص ۴۴، ج۱) چې سپی به جومات ته تلل راتلل، او بول به ئې کول، او صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه به (په هغې باندې اوبه وغیره) هیڅ نه اچولې معلومه شوه چې صرف اوچیدلو سره زمکه پاکیږی.

۳: حفر (کنده کول) ددې ثبوت د هغه حدیث نه کیږی، چې هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی **خذوا ما بال علیه من التراب فالقوه و اهریقوه علی مکانه ماء**(ابوداؤد ص ۴۹، ج۱) چې کوم ځائ کې هغۀ بول کړې دی، د هغه ځائ نه خاوره د ویستلو سره اوغورزوئ، او په هغه ځائ اوبه واړوئ، ددې حدیث نه د حفر ثبوت ملاویږی، معلومه شوه چې د تطهیر ارض درې طریقې دی.

الفرق بین غسل الرجل والمراة

د زنانه او نارینه په غسل کښې څۀ فرق شته یا نه ؟

امام شافعی رحمة الله علیه مالک رحمة الله علیه فرمائی : چې د زنانه او سړی د دواړو په غسل کښې فرق نشته، که د ویښتو اصولو ته اوبه اورسوی، نو ویښتۀ کهلاول ضروری نۀ دی.

امام احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې غسل د جنابت کښې د دواړو د پاره ویښتۀ کهلاؤل ضروری نۀ دی، البته د حیض او نفاس نه په غسل کښې د زنانو د پاره ویښتۀ کهلاؤل ضروری دی.

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې کۀ د زنانه اصول شعر ته اوبۀ اورسیږی، نو ویښتۀ کهلاؤل ضروری نۀ دی، خواه غسل د جنابت وی یا غسل د حیض ونفاس لیکن د نارینه د پاره بهر صورت د ویښتو کهلاؤول ضروری دی.

دلیل : د نارینه او زنانه په غسل کښې دا فرق د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه د حدیث نه ثابتیږی، چې په هغې کښې دی چې : **اما الرجل فلینثر راسه فلیغسله**(ابوداؤد ص ۳۶، ج۱) هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې د سړی خپل سر (د ویښتو) لره کهلاووی، بیا به غسل کوی، معلومه شوه، چې د سړو د پاره د ویښتو کهلاؤول په هر حال کښې ضروری دی، او د زنانه په باره کښې ارشاد فرمائی: **واما المراة فلا**(ابضاً ص ۳۱، ج۱)؛ معلومه شوه چې د زنانه (اصول شعر پورې کۀ اوبۀ اورسوی، نو د هغې) د پاره کهلاؤول ضروری نۀ دی، او هم دا زمونږ مسلک دې.

الغسل بعد الاسلام

د امام احمد رحمة الله علیه : په نزد د اسلام قبلولو نه پس غسل کول مطلقاً واجب دې.

Scanner App Lite

ائمه ثلاثه : په نزد کۀ په حالت د جنابت کښې ئې اسلام قبول کړي دي ،نو غسل کول واجب دی،او که نۀ وی نو مستحب۔

فائده : د حنفیه په نزد د جنابت غسل کۀ د اسلام راوړلو نه وړاندې ئې هم کړی وی ،نو د اسلام راوړلو نه پس به هغه غسل معتبر وی،د جمهور ائمه په نزد معتبر نۀ وی،ځکه چې غسل د جنابت کښې به د هغوی په نزد نیت ضروری دي او د کافر نیت معتبر نۀ دي ،ځکه د هغوی په نزد د اسلام راوړلو نه پس به دوباره غسل د جنابت کول وی۔

کتاب الصلوة

وقت الظهر والعصر

ائمه ثلاثه : فرمائی چې یو مثل باندې د ظهر وخت ختمیږی،او د عصر وخت شروع کیږی

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي ،چې په هغې کښې دا دی چې: **ثم صلی العصر حین کان ظل کل شئ مثلیه** (ترمذی ص ۴۸، ج۱ باب فی مواقیت الصلوة) چې بیا جبریل علیه السلام د مازدیګر مونځ ورکړو ،هغه وخت چې د هر څیز سیوري د هغې برابر شوې وُو۔ معلومه شوه چې مثل اول باندې د ظهر د وخت ختمیدو سره د عصر وخت شروع کیږی

جواب : حدیث جبریل علیه السلام د عصر د وخت په سلسله کښې منسوخ دي ځکه چې هغه مکی دي ،او نور احادیث چې د هغې نه د مثلین ثبوت ملاویږی،هغه مدنی دی،دي وجې نه دا حدیث حجت

نۀ شی جوړیدې۔

امام اعظم رحمة الله علیه : فرمائی چې د ظهر وخت مثلین پورې وی،ددې نه پس د عصر وخت شروع کیږی۔

دلیل : د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دي ،**قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فیح جهنم** (ترمذی ص ۸۰ ج۱ بخاری ص ۷۶ ج۱) چې کله ګرمی سخته شی نو مونځ په یخ وخت کښې کوئ ،ځکه چې سخت حرارت د دوزخ د جوش وهلو د وجې نه دي - دي حدیث کښې د سخت حرارت په صورت کښې د ماسپښین مونځ په یخ وخت کښې د کولو حکم کړې شوې دي ،او د عربو علاقه کښې یو مثل پورې سخته ګرمی وی ،معلومه شوه چې د ماسپښین د مونځ وخت د یو مثل نه پس هم وی

بله دا چې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دي ،چې په هغې کښې دی چې هغوی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د مازدیګر مونځ راکړو ،په هغه وخت چې د هر څیز سیوري مثلین شوې وُو۔ (تنظیم الاشتات ص: ۲۲۲ ج ۱ - دا حدیث هم حنفیه په مذهب باندې صریح دي چې د عصر وخت د مثلین نه شروع کیږی

التغلسین فی الفجر

امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه : چې د سحر مونځ په غلس (د طلوع فجر نه پس په تیارۀ) کښې کول افضل دی۔

دلیل : د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه روایت دي ،**ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطهن مایعرفن من الغلس** (ج ۸۶۲ م ۱۱۷۲ ت ۱۲۳ ص ۲۱۹) چې حضور صلی الله علیه وسلم

Scanner App Lite

به د سحر مونځ راکوو ،او زنانو به خپل ځادرونه اغوستلې وُو ،داسې به واپس کیدې چې د غلس د وجې نه به نۀ پیژندې کیدې۔ معلومه شوه چې هغوی صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ په غلس کښې کوُو ،بله دا چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر رضي الله تعالیٰ عنه به په غلس کښې مونځ کوُو۔

جواب : حدیث مذکور کښې د من الغلس لفظ د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نۀ دي ،بلکه د هغوی قول خو په ما یعرفون باندې ختم شو ،او د هغوی منشاء دا وه ،چې د زنانو به خپل ځادرونه اغوستې وُو ،دې وجې نه به چا نۀ پیژندې ،یو واړی دا ګنړلې دی ،چې د پیژندو سبب تیارۀ وه ،دې وجې نه هغۀ من الغلس لفظ زیات کړو - ۲: ابن ماجه ص: ۴۹ ومسلم ص: ۲۳۰ کښې ددې مضمون یو حدیث موجود دي ،چې د هغې نه ددې خبرې تائید کیږي - پاتې شوه مسئله د حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنها چې د هغوی نه په غلس کښې مونځ کول ثابت دی ،مګر هغوی به په غلس کښې مونځ ختمۏ ،دا نۀ دی ثابت بلکه ددې برعکس ثابت دی - ۳: دا د هغوی صلی الله علیه وسلم خپل عمل وُو ،د امت د پاره دا حکم نۀ دي ،بلکه د هغوی د پاره د اسفار هدآیت دي۔

امام اعظم رحمة الله علیه و مالك رحمة الله علیه : فرمائی چې د سحر مونځ په اسفار کښې کول افضل دی۔

دلیل : حدیث مرفوع دي ،**اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجر** (ترمذی ص ۴۰۸ ج ۱) بله دا چې بخاری شریف کښې دی ،چې هغوی صلی الله علیه وسلم د سحر

مونځ نه په داسې وخت کښې فارغ شوې وُو ،کله چې به سړی خپل ملګري پیژندو (بخاری ص ۸۸ ج ۱) او د یو بل پیژندګلو په رنړا کښې کیدې شی ،په تیارۀ کښې نه ،معلومه شوه چې د سحر مونځ په اسفار کښې کول افضل دی۔

الوقت المستحب للظهر

د ټولو امامانو په دې باندې اتفاق دي ،چې یخنئ کښې تعجیل افضل دي البته په ګرمئ کښې د ماسپښین مونځ کښې اختلاف دي۔

امام شافعی رحمة الله علیه او مالک رحمة الله علیه : په نزد په ګرمئ کښې د ماسپښین په مونځ تعجیل افضل دي ،هم داسې یو روایت د امام احمد دي۔

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي ،**کان اشد تعجلاً بالظهر** (ترمذی ص ۲۰۸) چې حضور صلی الله علیه وسلم په ظهر کښې ډیر زیات تعجیل کوُنکې وُو - ۲: **عن علی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال یا ثلاث لا تأخرها الصلوة اذا اتت .....الخ** ،اې علی دري شیۏونو کښې تعجیل مۀ کوه ،وړومبې مونځ ،کله چې د هغې وخت راشی ،الخ۔ ددې حدیث نه مطلقاً تعجیل معلومیږی ،**وعن ام فروة رضی الله تعالی عنها قالت سئل النبی صلی الله علیه وسلم ای الاعمال افضل قال الصلوة لاول وقتها** ،دې حدیث نه هم تعجیل د صلوة افضل کیدل واضح طور باندې معلومیږی۔

جواب : د وړومبی حدیث جواب دادې ،چې دا د هغوی صلی الله علیه وسلم په یخنئ کښې معمول وُو ،او په یخنئ کښې مونږ هم د تعجیل ظهر قائل یو ،د دویم او دریم حدیث جواب دادې ،چې په

Scanner App Lite

هغې کښې د مونځ اول وخت مراد نه دي ،بلکه د وقت مستحب اول حصه مراد ده- (کذا فی المرقات).

د امام اعظم رحمة الله عليه و احمد رحمة الله عليه : په نزد په یخنئ کښې تعجیل افضل دي او په ګرمئ کښې تاخیر افضل دي.

دلیل: حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي **اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلوة فان شدة الحر من فیح جهنم** (ترمذی) چې کله ګرمی سخته وی نو مونځ د تاخیر سره کوئ ،ځکه چې شدت حرارت د دوزخ د جوش وهلو د وجې نه وی .. بل دا چې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث دي ،**کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة** (بخاری ص ۷۶ ج ۱) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله به یخنی تیزه شوه نو مونځ به ئې د وخته کوؤ ،او چې کله به ګرمی تیزه وه ،نې مونځ به ئې وروستو کوؤ ،ددې ټولو احادیثو نه په واضح طور باندې ثابتیږی - چې څنګه په یخنئ کښې تعجیل افضل دي په ګرمئ کښې تاخیر او ابراد افضل دي

الوقت المستحب للعصر

د ائمه ثلاثه : په نزد د مازدیګر مونځ کښې تعجیل افضل دي.

دلیل : حدیث پاک دي **عن عائشه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها** (ترمذی) چې هغوی صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر مونځ دا سې وخت کښې کوؤ ،چې ګرمی به اوس د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په حجره کښې وه - او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه حدیث دي ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلی العصر والشمس مرتفعة حیة فیذهب الذاهب إلی العوالی فیاتیهم والشمس مرتفعة وبعض العوالی من**

المدینة اربعة امیال او نحوه (بخاری و مسلم) او د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه روایت دي: **یقول کنا نصلی العصر مع النبی صلی الله علیه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر ثم نطبخ فناکل لحماً نضیجاً قبل مغیب الشمس** (مسلم) چې مونږ به د مازدیګر مونځ کولو سره اوښ ذبح کوؤ ،بیا به مو هغه په لسو حصو کښې تقسیم کړو ،بیا به مو پوخ کړو او د نمر د غروب نه وړاندې به مو تازه غوښه خوړله - اوګورئ دا کار د مازدیګر مونځ د وخته کولو سره کېدې شی ددې احادیثو نه معلومیږی ،چې د مازدیګر مونځ هغوی صلی الله علیه وسلم په اول وخت کښې کوؤ ،دې وجې نه د مازدیګر مونځ کښې تعجیل افضل دي

جواب: د وړومبی حدیث جواب دادي چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حجره لاندې وه ،او دروازه هم وړه وه ،او د هغې مخ د مغرب طرف ته وُ په هغې باندې به په حجره کښې ګرمی داخلیده ،نو که هغوی صلی الله علیه وسلم به په حجره کښې د ګرمئ د موجودګئ په وخت مونځ کوؤ ،نو ددې نه تاخیر ثابتیږی،نهٔ چې تعجیل .ځکه چې د مغرب د طرف نه به په دروازه باندې هغه وخت ګرمی داخلیږی،کله چې نمر لاندې راغلې وی ،او د بل حدیث جواب دادي ،چې دا د هغه حضراتو معامله (د غروب کیدو د پاره) ده،کوم چې تیز تلونکی وُ ،یا بیا د ګرمئ د موسم واقعه ده،ځکه چې په ګرمئ کښې د مابین العصر والمغرب کافی فاصله وی- او د دریم حدیث جواب دادي: چې کهٔ قصاب او طباخ ماهر وُی نو دومره کار د عصر نه د مغرب پورې مستبعد نهٔ دي او د اهلیان عرب لوې لوې تکړې کول او د نیم پخته خوړلو عادت نه ددې

Scanner App Lite

مزید تائید کیږی ،کوم چې نن هم په اهل عرب کښې جاری دي۔

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد د مازدیګر په مونځ کښې د اصفرار نه وړاندې پورې تاخیر افضل دي۔

دلیل : ۱: د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها حدیث دې ،**قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلاً للظهر منکم وانتم اشد تعجیلاً لعصر منه**(ابوداؤد) چې هغوی صلی الله علیه وسلم په ماسپښین کښې ستاسو نه زیات تعجیل کونکې ؤو ،او تاسو په مازدیګر کښې د هغوی صلی الله علیه وسلم نه زیات تعجیل کونکی ئې ،ددی حدیث نه معلومیږی،چې هغوی صلی الله علیه وسلم په مازدیګر کښې تعجیل نه فرمائیلو ۔۲: یو بل حدیث کښې دی ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیة**(ابوداؤد) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر مونځ دومره مؤخر کؤو ،تر دې چې نمر به ښه صفا شوې ؤو ،دا حدیث د تاخیر په ثبوت کښې صریح دي ۔ ۳: د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه حدیث دې **ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأمر بتاخیر صلوة العصر**(مسند احمد، مجمع الزوائد، ص ۳۰۷، ج۱)۔ چې حضور صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر د مونځ د مؤخر کولو حکم فرمائیلو .د عصر د تاخیر د استحباب نه ددې نه واضح بل کوم دلیل کیدې شی ۔ غرض دا چې په هغه ټولو احادیثو کښې غور کولو نه پته لګی ،چې صلوة عصر کښې ماقبل اصفرار تاخیر افضل دي

من نسی صلوة

کله د چا نه د خوب یا د نسیان د وجې مونځ پاتې شو ،نو هغه به څه

وخت د هغې قضاء کوی

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه : فرمائی چې کله وقت مکروهه نه وی ۔ نو په بیداریدو یا په یادیدو باندې به د دغه مونځ قضاء کوی ۔ بالفاظ دیګر د امام اعظم په نزد اوقات مکروهه (طلوع ،زوال ،غروب) کښې قضاء مونځ کول جائز دی۔

دلیل :۱: د ابن عباسؓ رضی الله تعالی عنه روایت دې چې ماته څو حضرات چې د هغوی په صداقت او دیانت دارئ کښې د چا شک نشته ،او چې په هغوی کښې زما محبوب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم ؤو ،وې فرمائیل ،چې نبی صلی الله علیه وسلم د فجر مونځ د نمر د را اوچتیدو پورې ،د مازدیګر مونځ نه وروستو د نمر د ډوبیدو پورې مونځ نه منع فرمائیلې ده(بخاری باب صلوة بعد الفجر، مسلم)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دې ،**ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا یتحری احدکم فیصلی عند طلوع الشمس ولا عند غروبها**(بخاری، مسلم واللفظ لبخاری) رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو ،چې یو سړې دې هم نه د نمر د راختلو په وخت کښې او نه د غروب په وخت کښې مونځ کوی۔

ائمه ثلاثه : فرمائی چې کوم وخت بیدار شی یا ورته کوم وخت کښې یاد شی هم هغه وخت دې مونځ اوکړی اګر چې وقت مکروهه وی ،

دلیل : حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دې **قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نسی صلوة فلیصلها اذا ذکرها**(بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد) هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو ،چې څوک مونځ ادا کول هیر کړی،کله چې ورته رایاد شی نو ادا دې کړی۔ بله دا چې په

Scanner App Lite

ترمذی کښې ددې نه ما قبل باب کښې حدیث دې ،فاذا نسی احدکم الصلوة اونام عنها فلیصلها اذا ذکرها.

جواب : دا روایات اخبار آحاد دی ،او د نهی روایات متواتر دی ،دې د پاره دا روایات منسوخ دی ،یا د اوقات غیر مکروهه سره خاص دی

الجمع بین الصلوتین

د جمع دوه قسمونه دی ۱: جمع حقیقي ،۲: جمع صوری-

جمع حقیقی :د یو مونځ په وخت کښې دوه مونځونه کول-

جمع صوری :دوه مونځونه صرف صورتاً جمع کول ،په دې اندازه چې یو مونځ د وخت په اخر حصه کښې اوکړي،او بل مونځ د خپل وخت په وړومبیۍ حصه کښې اوکړي-

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه : په نزد جمع صوری جائز او جمع حقیقی صرف عرفات او مزدلفه کښې جائز ده - ددې نه علاوه (یعنی د دۅو مواقع نه) جائز نۀ ده

دلیل : د قرآن کریم آیت دې : ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً .چې بیشکه مونځ په مؤمنانو باندې په خپل وخت کښې فرض کړې شوې دې ،

۲ :د امامت جبریل علیه السلام والا حدیث چې هغوی صلی الله علیه وسلم اوقات صلوة تعلیم ورکولو د پاره دوه ورځې راغلو ،رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ئې امامت اوکړو (ابوداؤد ج۱، باب فی مواقیت)

۳ :ترمذی کښې حضرت بریده رضی الله تعالی عنها نه روایت دې چې هغوی صلی الله علیه وسلم ته یو سړي د مونځ د اوقاتو د

معلومولو د پاره راغې،هغوی صلی الله علیه وسلم دۅو ورځو پورې مدینه کښې ایسار کړو ،او عملاً ئې ورته د اوقات صلوة تعلیم ورکړو (ترمذی، ابوداؤد، مسلم، نسائی)

ائمه ثلاثه : په نزد جمع حقیقی (جمع بین الصلوتین) مطلقاً جائز ده

دلیل : د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنها حدیث دې قال جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة تبوک بین الظهر والعصر وبین المغرب والعشاء (ترمذی، مسلم، ابوداؤد، نسائی، باب الجمع بین الصلوتین فی الحضر) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوة تبوک کښې د ماسپښین او مازیګر مونځونه او مابنام او ماسخوتن مونځونه جمع فرمائیلي ۅو.

جواب : حدیث جمع صوری باندې محمول دې څنګه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه په سفر کښې یو مونځ په آخر وخت کښې کړې ۅو،لګ انتظار ئې اوکړو ،او بیا ئې دویم مونځ په اول وخت کښې اوکړو - بیا ئې اوفرمائیل : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا عجل به امر صنع مثل الذی صنعت (ابوداؤد باب الجمع بین الصلوتین)

الترجیع فی الاذان

د اذان د کلماتو په تعداد کښې اختلاف دې ،چې د هغې مدار په ترجیع دې،د ترجیع معنی داده ،چې اذان کښې کومې د شهادت والا ځلور کلمې دی،په دې کښې به هره یوه دوه دوه ځله اوئیلې شی ،وړومبې په ښکته آواز سره ،بیا په زور سره ،دې صورت کښې ځلور کلمو په ځائ اته کلمې شی-

امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد په اذان کښې ترجیع افضل ده،ځکه چې د اذان کلمات پینځلس ۅو،اوس به د ترجیع په

Scanner App Lite

شاملیدو د هغوی په نزد نورلس شی-

دلیل : حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه والا حدیث دې ،چې په هغې کښې دی ،چې هغوی صلی الله علیه وسلم هغۀ ته په اذان کښې ترجیع بنودلې وُو (مسلم ص ۱۸۸ ج۱، ترمذی ص ۵۸ ج۱)

جواب : ددې حدیث نه مختلف جوابونه کړې شوې دی ۱: هغه ترجیع نۀوه.

۲: بلکه حضور صلی الله علیه وسلم د تعلیم په غرض سره اذان بار بار اړولې وُو- په وړومبی ځل کومې کلمې چې ئې حضرت ابو محذوره رضی الله تعالی عنه باندې وئیلې وې ،هغه د اذان نۀوې ،بلکه هغه خو د هغوی د مسلمانیدو د پاره دې ،البته په دویم ځل چې ئې پرې کومې وئیلې وې ،هغه د اذان وې ،ځکه په اذان کښې د شهادت کلمې ځلور دی - ۳: حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه فرمائی چې د اذان دا اختلاف د قرآن د اوُو قراءتونو د اختلاف په شان دې ،چې په هغې کښې د هریو وئیل جائز دی ،دغه صورت دلته دې ،چې ترجیع او عدم ترجیع دواړه جائز دی ،البته مونږ عدم ترجیع لره ځکه اختیار کړې ده ،چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او د حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه روایت کوم چې د اذان په باب کښې د اصل حیثیت لری ،بغیر د ترجیح نه راغلې دې.

امام مالک رحمة الله علیه : په نزد هم اذان کښې ترجیع افضل ده،لیکن هغوی شروع والا تکبیرونو نه دوه تکبیرونه ختم کړې دی،دې وجې نه د هغوی په نزد د اذان کلمات اوُولس دی-

دلیل : د هغوی دلیل هم هغه دې کوم چې د امام شافعی رحمة الله علیه دې-

امام اعظم رحمة الله و احمد رحمة الله علیه : فرمائی چې اذان کښې ترجیع افضل نۀ ده ،ځکه چې د اذان کلمات صرف پینځلس دی

دلیل : حضرت عبدالله بن زید بن عبد ربه رضی الله تعالی عنه ته چې خوب کښې کوم اذان بنودلې شوې وُو ،په هغې کښې ترجیع نه وه (ابوداؤد ص ۳۴ ج۱) بله دا چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه آخری عمل هم د عدم ترجیع دې (شرح معانی الآثار، کتاب الصلوة باب الاقامة ج۱)

کلمات الاقامة

د امام شافعي رحمة الله علیه په نزد باندې.. په اقامت کښې یولس (۱۱) کلمات دي، ځکه چې د هغې په نزد اولنی تکبیر دوه ځلي او شهادتین او حیعلتین یو ځلي ویل دي

د امام مالک رحمة الله علیه په نزد باندې.. د اقامت کلمات صرف لس دي، ځکه چې د دوی په نزد قد قامت الصلوة هم یو ځلي ویل کېږي (یعنی ائمه ثلاثه رحمهم الله په کلمات اقامة کښې د افراد قائل دي).

دلیل..... دا حضرات کلمات اقامت یو ځلي ویلو باندې د حضرت انس رضي الله عنه حدیث پیش کوي، چې په هغې کښې راغلي دي (امر بلال انْ یشفع الاذان و یوتر الاقامة) په دې حدیث کښې د اقامت په طاق عددونو کښې د ویلو حکم شوی دی، چې ددې نه ثابتېږي اقامت به صرف یو ځلي ویلی کېږي[۱].

[۱] ترمذي ص ۴۸، ج۱ و مسلم ص ۱۶۴ ج۱

Scanner App Lite

جواب..... علامه عثماني رحمه الله فرمائي، چې صحيح خبره داده چې په احاديث صحيحه کښې تشفيع (دوه دوه خلي ويل) او ايتار (يعني يو يو خلي ويل) د دواړو ثبوت ملاوېږي په دې خاطر د ايتار په جواز کښې خو بېخي څه خبره نشته، ليکن مسئله داده، چې ترجيح به کوم يو ته ورکول کېږي؟ په دې کښې حنفيه ؤ تشفيع ته ترجيح ورکړې ده، ځکه چې د حضرت عبدالله بن زيدرضی الله عنه او حضرت بلال رضی الله عنه نه اخري همدغه عمل منقول شوی دی.

امام اعظم رحمه الله عليه په نزد باندې..... کلمات اقامت اوولس (۱۷) دي چې په هغې کښې پنځلس(۱۵) کلمات د آذان دي او بيا په کښې دوه خلي د قدقامت الصلوة اضافه شوې ده.

دليل..... د حضرت ابومحذوره رضی الله عنه روايت دی: (ان النبی صلی الله علیه وسلم: علّمه الاذان تسع عشرة کلمة والاقامة سبع عشرة کلمة [1])

نږدې هغه ټول روايتونه د امام اعظم رحمه الله عليه مستدل دي په کوم کښې چې شفعًا شفعًا او مثنیٰ مثنیٰ الفاظ راغلي دي، يعني کلمات اقامت به دوه خلي ادا کېږي او په دې صورت کښې کلمات اقامت قدقامت الصلوة په اضافه کولو سره اوولس(۱۷) شول او همدغه زمونږ مسلک دی.

[1] - ترمذی، نسائی

الاذان قبل الوقت

ائمه اربعه رحمهم الله په نزد باندې..... د فجر نه علاوه باقي په ټولو مونځونو کښې آذان قبل الوقت معتبر نه دی، البته د فجر په سلسله کښې اختلاف دی.

ائمه ثلاثه او امام ابويوسف رحمه الله عليه په نزد باندې..... آذان فجر د صبح صادق نه اول جائز دی.

دليل..... حديث د عبدالله بن عمررضی الله عنهما مرفوعًا: (ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا تاذین ابن ام مکتوم[1])، چې بلال رضی الله عنه د شپې آذان کوي، ليکن تاسو خورئ او څکئ تر څو چې د ابن ام مکتوم آذان وانه وريږ توجه وکړئ دې حديث نه د دې نه واضحه معلومېږي چې حضرت بلال رضی الله عنه به د صبح صادق نه اول آذان ويلو او د شپې حصه کښې بل کوم مونځ نشته دی، نولازماً دا به د فجر آذان کېدلی شي. نږدې په يوبل حديث کښې دي: (لا یغرنکم اذان بلال عن السحور فانه یؤذن بلیل[2]) چې تاسو د بلال آذان په دوکه کښې داخل نه کړي، ځکه چې هغه د شپې آذان کوي. د دې حديث شريف نه هم د اذان قبل الفجر ثبوت ملاوېږي، بحرحال د دې دلائلو په رڼا کښې دا ويلو شو، چې آذان قبل الفجر جائز دی.

جواب..... دا دی، چې د متعدد و احاديثو نه د دې پته لګېږي چې حضرت بلال رضی الله عنه به د شپې د تهجد و دپاره آذان کولو په

[1] - ترمذی، باب الاذان باللیل و ابوداؤد.
[2] - بذل المجهود ۳/ ۳۰۵.

Scanner App Lite

دې خاطر د تهجدو د آذان نه دا ثابت کول چې د فجر آذان به قبل الوقت کېدلو، دا صحیح نه دي په بخاري شریف کښې دي: (عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و علی آله وسلم قال لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحوره فانه یؤذن بلیل لینبه نائمکم) چې په تاسو کښې دې څوک د بلال آذان د پیشمني کولو نه منع نه کړي، ځکه چې هغه د شپې آذان کوي په دې خاطر چې اوده خلق د خوب نه راپاڅېږي او ګوري ددې حدیث شریف نه واضحه معلومېږي چې د بلال رضی الله عنه آذان د تهجدو دپاره ؤ، د فجر دپاره نه ؤ دې ته د فجر آذان ویل او بیا قبل الوقت آذان جائز ګڼل څنګه صحیح کېږي؟ دوهمه دا که چېرته هغه آذان فجر وي نو بیا ابن ام مکتوم رضی الله عنه دویم ځلي آذان ولې کولو.

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ په نزد باندې..... آذان فجر قبل الوقت جائز نه دی.

دلیل..... د حضرت بلال رضی الله عنه روایت دی: (ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم قال له لا تؤذن حتی یستبین لك الفجر هکذا و مدیدیه عرضاً[1])

چې نبي کریم صلی الله علیه و علی آله وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته اوفرمایل: چې تر څو پورې فجر داسې واضحه شوی نه وي، آذان مه کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لاسونه عرضاً خواره کړل او ورته یې اوښودل بل د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دی:

[1] - ابوداؤد: ۸۹/۱.

(قالت ما کانوا یؤذنون حتی ینفجر الفجر[1]) د دې احادیثو شریفو نه معلومېږي، چې د فجر آذان به د طلوع فجر نه بعد کېدلو د دې نه مخکښې به نه کېدلو. په دې خاطر که چېرته آذان فجر د طلوع نه بعد وشو، نو معتبر به وي، ګڼې نه به وي

حکم الاجرة بالاذان

په آذان او امامت، په تعلیم القرآن، فقه او په داسې نورو عباداتو باندې اجرت اخیستل د دې په جواز او عدم جواز کښې د ائمه رحمهم الله اختلاف دی.

د امام ابوحنیفة رحمۃ اللہ علیہ او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په نزد باندې..... آذان او په تعلیم القرآن وغیره باندې اجرت اخیستل جائز دي

دلیل..... (۱)- د قرآن کریم آیت دی: (قل ما اسئلکم علیه من اجر[2])

(۲)- د حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه روایت دی: (قال ان من اخر ما عهد الی رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم ان اتخذ مؤذناً لا یاخذ علی اذانه اجراً[3]) چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري وصیت ماته دا ؤو، چې زه دې داسې مؤذن مقرر کړم چې په آذان باندې اجرت وانخلي

امام مالک و شافعي رحمهما الله په نزد باندې..... په آذان او تعلیم القرآن وغیره باندې اجرت اخیستل جائز دي

[1] - الدرية: ص ۴۳.
[2] - سورة ص والشعراء.
[3] - ترمذی، ابو داؤد، نسائی.

Scanner App Lite

دلیل..... د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو څو صحابه کرامو سره په سفر باندې ؤو، د سفر په دوران کښې د عربو د یو قبیلې سره قیام اوشو، صحابه کرامو د قبیلې والاؤ نه د کوربه توب تقاضا اوکړه، لیکن هغوی انکار اوکړ. اتفاقاً د دې قبیلې سردار مار وچیچلو بحرحال دوی صحابه کرامو ته راغلل او د دم په باره کښې ئې ترینه مطالبه اوکړه بیا یو صحابي اوفرمایل: بخدا زه به دا دم کړم لیکن تاسو زمونږ د کوربه توب نه انکار اوکړو، په دې خاطر ئې اوس زه د اُجرت نه بغیر نه شم دمولی، په آخره کښې یې د چیلیو په یوه رمه باندې معامله طی شوه او چې کله رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم ته د هغې په مخکښې دا واقعه ذکر شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تصویب اوفرمائیلو او اُجرت ئې جائز قرار کړو[1].

جواب..... په رقیه باندې اُجرت اخیستل د ټولو په نزد جائز ده، په حدیث شریف کښې د همدې ذکر دی.

د متاخرینِ احناف رحمهم الله په نزد باندې..... آذان او اقامت، تعلیم القرآن او دغه شانې نور اهم امورِ دینیه، چې په کومو امورو د اسلام بقاء موقوفه ده، په دې باندې اُجرت اخیستل د دې د جواز فتوی ئې ورکړې ده[2] او په کومو امورو دینیه وو چې د اسلام بقاء موقوفه نه ده، په هغې اُجرت اخیستل ناجائز دي[3].

---

[1] - بخاری باب ما یعطی فی الرقیة ا هـ، مسلم، ترمذی.

[2] - هدایه ج۴، و بحر الرائق ج۱، کتاب الاجارة.

[3] - ردالمحتار.

حکم الجماعة

د ظاهریه وو په نزد باندې..... جماعت فرض عین او د صحت صلوة دپاره شرط دی.

د امام احمد رحمة الله علیه په نزد باندې..... جماعت فرض عین دی، لیکن د صحت صلوة دپاره شرط نه دی.

امام شافعي رحمة الله علیه په نزد باندې..... جماعت فرض کفایي دی.

دلیل..... دا حضرات د صلاة الخوف د آیت نه استدلال کوي، د الله تعالی ارشاد دی: (فاذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلوة.....الخ)، په دې آیت کښې د جهاد په دوران کښې د مونځ د قائمولو حکم شوی دی په کوم کښې چې د خوف نه علاوه زیات منافیات صلاة هم موندل کېږي د دې نه معلومېږي چې جماعت قائمول فرض دي او هر کله چې په جهاد کښې جماعت فرض قرار شو، نو د امن په حالت کښې خو په طریق اولی سره فرض شو. بل د حضرت ابوهریره رضی الله عنه حدیث شریف دی: (ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم قال والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلوة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الی رجال فاحرق علیهم بیوتهم[1]) په دې حدیث کښې (متخلفین عن الجماعة) په باره کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د ناراضګۍ اظهار کړی دی، چې زما زړه غواړي چې د دې خلقو کورونوته اور ولګوم او داسې سخته سزا او زجر هم دفرضو په پرېښودلو سره کېدلی شي په غیرِ فرضو باندې نه په یو بل حدیث شریف کښې دي: (من سمع النداء فلم یاته فلا صلوة له الا من

---

[1] - بخاری و مسلم.

Scanner App Lite

عذر[۱] چې کوم يو سړي د آذان آواز واوريدو او بيا هم جومات ته رانغلو، نو د دې سړي مونځ به نه کېږي مګر دا چې څه عذر ورته وي همدغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: (لا صلوع لجار المسجد الا فی المسجد[۲]) چې د جومات د ګاونډي مونځ به صرف هم په جومات کښې کېږي د دې احاديثو شريفونه پته لګېږي، چې جماعت قائمول فرض دي.

جواب..... د صلوة الخوف والا آيت جواب دا دی، چې په ميدان جنګ کښې کوم د جماعت قائمولو حکم شوی دی هغه په دې بناء نه دی چې اقامت جماعت فرض دی، بلکې د دې دپاره دی، چې همدغه مونځ د الله تعالی د رحمت او نصرت غيبي ذريعه جوړ شي، کفار چې په دې وخت کښې د مسلمانانو دا اطمينان او جمعيت وګوري، نو په زړونو کښې به يې رعب قائم شي.

او د حضرت ابوهريرة رضی الله عنه د حديث جواب دا دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د (مختلفين عن الجماعة) په باره کښې څه فرمائيلي دي، هغه ټول په جماعت کښې د شاملیدو د تاکيد دپاره ؤو، د دې دپاره نه ؤ چې جماعت فرض دی ګنې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دغې موقع ضرور څه صراحت فرمائيلی ؤ او کوم چې په دوهم او دريم حديث کښې د لا صلوة الفاظ وارد شوي دي په هغې کښې لا نفی د کمال دپاره ده، نفی د صحت دپاره نه ده او مطلب ئې دا دی چې دوی جومات ته رانشي

[۱] - ابن ماجه.
[۲] - ابوداؤد.

او مونځ ونکړي، نو مونځ به ئې د کاملې درجې مونځ نه وي، دا مطلب ئې نه دی چې مونځ ئې ونه شو.

د امام اعظم و مالک رحمهماالله په نزد باندې..... جماعت سنت مؤکده او اشد تاکيد پرې راغلی دی.

دليل..... د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حديث شريف دی: (قال النبی صلی الله علیه و علی آله وسلم صلوة الجماعة تفضل صلوة الفذ بسبع و عشرين درجة[۱]) چې د جماعت سره ادا شوی مونځ بغير د جماعت ادا شوي مونځ په مقابل کښې اووه ويشت (۲۷) درجې افضل دی په دې حديث شريف کښې د غور کولو نه بعد معلومېږي چې د جماعت نه بغير ادا شوی مونځ هم ادا کېږي، البته فضيلت ئې د باجماعت مونځ په شان نه وي که چېرته جماعت فرض وای، نو بيا خو چې بايد تنها مونځ ببخي ادا نه شي، نو معلومه شوه چې جماعت فرض نه دی، ليکن ځکه چې هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په جماعت باندې مواظبت ثابت دی، نو په دې وجه سنت مؤکده دی د دې نه علاوه ټول هغه احاديث هم د حنفيه ؤو مستدل دي کوم چې د جماعت په فضيلت کښې وارد شوي دي، ځکه چې دې احاديثو نه د جماعت افضل والی خو ثابتېږي، مګر فرض ترېنه نه ثابتېږي[۲].

[۱] - بخاری شريف و مسلم.
[۲] - والتفصيل فی التعليق الصحيح ص ۳۷، ج۲. فتح الملهم ص ۳۱۸، ج۲، عينی ص ۶۸۵، ج۲.

Scanner App Lite

حکم الجماعة الثانية

کوم جومات چې په عامه لاره کښې واقع وي، په هغې کښې بالاتفاق جماعت ثانیه بلا کراهت جائز دی البته د محلې جومات په کوم کښې چې امام او وقت متعین وي په داسې جومات کښې د جماعت ثانیه په باره کښې د ائمه کرامو رحمهم الله اقوال مختلف دي

د ائمه ثلاثه رحمهم الله په نزد باندې..... په کوم جومات کښې چې جماعت شوی وي، په هغې کښې دوباره جماعت (کول) مکروه دي

دلیل..... د حضرت ابوبکرة رضی الله عنه حدیث شریف دی: (ان رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم اقبل من نواحی المدینة یرید الصلوة، فوجد الناس قد صلّوا، فمال الی منـزله فجمع اهله، فصلّی بهم[1]) د دې حدیث نه معلومه شوه، چې که چېرته دویم جماعت مکروه نه وی، نو رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم به په مسجد نبوي کښې ادا کړی وی.

دامام احمد، اسحق و ابوداؤد ظاهری رحمهم الله په نزد باندې..... په جومات کښې دویم جماعت (کول) بلا کراهت جائز دي

دلیل..... د حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه حدیث شریف دی: (قال جاء رجل و قد صلّی رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم، فقال: ایکم یتجر علی هذه، فقام رجل و صلّی معه[2])

[1] طبرانی کبیر و اوسط
[2] ترمذی و ابوداؤد

جواب..... اختلاف په دې صورت کښې دی، چې امام او مقتدي دواړه به مفترض وي، دلته مقتديان متنفل وُو، په دې خاطر استدلال درست نه دی.

الصلوة خلف الصف وحده

که چېرته کوم شخص په صف کښې شاته تنها اودریږي او مونځ اوکړي، نو مونځ به ئې ادا شوی وي یا نه؟

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي، چې..... مونځ به ئې شوی وي، لیکن د کراهت سره.

دلیل..... د حضرت ابوبکره رضی الله عنه نه روایت دی: (انه انتهی الی النبي صلی الله علیه و علی آله وسلم وهو راکع، فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذالك للنبي صلی الله علیه وسلم فقال زادك الله حرصاً و لا تعد[1]) چې هغه (ابوبکره رضی الله عنه) جومات ته راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع په حالت کښې وُ، نو هغې د صف شاته رکوع اوکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اوفرمائیل چې الله تعالی دې ستا شوق نور هم زیات کړي، لیکن بیا کله داسې مه کوه.

توجه اوکړئ! که چېرته مونځ ئې باطل وئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې صحابي (حضرت ابوبکره رضی الله عنه) ته د مونځ د اعادې حکم فرمائیلی وی.

امام احمد رحمه الله فرمائي..... چې مونځ ئې باطل دی.

دلیل..... د حضرت وابصه رضی الله عنه نه روایت دی: (ان رجلا صلّی خلف الصف وحده فامره رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم ان یعید

[1] بخاری شریف باب اذا رکع دون الصف، کتاب الاذان، ابوداؤد، نسائی.

Scanner App Lite

الصلوة[1]) چې یو شخص د صف شاته خانله مونځ اوکړو ،نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دوباره مونځ کولو حکم اوفرمائیلو.

جواب..... (۱)- دا حدیث مضطرب دی، په دې وجه د دې نه استدلال کول جائز نه دي (۲)- د اعادې حکم په استحباب باندې محمول دی.

من احق بالامامة

د امامت دپاره خو داسې د ډېرو اوصافو ذکر مخې ته راځي، لکه ورع و تقوی تقدم فی الهجرة سن، علم او قراءت وغیره، لیکن اختلاف په اخیرنیو دوه صفتونو یعنې علم او قراءت کی دی.

د امام احمد رحمه الله په نزد باندې..... اقرأ اعلمُ باندې به مقدم وي همدغه رایه د امام ابویوسف رحمه الله هم ده.

دلیل..... د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث شریف دی: (یؤم القوم اقراهم لکتاب الله فان کانوا فی القراءع سواء فاعلمهم بالسنة[2]) چې د خلقو امام به هغه شخص کوي، کوم چې د قرآن کریم د ټولو نه زیات غوره لوستونکی وي او که چېرته په لوستو کښې سره ټول برابر او یو شان وي، نو بیا به ئې هغه کوي چې ددین زیات علم لرونکی وي، هغه به امامت کوي په دې حدیث شریف کښې اقراء په اعلم باندې مقدم شوی دی چې د دې نه واضحه معلومېږي

[1] - ترمذی باب الصلوة خلف الصف وحده.
[2] - هدایة المجتهد ج۱.
[3] - مسلم و ابوداؤد شریف.

چې د امامت اولنی حقدار اقراء دی نه اعلم..... ! همدغه شان د حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کانوا ثلثة فلیؤمهم احدهم واحقهم بالقراءة اقراهم[1]) رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم اوفرمائیل، چې کله تاسو درې کسان وئ،نو پکار ده په تاسو کښې دې یو ستاسو امامت اوکړي او د امامت حقدار په تاسو کښې هغه شخص دی کوم چې قرآن کریم د ټولو نه ښائسته لوستونکی وي په دې حدیث شریف کښې هم احق بالامامة اقراء قرار شوی دی.

جواب..... داسې ټول روایتونه په کوم کښې چې اقراء په اعلم باندې مقدم شوی دی، د هغې جواب دا دی چې د اقراء نه مراد هم اعلم دی، ځکه چې په هغه زمانه کښې به خلق د قرآن کریم د احکاماتو نه خبرېدل نو وئیلو به ئې، نو په دې وجه چې ځوک به ځومره غټ قاري ؤ هم دومره به غټ عالم او فقیه هم ؤ[2].

دائمه ثلاثه رحمهم الله په نزد باندې..... اعلم مقدم په اقراء وي.

دلیل..... دحضرت ابوموسی الاشعری رضی الله عنه حدیث شریف دی: (انه مرض النبی صلی الله علیه وسلم فاشتد مرضه فقال علیه السلام مروا ابا بکر فلیصل بالناس[3]) چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو او مرض ئې زیات شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: چې ابوبکر ته اوایئ چې هغه خلقو ته مونځ ادا کړي د دې حدیث شریف نه ثابته شوه چې اعلم په اقراء باندې مقدم به

[1] - مسلم شریف.
[2] - عینی ص۳۲، ج۲.
[3] - بخاری شریف.

Scanner App Lite

وي، څکه نبي کريم صلى الله عليه وسلم حضرت صديق اکبر رضى الله عنه ته د امامت کولو حکم اوفرمائيلو او هغه اعلم و لکه څنګه چې د حضرت ابو سعيد خدرى رضى الله عنه قول دى: (کان ابوبکر اعلمنا) څکه چې هلته اقراء يعنې حضرت ابى بن کعب رضى الله عنه هم موجود ؤ او نبي کريم صلى الله عليه وسلم د هغې په باره کښې اوفرمائيل: (اقراکم ابی بن کعب) په هر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم په اخري عمر کښې اعلم په اقراء باندې مقدم فرمائيلى دى، نو په دې خاطر اعلم د اقراء په مقابله کښې د امامت زيات حقدار دى.

التکبیرة التحریمة

د ائمه ثلاثه رحمهم الله په نزد باندې..... مونځ د صيغې د تکبير نه شروع کول فرض دي، که چېرته د صيغې تکبير نه علاوه په کومو نورو الفاظو سره مونځ شروع شي، نو مونځ به نه کېږي همدغه قول د امام ابويوسف رحمه الله دى.

بيا د ائمه ثلاثه ؤو او امام ابويوسف رحمهم الله په درميان کښې د صيغه تکبير په تعين کښې اختلاف دى، البته د امام مالک او امام احمد رحمهما الله په نزد صيغه تکبير صرف (الله اکبر) دى، امام شافعي رحمه الله د (الله اکبر) سره (اَللّٰهُ الاکبر) (معرف باللام) هم قائل دى بيا د امام ابويوسف رحمه الله په نزد باندې صيغه تکبير څلور دي: (الله اکبر، الله الاکبر، الله کبير، الله الکبير).

دليل..... د رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم حديث شريف دى: (تحريمها التکبير[1]) چې د مونځ تحريمه تکبير دى، په دې حديث کښې التکبير خبر دى او قاعده داده که چېرته خبر معرف باللام وي، نو د حصر فائده ورکوي. البته دلته به هم د حصر معنا ګاني پيدا کېږي او مطلب به ئې دا وي چې مونځ به صرف د تکبير نه شروع کېږي د نورو الفاظو نه به نه شروع کېږي.

جواب..... دا دى چې پورته حديث خبر واحد دى او د خبر واحد نه وجوب خو ثابتېږي، فرضيت نه ثابتېږي نو په دې وجه مذکوره حديث ته په کتو سره صيغه تکبير ته فرض وئيل صحيح نه دي

د امام اعظم رحمه الله په نزد باندې..... د مونځ شروع کول د هر هغه ذکر نه فرض دي چې کوم مشعر تعظيم وي، د صيغه تکبير خصوصيت نه وي، لکه: (الله اجل، الله اعظم وغيره) البته د مذکوره حديث نه او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مواظبت په بنا د لفظ د (الله اکبر) نه مونځ شروع کول واجب قرار شوي دي، نو په دې خاطر که چا د دې نه علاوه په نورو الفاظو سره مونځ شروع کړو، نو فرضيت خو ئې ادا شو، ليکن په ترک د واجبو به مونځ ښه ته واجب الاعاده وګرځېږي.

دليل..... د صيغه تکبير په عدم فرضيت باندې د احنافو د جانب نه د آيت کريمه (و ذکر اسم ربه فصلى[2]) پيش کولى شي په کوم کښې چې صرف د الله تعالى په نوم اخيستلو سره د مونځ د شروع کولو

---

[1] - ترمذی ص۵۵ و ج۱، ابوداؤد ص۹۱، ج۱.
[2] - سورة الاعلى.

Scanner App Lite

حکم شوی دی، د صیغه تکبیر څه ذکر نه دی شوی، بل (غیر من التکبیر) چونکه خبر واحد دی، نو په دې وجه د دې نه هم د عدم فرضیت ثبوت ملاوېږي.

وضیع الیدین

دلته دوه مسئلې دي: لومبئ مسئله داده چې په مونځ کښې به لاسونه ترڼ کېږي یا نه؟

د امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... د مشهور قول په بناء باندې په فرائضو کښې (لاسونه نبغ پرېښودل) بهتر دي، البته په نوافلو کښې وضع.... !

دلیل..... په دې مسئله کښې د دوی د خوا نه کوم حدیث نه پیش کېږي، البته یو عقلي دلیل پیش کوي، چې په مونځ کښې لاسونه ترڼ تکیه وهل دي، او تکیه وهل په نوافلو کښې خو جائز دي، مګر په فرائضو کښې بلا ضرورته مکروه دي. البته د دې دلیل په بنیاد سره هغوي په نوافلو کښې لاسونه په سینې پورې ترڼ بلا کراهت جائز وګڼل او په فرائضو کښې ئې بلا ضرورته مکروه قرار کړو.

جواب..... د جمهورو رحمهم الله د جانب نه د مذکوره عقلي دلیل دا جواب ورکړی شوی دی، چې د لاسونو ترڼو ثبوت په احادیثو شریفو کښې موجود دی، په دې وجه د احادیثو په مقابله کښې د عقلي دلیل څه اعتبار نشته.

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي، چې.....په نوافلو او فرائضو دواړه کښې لاسونه ترڼ مسنون دي.

---

[1] - درس آثار السنن بحواله بدایة المجتهد.

دلیل..... په دې سلسله کښې زیات احادیث شریف روایت شوي دي، البته د حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه یو روایت کښې راغلي دي: (ثم وضع یده الیمنی علی الیسری[1])

نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا خپل ښي لاس په ګس لاس باندې کېښودلو. د دې حدیث شریف نه معلومېږي چې وضع یدین سنت دي.

دویمه مسئله داده، چې لاسونه به کوم ځای کښې ترڼ کېږي؟

امام شافعي رحمه الله فرمائي..... چې د سینې نه لاندې او د ناف(نوم) نه پورته لاسونه ترڼ مستحب دي.

دلیل..... په دې مسئله کښې د هغې سره کوم صحیح یا صریح حدیث موجود نه دی، په دې وجه هغه د (علی صدره) والا روایت نه استدلال کوي. البته د حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه نه روایت دی: (قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فوضع یده الیمنی علی یده الیسری علی صدره[2]) چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ اوکړلو، نو نبي کریم صلی الله علیه سلم خپل ښي لاس په ګس لاس په سینه باندې کېښودلو.

جواب..... د مذکوره حدیث مدار په مؤمل به اسمعیل باندې دی او هغه ضعیف دی[3]. په دې وجه دا حدیث قابل د استدلال نه دی.

امام اعظم رحمه الله فرمائي، چې..... د ناف(نوم) نه لاندې لاسونه ترڼ مستحب دي.

---

[1] - مسلم: ۱۷۳/۱.

[2] - صحیح ابن خزیمه: ۲۴۳/۱، والتلخیص الحبیر: ۲۲۴/۱.

[3] - آثار السنن ص ۶۵، ج۱.

Scanner App Lite

دلیل..... د حضرت علي رضی الله عنه یو اثر دی (من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوع تحت السرة[۱]) چې په مونځ کښې لاسونه د ناف(نوم) نه لاندې تړل په سنتو کښې دي او د اصول حدیث دا متفق علیه مسئله ده، چې کوم صحابي (من السنة) ووائي او کومه خبره بیانوي، نو هغه د مرفوع په درجه کښې وي، البته د دې اصولو مطابق د حضرت علي رضی الله مذکوره اثر به د حدیث مرفوع په حکم کښې وي

امام احمد رحمه الله..... په دې سلسله کښې د دوی نه (۳) روایتونه منقول دي: یو د امام شافعي رحمه الله مطابق، یو د امام اعظم رحمه الله مطابق او دریم دا دی، چې د دواړه په منځ کښې اختیار دی

التسمیة جزء من القرآن

په دې مسئله کښې اختلاف دی د هر سورت په شروع کښې چې کومه (بسم الله) لیکلی شوې وي. دا د سورت جزء دی یا د ټول قرآن کریم جزء دی

د امام اعظم او صاحبینو رحمهم الله په نزد باندې.....(بسم الله) د هر یو سورت آیت او جزء نه دی، بلکې د سورتونو په مابین کښې د فصل دپاره دی البته د ټول قرآن کریم جزء (آیت) دی علاوه د سورت نمل نه

دلیل.....(۱)- د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی: (کان النبي صلی الله علیه وسلم لا یعرف فصل السورة حتی تنزل علیه، بسم الله

[۱] - مسند احمد ص۱۱، ج۱، و ابوداؤد کتاب الصلوة.

الرحمن الرحیم[۱]) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو سورت د بل سورت نه جدا کول نه پېژندل، تر دې پورې چې: بسم الله.....الخ نازل شو.

(۲)- د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه نه حدیث قدسی روایت دی: (سمعتُ رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: قال الله عزوجل قسمتُ الصلوة بینی و بین عبدی نصفین، ولعبدی ما سال فاذا قال العبد الحمدلله رب العلمین[۲])

توجو اوکړئ! که چېرته تسمیه د سورت فاتحې جزء وي، نو بیا به د دې نه ابتداء کېدله، حالانکه د الله عزوجل په قول کښې ابتداء په (الحمدلله) سره وشوه نه په (بسم الله) سره. نو معلومه شوه چې تسمیه د سورت فاتحې جزء نه دی

(۳)- د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی: (کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر و عمر و عثمان یفتحون القراءة بالحمدلله رب العلمین[۳]) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمر و عثمان رضوان الله علیهم به قراءت د الحمدلله رب العلمین نه شروع کولو.

د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې..... تسمیه د هر یو سورت جزء (ایت) دی

دلیل..... د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی: (بقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انزلت علی آنفاً سورة فقراء بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینك الکوثر حتی ختیمها[۴]) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم

[۱] - ابوداؤد باب من جهر بها.
[۲] - مسلم باب وجوب قراءة الفاتحة، ترمذی کتاب التفسیر، و ابوداؤد.
[۳] - ترمذی، ابوداؤد، نسائی شریف.
[۴] - مسلم، ابوداؤد، نسائی واللفظ لابی داؤد

Scanner App Lite

ارشاد اوفرمائیلو: چې په ما باندې اوس اوس یو سورت نازل شو. بیا ئې هغه سورت تلاوت اوفرمائیلو او وئې فرمائیل (بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناك الکوثر) تر دې پورې چې ټول سورت ئې تلاوت اوفرمائیلو.

جواب..... رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله تبرکاً تلاوت کړې وه د جزئیت د وجې نه یې نه وه تلاوت کړې، په دې باندې دلیل د حضرت ابن عباس، حضرت ابوهریرة او حضرت انس رضوان الله علیهم پورتنې روایات دي.

التسمیة قبل الفاتحة

د امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... تسمیه قبل الفاتحه مشروع نه ده. بلکې بدعت دی.

دلیل..... د حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه والا حدیث شریف دی، چې کله د هغې زامنو په مونځ کښې بسم الله تلاوت کړه، نو هغوی خپل زامن د دې کار نه منع کړل او ورته یې اوئیل: چې دا بدعت دی.

جواب..... هغوي د بسم الله نه منع کړې وه، بلکې د هغې د جهر لوستلو نه ئې منع فرمائیلې وه.

امام شافعي رحمه الله فرمائي، چې..... !

په جهري مونځونو کښې په جهر سره او په نورو مونځونو کښې سر (خاموشئ) سره تسمیه مسنون ده.

---

[1] - ترمذي ص ۵۷، ج ۱.

دلیل.....(۱) - په دې مسئله کښې د هغې د ټولو نه مضبوط دلیل د حضرت نعیم بن المجمر روایت دی، چې په هغې کښې هغه فرمائي: ما دهغې د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه پسې شاته مونځ اوکړو، نو هغوي رومبی بسم الله ولوستله، بیا سورت فاتحه ئې ولوستله الخ.

(۲) - حضرت انس بن مالک رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه واقعه نقل کوي، فرمائي: چې یو ځلي حضرت معاویه رضی الله عنه په مدینه منوره کښې مونځ ادا، کولو او بسم الله ئې ونه وئیله، نو دځلورو طرفونو نه آوازونه راغلل، چې تا مونځ پټ کړو او یا درنه هیر شول؟ نو د دې نه وروسته به همیشه هغې بسم الله وئیله.

جواب..... رومبی روایت شاذ دی او دویم معلول دی، نو په دې وجه قابل د حجت نه دی.

د امام اعظم و احمد رحمهما الله په نزد باندې..... په هر مونځ کښې سراً تسمیه مسنون ده.

دلیل..... د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی، چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم، حضرت ابوبکر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه پسې شاته مونځ اوکړو، لیکن ما په دوی کښې یو هم بسم الله الخ په جهراً لوستلو

---

[1] - سنن نسائی ص ۱۲۴ ج ۱.

[2] - دار قطني ص ۳۱۱، ج ۱.

Scanner App Lite

ونه کتلو. دا روایتونه صراحتاً دلالت کوي، چې بسم الله جهراً نه ده، بلکې سراً ده.

قراءة الفاتحة خلف الامام

د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې.....!

په مقتدي باندې سورت فاتحه لوستل فرض دي، که هغه جهري مونځ وي او که سري مونځ!

دليل..... د حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عنه حدیث شریف دی، چې یو ځلي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سهار مونځ اداء کولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قراءت کول دروند شول، کله چې رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم د مونځ نه فارغ شو، نو ارشاد ئې اوفرمائیلو: زه تاسو ګورم چې د امام پسې شاته قراءت کوئ، خبردار! په الله تعالی قسم (راتلونکي) وخت کښې داسې ونه کړئ علاوه د سورة فاتحې نه، په دې وجه چې د دې نه بغیر د چا مونځ نه کیږي.

جواب..... دا دی چې مذکوره حدیث شریف صحیح نه دی، بلکې معلول دی، په دې وجه د دې نه د سورت فاتحې فرضیت نه ثابتیږي.

د امام اعظم رحمه الله په نزد باندې..... قراءت فاتحه خلف الامام مکروه تحریمي دي که هغه په جهري مونځ کښې وي یا سري مونځ کښې.

مسلم ص ۱۷۲، ج۱، نسائی ص ۱۴۴، ج۱
ترمذی شریف ۶۹، ۷۰، ج۱

دليل..... دا آیت کریمه دی: (و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا....الخ) چې کله قرآن کریم تلاوت کیږي، نو دا په غور سره واورئ او چپ پاتې شئ.

د حضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه او د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه په حدیث شریف کښې دي، چې رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم د مونځ تعلیم ورکولو او فرمائیل ئې: (و اذا قرا فانصتوا[1]) چې کله امام قراءت کوي، نو تاسو خاموش شئ، بل د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من کان له امام فقراءة الامام له قراءة[2]) د دې ټولو احادیثو شریفو نه هم ثابته شوه، چې د امام پسې شاته قراءت، فاتحه وغیره لوستل جائز نه دي. د امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... په جهري مونځونو کښې فاتحه خلف الامام مکروه دي، البته په سري مونځونو کښې مستحب دي، همدغه قول د امام محمد رحمه الله دی.

التامین بالجهر والسر

دامام شافعي و احمد رحمهما الله په نزد باندې..... آمین بالجهر افضل دی.

دليل..... دحضرت وائل بن حجر رضی الله عنه حدیث شریف دی، کوم چې د حضرت سفیان ثوری رضی الله عنه په سند سره رارسېدلی دی د کوم الفاظ چې دا دي: (سمعت رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم قرا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین و قال آمین و مد بها صوته[3])

مسلم شریف ۱/۱۷۴
ابن ماجه ص ۶۱،
ترمذی شریف ۵۷/۱

ما د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم نه واوریدل، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر المغضوب علیهم ولاالضالین ولوستل او آمین یې وویل او په دې کښې ئې خپل آواز اوږد کړو. امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله د همدې قول نه استدلال کوي، چې د آواز اوږدولو مطلب هم دا دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهراً آمین ولوستلو نو په دې وجه همدا افضل دي

جواب..... دا دی، چې د آواز اوږدولو مطلب دا نه دی چې آمین یې په جهر سره ولوستلو، بلکې مطلب یې دا دی چې د آمین یاء یې اوږده ولوستله که چېرته مونږ دا ومنو هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهراً آمین لوستلی نو بیا هم دا حدیث ستا دلیل نه شي جوړېدلی په دې وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه ته د ښودلو په غرض په مونځ کښې آمین په جهر سره لوستلی ؤ، لکه څنګه چې د دویم حدیث شریف نه معلومېږي[1].

د امام اعظم و مالک رحمهما الله په نزد باندې..... آمین بالسر افضل دی

دلیل..... حدیث شریف مذکور دی کوم چې د شعبه رحمه الله په سند سره راغلی دی په کوم کښې چې: (مد بها صوته) په ځای (خفض بها صوته) وارد شوی دی، یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورد آواز سره آمین ولوستلو. احناف او مالکیان د دې جملې نه استدلال کوي او وایي چې په مونځ کښې آمین بالسر افضل دی.

[1] - کتاب الاسماء والکنی لسلمه وفی بحواله آثار السنن

رفع الیدین

د امام شافعي او احمد رحمهما الله په نزد باندې..... رفع الیدین افضل دی

دلیل..... د دې حضراتو د ټولو نه غټ مستدل د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث شریف دی: (رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلوة یرفع یدیه حتی یحاذی منکبیه و اذا رکع و اذا رفع راسه من الرکوع[1]) چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ شروع کولو، نو دواړه لاسونه مبارک به ئې تر اوږو پورې اوچتول (همدغه شان) کله چې به رکوع ته تللو او د رکوع نه به ئې سر اوچتولو د دې نه علاوه هم ګڼ تعداد کښې احادیث شریف موجود دي، چې د هغې نه د رفع الیدین ثبوت ملاوېږي.

جواب..... په حقیقت کښې د حضور صلی الله علیه وسلم نه رفع او ترک دواړه ثابت دي، نو په دې وجه په ثبوت او په عدم ثبوت کښې څه اختلاف نشته، بلکې مسئله صرف د ترجیح ده، هغوي رفع ته ترجیح ورکړې ده او مونږ عدم رفع ته.. ! زمونږ د قول وجوه ترجیح عنقریب را روانه ده.

د امام اعظم او مالک رحمهما الله په نزد باندې..... ترک رفع افضل دی

دلیل..... د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث شریف دی، چې په هغې کښې راغلي دي، چې یو ځلي دوی او فرمائیل، چې زه تاسو ته د حضور صلی الله علیه و علی آله وسلم مونځ اداء نه کړم چې تاسو ته ئې وښایم، بیا هغوي مونځ اداء کړو او دوی ته ئې اوښودلو او بغیر د تکبیر تحریمه نه ئې بل کوم ځای کښې لاسونه

[1] - صحاح ستہ واللفظ للترمذی

اوچت نه کړل. دې نه واضحه معلومېږي، چې په مونځ کښې د تکبیر تحریمه نه علاوه بل کوم ځای کښې رفع الیدین نشته دی. د دې نه علاوه په ګڼ تعداد کښې نور احادیث شریف هم موجود دي، د کوم نه چې ترک د رفع الیدینو ثبوت ملاوېږي.

وجوه ترجیح.....(۱)- د ترک رفع الیدینو روایات اوفق بالقرآن دي، ځکه چې په قرآن کریم کښې راغلي دي: (و قوموا لله قانتین) دکوم تقاضا چې داده، چې په مونځ کښې دې د کم نه کم حرکت وي (۲)- د حضرت ابن مسعودرضی الله عنه روایت دی، د هر قسم اضطراب نه پاک دی او پخپله د هغې عمل هم په ترک د رفع الیدینو باندې دی او بیا د حضرت ابن عمررضی الله عنهما په روایتونو کښې اختلاف هم دی او پخپله د هغې عمل هم په ترک د رفع الیدینو باندې دی (۳)- د علم د دوو غټو مرکزونو مدینه منوره او کوفه د دې د اصحابو تعامل هم په ترک د رفع الیدینو باندې پاتې شوی دی.

تعدیل الارکان

د ائمه ثلاثه رحمهم الله په نزد باندې..... تعدیل الارکان فرض دي، که چېرته دا ترک شول نو مونځ به نه کېږي.همدغه قول د امام ابویوسف رحمه الله دی.

دلیل..... حدیث ابومسعودانصاری رضی الله عنه مرفوعاً: (لا تجزئ صلوة لا یقیم فیها الرجل یعنی صلبه فی الرکوع والسجود[۱]) چې هغه

[۱] ترمذي ص ۵۹، ج ۱.
[۲] ترمذی ۱/ ۶۱

مونځ به کافي نه وي په کوم کښې چې شخص په رکوع او سجده کښې خپله ملا نېغه نه کړي. بل د حضرت خلاد بن رافع رضی الله عنه د واقعې نه هم استدلال کوي، چې هر کله هغوي بغیر د تعدیل نه مونځ اوکړلو، نو رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم اوفرمائیل: (ارجع فصلّ فانك لم تصلّ[۱]) د دې نه هم معلومېږي. چې تعدیل فرض او ضروري دی.

جواب..... دا دی، چې د اخبار آحاد نه فرضیت نه ثابتېږي زیات نه زیات وجوب ثابتېږي، په دې وجه دمذکوره اخبار آحاد نه فرضیت تعدیل ثابتول صحیح نه دي.

د امام اعظم رحمه الله او محمد رحمه الله په نزد باندې..... تعدیل د ارکانو واجب دي، فرض نه دي په دې وجه که چېرته دا چا پرېښودل ،نو فرضیت خو به ئې ادا شي. البته په ترک د واجبو به ئې اعاده د صلوة واجب وي.

دلیل..... د دوی مُستدل هم د حضرت خلاد بن رافع رضی الله عنه حدیث شریف دی، ځکه چې بیا بعد کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د تعدیل ارکان تاکید کړی وو او ارشاد ئې فرمائیلی ؤو: که چېرته تاسو دا (تعدیل) په پوره طریقې سره اوکړو، نو ستاسو مونځ به هم په پوره طریقې سره اداء شي او که چېرته مو په دې کښې کمی اوکړو، نو بیا به مو مونځ هم ناقص وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث شریف کښې په

[۱] بخاری ۱/ ۱۰۹
[۲] ترمذي شریف ص ۶۴، ج ۱

Scanner App Lite

ترک د تعدیل باندې د مونځ د باطل کېدو حکم نه دی کړی، بلکې صرف دومره ئې فرمائیلي دي، چې مونځ به ناقص وي، نو د دې نه ثابتېږي چې تعدیل د ارکانو فرض نه دی، ځکه که چېرته تعدیل د ارکانو فرض وئ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې په پرېښودلو باندې د مونځ د باطل کېدلو فیصله کړې وه، دا به ئې نه فرمائیل چې صرف ناقص شو.

السجدة علی الجبهة والانف

د ائمه اربعه رحمهم الله په دې باندې اتفاق دی، چې په سجده کښې تندی او پوزه دواړه لګول مسنون دي، البته په دې کښې اختلاف دی چې آیا په دې دواړو کښې په کوم یو اقتصار (اکتفاء) جائز ده یا نه؟

امام احمد رحمه الله فرمائي..... په سجده کښې تندی او پوزه دواړه لګول واجب دي، په دې کښې په کوم یو اقتصار کول جائز نه دي

دلیل..... حدیث پاک دی: (کان اذا سجد امکن انفه وجبهته الارض، الخ[1]) چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوله، نو خپله پوزه مبارکه او تندی مبارک به ئې دواړه په ځمکه لګول د دې حدیث شریف نه معلومېږي، چې په سجده کښې تندی او پوزه دواړه لګول دي.

امام شافعي رحمه الله فرمائي..... اقتصار علی الجبهه خو جائز دي، مګر اقتصار علی الانف جائز نه دي همدغه مسلک د اکثرو مالکیه ؤ او صاحبینو رحمهم الله دی.

---

[1] - ترمذي: ۴۱/۱.

دلیل..... د حضرت عباس رضی الله عنه حدیث شریف دی: (امه مع رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم یقول: اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه و کفّاه و رکبتاه و قدماه[1]) په دې حدیث شریف کښې د اوه اعضاؤ د اېښودلو ذکر دی په سجده کښې، کفین، رکبتین، قدمین او وجه (مخ). او وجه اېښودل خو صرف په تندي اېښودلو سره محقق شو، نو په دې خاطر اختصار علی الجبهة جائز شو، مګر صرف د پوزې په اېښودلو سره نه محقق کېږي، نو په دې خاطر اقتصار علی الانف جائز به نه وي

امام اعظم رحمه الله فرمائي: چې په دواړه کښې چې هر یو کېښودلی شو، نو سجده به اداء شي

دلیل..... په قرآن کریم کښې لفظ د سجود راغلی دی او سجود هغې ته وائي، چې مخ به په هیئت د تعظیم کښې په ځمکه باندې ولګوي بس چې کومه حصه په تعظیم سره په ځمکه باندې کېښودلی شي، نو سجده به اداء شي، نو په دې خاطر اقتصار علی الجبهة هم جائز شو او اقتصار علی الانف هم جائز شو، البته کراهت به راځي.

فائده..... ! د امام اعظم رحمه الله دا قول قدیم دی ګنې په بعد کښې بیا ددوی د صاحبینو رحمهم الله قول طرف ته رجوع ثابت ده.

جلسة الاستراحة

د اول او دریم رکعت په دویمې سجدې کښې د جلسۀ استراحت په باره کښې د ائمه رحمهم الله په اقوالو کښې اختلاف دی.

---

[1] - ترمذي: ۵۹/۱.

Scanner App Lite

د امام ابو حنیفه، مالک او اوزاعي رحمهم الله په نزد باندې جلسهٔ استراحت منسون نه ده، بلکې د دې په خای نبغ اودریدل افضل دي

دلیل (۱)- د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه دی: (مسن فی الصلوة) والا روایت دی، چې په هغې کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم (مسی الصلوة) (حضرت خلاد بن رافع رضی الله عنه) ته د مونځ صحیح طریقه ارشاد فرمائیلې وه او د اول رکعت د دویمې سجدې نه بعد ئې ورته د نبغ اودریدو حکم ورکړی ؤ په دې کښې د جلسهٔ استراحت هیڅ ذکر نشته دی او حدیث شریف هم قولي دی کوم چې د امت دپاره د قانون حیثیت لري (۲)- په ترمذي شریف کښې د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه مرفوع روایت دی: (کان النبي صلی الله علیه وسلم ینهض فی الصلوة علی صدور قدمیه) چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به په مونځ کښې د دواړو پښو مبارکو په ګوتو زور اوکړو او وبه درېدو. دا حدیث اګر چې ضعیف دی، لیکن د صحابه کرامو د تعامل په وجه قابل قبول دی. البته په مصنف ابن ابي شیبه کښې د متعددو صحابه کرامو رضی الله عنهم نه همدغه عمل مذکور دی.

د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې..... جلسهٔ استراحت مسنون ده.

دلیل..... د حضرت مالک بن الحویرث رضی الله عنه روایت دی: (انه رای النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلوته لم ینهض حتی یستوی قاعدًا[۲]) چې دوی (ابن الحویرث رضی الله عنه) نبي کریم

۱- ح: ۱ باب کیف الهوض من السجود نه تر بل باب پورې.
۲- بخاری، ترمذي، واللفظ للاول

صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې مونځ ئې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله په طاق رکعت کښې ؤ. نو تر هغې وخت پورې به نه پاڅیدلو. چې تر څو به ئې لږ ساعت ناسته نه وه کړې.

جواب.....(۱)- دا حدیث په حالت د عذر باندې محمول دی (۲)- په بیان جواز باندې محمول دی.

قطع الصلوة بمرور الکلب والحمار والمراة

امام احمد رحمه الله فرمائي، چې..... که چېرته د مونځ کوونکي مخې ته ستره نه وي، نو د تور سپي په تېرېدو سره به مونځ فاسد پرې او د یو روایت مطابق په دې حکم کښې حمار (خر) او مراة (ښځه) هم شامل دي.

دلیل..... حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلی الرجل و لیس بین یدیه کاخرة الرحل او کواسطة الرحل قطع صلاته الکلب الاسود والمراة والحمار[۱]) د دې حدیث شریف نه ثابتېرې که چېرته د مونځ کوونکي مخې ته ستره نه وي، نو د کلب اسود، ښځې او خر په تېرېدو سره مونځ فاسد پرې.

جواب..... دا دی چې دلته د قطع صلاة نه مقصد فساد صلاة نه دی، بلکې قطع الخشوع مقصد دی، چې دا درې واړه څیزونه د مونځ کوونکي خشوع ختموي او امام طحاوي رحمه الله دا جواب ورکړی دی، چې د قطع الصلوة احادیث منسوخ شوي دي او ناسخ

۱- ترمذي شریف ص ۷۹، ج۱، معارف السنن ص ۳۵۹، ج۳

Scanner App Lite

ئې د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او ابن عباس رضی الله عنهما احادیث شریف دي.

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي..... د مونځ کوونکي مخې ته د څه څیز په تېرېدو سره مونځ نه فاسدېږي.

دلیل..... د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث شریف دی: (قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقطع الصلاة شئ الخ[1]) بل ځای کښې د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث شریف دی: (قالت کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی و انا معترضة بینه و بین القبلة کاعتراض الجنازة[2]) چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې مونځ کولو او زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته لکه د جنازې پرېوتې وم، نو توجه اوکړئ چې مخې ته په پرېوتو د څه مفسد اتو خطره نه وه، نو په مرور کښې خو به په طریقِ اولی سره نه وي.

حکم الفاظ التسلیم

د ائمه ثلاثه رحمهم الله او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد باندې لفظ السلام علیکم باندې مونځ ختمول فرض دي. لهذا که چېرته کوم شخص د صیغه سلام نه علاوه په بلې کومې طریقې سره مونځ ختم کړو. نو مونځ به ئې نه وي شوی.

دلیل..... د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم حدیث شریف دی: (تحلیلها التسلیم) یعنې په مونځ باندې د حلالولو څیز

[1] - ترمذي ص ۷۹، ج ۱.
[2] - مشکوة: ۷۴/۱، ابن ابي شیبة: ۳۸/۱.
[3] - مشکوة: ۷۴/۱

سلام دی په دې جمله کښې هم خبر معرف باللام ده. نو په دې خاطر د حصر فائده ورکوي. البته دلته به ئې مطلب دا وي چې مونځ به صرف او صرف هُم د سلام لفظ په ذریعې سره ختمولی شي، د بل کوم لفظ په ذریعې سره نه!

جواب.....دا خبر واحد دی د کوم نه چې فرضیت نه ثابتېږي، صرف وجوب ثابتېږي.

امام اعظم او امام محمد رحمهما الله فرمائي، چې..... مونځ ختمول په داسې عمل سره فرض دي، چې کوم منافی الصلوة وي. البته مذکوره حدیث شریف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مواظبت په وجې سره په لفظ سلام سره مونځ ختمول واجب قرار شوي دي. لهذا که چېرته کوم شخص لفظ د سلام نه علاوه مونځ ختم کړو، نو د مونځ فرضیت خو ئې اداء شو مګر په ترک د واجبو به واجب الاعاده وي.

دلیل..... ذکر شوی حدیث (تحلیلها التسلیم) دا خبر واحد دی او د خبرِ واحد نه وجوب ثابتېږي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته تشهد ښودلی ؤ او ورته ئې فرمائیلي ؤوک (اذا قلت هذا اوقضیت هذا فقد قضیت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم و ان شئت ان تقعد فاقعد[1]) چې کله ته دا تلاوت کړې او یا یې پوره کړې، نو بس تا خپل مونځ پوره کړو، اوس که اودرېدل غواړې، نو اودرېږه یا که کښناستل غواړې، نو کښنه د دې نه معلومه شوه چې د تشهد نه بعد بل کوم څیز فرض نه دي.

[1] - ابوداؤد ص ۱۳۹.

Scanner App Lite

صلوة القائم خلف القاعد

امام مالک رحمه الله فرمائي، چې..... د امام قاعد شاته مونځ اداء کول صحیح نه دي نه په اودرېدو او نه په کښاستو البته که چېرته مقتدي هم معذور وي او په ولاړې سره مونځ نه شي کولی، نو هغه بیا د داسې امام پسې په ناسته مونځ کولی شي.

دلیل..... په حدیث پاک کښې راغلي دي: (لا یؤمن رجل بعدي جالساً[1]) چې زما نه بعد هېڅکله څوک په ناسته مونځ اداء نه کړئ.

جواب..... د دې حدیث مدار په جابر جعفي باندې دی، کوم چې په متفق علیه ډول باندې ضعیف دی. په دې وجې سره دا حدیث قابل د استدلال نه دی.

امام احمد رحمه الله فرمائي، چې..... که چېرته امام معذور وي، نو د هغې دپاره په ناسته مونځ اداء کول جائز دي او مقتدیان به د داسې امام په ناسته اقتداء کوي په ولاړه باندې نه.

دلیل..... د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی: (و اذا صلی قاعدا فصلوا قعودا اجمعون[2]) چې کله امام په ناسته مونځ اداء کوي، نو تاسو ټول هم په ناسته مونځ اداء کړئ.

جواب.....(۱)- دا حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض الوفات والا واقعې نه بعد منسوخ شوی دی په کوم کښې چې راغلي دي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته مونځ اوکړو او صحابه کرامو په ولاړه اقتداء اوکړه. (۲)- دا حدیث د

[1]- مصنف عبدالرزاق ص ۴۳، ج ۲.

[2]- ترمذي شریف

نوافلو په تعلق دی. ځکه چې په نوافلو کښې مقتدي دپاره د امام قاعد پسې په ناسته اقتداء کول جائز دي (۳)- مذکوره حکم د هغې وخت دپاره خاص ؤ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله امام ؤ.

امام اعظم و شافعي رحمهما الله فرمائي، چې..... د معذور امام دپاره په ناستې مونځ اداء کول درست دي. لیکن مقتدیان (غیر معذور) به په ولاړه اقتداء کوي.

دلیل..... دا آیت کریمه دی: (و قوموا لله قانتین) په دې آیت شریف کښې قیام علی الاطلاق د ټولو دپاره فرض قرار شوی دی. اګر که امام وي یا مقتدي، البته معذورین د (لا یکلف الله نفساً الا وسعها) په وجې سره د دې حکم نه مستثنی دي (۲)- هغه ټول روایات هم زمونږ مستدل دي په کوم کښې چې قادر علی القیام ته په ناستې سره د مونځ اداء کولو نه منع شوې ده. (۳)- رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کښې په ناستې مونځ اداء کړو او صحابه کرامو رضی الله عنهم ورپسې په ولاړه اقتداء اوکړه. د دې ټولو روایاتو نه معلومېږي چې د امام قاعد پسې به غیر معذور مقتدیان په ولاړې اقتداء کوي، په ناستې سره نه!

صلوة المفترض خلف المتنفل

امام شافعي رحمه الله فرمائي، چې..... د متنفل پسې شاته د مفترض اقتداء جائز ده.

[1]- بخاری شریف ص ۹۶، ۹۵، ج ۱، مسلم شریف ص ۱۷۸، ۱۷۷، ج ۱

دلیل..... د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه واقعه ده: (ان معاذ بن جبل رضی الله عنه کان یصلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم المغرب ثم یرجع الی قومه فیؤمهم [1]) چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه به د حضور صلی الله علیه وسلم سره د مغرب (ماښام) مونځ اداء کولو بیا به د خپل قوم طرف ته لاړو او هغوي ته به ئې امامت کولو. د دې حدیث شریف نه معلومېږي، چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته چې هر کله یو ځل مونځ اداء کړو. نو فرض ساقط شول اوس چې خپل قوم طرف ته لاړو او همدغه مونځ ئې اداء کړو. نو دا به د هغې نفل وي، ځکه چې فرضیت خو ئې مخکې اداء شوی دی د دې نه معلومېږي، چې صلاة المفترض خلف المتنفل جائز دی.

جواب..... نیت یو معنوي څیز دی. د کوم دپاسه چې د بل مطلع کېدل بغیر د صراحت نه ممکن نه دي. نو په دې وجه حضرت معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته د فرضو نیت کړی ؤ. دا به څنګه ویلی شو؟ کېدای شي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته د نفلو په نیت سره شریک شوی وي او د قوم امامت ئې د فرضو په نیت کړی وي.

بله داده، چې دا یوه جزئي واقعه ده د دې نه عمومي حکم نۀ شي مستنبط کېدلی.

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي، چې..... د متنفل پسې شاته د مفترض اقتداء کول جائز نه دي.

---

[1] - ترمذي شریف.

دلیل..... د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما حدیث شریف دی: (جمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین[1]) چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل. چې په یوه ورځ کښې دوه خلي یوه مونځ مه اداء کوئ بل د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه حدیث شریف دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن [2]) چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو: چې امام ضامن دی او مؤذن امین دی او امام به د مقتدیانو د مونځ په هغه وخت کښې ضامن وي. چې کله ئې مونځ یو وي نو په دې وجه چې کله امام متنفل وي، نو د مفترض مقتدیانو د مونځ ضامن نه شي جوړېدلی او هر کله چې ضامن نۀ شي جوړېدلی، نو امام هم نه شي جوړېدلی. همدغه شان په یو بل حدیث کښې دي: (انما جعل الامام لیؤتم به[3]) چې امام په دې خاطر مقرر شوی دی، چې د هغې اقتداء وشي او اقتداء هغې ته وایي چې په یو شي کښې د مقتدی پیروي اوکړي او دلته اوس د مقتدی مونځ نفل دی او مقتدي فرض مونځ اداء کوي. نو اقتداء، چېرته وشوله؟ نو معلومه شوه چې د متنفل پسې شاته د مفترض مونځ کول درست نه دي.

سجدة السهو بعد السلام

د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې..... سجده سهوه قبل السلام افضل ده.

---

[1] - معارف السنن ج۵.

[2] - ترمذي شریف: ۵۰/۱.

[3] - ترمذي: ۵۰/۱، مسلم: ۱۷۷/۱، ترمذي: ۷۲/۱، ابوداؤد: ۸۹.

Scanner App Lite

د امام اعظم رحمه الله په نزد باندې..... سجده سهوه بعد السلام افضل ده.

د امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... په دې مسئله کښې لږ شان تفصیل دی. هغه دا دی چې که چېرته د څه نقصان په وجه باندې سجده سهوه واجب شوه، نو قبل السلام افضل ده او که چېرته د کوم زیاتي په وجه باندې واجب شوې وي، نو بیا بعد السلام افضل ده. په اسانئ سره د دې یاد ساتلو دپاره دا عبارت ذهن نشین کړئ (القاف بالقاف والدال بالدال) یعنې د نقصان والا سجده قبل السلام او د زیاتي والا سجده بعد السلام، یعنی القبل بالنقصان والبعد بالزیادة.

امام احمد رحمه الله فرمائي، چې..... سجده سهوه چې واجبېږي د دې متعدد صورتونه دي، بس په کومو صورتونو کښې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل السلام سجده فرمائیلې ده هلته به همدغه افضل وي، لکه څنګه چې د حضرت عبدالله بن بحسینه رضی الله عنه حدیث کښې په ترک د قعده اولی سره ؤ او په کومو صورتونو کښې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد السلام سجده فرمائیلې ده هلته به بعد السلام افضل وي لکه څنګه چې د حضرت ذوالیدین رضی الله عنه والا حدیث کښې د څلور رکعتي مونځ کښې په دوو رکعاتو کښې په سلام اړولو باندې وه. البته هغه صورتونه، په کوم کښې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هیڅ هم منقول نه دي، هلته د امام شافعي رحمه الله د مسلک مطابق

قبل السلام به سجده کښې (غرض دا، چې ائمه ثلاثه رحمهم الله د قبل السلام سجدې قائل دي).

دلیل..... د حضرت عبدالله بن بحسینه رضی الله عنه حدیث دی: (ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلوة الظهر و عليه جلوس فلما اتم صلوته سجده سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم..... الخ[1]) چې یو خلي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ظهر په مونځ کښې په دویم رکعت کښې اودرېدو، اګر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اودرېدل پکار ؤ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مونځ پوره کړو، نو دوه سجدې ئې اوفرمائیلې په هره سجده به ئې تکبیر هم وئیلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کښاستو د سلام اړولو نه مخکې. ائمه ثلاثه د دې حدیث شریف نه استدلال کوي، چې اوګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل السلام سجده سهوه فرمائیلې ده.

جواب..... دا دی، چې مذکوره حدیث په جواز باندې محمول دی یعني رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیانِ جواز دپاره قبل السلام سجده فرمائیلې وه.

دلائل احناف..... د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دی: (ان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقيل له ازيد في الصلوة ام نسيت؟ فسجد سجدتين بعد ما سلّم[2]) رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خلي د ظهر مونځ پنځه رکعاته اداء کړو، نو رسول الله صلی الله

[1] - ترمذي شريف ۱ ۸۹
[2] - ترمذي شريف ۱ ۹۰

Scanner App Lite

علیه وسلم ته عرض وشو. چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! په مونځ کښې زیاتوالی شوی دی؟ یا تاسو نه هېره وشوه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام اړولو نه بعد دوه سجدې اوفرمائیلې.

ددې حدیث نه واضحه معلومېږي. چې سجده سهوه بعد السلام ده. همدغه شان د حضرت ثوبان رضی الله عنه مرفوع روایت دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو: (لکل سهو سجدتان بعد ما یسلم[1]) د هرې سهوې دپاره دوه سجدې دي د سلام اړولو نه بعد. د دې حدیث نه د امام احمد او مالک رحمهما الله په دې مسئله کښې تفصیل او د هر یو ځانله ځانله حکم ټول ختمېږي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلق ارشاد اوفرمائیلو. چې د هرې سهوې دپاره دوه سجدې دي د سلام اړولو نه بعد. اوس که هغه د نقصان والا وي او یا د زیاتي والا یا د بلې کومې وجې نه واجب شوې وي د ټولو حکم یو شو چې د سلام اړولو نه بعد به دوه سجدې کېږي. بل د حضرت ذوالیدین رضی الله عنه واقعه هم زمونږ دپاره دلیل دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هېره باندې د څلور رکعاتو په ځای په دویم رکعت کښې سلام واړولو. نو حضرت ذوالیدین رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال اوفرمائیلو او ورته یې یاده کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعاته مونځ نور اوکړو او د سلام اړولو نه بعد ئې دوه سجدې اوفرمائیلې. د دې حدیث شریف نه هم

[1] - ابوداؤد: ۱۴۸/۱.

معلومېږي چې سجده سهوه د سلام اړولو نه بعد دي. نه د سلام اړولو نه مخکې.

من شك فی الصلوة كم صلی

که چېرته کوم شخص ته په مونځ کښې د رکعتونو د تعداد شک پرېوځي (چې څومره رکعتونه مې کړي دي) نو هغه به څه کوي؟

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي، چې.....داسې شخص دپاره بناء علی الاقل (په کوم چې یې یقین شي) او په آخره کښې سجده سهوه هم واجب ده.

دلیل.....(۱)- د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مرفوع حدیث شریف دی: (قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا سها احدکم فی صلوته فلم یدر واحدة صلی او ثنتین، قلیین علی واحدة الخ

(۱) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد واوریدلو په تاسو کښې که څوک مونځ هېر کړي او دا ورته معلومه نه وي چې دوه رکعاته ئې اداء کړي او که یو. نو هغه دې یو شمار کړي او که چېرته په دوه یا درې کښې ئې شک وي نو هغه دې دوه شمار کړي. بیائې که چېرته په درې او څلورو کښې شک وي. نو هغه دې درې شمار کړي او د سلام اړولو نه مخکښې دې دوه سجدې اوکړي.

(۲)- د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه مرفوع حدیث شریف دی: (اذا شك احدکم فی صلوته فلیلق الشك زلین علی الیقین[2]) چې کله

[1] - ترمذي شریف، ابن ماجه

[2] - مسلم شریف، ابوداؤد شریف.

Scanner App Lite

تاسو کښې چاته په خپل مونځ کښې شک پربوخي. نو شک دې پرپردي او په یقین دې بناء اوکړي.

د امام اعظم رحمه الله په نزد باندې..... لږ تفصیل دی: (۱)- که چېرته شک یې په اول وار راغلی وي. نو اعاده (استیناف) واجب دی. (۲)- که چېرته ئې دشک عادت وي، نو غلبه ظن باندې دې عمل اوکړي (۳)- که چېرته ورته غلبه د ظن حاصله نه شوه نو بناء علی الاقل دې اوکړي اوسجده سهوه دې اوکړي بل په هر رکعت کښې دې قعده اوکړي، چې د آخري امکان ئې وي.

د استیناف دلیل..... د حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه حدیث شریف دی: (ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سُئل عن رجل سها فی صلوته فلم یدرکم صلی، فقال علیه السلام لیعد صلوته[1]) چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه شخص په باره کښې تپوس اوشو. چې په مونځ کښې ترېنه هېر شي چې څومره رکعتونه ئې کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو: چې داسې شخص دې خپل مونځ دوباره اوکړي دا حدیث شریف مرسل دی کوم چې عندالجمهور ته د استدلال قابل دی.

د تحری دلیل..... د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه مرفوع روایت دی: (اذا شك احدكم فی صلوته فلم یدرا ثلاثاً صلی ام اربعًا فلیتم الصواب فلیتم علیه[2]) چې کله تاسو کښې چاته په خپل مونځ کښې

[1] - طحاوی کبیر
[2] - بخاری شریف و مسلم شریف

شک پیدا شي، نو د یقین حالت ته درسېدو کوشش اوکړئ او د همدې مطابق خپل مونځ پوره کړئ.

د بناء علی الاقل دلیل.....د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه مرفوع روایتونه کوم چې پورته ذکر شول.

د امام اعظم رحمه الله د مذهب د ترجیح وجه..... په دې مسئله کښې چونکه روایات مختلف دي. په بعضو کښې اعاده. بعضو کښې تحری او په بعضو کښې بناء علی الاقل او د سجده سهوې ذکر دی ائمه ثلاثه ؤو په بناء علی الاقل (بناء علی المتیقن) والا روایاتو باندې عمل اوکړو او بعضې نور روایات ئې ترک کړل. البته امام اعظم رحمه الله په ټولو روایتونو کښې تطبیق اوکړو او ټول ئې د معمول مطابق قرار کړل په دې خاطر اعمال بهتر او راجح دي د اهمال نه.

القنوت فی الفجر

د امام شافعي او امام مالک رحمهما الله په نزد باندې.....د سهار په مونځ کښې قنوت دائماً مشروع دی.

دلیل..... د حضرت براء بن عازب رضی الله عنه مرفوع روایت دی: (ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقنت فی صلاة الصبح والمغرب[1]) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فجر او مغرب په مونځونو کښې قنوت لوستلو. بل د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی: (ما زال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقنت فی الفجر حتی فارق الدنیا) چې

[1] - معارف السنن: ۱۸/۳

رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فجر په مونځ کښې قنوت وئیلو، تر دې پورې چې د دنیا نه رخصت شو. د دې روایاتو نه معلومیږي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فجر په مونځ کښې همیشه قنوت وئیلو، نو په دې خاطر قنوت فی الفجر دائما مشروع دي.

جواب.....(۱)- په کومو احادیثو شریفو کښې چې دقنوت فی الفجر ذکر راغلی دی، په دې کښې د قنوت نه مراد، قنوت نازله دی، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کښې چې به کله په مسلمانانو باندې کوم مصیبت راتلو، نو دوی به قنوت نازله لوستله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معمول، لکه څنګه چې د احادیثو شریفو نه ثابت دی، تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو. د حدیث شریف دا معنی نه ده، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د فجر په مونځ کښې همیشه قنوت لوستلو. (۲)- د قنوت نه مراد، قیام طویل دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دپاره د فجر په مونځ کښې طویل قیام فرمائیلو. (۳)- د حضرت انس رضی الله عنه دحدیث جواب دا دی، چې د دې حدیث د صحیحینو د تخریج کړه، خپله د هغې د حدیث معارض دی، البته د هغې نه روایت دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یوه میاشت قنوت لوستلی دی[۱]. په دې خاطر د دې دا حدیث حجت نه شي جوړېدلی.

[۱]- بخاری شریف ۱۰۰۳، مسلم شریف ۱۵۴۶

امام اعظم رحمه الله او امام احمد رحمه الله فرمائي، چې..... قنوت فی الفجر دائماً مشروع نه دی.

دلیل..... د حضرت ابو مالک اشجعي رضی الله عنه روایت دی: (قلت لابی یا ابت انک صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی بن طی طالب رضی الله عنهم ههنا بالکوفة نحوا من خمس سنین اکانوا یقنتون؟ قال ای بُنیّ محدَث[۱]).

ما دخپل پلار نه تپوس اوکړو، چې ای اباجان! تا د حضورصلی الله علیه وسلم پسې شاته مونځ کړی دی او د حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان او د حضرت علی رضی الله عنهم پسې شاته دلته په کوفه کښې تقریباً پنځه کاله مونځونه کړي دي، آیا هغوي به قنوت تلاوت کولو؟ په دې سره هغوي جواب ورکړو، چې ای زما بچیه! دا بدعت دی. د دې حدیث نه واضحه پته لګیږي، چې قنوت فی الفجر به په عامو ایامو کښې نه ؤ. بلکې صرف په مخصوص ایام کښې به ؤ. د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه حدیث شریف دی: (کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یقنت فی صلاة الصبح الا ان یدعوا لقوم او یدعوا علی قوم[۲]) چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف په هغه وخت کښې د سهار په مونځ کښې قنوت تلاوت کولو، چې کله به ئې یا کوم قوم ته دعا یا بد دعا کوله دا حدیث واضحوي، چې قنوت فی الفجر دائمًا مشروع نه دی.

[۱]- ترمذی ج۱، باب فی ترک القنوت.
[۲]- ابن حبان.

Scanner App Lite

الکلام فی الصلوة

امام شافعي رحمه الله فرمائي، چې..... که چېرته کلام نسیاناً وي یا د حکم نه د ناواقفیت په وجې سره وي، نو مونځ به ئې مفسد نه وي. مګر شرط به دا وي چې طویل نه وي

امام مالک رحمه الله فرمائي، چې.....!

که چېرته کلام د اصلاح صلاة دپاره وي، نو مفسد به نه وي او د دوی رحمهم الله یو روایت د احنافو مطابق دی

امام احمد رحمه الله فرمائي، چې..... په دې مسئله کښې ځلور روایتونه منقول دي. درې روایتونه خو د مذاهب ثلاثه مطابق دي او ځلورم روایت دا دی، چې که چېرته مونځ کوونکي دا سوچ اوکړو، چې زما مونځ نه دی مکمل شوی او کلام ئې اوکړو، نو دا کلام به مفسد صلوة نه وي، که چېرته ئې تر اوسه پورې مونځ پوره شوی هم نه وي

دلیل..... ائمه ثلاثه د حضرت ذوالیدین رضی الله عنه د واقعې نه استدلال کوي، چې یو ځلي رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم د ځلور رکعتو والا مونځ کښې په هېره سره په دویم رکعت کښې سلام واړولو، نو ذوالیدین رضی الله عنه درسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس اوکړو، چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! په مونځ کښې کمی شوی دی؟ یا تاسو نه هېر شو؟ په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو مقتدیانو نه هم تصدیق واخیستلو، نو په دې سره نورو حضراتو هم اووئیل، چې هو! تر اوسه پورې دوه رکعته شوي دي، نو حضور صلی الله علیه و علی

آله وسلم دوه رکعته نور اوکړل او په دې سره ئې ځلور رکعته پوره کړل

نوټ اوکړئ! چې په دې واقعه کښې د حضرت ذوالیدین رضی الله عنه یاد دهانې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سره تصدیق کول او بیا د خلقو د خوا نه دا ونیل، چې هو! تر اوسه دوه رکعته شوي دي، دا هر څه په درمیان د صلاة کښې وشو. لیکن دې سره مونځ فاسد نه شو، نو معلومه شوه چې د کلام فی الصلوة ګنجائش شته

جواب..... ! د احنافو د طرف نه ائمه ثلاثه ژو نه د دې دا جواب ورکړی شوی دی، چې دا واقعه منسوخ شوې ده او د دې دپاره ناسخ هغه حدیث شریف دی په کوم کښې چې د کلام فی الصلوة نه منع راغلې ده. بل په دې کښې ډېر زیات اضطراب او تعارض هم واقع دی، نو په دې خاطر دا واقعه هېڅکله مستدل نه شي جوړېدلی

امام اعظم رحمه الله فرمائي، چې..... کلام فی الصلوة منسوخ شوی دی، نو په دې خاطر مطلقاً مفسد د صلاة دی اګر که د څه مقصد دپاره وي او څومره چې مختصر ولې نه وي

دلیل..... د حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت دی، (قال کنا نتکلم فی الصلوة، یکلم الرجل صاحبه و هو الی جنبه فی الصلوة حتی نزلت و قوموا لله قانتین، فامرنا بالسکوت و نهینا عن الکلام[1]) چې مونږ نه به په مونځ کښې هېره کېدله، شخص به په خپل مونځ کښې د نږدې ولاړ

[1] بخاری شریف ۲/۲۵۰ مسلم ۱/۲۰۴

شخص سره خبري کولې تر دې پورې چې دا آیت نازل شو (و قوموا لله قانتین) پس مونږ ته د سکوت حکم ملاؤ شو او د کلام نه منع کړې شو. دا حدیث د کلام فی الصلوة په ناسخ کښې صراحتًا دلالت کوي. بیا د دې نه بعد هېڅ ته د توضیح ضرورت نه پاتې کېږي.

سنة الفجر عند اقامة المكتوبة

د فجر د مونځ نه علاوه باقي په ټولو مونځونو کښې د ائمه اربعه رحمهم الله اتفاق دی. چې کله جماعت اودریږي، نو په دې وخت کښې سنتونه کول جائز نه دي. بلکې په جماعت کښې شرکت ضروري دی البته د فجر په سنتو کښې د ائمه رحمهم الله اقوال مختلف دي.

د امام ابوحنیفة رحمه الله و امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... چې کله جماعت اودریږي، نو د فجر په مونځ کښې سنت کول جائز دي، په دې شرط چې د جماعت رانیولو باندې ئې یقین وي.

دلیل..... (۱)- د مۅربي بي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی: (لم یکن النبي صلی الله علیه و علی آله وسلم علی شئ من النوافل اشد منه تعاهدًا علی رکعتی الفجر[۱]) (۲)- (عن عائشة رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم قال: رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها[۲])مور بي بي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلي دي: چې د سهار دوه رکعته د دنیا نه او دا څه چې په دې

۱- بخاری شریف ج۱، باب تعاهد رکعتی الفجر، و ابوداؤد شریف و مسلم شریف
۲- مسلم شریف

کښې دي د دې نه بهتر دي (۳). په بل روایت کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فجر د دوه رکعتو سنتو په باره کښې فرمائیلي دي (لهما احب من الدنیا جمعا) چې (د سهار) دا دوه رکعته مانه د ټولې دنیا نه محبوب دي (۴)- د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه نه روایت دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعوهما و ان طردتکم الخیل[۱]) چې رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم اوفرمائیل چې دا رکعتونه (سنت فجر) مه پرېږدئ اګر چې آسونه تاسو رالاندې کړي (۵)- د متعدد و صحابه کرامو رضی الله عنهم نه د جماعت اودرېدو په وخت کښې د فجر سنت اداء کول ثابت دي (تفصیل په طحاوي کښې کتلی شئ).

د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله په نزد باندې..... د جماعت اودرېدو نه بعد د هېڅ قسمه سنت اداء کول جائز نه دي.

دلیل..... د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه حدیث شریف دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقیمت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة[۲]) رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیلی چې کله جماعت اودریږي، نو د فرض مونځ نه علاوه بل کوم مونځ نشته.

جواب..... د حدیث شریف عموم د جماعت اودرېدو نه بعد په کور کښې هم د سنتو د کولو د عدم جواز تقاضا کوي، حالانکه دا د شوافع رحمه الله په نزد هم جائز دي دویمه خبره داده، چې (الا المکتوبة) د عموم تقاضا داده. چې د جماعت اودرېدو نه بعد که څوک فوت

۱- ابوداؤد شریف
۲- ترمذي شریف باب اذا اقیمت الصلوة

Scanner App Lite

شوی یا قضاء مونځ اداء کوي. نو دا جائز کېدلی شي. حالانکه د شوافعو په نزد دا ناجائز دي اوس هر کله چې شوافع پخپله د حدیث په عموم عمل نه کوي. شاید د دوی په نزد دا حدیث عام مخصوص منه البعض په درجه کښې دی. اوس هر کله چې احنافو د صحابه کرامو رضی الله عنهم تعامل اوکړو او په دې بناء ئې د فجر د سنتو مزید تخصیص اوکړو. نو اوس په دې کښې څه حرج دی.

صلوة الوتر واجبة

د ائمه ثلاثه ؤو او صاحبینو په نزد باندې..... د وترو مونځ سنت دی. واجب نه دی

دلیل.....(۱)- د حضرت علي رضی الله عنه اثر دی: (الوتر لیس بحتم کصلوتکم المکتوبة ولکن سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم[۱]) چې وتر ستاسو د فرض مونځونو په شان لازم نه دي. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي (۲)- که چېرته وتر واجب وای. نو د مونځونو تعداد به شپږ وی. حالانکه د مونځونو تعداد پنځه دی. د دې نه هم معلومېږي وتر واجب نه دي. سنت دي

جواب..... حضرت علي رضی الله عنه د وترو د فرضیت نفي فرمائیلي ده. لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی: (وتر ستاسو د فرضو مونځونو په شان لازم نه دي) دې نه معلومېږي او د فرضیت نفي مطلب دا دی. چې د وتر د مونځ درجه د فرض مونځ په شان نه ده او د فرضو نه کمه درجه واجب ده، نه سنت... ! نو په دې خاطر د حضرت علي رضی الله عنه د اثر نه د وتر

[۱]- ترمذي شریف ج۱، ابواب الوتر

مونځ سنت ثابتول صحیح نه دي او د دویم دلیل جواب دا دی. چې د وتر مونځ د عشاء (ماسخوتن) د مونځ تابع دی او د عشاء مونځ په ضمن کښې راځي. نو په دې وجه یې ځانله شمار نه کړو او د مونځونو تعداد پنځه دی.

امام اعظم رحمه الله فرمائي. چې..... د وترو مونځ واجب دی.

دلیل.....(۱)- د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی په کوم کښې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلي دا کلمات ارشاد فرمائیلي دي: (الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا[۱]) . چې وتر حق دي بس په مونږ کښې که چا وتر اونه کړل. نو هغه زمونږ نه، نه دی او حق دلته د واجبو په معنی سره دی. نو معلومه شوه چې وتر واجب دي.

۲. حدیث پاک دي . **ان الله امدکم بصلوة هی خیرلکم من حمر النعم** (الزمدی شریف ص ۸۸)

چې الله تعالی په تاسو باندې د یو مونځ اضافه کړې ده . چې ستاسو د پاره د سرو اوښانو نه غوره دي . په دې حدیث کښې د اضافت نسبت د الله طرفته کړې شوې دي . د رسول الله طرف ته نه دي کړې شوې . ددې نه هم معلومیږی . چې د وتر مونځ واجب دي ځکه چې که سنت وو . نو د اضافي کولو نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته کړې شوې وو . د الله طرفته به نه وو شوې

رکعات الوتر

امام شافعی او احمد : په نزد وتر مونځ د یو رکعات نه تر یو لسو رکعاتو پورې دي (ابوداؤد ص ۲۰۱) یعنی یو رکعات . درې رکعاته . پینځه

[۱]- ابوداؤد شریف، ص ۲۰۱.

Scanner App Lite

رکعاته .اووه رکعاته .نهه رکعاته او یولس رکعاته.

دلائل سره د جوابونو - د یو رکعت په ثبوت کښې د حدیث پاک تکړه .الوتر رکعت من اخر اللیل[مسلم] پیش کولې شی .خو ددې جواب دادې .چې ددې حدیث مطلب دا نه دې .چې رسول الله یو رکعات د وتر مونځ ادا کړو .بلکه مطلب دادې .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوة اللیل دوه رکعاته به ادا کول .خو چې کله به ئې د وترو ادا اوکړه .نو دوۀ رکعاتو سره به ئې یو رکعات ملاؤ کړو .او وتر به ئې تري جوړ کړل .او د دري دې رکعاتو والا حدیث .اوتر بثلث[ابوداؤد] د جواب ضرورت نشته.ځکه چې زمونږ مذهب هم دادې .البته د پینځو رکعاتو والا حدیث بخمس[ترمذی ج۱، باب الوتر] جواب دا دې .چې پینځه رکعاته مونځ د وترو نه وو .بلکه دري رکعاته د وتر وو .او دوه رکعاتو د نفلو وو .راوی دواړه ملاؤ کړي دي.او بیان ئې کړې دي .او دا اووۀ رکعاتو والا **روایت اوتر بسبع**[ترمذی باب الوتر] جواب دادې .چې په دې کښې دري رکعته د وترو وو .او څلور رکعته د تهجدو وو .چې رسول الله په آخر عمر کښې څلور رکعته تهجد کول او نهه رکعتو والا حدیث اوتر بتسع جواب دادې .چې په دې کښې شپږ رکعاته د تهجدو وو .دری د وتر وو .دلته هم راوی دواړه یو ځای بیان کړې دی او د یولسو رکعاتو والا حدیث اوتر باحدی عشر رکعته .جواب دادې .چې په دې کښې شپږ رکعاته د تهجد وو .دري رکعاته د وترو وو .او دوه رکعاته و وترو نه وروستی وو .چې رسول الله به په ناسته باندې کول .راوی ټول په یو ځای بیان کړې دی

امام ابو حنیفه : په نزد د وتر دري رکعاته دی .ددې نه زیات جائز نه دی

دلیل : د حضرت عبد الله بن عباس روایت دې .**کان رسول الله یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربك الاعلی وقل یا ایها الکافرون وقل هو الله احد فی رکعة رکعة**[ترمذی ص ۸۶ ج۱ باب ما] چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وترو په مونځ کښې **سبح الاسم ربك الاعلی، قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد** په یو یو رکعات کښې لوستل .په دې حدیث کښې دا نبودلې شوې دی .چې رسول الله به دري سورتونه په دري رکعاتو کښې لوستل .ددې نه معلومه شوه چې د وترو دري رکعاته دی .د حضرت علی نه روایت دې .**کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث**[ترمذی باب الوتر ثلاث] چې رسول الله به دري رکعاته وتر لوستل .دا حدیث هم د احنافو په مذهب باندې صریح دې

امام مالك: په نزد هم د وترو دري رکعاته دی .خو د ادا کولو طریقه ئې مختلفه ده چې په مخکښې باب کښې را روانه ده.

القنوت فی الوتر

امام مالک : په نزد قنوت وتر صرف رمضان کښې واجب دی

امام شافعی : په نزد قنوت وتر صرف د رمضان په نصف اخیر کښې مشروع دی دا یو روایت د امام مالک او احمد هم دې

دلیل :(۱) د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اثر دې .**انه کان لا یقنت الا فی النصف الاخیر من رمضان**[ترمذی شریف ص ۸۷ ج۱] چې هغه به دعائ قنوت صرف د رمضان په نصف اخیر کښې لوستو .نزد د حضرت حسن نه روایت دې .چې حضرت عمر بن الخطاب خلقه د ابی بن کعب سره جمع کړل .چنانچه هغه به دوی ته شل رکعته مونځ کوؤ خو قنوت به ئې په نصف اخیر کښې لوستو[ابوداؤد شریف مشکوة شریف ص ۱۱۹ ج۱] ددې روایاتو

نه معلومیږی ،چې دعا قنوت به صرف په رمضان کښې لوستې شی ،په نورو میاشتو کښې به نه شی لوستې کیدې

جواب : د اول روایت جواب دادې ،چې هغه د حضرت علی خپل اجتهاد وو ،یا بیا هلته د قنوت نه مراد قیام طویل دې ،ځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه به د رمضان په نصف اخیر کښې قیام طول کوؤ ،او د دویم روایت جواب دا دې ،چې په دې کښې د قنوت نه د وترو قنوت مراد نه دې ،بلکه قنوت نازله مراد دې ،لکه څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دویم قول نه معلومیږی،هغه فرمائی ،**ان السنة اذا انتصف رمضان ان یلعن الکفرة فی الوتر** [المرقات ص ۱۸۹ ج ۳] چې کله نیم رمضان تیر شی ،نو دا سنت دی ،چې په وترو کښې په کفارو باندې لعنت اوکړې شی ،او لعنت او بدعا په قنوت نازله کښې کیدې شی،معلومه شوه چې د رمضان په نصف اخیر کښې به قنوت نازله وه ،دویمه دا چې دا روایات منقطع دی،ځکه چې حسن بصری حضرت عمر رضی الله عنه نه دې لیدلې-

امام اعظم رحمة الله علیه او احمد : په نزد قنوت وتر په ټول کال کښې مشروع دی-

دلیل: د حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنه حدیث دې ،**علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات اقولهن فی الوتر** [الترمذی شریف ج ۱] چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماته څو کلمې ښودلې دی چې هغه زهٔ په وترو کښې لولم ،په دې حدیث کښې د رمضان یا غیر رمضان هیڅ تخصیص نشته ،ددې نه معلومه شوه ،چې دعائ قنوت به په وتر مونځ کښې ټول کال لوستې شی - نزد د نورو صحابه کرامو نه هم

ټول کال د قنوت وتر ثبوت ملاویږی [جمع الروائد ص ۲۱۱ ج ۲، مصنف ابن ابی شیبه ص ۲۹۶ ج ۲]

الوتر بسلام واحد

ائمه ثلاثه : په نزد د وترو مونځ په دوو سلامونو سره دې ،

دلیل : په دې مسئله کښې د ائمه ثلاثه سره څه صحیح یا صریح حدیث نشته ، او نه دا د صحابهٔ کرامو معمول پاتې شوې دې ، البته د حضرت عبدالله بن عمر په باره کښې راځی ، چې هغه د دوو سلامونو قائل وو - او دا به ئې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه منسوب کول [الاثار للشیبانی ص ۱۸۷] دا حضرت عبدالله بن عمر په عمل سره استدلال کوی - چنانچه په بخاری کښې دی ، **کان یسلم بین الرکعة و الرکعتین فی الوتر** [بخاری ص ۱۳۹ ج ۱] چې هغه به په وترو کښې د یو رکعات او دوو رکعاتو په مینځ کښې سلام اړولو ، او دویم سلام به ئې په اخری رکعات باندې اړولو ، داسې دوه سلامونه شو.

جواب: دادې ،چې دا دهٔ خپل اجتهاد دې ،او دې په دې خپل اجتهاد کښې یواځې وو ،ورته چې کوم حدیث [مسند ص ۴۵۷ ج ۱] دا مفهوم ګنړلې شوې دې ،حضرت عبدالله بن عباس هم ددې راوی دې ،خو د هغه عمل په یو سلام سره د درې رکعاتو دې ،که وتر په دوؤ سلامو سره د رسول الله نه ثابت وو ،نو دا به یو غیر معمولی عمل وو او صحابه کرامو به دا ضرور نقل کړې وو ،حالانکه صحابه کرام ددې څه تفصیل نه ذکر کوی ،بلکه ددې په عکس سره ثابت دې ،چنانچه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دې ،**ان رسول الله کان یسلم فی رکعتی الوتر** [مسند ص ۴۳۸ ج ۱] چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د وترو په دوؤ رکعتو سلام نه اړولو

Scanner App Lite

احناف : په نزد وتر په یو سلام سره دی .په مینځ کښې سلام نشته .

دلیل : حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها اعلم الناس بوتر رسول الله وه .هغه په وترو کښې د دوۀ سلامو ذکر نه کوی .بلکه په ځینو احادیثو کښې ددې نه نفی وارد شوې .چنانچه په یو حدیث کښې دی :ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینهن (النسائی ص ۱۷۲) د غسې په یو بل حدیث کښې دی .قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر ثلاث کثلاث المغرب (صحیح ابن خزیمه ص ۱۴۹ ج ۲) ددینه علاوه هم ددې نه د وترو متعلق بې شماره روایات مروی دی .چې په هغې کښې لا یسلم الا فی اخرهن اولا یفصل بینهن الفاظ ذکر دی .ددې نه علاوه د نورو اجلا صحابه کرامو نه هم دا ثابت دی .چې هغوی به د وترو مونځ په یو سلام سره کوۀ (الطحاوی ص ۱۶۹ ج ۱) د دې ټولو احادیثو او اثارو په رڼا کښې د احنافو مذهب په پوره توګه واضحه کیږی .چې وتر مونځ په یو سلام سره دی-

غسل یوم الجمعة

ظاهریه : په نزد د جمعې په ورځ غسل کول واجب دی-

دلیل : (۱) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله اوفرمائیل .اذا جاء احدکم الجمعة فلیغتسل (بخاری) چې په تاسو کښې کوم یو کس د جمعې مونځ له راتلل اوغواړی .نو دۀ له غسل پکار دی-

(۲) د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی .ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال غسل یوم الجمعة واجب علی محتلم (بخاری و مسلم واللفظ للاول) چې د جمعې په ورځ د هر بالغ د پاره غسل ضروری دی-

جواب : د اول حدیث جواب دا دی .چې صیغه د امر په استحباب

حمل ده .او د دویم حدیث جواب دادی .چې په ذکر شوی حدیث کښې د واجب صیغه د تاکید د پاره ده .هغه واجب مراد نه دی .کوم چې د فقهاؤ په اصطلاح کښې مشهور دی .او علامه خطابی فرمائی .دلته د وجوب نه مراد وجوب اختیار او استحباب دی- فرض وجوب مراد نه دی (اعلاء السنن ج ۸ ص ۱۲۶) نزد امام ترمذی په خپل سنن (ج ۱ ص ۱۲۰ ابواب الجمعه) کښې امام شافعی هم دا قول نقل کړې دی .چې د وجوب نه مراد وجوب استحباب او اختیار مراد دی

جمهور ائمه : په نزد د جمعې په ورځ غسل کول واجب نه بلکه سنت دی .**دلیل :** حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه حدیث دی .قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضا یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل (ترمذی ج ۱ باب فی الوضوء یوم الجمعه و ابوداؤد و نسائی) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل .چې چا د جمعې په ورځ وضو اوکړو .نو ښه اوکړل او چې چا غسل اوکړو .نو غسل ډیر افضل دی

ددې حدیث نه صفا معلومیږی .چې د جمعې غسل واجب نه بلکه سنت او مستحب دی

(۲) د حضرت ابو هریره رضی الله مرفوع روایت دی .قال قال رسول الله من توضا فاحسن الوضوء ثم اتی الجمعة وزیادة ثلثة ایام ومن مس الحصی فقد لغا په ذکر شوې حواله.

رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو .چې چا په ښه طریقه وضو اوکړو .او بیا جمعې له راغې .او امام ته نزدې کینښاستو .خطبه ئې واوریده او خطبې په دوران کې چپ وو .نو ددې جمعې او د بلې جمعې په مینځ کښې شوې ګناهونه به دۀ ته

اوښلي شي .او زيات د دې ورځو ګناهونه ورته هم معاف شي .او چې کوم کانړو سره لوبې کوي نو دۀ فضول کار اوکړو - په دې حديث کښې د غسل هيڅ ذکر نشته .معلومه شوه د جمعې غسل واجب نه دې بيا دا غسل د ائمه اربعه په نزد للصلوة دې .چنانچه که د جمعې د مونځ نه پس ئې غسل اوکړو .نو د فضيلت مستحق به نه وي او د امام محمد او داود ظاهري په نزد دا غسل لليوم دې .په دې وجه ددوی په نزد د جمعې د مونځ نه پس هم د فضيلت باعث دې-

وقت الجمعة

امام محمد : په نزد د جمعې وخت د ضحوۀ کبرى نه شروع کيږي په دې وجه ددۀ په نزد د جمعې مونځ د زوال نه وړاندې جائز دې

دليل : د حضرت سهل بن سعد روايت دې .**ماكنانتغدى فى عهد رسول الله ولا نقيل الا بعد الجمعة** (بخاري شريف ص ۱۲۸ ج ۱) چې مونږه به د رسول الله په زمانه کښې د سحر روټۍ اوقيلوله د جمعې د مونځ نه روستو کوله .ددې حديث نه ثابتيږي .چې صحابه کرامو به د جمعې مونځ قبل الزوال کوؤ .ځنګه؟ هغه داسې چې په دې کښې وئيلې شوې دی .چې مونږ به خوراک د جمعې د مونځ نه د فارغيدو نه پس کوؤ او غداء وائی .د زوال نه وړاندې خوراک ته .نو معلومه شوه .چې د جمعې مونځ به ئې د زوال نه ډير مخکښې کوؤ.

جواب .دادې .چې اګر چه لفظ د غداء د زوال نه مخکښې خوراک د پاره راځي .خو توسعا او عرفاً د زوال نه روستو خوراک ته هم وئيلې شی .په دې وجه دې لفظ (تتعدئ) نه استدلال صحيح نه دې.

ائمه ثلاثه : په نزد چې د جمعې وخت هم هغه دې .کوم چې د جمعې دې.

دليل : حديث پاک دې .**ان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تميل الشمس** (بخاري شريف ص ۱۲۳ ج ۱) چې نبی پاک صلی الله عليه وسلم به د جمعې مونځ په هغه وخت کښې کوؤ .چې کله به نمر مائله شو .مطلب دادې .چې رسول الله به زوال الشمس پسې متصل د جمعې مونځ لوستو .نزد د حضرت عائشې حديث دې **كانو اذا راحو إلى الجمعة فى هيئتهم** (بخاري شريف ص ۱۲۳ ج ۱) په دې حديث کښې د جمعې د مونځ د پاره تللو نه په رواح سره تعبير کړې شوې دې .او رواح د زوال نه پس تلو ته وائی .معلومه شوه .چې جمعه د زوال نه پس ده .نه د زوال نه مخکښې-

الصلوة عند الخطبة

د خطبې شروع کيدو نه پس جماعت ته د راتلونکو د پاره د خطبې په دوران کښې دوه رکعته (تحية المسجد) کول څنګه دی ؟

امام شافعی او احمد : فرمائی چې د خطبې په دوران کښې جماعت ته د راتلونکو د پاره دو رکعته لوستل مستحب دی.

دليل : د حضرت سليک عطفانی واقعه ده .چې کله هغه جومات ته د خطبې په دوران کښې تشريف راوړو .نو حضور صلی الله عليه وسلم د منبر نه د هغه تپوس اوکړو .چې تا دوه رکعته مونځ اوکړو .هغه اووې نه .نو رسول الله صلی الله عليه وسلم هغوی ته ارشاد اوفرمايو .چې پاسه او مونځ اوکړه (بخاري شريف ص ۱۲۳ ج ۱) د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روايت دې .**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصل ركعتين** (بخاري شريف ص ۱۲۶ ج ۱) نبی

کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکولو سره ارشاد اوفرمایو .چې کله په تاسو کښې یو کس په داسې وخت کښې جومات ته راشی .چې کله امام خطبه وائی .یا د خطبې د پاره راوتې وی .نو تاله پکار دی .چې ټول دوه رکعاته مونځ ادا کړی.ددې احادیثو نه معلومیږی .چې د نوی راتلونکی د پاره د خطبې په دوران کښې تحیة المسجد لوستل نه صرف جائز بلکه مستحب دی.

جواب : د اول حدیث جواب دا دی .چې (۱) سلیک رضی الله عنه د خطبې په دوران کښې جومات ته تشریف نه وو راوړې .بلکه د خطبې د شروع کیدو نه مخکښې جومات ته راغلې وو .حضور صلی الله علیه وسلم صرف په منبر باندې ناست وو (مسلم شریف ص ۲۸۷ ج۱) لا حضور صلی الله علیه وسلم خطبه نه وه شروع کړې (مسلم شریف ص ۲۸۲ ج۱) (۲رسول الله صلی الله علیه وسلم دۀ ته د تحیة المسجد حکم نه وو ورکړې

۳.دا یوه جزئی واقعه ده .چې د هغې نه قاعده کلیه او عمومی حکم نه شی مستنبط کولې .او د دویم حدیث جواب دادی .چې دا حدیث چونکه آیت کریمه **واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا** (صحیح (روایه ص ۱۸۳ ج۱) نور ډیر ددې حدیث معارض دی چې په هغې کښې د خطبې شروع کیدو نه روستو د مونځ کولو او کلام کولو نه منع کړې شوې ده .په دې وجه د تطبیق یا ترجیح ضرورت دې .پس د تطبیق صورت خو دادې .چې د امام یخطب معنی **کاد الامام ان یخطب** واخیستې شی او که د ترجیح صورت اختیار کړې شی .نو بهر حال د مبیح په مقابله کښې محرم راجح وی.د نهی روایاتو ته به ترجیح وی-

امام اعظم او مالک - فرمائی چې د خطبې په دوران کښې تحیة المسجد لوستل جائز نه دی-

دلیل : اول دلیل ذکر شوې آیت **واذا قرء القرآن** دې .چې د هغې په عموم کښې خطبه هم داخله ده .بلکه شوافع خو دا آیت د جمعې د خطبې سره خاص ګڼړی.نزد د حضرت ابو هریره حدیث دې .**قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال یوم الجمعة والامام یخطب ،انصت فقد لغا** (ترمذی شریف ص ۱۰۱ ج۱) اوګورئ،په دې حدیث کښې د خطبې په دوران کښې د امر بالمعروف نه منع کړې شوې ده .چې فرض دې .نو تحیة المسجد چې مستحب دی .په درجه اولی سره منع شی-

من ادرک من الجمعة رکعة

ائمه ثلاثه - په نزد که یو کس د جمعې د مونځ په دویم رکعت کښې د رکوع نه پس شریک شی .نو په دۀ به د ماسپښین مونځ واجب شی .او دې به د جمعې لاندې کولو نه شی ګڼړلې .دغه مسلک د امام احمد دې

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم **من ادرک من الصلوة رکعة فقد ادرک الصلوة** (ترمذی) چې چا د مونځ یو رکعت را لاندې کړو .نو هغه ټول مونځ لاندې کړو دا حضرات ددې حدیث د مفهوم مخالف نه استدلال کوی .چې چا یو رکعت هم را لاندې نه کړو .نو دۀ مونځ بالکل را لاندې نه کړو .نزد د حضرت ابو هریره روایت دې .**من ادرک من الجمعة رکعة فلیصل الیها اخری ومن فاته الرکعتان فلیصل اربعة** (دار قطنی) چې کوم کس د جمعې یو رکعات لاندې کړو .دۀ له پکار دی چې دویم رکعت هم اوکړی .اوچې چا نه دواړه رکعته اوشی .نو هغه دې د ماسپښین

Scanner App Lite

څلور رکعته ادا کړی.

جواب : د اول حدیث جواب دادې ،چې مفهوم مخالف زمونږ په نزد حجت نه دې په دې وجه د مفهوم مخالف سره د حکم اثبات نه شی کیدې .او د دویم حدیث جواب دادې ،چې د دوۀ رکعاتو په فوت کیدو سره د مونځ فوت کیدل مراد دی دا نه چې د دویم رکعات رکوع لاړه شی ،نو د ماسپخین مونځ دې ادا کړی بلکه چې دویم رکعات پوره قوت شی سره د سلامه بیا دا حکم دې.

امام اعظم - فرمائی چې که یو کس د جمعې په مونځ کښې د سلام نه مخکښې شریک شو ،نو دۀ ته به د جمعې موندلو والا وئیلې شی ،دغه مسلک د امام ابو یوسف دې.

دلیل : د حضرت ابوهریره حدیث دې ،**اذا اتیتم الصلوة فعلیکم السکینة فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا**(بخاری شریف ص ۸۸ ج۱) چې کله د مونځ د پاره راشې ،نو په تا سکون لازم دې ،پس چې څومره ومنې هغه وکړه ،او چې کوم درنه قوت شی هغه پوره کړه ،په دې حدیث کښې عموم دې ،چې د مونځ پوره کولو نه اول چې کوم فوت شوې دې ،هغه پوره کړه ،که تشهد هم ملاو شی نو مونځ میندو والا به ورته وئیلې شی ،بلکه که د سلام نه مخکښې هم شریک شو ،نو مونځ به ملاؤ شی،نزد په دې کښې د جمعې او غیر جمعې هیڅ تخصیص نشته ،په دې وجه به جمعه هم په دې کښې شامل شی ،نزد عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمائی ،**من ادرک التشهد فقد ادرک صلوة** (ابن ابی شیبه) چې چا تشهد اوموندو هغه مونځ لاندې کړو ،او حضرت معاذ بن جبل فرمائی ،**آزادخل فی الصلوة الجمعة قبل التسلیم وهو جالس فقد ادرک**

الجمعة _ ددې ټولو روایاتو او اثارو په رنړا کښې دا واضحه شوه ،چې د مونځ موندلو د پاره آخری رکوع لاندې کول ضروری نه دی ،بلکه که ددې نه پس هم (د سلام نه وړاندې) شریک شو ،نو جمعه به ملاؤ شی.

القصر عزیمة امر رخصة

په حالت د سفر کښې قصر کول عزیمت (واجب) دې یا رخصت (جائز) دې؟

امام شافعی - په نزد په څنو صورتونو کښې قصر افضل دې ،او په څنو صورتونو کښې اتمام افضل دې.

امام مالک او احمد - په نزد اتمام او قصر دواړه جائز دی

دلیل : ائمه ثلاثه آیت کریمه **واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة** _ نه استدلال کوی ،چې اوګوره په دې آیت کښې **لیس علیکم جناح** (چې په تا به څه ګناه نه وی) په الفاظو سره د قصر کولو اجازت ورکړې شوې دې .او دا الفاظ د فعل مسلح د پاره راځی .د جوب د پاره نه راځی،معلومه شوه ،چې قصر کول صرف جائز او مباح دی،نزد د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دې ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم** (دار قطنی ص ۱۸۹ ج۱) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په سفر کښې قصر هم کوؤ اتمام هم ،افطار به ئې هم کوؤ ،او روژه به ئې هم نیوله ددې حدیث نه هم معلومیږی ،چې قصر واجب نه دې .صرف جائز دې ورته حضور صلی الله علیه وسلم به همیشه قصر کوؤ ،اتمام به ئې چرې هم نه کوؤ.

جواب : **لیس علیکم جناح** په باره کښې دا وئیل چې دا الفاظ د وجوب د

Scanner App Lite

پاره راتلل صحیح نه دی .خکه چې دا د وجوب د پاره هم استعمالیږی.چنانچه په صفا مروه باندې د سعی متعلق ارشاد باری دی . فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما اوګورئ په دې آیت کښې لا جناح علیه بالاتفاق د وجوب د پاره دې .او عائشه رضی الله عنها د حدیث جواب علامه ابن تیمیه دا ورکړې دی چې دا (حضرت عائشه طرف ته منسوب کولو) سره حضور صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ترل دی[۱] نزد د حدیث دا مطلب هم کیدې شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځکی سفر چې د دری مرحلو نه به کم وو ،په هغې کښې به ئې اتمام کوؤ .او اوږد سفر کښې به ئې قصر کوؤ.

امام اعظم : په نزد سفر کښې قصر واجب دې او اتمام جائز نه دې.

دلیل : د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دې . فرض الله الصلوة علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا و فی السفر رکعتین[۲] چې الله تعالی ستاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په زبان سره مونځ فرض کړې دې ،په حضر کښې څلور رکعته .او د سفر په حالت کښې دوه رکعته .نزد د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دې . الصلوة اول ما فرضت رکعتین فاقرت صلوة السفر و اتمت صلوة الحضر[۳] چې په شروع کښې مونځ دوه رکعته فرض شوې وو چنانچه په سفر کښې هغه باقی اوساتلې شو .او په حضر کښې زیات کړې شو .ددې حدیث نه معلومیږی ،چې د سفر دوه رکعاته د تخفیف درجې نه دی .بلکه دا اصلاً هم دومره فرض کړې شوې دې ،په دې وجه دا عزیمت دې رخصت نه.

صلوة الکسوف

امام ابو حنیفه : په نزد صلوة الکسوف د عام مونځونو په شان دې،په هر رکعات کښې یوه رکوع ده.

دلیل : حضرت عبدالله بن عمرو العاص رضی الله تعالی عنه روایت دی . قال الکسفت الشمس علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقام لم یکد یرکع ثم رکع ،فلم یکد یرفع ثم رفع ،فلم یکد یسجد ثم سجد فلم یکد یرفع ثم رفع[۴] چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کښې نمر تندر اونیوه .رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ اودریدو .نو نه معلومیده .چې رکوع به اوکړی.ددې نه روستو ئې رکوع اوکړه نو داسې نه لګیده .چې د رکوع نه به سر اوچت کړی.ددې نه روستو ئې سر اوچت کړو .نو نه لګیده چې سجده به اوکړی.بیا سجده اوکړه .نو نه لګیده چې د سجدې نه به سر اوچت کړی .بیا ئې سر اوچت کړو .په دې حدیث کښې د دوؤ رکوع ذکر نشته .پس معلومه شوه چې صلوة الکسوف خه جدا مونځ نه دې بلکه د عامو مونځونو په شان ددې هم هر رکعات هم په یوه رکوع باندې مشتمل وی.

(۲)حضرت قبیصه بن مخارق هلالی رضی الله تعالی عنه په روایت کښې دی.چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلوة کسوف د کولو نه پس ارشاد اوفرمایو .چې دا(نمر ،سپوږمئ) د الله نښې دی .الله تعالی ددې په ذریعه بندیان یروی .بس چې کله تاسو نمر یا د سپوږمئ په تندر سره اووینئ .نو د دې مونځ په شان مونځ کوئ.چې اوس اوس تاسو مونځ (فجر) اوکړو[۵] په دې حدیث کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتاً حکم اوکړو

.چې ددې سجدې مونځ په شان مونځ کوي .نو که . یو نه زیاتې رکوع د مونځ جزوي .نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا حکم نه کوؤ.

ائمه ثلاثه : په نزد صلوة کسوف په هر رکعات کښې دوه رکوع دي

دلیل: د حضرا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دي .انه صلی الله علیه وسلم اربع رکعات فی رکعتین واربع سجدات چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم .په دوه رکعاتو کښې څلور رکوع او څلور سجدې اوکړې-

جواب : د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر شبهې دوه رکوع ثابتې دی.به بعضو روایاتو کښې د دوؤ نه د زیاتو رکوعاتو هم ثبوت ملاویږی تا هم دا د رسول الله خصوصیت وو .دا رکوع د مونځ جز نه وو بلکه د خشوع رکوعات وو .په دې وجه چې په د کسوف په مونځ کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جنت او دوزخ نظاري ښودلې شوې وی

د امام اعظم د مذهب د ترجیح وجوه: (۱)د تعداد د رکوع ټول روایات فعلی دی او امام اعظم مستدلات (د یو رکوع والا روایات) قولی هم دی او فعلی هم -۲

(۲)امام اعظم مستدلات د عامو مونځونو د اصولو مطابق دی.

(۳)امام اعظم په قول باندې عمل کولو سره په ټولو روایاتو کښې تطبیق کیږی او د ائمه ثلاثه په قول باندې عمل کولو سره د څو روایاتو پریښودل لازمیږی.

حکم سجود القرآن

امام ابو حنیفه : په نزد سجده د تلاوت واجب ده .

دلیل : د سجدې ایاتونه په درې قسمه دی .یا په دې کښې د سجدې حکم شتې فاسجدو واعبدوا [illegible] د کفارو د سجدې نه د انکار ذکر دې .واذا قرء القرآن علیهم لا یسجدون [illegible] یا د انبیاء د سجدې حکایت دې .فاستغفر ربه وخر راکعا وناب [illegible] او دا درې واړه خبرې (د امر د تعمیل .د کفرانو د مخالفت او د پیغمبرانو د اقتداء) واجب ده.تر څو چې ددې په عدم لزوم باندې دلیل نه وی [illegible] (۲) د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرا ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلی امر ابن ادم بالسجود فسجد فلم الجنة وامرت بالسجود فابیت فلی النار [illegible] چې کله ابن ادم د سجدې والا آیت اولولی او سجده کوی.نو شیطان په زړا د هغه جدا شی .او وانی هاې افسوس ابن ادم نه د سجدې حکم اوکړې شو .نو په سجدې په کولو سره د جنت مستحق جوړ شو او ماته د سجدې حکم اوکړې شو .نو ما (د سجدې نه) انکار اوکړو .نو بس زهٔ جهنمی شوم.

ائمه ثلاثه : په نزد سجده تلاوت سنت ده.

دلیل : د حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه حدیث دې .قال قرات علی رسول الله صلی الله علیه وسلم النجم فلم یسجد فیها [illegible] حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمانی .چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخکښې د سوره نجم تلاوت اوکړو .نو رسول

Scanner App Lite

الله په دې کښې سجده اونکړه.

جواب : په حدیث کښې د **سجود علی الفور** نفی ده ،او زمونږ په نزد هم علی الفور نه بلکه علی التراخی واجب ده؟

دلیل : د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واقعه ده ،چې هغوی د جمعې په ورځ په منبر باندې سوره نحل اولوستو ،چې کله د سجدې د آیت اخر ته اورسیدو او د منبر نه کوز شو او سجده ئې اوکړه ،خلقو هم دوی سره سجده اوکړه ،په دویمه جمعه ئې بیا هم دا سورة اولوستو ،چې کله د سجدې آیت ته اورسیدو نو اوفرمائیل ئې خلقو ،مونږ د سجدې آیت لولی ،بیا چې چا سجده اوکړه ،نو ښه ئې اوکړل ،او چې چا اونکړه ،نو په هغه څه ګناه نشته

جواب : دغې حدیث نه هم د علی الفور نفی مراد ده ،یا دا مطلب دې ،چې په مونږ باندې په اجتماعی صورة کښې واجب نه دی.

خروج النساء إلی المساجد

امام شافعی - په نزد د ښځو جومات ته تلل جائز دی [معرفت السنن ج ۲ ص ۲۲۸] او په اخترونو کښې د زړو ښځو تلل مستحب دی [معارف السنن ج ۲ ص ۱۹۶]

امام احمد - په نزد د ښځو صرف په اخترونو کښې شرکت جائز دی [معارف السنن ج ۲ ص ۱۹۶]

امام مالک : په نزد د پیغلو جینکو په پینځه وخته مونځونو کښې شرکت جائز نه دی ،البته بوډۍ ګانو له اخترونو ته تلل جائز دی.

صاحبین : په نزد د بوډۍ ګانو په پینځه وخته مونځ کښې شرکت جائز دې.

دلیل: کوم حضرات چې د ښځو د پاره خروج إلی المسجد ته جائز

وائی ،هغوی د ام عطیه د حدیث نه استدلال کوی ،هغه فرمائی ،ان **رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یخرج الابکار والعواتق وذوات الخدور والحیض فی العیدین** [معارف السنن ج ۲ ص ۲۱۷] ددې حدیث نه د ښځو په اخترونو کښې شرکت معلومیږی ،د غسې د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث دې ،**اذا استاذنت امراة احدکم المسجد فلا یمنعنها** [بخاری] چې که په تاسو کښې د یو کس ښځه جومات ته د راتلو اجازت اوغواړی ،نو دا هر ګز مه منع کوئ ،ددې حدیث نه د ښځو جومات ته تلل ثابتیږی ،د غسې په یو بل حدیث کښې راغلې دی ،**لا تمنعوا اماء الله مساجد الله** [ابوداؤد] چې د الله بندګانو د الله د کور نه مهٔ منع کوئ غرض دا چې د ټولو احادیثو نه د ښځو د پاره د خروج إلی المسجد جواز معلومیږی

جواب :(۱) چې د کومو احادیثو نه د ښځو جوماتونو ته د تلو جواز معلومیږی ،هغه د هغې زمانې سره متعلق وو ،او ښځو ته ددې اجازت وو روستو د فتنې د یرې دوی منع کړې شوې ،او اوس خو د نورې فتنې یره ده ،په دې وجه متاخرینو په عدم خروج اجماع کړې ده.

(۲) دا ټول احادیث په بوډۍ ګانو باندې محمول دی ،صرف دوی د پاره اجازت دې

امام اعظم - په نزد شابه (خوانه) ښځې د پاره په اخترونو یا جومات کښې د مونځ کولو د پاره د وتل جائز نه دی ،البته بوډۍ ګانو د پاره صرف فجر ،مغرب او عشاء کښې جومات ته د تلو اجازت دې ،خو د دوی د پاره هم افضل دا دی چې په کور کښې اوکړی.

Scanner App Lite

دلیل : د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی . **وبیوتهن خیر لهن** چې د دوی د پاره هم ددوی کور بهتر دی . او د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی . **قال صلوة المراة فی بیتها افضل من صلوتها فی حجرتها وصلاتها فی محدعنها افضل من صلاتها فی بیتها** (ابوداؤد)

(۲) نزد حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپلې زمانې په باره کښې فرمائی . **لو ادرك رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء لمنعهن کما منعت نساء بنی اسرائیل** (بخاری و مسلم و مشکوة ص ۹۴) چې که چرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څیزونه لیدلې وو . چې ښځو راویستې دی . نو دوی به ئې ضرور منع کړې وې لکه څنګه چې د بنی اسرائیلو ښځې منع کړې شوې وې . ددې ټولو احادیثو نه معلومیږی . چې د ښځو د پاره جومات ته تلل د فتنې سبب جوړیدې شی . په دې وجه جائز نه دی

صلوة المفترض خلف المتنفل

امام شافعی : فرمائی چې د متنفل پسې د مفترض اقتداء جائز ده.

دلیل : د حضرت معاذ بن جبل واقعه ده . **ان معاذ بن جبل کان یصلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء ثم یرجع إلی قومه فیؤمهم** (بخاری شریف) چې حضرت معاذ رضی الله عنه به حضور صلی الله علیه وسلم سره د ماښام مونځ کوؤ . بیا به خپل قوم طرف ته تلو . او د هغوی امامت به ئې کوؤ . ددې حدیث نه معلومیږی . چې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه چې کله د حضور مبارک شاته یو خل مونځ ادا کړو . نو فرض ساقط شو . اوس لاړو او خپل قوم ته ئې هغه مونځ اوکړو . نو هلته به ددۀ نفل شی . خکه چې فرض خو مخکښې ادا کړې شوې

دې . ددې نه معلومیږی . چې صلوة المفترض خلف المتنفل جائز دې

جواب : دادې . چې نیت یو معنوی څیز دې . چې په هغې د بل خبر بدل بغیر د تصریح نه ممکن نه دی . په دې وجه حضرت معاذ رضی الله عنه د حضور صلی الله علیه وسلم شاته د فرضیت نیت کړې وو . دا څنګه ونیلې کیدې شی . کیدې شی . چې هغه د نبی علیه السلام شاته په نیت د نفلو شریکبدو . او د قوم امامت ئې په نیت د فرض کړې وی . دویمه دا چې دا یوه جزئی واقعه ده . چې ددې نه عمومی حکم مستنبط کیدې نه شی.

ائمه ثلاثه - فرمائی چې د متنفل شاته د مفترض اقتداء جائز نه ده

دلیل : د حضرت ابن عمر حدیث دې . **سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تصلوا صلوة فی یوم مرتین** (ابوداؤد ص ۸۲ ج ۱) چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی . چې په یوه ورځ کښې یو مونځ دوه کرتې مه کوئ . نزد د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دې . **قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن** (ابوداؤد ص ۶۴ ج ۱) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو چې امام ضامن دې او مؤذن امین دې . او امام به د مقتدیانو د مونځ په هغه وخت کښې امین شی . چې کله د دواړو مونځ یو شی . په دې وجه که امام نفل کونکې وی نو د مفترض مقتدی د مونځ ضامن نه شی جوړیدې . او چې کله ضامن نه شی جوړیدې نو امام نه شی جوړیدې . دغسې په یو بل حدیث کښې دی . **انما جعل الامام لیؤتم به** (بخاری ص ۱۰۰ ج ۱) چې امام دې د پاره مقرر کړې شویدې . دې د پاره چې ددۀ اقتداء اوکړې شی . او اقتداء والی په یو څیز کښې د مقتدی پیروی کولو ته او دلته د

مقتدی مونځ نفل دي .حالانکه مقتدی فرض لولی.نو اقتداء چرته اوشوه .معلومه شوه د متنفل پسې د مفترض مونځ نه شی درست کیدې

اعادة الصلوة بعد الاداء

آیا د یو ځل مونځ لوستو نه پس هم هغه مونځ په جماعت سره لوستې شی .یا نه.

امام شافعی - په نزد اعاده د صلوة په جماعت سره مطلقاً جائز ده

دلیل : د حضرت یزید ابن الاسود حدیث دي . **ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا صلی احدکم فی رحلة ثم ادرك الامام ولم یصل فلیصل معه فانها له نافلة**[ابوداؤد] چې کله په تاسو کښې یو په خپل قیام ګاه کښې مونځ اوکړی .بیا امام اومونی .او تر اوسه دۀ مونځ نه وی پوره کړې ،نو دۀ سره دې هم اولولی په دې وجه چې هغه به ستا د پاره نفل شی .نزد د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت دي . **ان معاذ یصلی مع النبی صلی الله علیه وسلم ثم یأتی قومه فیصل بهم**[بخاری و مسلم] چې حضرت معاذ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوؤ .بیا به خپل قوم ته ده راتلو .او هغوی ته به ئې هم مونځ کوؤ .ددې احادیثو نه معلومیږی .چې د یو ځل مونځ کولو نه پس که چرته جمعه کیږی .نو په هغې کښې هم په نیت د نفلو سره شریکیدې شی.

جواب - د حضرت یزید رضی الله تعالی عنه د حدیث جواب دادې .چې هغه د احادیثو صحیحؤ سره معارض دي .په دې وجه د مبیح په مقابله کښې محرم ته به ترجیح حاصله شی .دویمه دا چې په حدیث یزید کښې متنا اظطراب دي .په دې وجه هغه د استدلال قابل نه دي .او د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د حدیث جواب

دا دي .چې هغه احادیث د نهی نه د اول واقعه ده.په دې وجه مرجوح دي.

امام مالک - په نزد که په اول ځل دۀ جمعې سره مونځ کړې وی.نو دوباره دا نه شی کولې .او کم بغیر جمعې ئې کړې وی .نو د مغرب نه علاوه نورو مونځونه دوباره کولې شی.

دلیل : دا دې چې کله ئې یو ځل مونځ په جمعې سره اوکړو .نو ګویا هغه کامل ادا شو .نو په دې وجه دا عادې ضرورت نشته .او که جماعت سره ئې اونکړو نو د جماعت د فضیلت حاصلولو د پاره اعاده کولې شی.البته د مغرب د اعادې نه چونکې منع کړې شوې ده،په دې وجه به د مغرب اعاده نه شی کوی چنانچه د حضرت نافع رضی الله عنه نه روایت دي . **ان ابن عمر کان یقول من صل المغرب او الصبح ثم ادرکها مع الامام فلا یعد لهما**[موطا مالک] نزد هم د دوی نه مروی دی . **ان النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا صلیت فی اهلك ثم ادرکت فصلها الا الفجر والمغرب**[ابن ابی شیبه] ددې احادیثو نه معلومیږی،چې د مابنام د مونځ اعاده په یو حال کښې هم درسته نه ده.

جواب - دا دي .چې د مابنام نه علاوه د باقی مونځونو د اعادې اجازت ورکول درست نه دی .ځکه چې ظاهره ده.چې په دویم ځل چې دا مونځ اوکړی،نو هغه به نفل شی.حالانکه د فجر او عصر نه پس خو یو نفل مونځ هم نشته .په دې وجه صرف د مغرب استثناء کول او نور مطلق اجازت ورکول څنګه درست کیدې شی.

امام اعظم - په نزد د فجر ،عصر او مغرب اعاده نه شی کولې .البته د ظهر او عشاء اعاده کولې شی.

Scanner App Lite

دلیل : د فجر او د عصر د استثناء دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی . چنانچه هغه فرمائی . **ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا صلوة بعد العصر حتی ترتفع الشمس ولا صلوة بعد الفجر حتی تغیب الشمس** ... چې د فجر نه پس یو مونځ نشته دی . تر څو چې نمر اوچت شی . او د عصر نه پس یو مونځ نشته . تر څو چې نمر پریوځی . ددې حدیث په وجه فجر او عصر مستثنی کړې شوې دې . او د مغرب د مونځ استثناء د امام مالک په دلائلو کښې ذکر کړې شوې د حضرت ابن عمر والا حدیث نه کړې شوې دی . نزد د مغرب دری رکعاته وی او دری رکعاته نفل مشروع نه دی . او که یو رکعات ورسره ملاؤ کړې شی او څلور اوکړې شی . نو د امام مخالفت به لازم شی

الصلوة عند الطلوع الغروب

د ائمه اربعه په دې خو اتفاق دی . چې که د عصر مونځ ادا کولو په وخت نمر پریوځی نو مونځ نه باطلیږی . البته په دې کښې اختلاف دی . چې آیا د سحر مونځ کولو په دوران کښې که نمر راوخیجی نو مونځ به باطل شی یا نه

ائمه ثلاثه : فرمائی . چې د سحر د مونځ په دوران کښې د نمر په راختو سره به مونځ باطل نه شی . **دلیل** (۱) د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی . **ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من ادرک رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح** ... رسول الله صلی الله علیه وسلم ... او فرمایلو . چې کوم کس د نمر راختو نه وړاندې د سحر یو رکعت لاندې کړو ددې قول مونځ لاندې کړو . (۲) په بخاری

کښې دی . **من ادرک السجدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلوة** ... چې چا د نمر راختو نه مخکښې د سحر د مونځ یو د سجدې اوکړه . نو هغه دې خپل مونځ پوره کړی . ددې احادیثو نه معلومیږی چې د عصر په شان د فجر مونځ هم په راختو د نمر سره نه فاسدیږي جواب (۱) په ذکر شوې حدیث کښې د فقد ادرک معمول حذف کړې شوې دې او هغه خو یا لفظ د وخت دې . یا لفظ د ثواب دې . یا بیا لفظ د وجوب دې یعنی **من ادرک رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک وقت الصلوة او ثواب الصلوة او وجوب الصلوة** ـ او مطلب به دا شی . چې کوم کس د سحر یو رکعت د سحر په وخت کښې اوکړو . نو گویا ددۀ د سحر وخت اوموندو . یا (د نیت اعتبار کولو سره) ددۀ گویا د مونځ ثواب حاصل کړو . یعنی په وخت کښې دننه مونځ ادا کولو د ثواب مستحق شو . یا ددۀ د مونځ وجوب حاصل کړو یعنی اوس په ددۀ ددې قضا لازمه شوه .

(۲) د محرم او مبیح د تعارض په وخت کښې محرم ته ترجیح وی . او د دویم حدیث جواب دادې . چې **فلیتم صلوة معنی فلیات بها علی وجه التمام** ده . یعنی دا مونځ دې اوس په بل وخت کښې کامله طریقه ادا کړی . په دې وخت کښې دې ناقص نه ادا کوی

امام اعظم - فرمائی . چې د سحر د مونځ په دوران کښې طلوع شمس سره مونځ فاسدیږی . هم دا مسلک د امام احمد دې .

دلیل - د حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حدیث دې . **ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تحروا بصلوتکم عند طلوع الشمس وعند غروبها** ـ رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل . چې د نمر راختو او

Scanner App Lite

پریږدو په وخت سبب - سوچ - پاره - ... ذکر ... چې ... کړو
احادیثو نه عدم فساد معلومیږی. هغه ددې احادیثو معارض دی
. چې په هغې کښې په مکروه وختونو کښې د مونځ کولو نه منع
کړې شوې ده . په دې وجه په د تعارض په وجې سره به قیاس طرف
ته رجوع کولې شی. او قیاس دا وائي چې د مازدیګر مونځ دې
باطل نه شی . ځکه چې هغه په ناقص وخت کښې د شروع کیدو په
وجې سره ناقص واجب شوې وو چنانچه ناقص به ادا کړې شی . خو
د سحر آخری وخت ناقص نه وی . په دې وجه د سحر په آخری وخت
کښې د مونځ په شروع کونکی باندې د سحر مونځ کامل واجب
شوې دی . او چې کله کامل واجب شو . نو ادا به هم کامله پکار وی
ناقص به نه شی ادا کولې.

امام ابو یوسف - فرمائی . چې که د سحر په دوران کښې نمر راوختو
. نو په مونځ کښې دې توقف اختیار کړی . او د وخت مکروه په
تیریدو سره دې اتمام اوکړی دا مونځ به نفل شی

صلوة الجنازة علی القبر

که چرته مړې بغیر د جنازې د مونځ نه دفن کړې شو . نو په دې
صورت کښې ټول ائمه په دې خبره متفق دی . چې تر څو د مړی
اندامونه جدا نه شی . په قبر باندې د جنازې مونځ کولې شی . او
که چرته د مونځ کولو سره مړې دفن کړې شوې دې . نو په قبر
باندې دوباره سه باره مونځ کولو کښې اختلاف دې.

امام شافعی او احمد - په نزد په قبر باندې د جنازې مونځ دوباره سه
باره کولې شی **دلیل** - د حضرت ابوهریره حدیث دې . ان امراة سوداء

کانت تقم المسجد فقدها النبی صلی الله علیه وسلم وسأل عنها فقالوا ماتت قال افلا کنتم
... یعنی یوه توره ښځه به جومات ته راتله . حضور
صلی الله علیه وسلم هغه اونه لیده . نو د هغې په باره کښې نې
پوښتنه اوکړه. صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض اوکړو: هغه خو
مړه شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم ارشاد
اوفرمائیلو: ماته مو خبر ولې اونکړو؟ په حدیث شریف کښې
راځي: (فصلّی علی قبرها). چې رسول الله صلی الله علیه و علی آله
وسلم دهغې په قبر د جنازې مونځ اوکړو.

(۲)- د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی: (ان النبی
صلی الله علیه وسلم رای قبراً منبذاً فصف اصحابه فصلی علیه[1]) چې رسول
الله صلی الله علیه و علی آله وسلم د یو قبر کوم چې د ټولو قبرونو
نه لرې یو طرف ته و اولیدو . نو په صحابه کرامو رضی الله عنهم ئې
صفونه جوړ کړل او بیا ئې د جنازې مونځ اوکړو.

(۳)- د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نه د خپل ورور عاصم
رضی الله عنه او د حضرت عائشه بي بي رضی الله عنها نه د خپل
ورور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنهما په قبر د
جنازې د مونځ ثبوت ملاوپږي[2]. د کوم نه چې دا واضحه معلومیږي
چې صلوة الجنازة علی القبر جائز دی.

جواب..... په کومو احادیثو شریفو کښې چې د رسول الله صلی
الله علیه وسلم نه په کوم قبر د جنازې د مونځ کولو ذکر راغلی دی.
نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. ځکه چې د

---

[1] - ترمذي شریف.
[2] - بیهقي: ۴/۴۹.

رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم د جنازې په مونځ به په قبر باندې انوار راتلل. لکه څنګه چې د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه نه روایت دی:

(ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوء ظلمة على اهلها و ان الله ينورها لهم بصلوتي عليهم[1]) چې دا قبرونه د تورتم نه ډک وي. کله چې زه په دې مونځ اوکړم. نو بیا ئې الله تعالی د نور نه ډک کړي.

دوئم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت ولي دی او ولي ته د اعاده صلوة اجازت وي او د حضرت ابن عمررضی الله عنهما او د حضرت عائشه رضی الله عنها د حدیث شریف جواب دا دی، چې هلته د صلاة نه مراد مونځ د جنازې نه دی، بلکې دعاء خیر ترینه مراد ده. لکه څنګه چې د بعضې احادیثو شریفو نه د دې تائید کیږي:

د امام اعظم رحمه الله او د امام مالک رحمه الله په نزد باندې..... که چېرته د جنازې مونځ پرې شوی وي او بیا مړی دفن شوی وي، نو دویم ځلي په قبر باندې مونځ کول جائز نه دي.

دلیل..... زمونږ د ټولو نه غټ مستدل دا دی، چې د صحابه کرامورضی الله عنهم په کنیو قبرونو باندې ګزر شوی دی، لیکن په یو ځای کښې ترینه هم اعاده د صلاة ثابت نه دي. البته حضرت نافع رحمه الله د حضرت ابن عمررضی الله عنهما عمل نقل کوي او فرمائي: (انه کانه اذا انتهى الى جنازة قد صلى عليه دعا وانصرف ولم يعد

---

[1] مسلم شریف

[2] مصنف عبدالرزاق، بذل ۲۰۴/۴ اوجز المسالک ۴۴۹/۴، والعرف ۲۹/۴

الصلاة[1]) چې کله به هغه کومې جنازې ته ښللو. نو جنازه به شوې وه بیا به ئې دعا اوکړه او واپس به راغلو. د مونځ اعاده به ئې نه فرمائیله او ترکوم حده پورې. چې د حضورصلی الله علیه وسلم د دویم ځلي مونځونو ذکر دی په قبرونو باندې. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم خصوصیت دی. لکه څنګه چې پورته بیان شوی دی.

القیام للجنازة

د امام احمد رحمه الله په نزد باندې..... جنازه چې اوګورې. نو اودریدل واجب دي.

دلیل..... د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی:

(ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع[2]) رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو: چې کله تاسو جنازه اوګورئ. نو اودریږئ. بیا چې څوک د هغې شاته روان شي. نو تر هغې دې روان اوسي. چې تر څو جنازه په ځمکه کښیږدي.

په دې حدیث شریف کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اودریدو حکم نقل شوی دی همدغه شان د حضرت جابررضی الله عنه نه روایت دی: (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازة فقوموا) یو ځای کښې د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه نه روایت دی: (قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام و قال قوموا الخ[3]) چې د نبي

---

[1] الجوهر النقي ۴۸/۴

[2] شیخین

[3] ابن ماجه شریف

کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کښې یوه جنازه تیره شوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اودریدو (او نورو خلقو) ته ئې هم حکم اوفرمائیلو چې اودریږئ. د دې حدیث شریف نه هم معلومیږي چې جنازه اوګورې نو اودریدل پکار دي

جواب..... د جمهورو د جانب نه د دې مذکوره تمامو احادیثو دا جواب ورکړل شوی دی، چې دغه شان ټول احادیث په کوم کښې چې قیام للجنازة مذکور دی. منسوخ دي او ناسخ ئې د حضرت علي رضی الله عنه روایت دی کوم چې لاندې را روان دی.

د ائمه ثلاثه وُو او د صاحبینو په نزد باندې..... جنازه چې اوګورې، نو اودریدل جائز نه دي.

دلیل..... د حضرت علي رضی الله عنه حدیث شریف دی: (ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقوم فی الجنازة ثم جلس بعد[1]) او یو بل ځای کښې داسې وارد شوي دي: (کان النبي صلی الله علیه وسلم یامرنا بالقیام فی الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامر بالجلوس[2]) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اول د جنازې په باره کښې د اودریدو حکم فرمائیلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کښاستو او مونږ ته ئې هم د کښاستو حکم اوکړو. د دې حدیث شریف نه واضحه معلومیږي. چې قیام للجنازة په ابتدائي دور کښې وُ. لیکن په بعد کښې منسوخ شو. لهذا اوس به په دې عمل نه شي کولی.



[1] - مسلم شریف
[2] - صحیح ابن حبان

کتاب الزکوة

زکوة الابل

(یعنی مخاض یو کلنه ـ بنت لبون دوه کلنه ـ حقه دري کلنه ـ جذعه خلور کلنۍ اوسي نه واني)

د اوښانو د زکوة متعلق چې د یو سل شلو (۱۲۰) پورې کوم تفصیل دی په دې کښې ټول ائمه کرام متفق دي او هیڅ ته په کښې څه اختلاف نشته. البته د یو سل شلو (۱۲۰) نه بعد اختلاف دی د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې.....!

د یو سل شلو نه پورته به استیناف نه کېږي. بلکې د امام شافعي رحمه الله د مسلک مطابق په هر څلوېنښتو باندې یو بنت لبون او په هرو پنځوسو باندې یوه حقه واجبېږي. بس فرق صرف دومره دی، چې امام شافعي رحمه الله دا حساب د یو سل یوویشت (۱۲۱) نه شروع کوي او دا نور حضرات ئې د یو سل دیرش (۱۳۰) نه شروع کوي.

دلیل..... د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث شریف دی: (قال فاذا زادت علی عشرین و مائة ففی کل خمسین حقة و فی کل اربعین ابنة لبون[1]) که چېرته د اوښانو تعداد د یو سل شلو نه زیات شو، نو په هر پنځوسم یوه حقه ده او په هر څلوېنښتم یو بنت لبون دی. د دې حدیث نه په استدلال کولو سره ائمه ثلاثه فرمائي، چې د یو سل شلو نه پورته به صرف د څلوېنښتو او پنځوسو والا حساب چلېږي په پنځو اوښانو به یوه چیلی او په پنځه ویشتو یو بنت مخاض والا حساب به نه چلېږي.

[1] - ترمذي شریف

Scanner App Lite

(۲)- د حضرت ابن عمررضی الله عنهما روایت دی. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: (فیما سقت السماء والعیون او عثریاً العشر وما سقی بالنضح نصف العشر[۱]) چې هغه ځمکه کومه چې د آسمان (د باران اوبه) یا کومه چینه اوبه کوي. یا پخپله د خپلې نمی په وجه اوبه کېږي. نو دهغې د پیداوار نه دې لسمه حصه واخیستلی شي او هغه ځمکه کومه چې د کوم کوهي نه په اوبو راویستلو سره سیراب کېږي د هغې د پیداوار نه دې شلمه حصه واخیستلی شي. د قرآن کریم او د حدیثو شریفو د نصوصو نه معلومه شوه، چې د عشر د وجوب دپاره د نصاب څه حد او تعین نشته دی.

د ائمه ثلاثه او صاحبینو په نزد باندې..... د ځمکې د حاصل د عشر د وجوب دپاره نصاب مقرر دی. کوم چې د پنځو وسق مقدار دی.

(یعنې د پنځو وسق نه په کم مقدار کښې به عشر واجب نه وي)

دلیل..... د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث شریف دی: (ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لیس فی مادون خمسة اوسق صدقة[۲]) نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیلی دی: چې د پنځو وسق نه په کم باندې زکاة نشته دی.

جواب.....(۱)- حدیث د مصدّق متعلق دی. یعنې د پنځو وسق نه د کم صدقه به عاشر نه اخلي.

---

[۱]- بخاري شریف، مسلم شریف، ابوداؤد شریف، نسائي شریف

[۲]- بخاری شریف، ترمذي شریف، نسائي شریف

(۲)- علامه کشمیري رحمه الله فرمائي، چې دا حدیث په عرایا باندې محمول دی، یعنې د حدیث مطلب دا دی، که کوم شخص کوم غریب سړي ته د کجورو یوه ونه (او د هغې میوې) ورکړي او بیا د هغې ونې میوه ئې دې غریب ته د پنځو وسق په مقدار کښې ورکړي، نو اوس به د دې ونې د میوې تر پنځو وسق مقدار پورې به پرې عشر واجب نه وي.

صدقة الخیل

د تجارت په آسونو کښې بالاتفاق زکوة واجب دی او د سورلۍ په آسونو کښې بالاتفاق زکوة نشته دی. البته په تناسل (چې نسل ئې زیاتېږي). سائمه (چې سرپرې) د دې آسونو په باره کښې اختلاف دی.

د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد باندې..... د تناسل والا آسونو او سائمه آسونو کښې زکوة واجب دی.

دلیل..... د مانعین زکوة په باره کښې د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه یو طویل مرفوع حدیث دی، چې په هغې کښې دي: (لم ینس حق الله فی ظهورها ولا رقابها) د ظهور نه مراد (چاته په عاریت باندې ورکول) او د حق فی الرقاب نه مراد زکوة دی.

د ائمه ثلاثه او صاحبینو په نزد باندې..... د تناسل والا آسونو او سائمه آسونو کښې زکوة نشته دی.

دلیل..... د حضرت علي رضی الله عنه مرفوع روایت دی: (قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق ۱ هـ[۱])

---

[۱]- ترمذي شریف باب زکوة الذهب والورق

رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیلی دی: چې ما په تاسو باندې د آسونو او د غلامانو زکوة معاف کړی دی.

(۲)- د حضرت ابوهریرة رضی الله عنه حدیث شریف دی: (قال قال النبي صلی الله علیه وسلم لیس علی المسلم فی فرسه و غلامه صدقة[۱]) نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائیلی دی: چې په مسلمانانو باندې د هغوي د آسونو او غلامانو زکوة واجب نه دی.

جواب..... په مذکوره دواړو حدیثونو کښې د سورلئ، خدمت او د جهاد آسونه مراد دي او په دې باندې قرینه (و غلامه) عطف دی او غلام نه بالاتفاق خدمت اخیستلی شي او په داسې آسونو باندې بالاتفاق زکوة واجب نه دی.

الزکوة فی المال المستفاد

که چېرته کوم شخص سره په قدر د نصاب مال موجود وي، مګر تر اوسه پورې پرې کال نه وي تیر شوی او په درمیان کښې څه نور مال هم ورته حاصل شي. نو دا دویم مال، مال مستفاد منلی کېږي د دې په باره کښې دا اختلاف دی. چې په دې باندې به ځانله کال شمارلی کېږي یا به دا د مال سابق سره ضم کېږي؟ نو د دې درې صورتونه دي:

(۱)- اول صورت ئې دا دی. چې مال مستفاد د مال سابق د جنس نه. نه وي (لکه مال سابق سره زر، چاندی وي او مال مستفاد چیلی وي) نو د دې حکم بالاتفاق دا دی. چې مال مستفاد به د مال

۱- بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي شریف و ابو داود شریف

سابق نه علیحده اینبود لی کېږي. مال سابق کښې به نه ضم کېږي او په دواړو باندې به ځانله ځانله کال شمارلی کېږي.

(۲)- دویم صورت دا دی. چې مال مستفاد د مال سابق د جنس نه وي او ورسره ورسره دا مال د مال سابق په ذریعې سره حاصل شوی وي (مثلاً مال سابق چیلی وي. اوس په درمیان د کال کښې ئې بچي وشو یا مال تجارت ؤ. اوس ئې نفع په لاس راغله) نو په دې صورت کښې به بالاتفاق دواړه ضم کېږي او د مال مستفاد زکوة به د مال سابق سره ادا کېږي.

(۳)- دریم صورت دا دی چې مال مستفاد د مال سابق د جنس نه خو دی. مګر د مال سابق په ذریعې سره حاصل شوی نه دی. بلکې د کوم بل سبب په ذریعې سره حاصل شوی دی (لکه چا درته هبه کړی وي په وراثت کښې درته ملاؤ شوی وي) نو په دې صورت کښې اختلاف دی.

ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمائي، چې..... په دې صورت کښې به مال مستفاد د مال سابق سره نه ضم کېږي. بلکې په دواړو باندې به ځانله ځانله کال شمارلی کېږي.

دلیل..... د حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما حدیث شریف دی: (قال من استفاد مالاً فلا زکوة فیه حتی یحول علیه الحول الخ[۱]) که چېرته کوم شخص ته مال مستفاد حاصل شوی وي، نو په هغې کښې چې تر څو پورې کال نه وي تېر شوی، زکوة پرې نشته.

۱- ترمذي شریف

د دې حدیث نه معلومېږي چې مال مستفاد به د مالِ سابق سره نه ضم کېږي. بلکې علیحده به اینبودلی شي او چې کله پرې کال تېر شي نو بیا به ئې زکوة ادا کېږي. د مالِ سابق سره به د دې زکوة نه ادا کېږي.

جواب..... دا دی چې مذکوره په دوه سندونو سره روایت شوی دی په کوم کښې چې یو سند د عبدالرحمن بن زید بن اسلم د راوي په وجه ضعیف دی. دویم سند صحیح دی. مګر په هغه صورت کښې جواب دا دی. چې دا حدیث د اولنې صورت سره متعلق دی یعنې که چېرته مالِ مستفاد د مالِ سابق د جنس نه. نه وي نو بیا دا حکم دی چې په مالِ مستفاد به خانله کال شمارلی کېږي. دریم صورت سره دا حدیث متعلق نه دی.

امام اعظم رحمه الله فرمائي. چې..... په دې صورت کښې به مالِ مستفاد د مالِ سابق سره ضم کولی شي.

دلیل..... دا دی چې د کوم علت په بنیاد سره چې په دویم صورت کښې مالِ مستفاد د مالِ سابق سره ضم شوی دی. هغه دلته هم موجود دی چې مالِ مستفاد د مال سابق د جنس نه دی. نو په دې خاطر د دواړو صورتونو یوحکم دی. دویم دا چې په شریعت کښې د حرج د دفع کولو دپاره او یسر پیدا کولو په خاطر په احکاماتو کښې تخفیف کولی شي.

البته که چېرته دلته د تخفیف صورت اختیار نه شي. نو مضبوط حرج به لازم شي. ځکه که ضم نه کړی شي. نو په دې صورت کښې به د هرې ورځې آمدني جدا اینبودلی کېږي او په هر یو به خانله

خانله کال شمارلی کېږي او په دې کښې ډېر زیات حرج (سختوالی) دی. او دوی (ائمه ثلاثه) چې کوم حدیث شریف نقل کړی دی د هغې په عموم کښې پخپله د هغوي عمل نشته دی. البته لکه څنګه چې دوی دویم صورت په حدیث شریف کښې د مذکوره حکم نه مستثنی کړی دی. همدغه شان احنافو دریم صورت هم دفعًا للحرج په وجه مستثنی کړو. فلا حرج فیه.

الزکوة فی الحلّی

د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې..... د ښځو په زیوراتو کښې زکوة واجب نه دی.

دلیل..... د حضرت عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده نه روایت دی. چې د رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم په خدمت کښې یوه ښځه حاضره شوه د هغې سره د هغې لور هم وه د لور په لاسونو کښې ئې د سرو زرو دوه غټ غټ بنګړي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: ته د دې زکوة ورکوې؟ هغې ووئیل: نا! رسول الله صلی الله علیه و علی آله وسلم اوفرمائیل: ته دا خوښه ده. چې الله تعالی د قیامت په ورځ تاته د اور دوه بنګړي درواچوي.

دائمه ثلاثه وو په نزد باندې..... په زیوراتو کښې نشته

دلیل..... د ائمه ثلاثه وو مستدل قیاس دی. چې زیور لکه څنګه چې د استعمال څیز دی. نو لکه څنګه چې د استعمال په نورو څیزونو باندې هم زکوة نشته دی. همدغه شان په دې هم نشته

- ابوداؤد شریف ج۱. باب الکنز ما هو. زکوة الحلی

جواب..... قیاس د نص مقابل نه شي جوړیدلی.

الزکوة فی مال الیتیم

د ائمه ثلاثه ؤو رحمهم الله په نزد باندې..... د یتیم په مال کښې زکوة واجب دی

دلیل..... د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی: (ان النبي صلی الله علیه وسلم خطب الناس فقال الا من ولی یتیمًا له مال فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تاکله الصدقة[1]) چې خبردار! کوم شخص چې د یو داسې یتیم ماشوم سرپرست وي. د چا سره چې کوم مال وي. نو هغې ته پکار دي چې د هغې په مال کښې تجارت اوکړي. همداسې دې نه پریږدي دې پورې چې (دا مال) صدقه کوي او ختم شي په دې حدیث شریف کښې سرپرست ته د یتیم په مال کښې د تجارت کولو حکم شوی دی. ځکه چې د تجارت په ذریعې سره نفع حاصله شي او مال به هم ورسره ورسره اضافه کیږي. ځکه چې چیرته دا مال همداسې کښودلی شي.

رسول الله ﷺ فرمائي. چې ستا دا خوښه ده. چې الله تعالی د قیامت په ورځ تاته د اور بنګړی واچوی[2].

ائمه ثلاثه: په نزد په کالو کښې زکوة نشته. **دلیل:** دائمه ثلاثه مستدل قیاس دي. چې کالی چونکه د استعمال خیز دي. نو چې څنګه د استعمال په نورو خیزونو کښې زکوة نشته دي. دغسې په دې هم زکوة نشته

[1] ترمذي شریف

جواب: قیاس د نص مقابل نه شي جوړیدې

الزکوة فی مال الیتیم

ائمه ثلاثه: په نزد په مال د یتیم کښې زکوة واجب دي.

دلیل - حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم. ان النبی صلی الله علیه وسلم خطب الناس فقال الا من ولی یتیمًا له مال فلیتجر فیه ولا یترکه حتی تاکله الصدقة[1] خبردار چې کوم یو کس د یو داسې یتیم ماشوم سرپرست وی. هغه څه مال شته. نو دهٔ له پکار دی چې دده په مال کښې تجارت اوکړی. دا دې داسې نه پریږدی. تر دې چې صدقه دا مال ختم کړی. په دې حدیث کښې سرپرست ته د یتیم په مال کښې د تجارت حکم ورکړې شوې دې. دې دپاره چې د تجارت په ذریعه نفع حاصله شی. او په مال کښې اضافه کیږی. ځکه چې که دا مال هم داسې خالی پریښودی شی. نو زکوة به پرې واجیږی. او په مال کښې به کمې راځی. ددې حدیث نه معلومیږی. چې د یتیم په مال کښې زکوة واجب دې.

جواب. دادې. چې ددې حدیث په سند کښې یو راوی مثنی بن صباح دې. چې ضعیف دې. په دې. وجه دا حدیث د استدلال قابل نه دې. او دویم جواب دا ورکړې شوې دې. چې دلته د صدقې نه نفقه مراد ده. زکوة مراد نه دې. په دې وجه ددې نه د زکوة ثبوت نه شی کیدې.

امام اعظم - په نزد د یتیم په مال کښې زکوة نشته دې.

دلیل - حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې. **قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل**[2] نبی کریم

Scanner App Lite

صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو . چې ددې کسانو نه قلم اوچت کړې شوې دې . د اودهٔ نه تر دې چې دې بیدار شی . اود ماشوم نه تر دې چې دې بالغ شی . او د مجنون نه تر دې چې عاقل شی . په دې حدیث کښې ښودلې شوې دی . چې ماشوم تر څو بالغ نه شی . د شریعت د احکامو به مکلف نه وی . او زکوٰة هم د شریعت یو حکم دې . په دې وجه به یتیم د زکوٰة هم مکلف نه شی

الرکاز

رکاز هر هغه څیز ته وائي . چې په زمکه کښې ښخ کړې شوې یا دفن کړې شوې وی . چنانچه په دې کښې کنز (دفن شوې خزانه) په اتفاق سره داخله ده . البته د معدن په سلسله کښې اختلاف دې . چې آیا معدن په رکاز کښې شامل دې یا نه ؟

امام شافعی او مالک - په نزد د معدن په رکاز کښې شامل نه دې . په دې وجه به په معدن هیڅ زکوٰة واجب نه شی .

دلیل - دا حضرات په دلیل کښې یو محتمل روایت پیش کوی . چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو . **المعدن جبار** او ددې مطلب دا بیانوی چې په معدن کښې زکوٰة نشته دې .

جواب - د حدیث دا مطلب اخستل چې په معدن باندې زکوة نشته . د حدیث د سیاق او سباق خلاف دې . ځکه چې ددې جملې نه وړاندې او روستو د دیت احکام بیان کړې شوې دی . نو ددې دا مطلب څنګه اخستې شی . چې په معدن کښې زکوة نشته . بلکه ددې مطلب به هم هغه شی . چې د ماقبل او مابعد سره لګاؤ خوری . او هغه دا دی . چې که یو کس په کان کښې پریوځی او مړ شی نو

هدر دې . یعنی ددهٔ په چا دیت نشته . (۲) که ددې حدیث هغه مطلب واخستې شی کوم چې دوی اخستې دې . چې په معدن کښې زکوة نشته . نو بیا دوی د ذهب او فضه په معدن کښې د زکوٰة قائل ولې دی . معلومه شوه . چې ددوی هم ددې حدیث په عموم عمل نه دې

امام اعظم - فرمائی چې معدن په رکاز کښې شامل دې . او د رکاز په شان په معدن کښې هم زکوة واجب دې

دلیل -(۱) د حضرت ابوهریره رضی الله عنه حدیث دې . **قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الرکاز الخمس قیل وما الرکاز یارسول الله؟ قال الذهب الذی خلقه الله تعالی فی الارض یوم خلقت** رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو . چې په رکاز کښې خمس دې . عرض اوکړې شو . چې یا د الله رسول رکاز څه څیز دې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو هغه سرهٔ دی . چې الله تعالی د زمکې د پیدا کولو په وخت الله په زمکه کښې پیدا کړې دی . په دې حدیث کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکاز تفسیر په معدن سره کړې دې . چې ددې ښکاره ثبوت دې . چې رکاز په معدن کښې شامل دې - (۲) رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه د یمن ګورنر جوړولو په وخت دهٔ ته چې کومه صحیفه لیکلې شوې ورکړې وه . په هغې کښې دا الفاظ لیکلې وو **وفی السیوب الخمس** او د سیوب په شرح کښې علامه جزری فرمائي ، **والسیوب الرکاز وهو المال المدفون فی الجاهلیة اوالمعدن** - او ګورئ د رکاز ددې تفسیر نه هم معلومیږی . چې معدن په رکاز کښې شامل دې - (۳)

Scanner App Lite

په یو بل خائې کښې فرمائی . المعدن والرکاز واحد او لغت هم زمونږ تائید کوی . چنانچه په لسان العرب کښې دی . چې د رکاز اطلاق په معدن هم کیږی ددې ټولو دلائلو نه ثابتیږی . چې معدن په رکاز کښې داخل دې . او د رکاز په شان په دې کښې هم خمس واجب دې

حکم الخرص

د خرص لغوی معنی اندازه لګول ده . او په اصطلاح کښې خرص دې ته وائی چې حاکم د فصل او باغونو د پخیدو نه مخکښې یو سړې اولیږی د فصل اندازه اولګوی . چې په دې کال کښې د چا په فصل کښې څومره پیداوار کیږی . اوس اختلاف په دې کښې دې . چې آیا خرص جائز دې که نه ؟

ائمه ثلاثه : په نزد خرص جائز دې . **دلیل** - حدیث پاک دې . اذا خرصتم فخذوا نزد په یو دویم روایت کښې دې امر النبی صلی الله علیه وسلم ان یخرص العنب کما یخرص النخل الخ (۳) په دې حدیث کښې د باقاعده خرص حکم ورکړې شوې دې چې د هغې نه ثابتیږی . چې خرص جائز دې .

جواب -(۱) دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص وو . روستو منسوخ شو شیخ ابن العربی فرمائی . چونکه یهودو په خیانت کوؤ . په دې وجه به د هغوی سره د خرص معامله کولې شوه . مسلمانانو سره به نه شوه کولې (۳) دا حکم د سود حرام والی نه د مخکښې دې . د سود د حرام والی د حکم د نزول نه پس دا حکم منسوخ کړې شو .

امام اعظم : په نزد خرص جائز نه دې . **دلیل** : (۱) د حضرت جابر مرفوع حدیث دې نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن الخرص (۲) د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بل روایت دې . ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن الخرص وقال اذا رأیتم ان هلك الثمر ایحب ان یاکل مال اخیه بالباطل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خرص نه منع اوفرمانیله . او ووې فرمائیل . په دې باره کښې چې که چرته کهجورې بیکاره شی . نو آیا څوک به ئې خوښې کړی . چې د خپل ورور مال په باطله باندې اوخوری . ددې حدیث نه هم د خرص عدم جواز ثابتیږی . بیا دا چې خرص یو د اندازې څیز دې . چې په دې کښې د خطا احتمال هم دې . په دې وجه د یو اندازې په څیز حکم څنګه صحیح کیدې شی

الصدقة عن المیت

امام مالک و شافعی . په نزد د بدنی عباداتو ایصال ثواب صحیح نه دې . **دلیل** : هغه فرمائی . چې صدقه . دعا او حج نه علاوه د یو عمل ایصال ثواب د رسول الله نه نقل نه دې . خصوصا د عبادات بدنیه د ایصال ثواب چرته ثبوت نه ملاویږی . په دې وجه صدقه . دعا او حج نه علاوه د اعمالو د ایصال ثواب درست نه دې

جواب - حضرت عبدالله بن المبارک ددې جواب دا ورکړې دې . چې د هر څیز ثبوت ضروری نه دې . چې کله د صدقې . دعا او حج ثبوت ملاؤ شو . نو اوس به نور اعمال په دې قیاس کولې شی . دا ضروری نه ده . چې د مسئلې هر هر جز ثابت بالسنه شی . کنې بیا به د قیاس هیڅ ضرورت پاتې نه شی .

امام اعظم او احمد - په نزد د هر عمل ایصال ثواب درست دې .

Scanner App Lite

دلیل: په قرآن کریم کښې د دعا د ایصال ثواب ذکر شته .ارشاد د باری تعالی دی .**وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا** نزد په حدیث کښې دی .**عن سعد بن عبادة ان امه ماتت فقال للنبی صلی الله علیه وسلم اتصدق عنها قال** نعم(مسلم) د حضرت بن عباده رضی الله تعالی عنه نه روایت دی .چې ددوی د مور وفات اوشو .نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس اوکړو چې ایا زډ ددوی د طرفه صدقه کولې شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو ها کولې شې .ددې حدیث نه د صدقې د ایصال ثواب ثبوت ملاویږی .**ان النبی صلی الله علیه وسلم،قال ان من البر بعد البر ان تصلی لوالدیك مع صلوتك وان تصوم لهما مع صیامك**(دارقطنی) چې د نیکئ نه پس نیکی داده .چې ته د خپل مونځ سره د خپلو مور پلار د پاره هم مونځ اوکړې .او د خپلې روژې سره د خپل مور پلار هم روژه اونیسی .ددې ټولو احادیثو نه دا خبره مخې ته راځی چې انسان د خپلو مړو د پاره د هر عمل ایصال ثواب کولې شی .خواه هغه عبادات غیر بدنیه وی یا غیر بدنیه محضه.

حکم الصدقة الفطر

امام ابو حنیفه - په نزد صدقه فطر واجب ده.

ائمه ثلاثه - په نزد صدقه فطر فرض ده

د امام ابو حنیفه دلیل : حضرت عمرو شعیب عن ابیه عن جده نه روایت دی .**ان النبی صلی الله علیه وسلم،بعث منادیا فی فجاج مکة الا ان صدقة الفطر واجبة علی کل مسلم ذکر اوانثی ،حر اوعبد ،صغیر اوکبیر ،الحدیث**(ترمذی باب فی صدقة الفطر) چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په کوڅو کښې یو منادی (اعلان کولو والا) اولیږو .(هغه اعلان اوکړو .چې

واورئ .صدقه فطر په هر مسلمان سړی .ښځې .غلام .ازاد .لوې او ډرو کی ټولو باندې واجب ده

ائمه ثلاثه - د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی .**قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر علی الذکر والانثی والحر والمملوك**

الحدیث - په ذکر شوې حوالې سره .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر مسلمان ښځه سړی او غلام آزاد باندې صدقه فطر فرض کړې ده،

جواب -(۱) حدیث کښې قرض د اوجب او الزم په معنی کښې دی(اسد الغابه ج۲، فتح الملهم ج۳، بحواله ابن عبدالبر) په دې وجه دا روایت د امام ابو حنیفه خلاف نه دی .بلکه د هغه په حق کښې دی .(۲) د صدقه فطر منکر په اتفاق سره کافر نه دی .حالانکه د فرضو منکر کافر وی پس معلومه شوه .چې صدقه فطر واجب ده فرض نه.

نصاب صدقة الفطر

امام ابو حنیفه .په نزد صدقه فطر په صاحب نصاب باندې واجبه ده .(د صدقه فطر د پاره د زکوة نصاب شرط دی)

ائمه ثلاثه .په نزد صدقه فطر په هر هغه کس فرض ده .چې چا سره د یوې ورځې د ضروریاتو نه زیات مال وی .(د صدقه فطر د فرضیت د پاره د زکوة نصاب شرط نه دی -

د امام ابو حنیفه دلیل - د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی **کنا نخرج زکوة الفطر ،الحدیث**(ترمذی باب فی صدقة الفطر) نزد هم په دې باب کښې د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه په روایت کښې هم د زکوة لفظ مستعمل دی .په دې دواړو حدیثو کښې د لفظ

Scanner App Lite

زکوة استعمال دي خبرې طرف ته اشاره ده .چې کوم نصاب د زکوة دي .هم هغه بعینه د صدقه فطر هم نصاب دي

د ائمه ثلاثه دلیل - د حدیثو په ذخیره کښې چرته هم د صدقه فطر نصاب نه دي بیان کړې شوې.لهذا چې د کوم کس سره د یوې ورځې د ضرورت نه زیات مال وی هغه ته به هم د صدقه فطر حکم شامل شی .**جواب** - عدم ذکر عدم شئ له مستلزم نه وی .یعنی په ذکر نه کولو سره دا چرته لازمیږی.چې ددې د پاره دې نصاب نه وی -

نیة الصوم

آیا د روژې نیت د شپې نه ضروری دي .

امام مالك- په نزد د روژې نیت کول د شپې نه ضروری نه دی .خواه که فرض وی او که نفل .

امام شافعی او احمد - په نزد د فرض روژې نیت د شپې نه ضروری دي .د نفل نه .**دلیل** - حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دي .**من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له**[الرمذی] په د حدیث کښې د صبح صادق نه مخکښې نیت کول ضروری ښودلې شوې دي .چنانچه اوفرمائیل.چې که د طلوع فجر نه ئې مخکښې نیت اونکړو نو ددۀ روژه به اونه شی.

جواب - دادي.چې ددې حدیث په مرفوع کیدو کښې اختلاف دي .دویمه دا چې نفی په کمال باندې حمل ده .په دې وجه هم ددې نه د شپې د نیت کولو وجوب نه شی ثابتیدې

امام اعظم - په نزد د معین صوم نیت د زوال نه وړاندې کولې شی .په شپه کښې کول ضروری نه دی .**دلیل** : په حدیث پاک کښې دی

.ان النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امر رجلا ان أذن فی الناس اذ فرض صوم عاشوراء الا من اکل فلیمسك ومن لم یاکل فلیصم [بخاری و مسلم] نبی کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته حکم اوکړو .چې په خلقو کښې آواز اوکړی .چې د عاشورې روژه فرض کړې شوه .چې خبردار چې چا څه خوړلی.نو هغه دې اوس منع شی.او چا چې تر اوسه څه نه دی خوړلې.هغه دې روژه اونیسی .اوګورئ چې په دې حدیث کښې په ورځ کښې د روژې اعلان کړې شوې دي .اوس چې کومو خلقو ددې اعلان نه پس روژه اونیوه .هغوی به نیت هم په ورځ کښې کړې وی .معلومه شوه .چې د زوال نه مخکښې مخکښې د ورځې نیت کولې شی .د شپې نیت ضروری نه دي البته غیر معینه روژه لکه د رمضان قضا یا نذر مطلق وغیره نو په دې کښې زمونږ مذهب هم دادي .چې نیت به د شپې نه کولې شي

الصوم عن المیت

امام شافعی او احمد - په نزد که په مړی د روژو قضا واجبه وه .نو اوس به ولی ددۀ د طرفه روژې نیسی .دلیل-(۱) د حضرت عائشه حدیث دي .**ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه** [بخاری ۱۹۵۲، مسلم ۲۶۸۷، ابوداؤد ۲۴۰۰] چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چې څوک مړ شو .او په ده روژې واجب وې .نو ددۀ د طرفه به ددۀ ولی روژې نیسی.(۲) په یو بل حدیث کښې دی .**ان امراة قالت ان امی ماتت وعلیها صیام افاصوم عنها قال النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صومی عنها** _ چې یوې ښځې عرض اوکړو .ځما مور مړه ده .او په هغې روژې واجبې وې .نو آیا زۀ د هغې د طرفه روژې اونیسم .نو رسول الله صلی الله

Scanner App Lite

علیه وسلم او فرمائیل او نیسه ددې حدیث نه هم معلومیږی ،چې د ولی د پاره د میت د طرفه روژې نیول جائز دي .

جواب - د اول حدیث په سند کښې یو واری عبیدالله بن ابی جعفر دي ،او منکر **الحدیث دي** ،دویمه دا چې د حضرت عائشه فتوی ددې حدیث خلافه ده ،په دې وجه دا حدیث د استدلال قابل نه دې ،او ددې دویم حدیث جواب دادې چې په دې کښې د روژې قائم مقام یعنی په بل خوراک مراد دي ،یا خو د صوم نه روژه مراد ده.خو په طریقې دنیابت نه بلکه د ایصال ثواب او تبرع په نیت

امام اعظم او مالک- په نزد ولی ته میت د طرف نه د روژو نیولو مجاز نشته او هم دا د **امام شافعی قول جدید** دي - **دلیل**- د حضرت ابن عباس حدیث دي **ان النبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لایصوم احد عن احد ولکن یطعم عنه**[سنن] چې یو کس دي د بل د طرفه روژه نه نیسی ،بلکه د هغه د طرفه دي په نورو خوراک اوکړی،په دې حدیث کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم د **صوم عن الغیر** نه منع کړې ده.نزد په یو بل حدیث کښې دی **ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من مات وعلیه صوم شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا**[ترمذی] او ګورئ په دې حدیث کښې د میت د طرف نه د روژې نیولو په ځائ په مسکینانو باندې د خوراک کولو حکم ورکړې شوې دي ،چې ددې نه معلومیږی،چې د میت د طرف نه به روژی نه شی نیولې کیدې ،اي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فتوی هم ددې حدیث تائید کوی .چنانچه فرمائی **لایصوموا عن موتاکم ولکن اطعموا عنهم**[ابوداؤد] چې د خپلو مړو د طرفه روژې مه نیسئ ،بلکه د هغوی د طرفه خوراک ورکوئ.

کتاب الحج

الحج افضل

د حج درې قسمه دی ۱.افراد(۲) تمتع(۳) قران

افراد - حج افراد دادې ،چې سړې د میقات نه صرف د یو څیز احرام اوترې د حج یا عمرې ،تمتع - حج تمتع دادې ،چې سړې په اشهر الحج کښې اول د عمرې احرام اوترې - او بیا د عمرې نه فارغ شی او هم په دغه کال د حج احرام اوترې- قران - د حج قران دوه صورتونه دی،اول صورت دادې ،چې سړې د میقات نه حج او د عمرې دواړو په یو ځائې احرام اوترې- او د دویم صورت دادې ،چې اول د عمرې احرام اوترې،او بیا د عمرې نه فارغ کیدو نه مخکښې هم په دغه احرام کښې د حج نیت اوکړی،اوس اختلاف په دې کښې دي ،چې په دې دري واړو کښې کوم یو حج افضل دي

امام احمد - په نزد حج تمتع افضل دي

دلیل - حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دي ،**تمتع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع بالعمرة إلی الحج** - ددې حدیث نه ثابتیږی،چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع کړې وو ،او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تمتع کړې وو،نو حج تمتع افضل شو .

جواب -(۱) لفظ د تمتع عام دي ،چې قران ته هم شامل دي ،په دې وجه به دلته د تمتع نه هم قران واخستې شی .(۲) حضرت بن عمر رضی الله عنه دا روایت نقل کړې دي ،او ددوی نه قران روایت هم

Scanner App Lite

نقل دي (۳) د تمتع نه مراد تمتع لغوی ده .او مطلب دادي .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج سره عمره یوځائې دواړه په یو سفر کښې ادا کولو سره نفع حاصله کړه .هر یو له جدا جدا سفر کول اونکړې شو .

امام شافعی او مالک- په نزد حج افراد افضل دي .

دلیل - د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث دي .**ان النبی صلی الله علیه وسلم اهل بالحج مفرداً** — ازد د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي .**ان النبی صلی الله علیه وسلم - اهل بالحج وحده** — ددې احادیثو نه معلومیږی.چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج افراد کړې دي .په دې وجه حج افراد افضل دي

جواب -(۱) ددې احادیثو دا مطلب نه دي .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یواځې حج اوکړو .دې سره ئې عمره ونکړه .چې دې ته حج افراد وائی .بلکه مطلب دادي .چې د حج اعمال ئې مستقل ادا کړل .(۲) رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج د پاره مستقل احرام اوترو .خو په اصل کښې قارن وو .(۳) د قارن د پاره چونکه په دري طریقو سره تلبیه (**دعا یعنی اللهم لبیک.....الخ**)وئیلو اجازت دي .او په دې کښې یوه تلبیه لبیک بحجة هم ده .دا تلبیه څنو حضراتو د حضور صلی الله علیه وسلم نه اوریدو سره دا اوګڼله .چې رسول الله حج افراد کوی .په دې وجه چې په دې تلبیه کښې صرف د حج ذکر دي .د عمرې ذکر ئې نشته .حالانکه قارن هم دا تلبیه لوستې شی .چنانچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تلبیه هم اولوستله بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم قارن دي

امام اعظم - په نزد حج قران افضل دي .

دلیل : حدیث نبوی دي .**عن عمر رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم بوادی العقیق یقول اتانی اللیلة ات من ربی عزوجل فقال فی هذا الواد المبارک رکعتین وقل عمرة فی حجة** (عمره) حضرت عمر رضی الله عنه فرمائی.چې ما په وادی عقیق کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریدل .رسول الله صلی الله علیه وسلم وئیل چې په شپه کښې ماله د الله د جانبه یو راتلونکې راغې .او هغه اووئیل .چې په دې بابرکته زمکه کښې دوه رکعاته مونځ ادا کړه .او د حج سره عمره هم اوکړه اوګورئ .په دې حدیث کښې د الله د طرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حج قران حکم کړې شوې دي .نو ظاهر ده.چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قران ادا کړو .نو هم دا افضل دي .پس ثابته شوه .چې حج قران افضل دي

د حنفیه مذهب (حج قران) د ترجیح وجوه -(۱) د قران روایات زیات دی .(۲) د قران والا روایات د زیادت مثبت دی .او مثبت د نافی راجح دي.(۳) د افراد او تمتع روایات د قران احتمال لری.یعنی کیدې شی چې قارن صرف یوه تلبیه لوستې وی .(په دې وجه د قارن د پاره د دریو طریقو د تلبیې اجازت دي) خو د قران روایت (**لبیک اللهم بحجة وعمرة**) کښې د افراد او تمتع تاویل نه شی کیدې

حافظ بن حجر د قران په مرجحاتو کښې لیکی. **ومنفی ذلك ان یکون القران افضل من الافراد والتمتع وهو قول جماعة من الصحابة رضی الله عنهم والتابعین رحمهم الله**

Scanner App Lite

مسئلة الاحصار

احصار - په لغت کښې اوریدو ته وئیلې شی .او په شریعت کښې احصار دا دې چې سړې د حج یا عمرې د احرام ترلو نه پس د دشمن یا مرض په وجه سره د حج یا عمره په ادا کولو قادر نه شی .په دې باره کښې د ائمه رحمهم الله اقوال مختلف دی .چې د احصار سبب څه دې ؟

امام ابو حنیفه ،په نزد دشمن او مرض دواړه د احصار سبب دې.

دلیل - حضرت حجاج بن عمرو رضی الله تعالی عنه نه روایت دې .قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کسر او عرج فقد حل،وعلیه حجة اخری (ترمذی ج۱)

چې که چرې د احرام ترلو نه پس د یو کس یو اندام مات شو .یا ګډ شو .نو هغه دې احرام پرانځی.او په دې د حج قضا لازمه ده.اوګورئ دا حدیث صراحة دلالت کوی .چې احصار د دشمن سره خاص نه دې .بلکه کسر او عرج پشان نور عوارض سره هم احصار ثابتیدې شی

ائمه ثلاثه - په نزد د احصار سبب صرف دشمن دې .**دلیل** - آیت کریمه فان احصرتم فما استیسر من الهدی (سوره البقره) سبب د نزول دې .چې په دې آیت کښې د مسئلې د احصار ذکر دې .چې په شپږمه هجرئ کښې د صلح حدیبیه په موقع نازل شو .په دې وخت کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د عمرې په ادا کولو کښې رکاوټ د دشمن د طرفه راغلې وو .لهذا احصار به د دشمن سره خاص شی

جواب - ائمۀ د لغت لیکلې دی .چې د احصار لفظ حقیقتاً د حبس

المرض د پاره وضع کړې شوې دې .او په حبس بالعدو کښې هم استعمالیږی

د امام ابو حنیفه د مذهب د ترجیح وجوه - د امام ابو حنیفه مذهب لغة،روایة،او درایة په هر اعتبار سره راجح دې .(۱) لغة په دې وجه چې د لغت په اعتبار سره د احصار لفظ حبس المرض د پاره وضع کړې شوې دې .(۲) روایة حضرت حجاج بن عمر رضی الله عنه د حدیث د وجې نه راجح دې .(۳)درایة په دې وجه راجح دې .چې کوم علت په احصار بالعدو کښې موندلې شی .هغه علت په احصار بالمرض کښې هم موندې شی .چې هغه عدم وصول الی الکعبه دې.

د محصر حکم - امام ابو حنیفه فرمائی .چې محصر به زمین حرم ته هدی د قربانئ ځناور لیږی.او د هغې د ذبح وقت به مقرر کړې شی .(چې دا به مثلاً لس بجې حلال کړې شی) چې کله مقرر وخت (مثلاً لس بجې) راشی .نو حلال به شی . یعنی احرام دې کهولاؤ کړی).

ائمه ثلاثه - فرمائی .چې هدی حرم ته لیږل ضروری نه دې بلکه چې کوم ځائې کښې احصار پیش شی .هلته دې ذبح کړې شی .او د صلح حدیبیه د واقعې نه استدلال کوی.چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابۀ د احصار په ځائې کښې ذبح کړې وه

امام صاحب فرمائی .چې مقام حدیبیه په حرم کښې داخل دې .**حق یلغ الهدی** محلّه نه د اشارة النص په طور باندې د امام صاحب د مذهب تائید کیږی. **والله اعلم وعلمه اتم.**

Scanner App Lite

طواف القارن

داسې کس چې هغه د حج سره د عمرې هم احرام ترلې وی .دغه قارن وائی .په دې باره کښې اختلاف دې .چې دې به د حج عمرې د پاره دوه طوافه کوی .یا به دواړو له یو طواف کوی ؟

ائمه ثلاثه - په نزد د قارن په ذمه درې طوافه دی .طواف قدوم .طواف وداع .او طواف زیارت او په دې درېیم طواف نه شي کولې

دلیل - د حضرت عائشه صدیقه نه روایت دې .**واما الذین جمعوا بین الحج والعمرة فانما طافوا طوافاً واحداً** چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمائیل چې کوم خلق حج او عمره جمع کړی .هغه دې صرف یو طواف اوکړی .نزد .د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه .حضرت ابن عمر رضی الله عنه او حضرت عباس رضی الله عنه نه روایت دې .**لم یطف النبی صلی الله علیه وسلم ولا صحابة بین الصفا والمروة الا طوافاً واحداً** چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابو د صفا مروه په مینځ کښې د عمرې او حج د پاره یو طواف اوکړو .نزد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دې .**ان النبی صلی الله علیه وسلم طاف طوافاً واحداً فی حجته وعمرته** .ددې ټولو احادیثو نه معلومیږی .چې قارن به د حج او عمرې دواړو د پاره صرف یو طواف کوی .د دواړو د پاره به جدا جدا طواف نه کوی .گویا چې په طواف زیارت کښې د طواف عمرې تداخل اوشو

جواب - داسې ټول احادیث چې په هغې کښې د حج او عمرې د پاره د صرف یو طواف ذکر دې .د هغې جواب دادې .چې په هغې کښې چې د عمرې سره چې کوم دویم طواف شامل کړې شوې دې .هغه

طواف قدوم دې .چې سنت دې طواف زیارت نه .په دې وجه چې طواف زیارت فرض دې .چې هغه مستقل جدا کول دی .په دې وجه دغه سره طواف د عمرې شاملولو سره د دواړو د پاره یو طواف نه کافی وئیل صحیح نه دی .

امام اعظم - په نزد د قارن په ذمه څلور طوافه دی .(خکه چې ددغه په نزد د عمرې او حج دواړو د پاره به جدا جدا طواف کولې شی) او هغه دادی .طواف قدوم طواف وداع .طواف زیارت .او طواف عمره

دلیل - په حدیث کښې دی .**ان ابن عمر رضی الله تعالی عنه انه جمع بین الحج والعمرة وطاف لهما طوافین وسعی لهما سبعین وقال هکذا رآیت رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع کما صنعت** چې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه حج او عمره دواړه په یوځائې اوکړل نو د دواړو د پاره نې دوه طوافه اوکړل .او دوه سعې نې اوکړې .او اوونیل .چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دې .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کړې وو .لکه څنګه چې ما اوکړلد حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دې .**عن علی انه طاف لهما طوافین وسعی لهما سبعین وقال هکذا رآیت رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع** - چې هغوی د حج او عمرې د پاره دوه طوافه او دوه سعې اوکړی او ورنیل .چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کولو باندې لیدلې دې .ددې ټولو احادیثو او اثار نه معلومیږی .چې د حج او عمرې د دواړو د پاره به جدا جدا طواف کولې شی .د دواړو د پاره به یو طواف کافی نه شی .نوټ .د سعې په باره کښې هم دغه اختلاف دې .کوم چې د طواف په باره کښې دې

Scanner App Lite

الترتیب فی مناسك الحج

یوم النحر یعنی د ذی الحجې په لسم تاریخ کښې د قارن او متمتع د پاره په اتفاق سره څلور افعال دی .او لازمی .بیا ذبح .بیا حلق .بیا طواف زیارت او ددې ترتیب په مطلوبیت هم د ټولو اجماع ده .خو د ترتیب په سنت او وجوب کښې اختلاف دې .چې آیا دا ترتیب سنت دې یا واجب؟

امام شافعی او احمد - په نزد د افعالو دا ترتیب سنت دې .په دې وجه د افعالو تقدیم او تاخیر د دم واجبونکې نه دې .

دلیل - د حضرت عبدالله بن عمر العاص رضی الله عنه حدیث دې .ان النبی صلی الله علیه وسلم وقف قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء رجل وقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی فقال ارم ولا حرج فما سئل النبی صلی الله علیه وسلم عن شئ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج (بخاری شریف) رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقعه باندې یې منی کښې خلقو سره اودریدو .دې د پاره چې خلق د دوی نه سوالونه اوکړی .پس یو کس راغې و هغه عرض اوکړو .چې ماته معلومه نه وه .ما د ذبح نه مخکښې حلق اوکړو .رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو .چې اوس حلاله اوکړه .څه حرج نشته .بیا یو کس راغې هغه عرض اوکړو .چې ماته معلومه نه وه اوما د رمۍ نه مخکښې ذبح اوکړه .رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل څه خبره نه ده .اوس رمۍ اوکړه .پس چې د څه څیز د تقدیم او تاخیر په باره کښې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال اوکړو شو .رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جواب ورکړو .چې هیڅ حرج نشته .چې کوم

پاتې شو هغه اوس اوکړه .ددې حدیث نه معلومیږی .چې ترتیب سنت دې واجب نه دې په وجه که ترتیب واجب وو .نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ددې په پریښودو باندې لا حرج نه ر ـل

جواب - رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاحرج سره د ګناه نفی فرمائیلې ده .چې که په هیره یو کار وراندې ورستو شی .نو په دې کښې ګناه نشته .ددم واجبیدو نفی نې نه ده کړې .په دې وجه دم واجب دې .

امام اعظم - په نزد ترتیب واجب دې .په دې وجه به ددې په ترک سره دم واجب شی .

دلیل - د حضرت ابن عباس نه روایت دې .قال من قدم شیئا من حجة او اخره فلیهرق لذلك دما (مشکوة) چې که یو کس د حج په افعالو کښې یو مقدم یا مؤخر کړی .هغه دې دې دپاره دم ورکړی .دغسی الفاظ د حضرت سعد بن جبیر رضي الله عنه حضرت جابر رضی الله عنه او حضرت ابراهیم رضی الله عنه نه هم نقل دی .چې د هغې نه صفا معلومیږی .چې دیوم النحر په وظایف اربعه کښې ترتیب واجب دې .

❁

کتاب النکاح

لانکاح الابولی

ائمه ثلاثه - په نزد د آزادې ښځې نکاح بغیر د ولی د اجازت نه نه منعقد کیږی **دلیل**- آیت کریمه وانکحوالایامی منکم (سورة النور - ۳۲) په دې آیت کښې اولیاؤ ته خطاب کولو سره وئیلې شوې دی .چې تاسو د

Scanner App Lite

بنځو ودونه اوکړئ .ددې نه معلومه شوه .چې د بنځو ودونه په اولیاء کوی .بغیر د دوی نه وادۀ نه شی کولې .او په حدیث کښې دې .لا نکاح الا بولی (۲) د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث دې .ایما امراۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل ددې ټولو احادیثو نه معلومیږی .چې د نکاح د منعقد کیدو د پاره د ولی اجازت ضروری دې .بغیر ددۀ د اجازت نه نکاح نه منعقد کیږی

جواب - دادې و چې په آیت کریمه کښې د بنځو په ځائې اولیاء سره په دې وجه خطاب کړې شوې دې .ځکه چې بنځې حیا والا وی .خپله د نکاح د پاره نه شی وئیلې .دویمه دا چې د نکاح د پاره د نکاح محفل نه تلل وی .هلته هم بنځه نه شی تلې .په دې وجه د اولیاء سره خطاب اوکړې شو .په دې وجه نه چې بغیر د دوی نه نکاح نه منعقد کیږی .او د اول حدیث جواب دادې .چې په دې کښې اضطراب دې .یا به دا اوئیلې شی .چې په دې کښې نفی د کمال د پاره ده .او د دویم حدیث جواب دادې .چې ددې حدیث راوی حضرت عائشه رضی الله عنها ده .او ددې مدار په حضرت زهری رحمه الله باندې دې .او د دواړو فتوی ددې خلاف ده .دویمه دا چې په دې کښې د بنځې نه مراد وینځه ده .چې د وینځې نکاح بغیر د ولی او مولی نه نه شی کیدې .

امام اعظم .په نزد د آزادې بنځې نکاح بغیر د ولی نه کیدې شی .

دلیل- په قرآن کښې په ډیرو ځایونو کښې د نکاح اضافت د بنځې طرف ته کړې شوې دې .چنانچه ارشاد باری دې .واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن (سورۃ البقرۃ پ ۲) په دې آیت کښې وئیلې

ښکاره دی .چې کله تاسو خپلو بنځو له طلاق ورکړئ .او د دوی عدت پوره شی .نو تاسو دوی دویم خاوند سره د نکاح نه مه منع کوئ .په دې کښې د نکاح کولو نسبت د بنځو طرف نه کړې شوې دې معلومه شوه .چې بنځه د خپلې نکاح په خپله حقداره ده .(۲) د حضرت ابن عباس نه روایت دې .ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الایم احق بنفسها من ولیها (۳) چې بنځه د خپل ذات د ولی نه زیاته حقداره ده .معلومه شوه چې هغه خپله نکاح کولې شی .نزد حضرت عائشه رضی الله عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله عنه په غیر موجودګئ کښې د هغه لور حفصه نکاح کړې وه (۴) او نکاح منعقد شوې وه .ددې نه هم معلومیږی .چې د ولی نه بغیر نکاح منعقد کیږی

ولایة الاجبار

امام شافعی - په نزد د ولآیت الاجبار دارومدار په بکارت (د بنځې په باکره او ثیبه) کیدو باندې دې .یعنې چې بنځه به تر څو پورې باکره وی .ولی ته به ولآیت اجبار حاصل وی .او چې کله به ثیبه شی .نو ولآیت به ختم شی .

امام اعظم - په نزد ولآیت اجبار دارومدار په صغر او کبر باندې دې چې ترڅو به صغیره وی ولآیت اجبار به حاصل شی .او چې کله کبیره شی ؛ ولآیت اجبار به ختم شی .

دلیل شوافع - د حضرت ابن عباس حدیث دې .ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الایم احق بنفسها من ولیها (۱) چې بنځه د خپل ذات په باره کښې د ولی نه زیاته حقداره ده .او د بنځې نه دلته ثیبه مراد ده .اوس که

ددې مفهوم مخالف راوویستې شی.نو دا عبارت به شی .والبکر لیست احق بنفسها من ولیها چې باکره په خپل ذات د ولی نه زیاته حقداره نه ده .ددې مفهوم مخالف نه استدلال کولو سره هغه فرمائی.چې باکره د خپلې نکاح حقداره نه ده.بلکه ولی ته په دې ولایت اجبار حاصل دې .او ثیبه ډ خپلې نکاح حقداره ده .په دې وجه په دې به د ولی اجبار حاصل نه شی .

جواب .دادې .چې مفهوم مخالف زمونږ په نزد حجت نه دې نږ احادیث نه چې په باکره بالغه باندې د ولایت اجبار د عدم جواز معلومیږی.ددې په مقابله کښې به هم مفهوم مخالف مرجوح کړې شی

د احنافو دلیل - د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دې .چې په هغې کښې دی .**ولا تنکح البکر حتی تستأذن** [ب ۱۰۰۷] او د حضرت ابن عباس حدیث دې .**ان جاریة بکرا اتت النبی صلی الله علیه وسلم فزکرت ان اباها زوجها وهی کارهة فخیرها النبی صلی الله علیه وسلم** [ابوداؤد ۲۰۹۶] چې یوه باکره جینۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کښې حاضره شوه .او ووئیل .چې زما پلار زما وادۀ اوکړو .حالانکه زه راضی نه وم .پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له خیار فسخ ورکړه .او فرمائیل چې که ته غواړې نو نکاح فسخ کړه .ددینه هم معلومه شوه .چې په باکره باندې ولایت اجبار حاصل نه وی.او چې کله په باکره او ثیبه کیدو د ولایت مدار نه شو .نو دویم شق متعین شو .او ثابته شوه.چې د ولایت اجبار دارومدار په صغر او کبر باندې دې.

کون المهر مالاً

امام شافعی - په نزد مهر مال کیدل ضروری نه دې .هم دا یو روایت د امام احمد هم دې .

دلیل - حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم **عن سهل بن سعد ان النبی ﷺ قال** [ب ۳۰۰۳] **زوجتکها بما معك من القران** [ابوداؤد] رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمایو .چې ما ستا وادۀ دۀ سره اوکړو .ددې قران په عوض کښې چې تاسره دې.اوګورئ په دې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قران مهر ګرځولې دې .حالانکه قرآن کریم چې یو کس ته یاد وی هغه مال نه وی .ددې نه معلومه شوه .چې د مهر مال کیدل ضروری نه دی.

جواب-(۱) دا حدیث خبر واحد دې .چې د هغې په وجې سره آیت کریمه نه شی پریښودې .(۲) **بما معك** کښې باء عوض د پاره نه ده .بلکه د سببیت د پاره ده او مطلب دادې .چې ما ستا نکاح ددۀ سره اوکړه .تاته د قرآن یادولو په وجې سره (۳) د قرآن مهر کیدل صرف ددې صحابی خصوصیت وو .ددۀ نه پس د بل د پاره قرآن مهر ګرزول درست نه دی .

امام اعظم او مالک - په نزد د مهر مال کیدل ضروری دی .

دلیل - آیت کریمه دې .**واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم** [سورۀ نساء ۲۴] په دې آیت کښې صراحتاً بیان کړې شویدې .چې د محرماتو نه ګلاوه باقی ټولې ښځې ستا د پاره حلالی دی .ته دوی د مال په بدله کښې حاصلولې شې .د مال ذکر ښائی چې غیر مال مهر نه شی جوړیدې .دغسې په یو بل ځائې کښې د الله ارشاد دې **فنصف ما**

فرضتم په دې کښې طلاق قبل الدخول په صورت کښې د مهر د نیم کولو حکم ورکړې شوې دې .او په مهر کښې نیم والې په هغه وخت کښې کیدې شي چې د مهر مال کیدل ضروری دی -

کون العتق مهراً

امام احمد - په نزد عتق مهر جوړول جائز دی .

دلیل - د حضرت انس رضی الله عنه روایت دې .**ان النبی صلی الله علیه وسلم اعتق صفیة وتزوجها وجعل عتقها صداقها** چې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت صفیه آزاده کړه .بیا هغې سره وادۀ اوکړو .او د هغې آزادی ئې د هغې مهر جوړ کړو ددې حدیث نه په استدلال کولو سره امام احمد فرمائی چې عتق مهر گرزولې شی.

جواب - دادې .چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم خصوصیت وو .د امت د پاره عتق مهر جوړول صحیح نه دی .او د نکاح په سلسله کښې د حضور صلی الله علیه وسلم متعدد خصوصیات دی .لکه نهۀ بیبیانو سره وادۀ کول .بغیر د مهر نه نکاح کول وغیره .د دې وجه که بل څوک عتق مهر جوړ کړی .نو نکاح خو به اوشی .خو مهر مثل به واجب شی .عتق به مهر جوړ نه شی

ائمه ثلاثه - په نزد عتق مهر جوړول جائز نه دی .

دلیل - آیت کریمه دې .**واتوا النساء صدقتهن نحلة فان طبن لکه عن شئ منه نفساً فکلوه هنیئاً مریئاً** په دې آیت کښې وئیلې شوې دی .چې د ښځو مقرر کړې شوې مهر ادا کړئ .او که هغه په خوشحالئ سره څه معاف کړی .نو ته دا په خوشحالئ سره خوره .اوګورئ چې که چرته عتق مهر اوګرزولې شی .نو په دې کښې ښځه څنګه معافی کولې

شی .او خاوند دا څنګه په خوشحالئ سره خوړې شی .معلومه شوه چې عتق مهر نه شی جوړیدې

خیار العتق

د ویښې عتق (آزادی) په وخت که ددې خاوند غلام وی .نو ویښې ته به بالاتفاق خیار عتق حاصل شی .خو که خاوند آزاد شی .نو په دې کښې اختلاف دې .چې خیار عتق به حاصل شی یا نه؟

امام ابو حنیفه - په نزد دواړو صورتونو کښې به خیار عتق حاصل شی .

ائمه ثلاثه - په نزد که خاوند غلام وی .نو خیار عتق حاصل وی ګنې نه

منشاء اختلاف - د حضرا بریره رضی الله عنها د عتق واقعه ده .چې د هغې د آزادئ په وخت د هغې خاوند حضرت مغیث رضی الله عنه آزاد وو یا غلام .د امام ابو حنیفه د تحقیق مطابق آزاد .او د ائمه ثلاثه د تحقیق مطابق په هغه وخت کښې هغه غلام وو .

د امام ابو حنیفه دلیل - د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دې .چې هغه حضرت اسود رضی الله عنه نقل کوی .**ان زوج بریرة کان حراً حین اعتقت** (ابوداود ج۱ کتاب الطلاق باب من قال کان حراً) چې د بریره د آزادئ په وخت ددې خاوند آزاد وو.

د ائمه ثلاثه دلیل - حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت دې .چې دا حضرت عروة نقل کوی .**قالت کان زوج بریرة عبداً** (مسند عروه مسند الموطا)

جواب - په ظاهر کې په دواړو روایاتو کښې تعارض په نظر راځی .په یو کښې د خاوند د بریره د آزادئ او په دویم کښې د هغه د غلامئ ذکر دې .ددې تعارض د دفع کولو دوه طریقې دی طریقه د تطبیق او طریقه د ترجیح

Scanner App Lite

طریقه د تطبیق - داده ،چې د حضرت مغیث رضی الله عنه غلام والې مقدم وو او حریت روستو راغی ،(ځکه چې عبدیت په حریت باندې مقدم وی ،ولا عکس) نو د غلامئ روایت په ماضی باندی او د حریت روایت په محمول دې.

(۲)طریقه د ترجیح : د حریت روایت په څو وجهو سره راجح دې ،(۱) دا روایت د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه عروه رضی الله عنه ،حضرت قاسم بن محمد رضی الله عنه،او حضرت سود رضی الله عنه درې واړه نقل کوی ،د حضرت عروه نه د عبدیت او حریت دواړو صحیح روایتونه نقل دی - حضرت قاسم رضی الله عنه د حریت والا روایت په جزم سره او د حریت والا حدیث په شک سره نقل کوی ،او حضرت اسود رضی الله عنه صرف د حریت والا حدیث نقل کوی ،لهذا د حضرت اسود رضی الله عنه والا حدیث راجح دې،په دې وجه په دې کښې هیڅ تعارض نشته ،او د حضرت عروه او قاسم رحمهم الله په روایتونو کښې خپل مینځ کښې تعارض دې ،(۲) د حریت والا روایت نص دې او د عبدیت والا حدیث محتمل دې ،او نص د محتمل نه راجح دې،(۳) د جمهورو په مسلک کښې په یو حدیث باندې او د امام اعظم په مسلک کښې په دواړو حدیثو باندې عمل کیږی ،**والله اعلم بالصواب وعلمه اتم-**

الرجوع عن الطلاق فی الحیض

په حالت د حیض کښې په اتفاق سره طلاق واقع کیږی،البته سړې ګنهګاریږی بیا که چا په حالت د حیض کښې طلاق ورکړو ،نو دغه رجوع کولو حکم کړی شوې دې،خو په دې باره کښې اختلاف دې

خو رجوع کول مستحب دی یا واجب؟

امام شافعی : په نزد رجوع کول مستحب دی .

دلیل - دادې ،چې کله نکاح کول واجب نه دی،نو ددې باقی ساتل به هم واجب نه شی ،البته زیات نه زیات مستحب کیدې شی ،په دې وجه مونږ اووئیل چې رجوع مستحب ده

جواب ،دادې د ذکر شوی قیاس په مقابله کښې حدیث موجود دې ،په دې وجه به حدیث راجح شی ،د قیاس اعتبار به نه شی کولې،

امام اعظم او مالک - په نزد په حالت د حیض کښې د طلاق ورکولو نه پس رجوع کول واجب دی .

دلیل - حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې کله خپلې ښځې له په حالت د حیض کښې طلاق ورکړو ،نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوفرمائیل **لیراجعها** چې دې (حضرت عمر) دې رجوع اوکړی ،او دا د امر صیغه ده،او امر د وجوب د پاره راځی ،معلومه شوه ،چې رجوع کول واجب دی ،دویمه دا چې په حالت د حیض کښې طلاق ورکول په اتفاق سره ګناه ده،اوس دا ګناه بالکل خو نه شی ختمولې ،البته په رجوع سره په دې کښې کمې کولې شی-

النفقة والسکنٰی

مطلقه رجعیه او مبتوته حامله په شان به مبتوته غیر حامله ته د عدت په دوران کښې به نفقه او سکنی ورکولې شی یا نه په دې کښې اختلاف دی.

امام احمد : په نزد مبتوته غیر حامله ته د عدت په دوران کښې نفقه

Scanner App Lite

او سکنی هیڅ به نه شی ورکولې

دلیل- د حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنه حدیث دې، چې کله ددې خاوند دې ته طلاق ورکړو ،نو دا حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کښې حاضره شوه ،حضور صلی الله علیه وسلم دې ته اوفرمائیل ،لاسکنی لك ولانفقة[1] چې ستا د پاره نه سکنی شته او نه نفقه ،ددې حدیث نه په استدلال کولو سره امام احمد اوفرمائیل ،چې مبتوته غیر حامله ته به نفقه او سکنی هیڅ نه شی ورکولې.

امام شافعی او مالک - په نزد سکنی به ورکولې شی ،خو نفقه به نه شی ورکولې.

دلیل - د سکنی ورکولو په سلسله کښې دا حضرات آیت کریمه **واسکنوهن من حیث سکنتم الخ**[2] نه استدلال کوی ،چې په هغې کښې د سکنی ورکولو حکم کړې شوې دې،او د نفقې نه ورکولو په سلسله کښې د حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنه د ذکر شوې حدیث نه استدلال کوی ،چې په هغې کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د نفقه ورکولو نه انکار فرمائیلې وو

جواب-(۱) د حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنه د حدیث دیر جوابونه ورکړې شوې دي ،مثلا هغې به د خپل خاوند او د هغه د کور والو خلاف به ئې زبان درازی کوله ،په دې وجه حضور صلی الله علیه وسلم هغې ته د سکن ورکولو نه انکار اوکړوهغه د یواځې اوسیدو نه یریده ،په دې وجه حضور صلی الله علیه وسلم د هغه خایه نه لرې د حضرت ام مکتوم په کور کښې د عدت تیرولو حکم ورکړو ،او د نفقې نه ورکولو جواب دادې ،چې کله هغه د

خاوند په کور کښې پاتې نه شوه ،نو خاوند نه نفقه هم ساقطه شوه،په دې وجه حضور صلی الله علیه وسلم د دواړو خیزونو نه انکار اوکړو.

امام اعظم - په نزد مبتوته غیر حامله ته نفقه او سکنی دواړه خیزونو به ورکولې شی.

دلیل- دا آیت کریمه دې ،**للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین** په دې آیت کښې مطلقه ښځو ته د سامان ورکولو په بارد کښې دا وئیلې شوې دی ،او د متاع نه دلته نفقه او سکنی دواړه مراد دی ،لکه څنګه چې ددې نه مخکښې آیت کښې د متاع د لفظ نه په اتفاق سره نفقه او سکنی دواړه مراد اخستې شوې دې ،نزد په حدیث کښې دی،**عن جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال المطلقه ثلاثها السکنی والنفقة**[3] د داسې قسمه اياتونو او احادیثو نه معلومیږی،چې مبتوته غیر حامله ته سکنی او نفقه ورکول واجب او ضروری دی.

کتاب البیوع

البیع قبل بدو الصلاح

امام شافعی په نزد بدو صلاح معنی داده ،چې میوه پخه شی،او په دې کښې خوږوالې راشی،او د امام ابو حنیفه په نزد معنی دا ده ،چې میوه دې حالت ته اورسی ،چې د آفت او فساد نه محفوظه شی ،د بدو صلاح څېړصورتونه دی دې صورتونه د بدو صلاح نه

مخکښې د میوې د خرڅولو دی ،او درې د روستو خرڅولو دی ،اولاد صلاح نه مخکښې د خرڅ صورتونه واوري - اول صورت دادې ،چې د بدو صلاح نه وړاندې میوه خرڅه کړې شی ،او بائع د فورا د میوې شوکولو شرط اولګوی ،دا صورت په اتفاق سره جائز دې ،دویم صورت دادې ،چې د بدو صلاح نه مخکښې میوه خرڅه کړې شی ،او مشتری د څه وخت پورې میوه په ونو باندې د پریښودو شرط اولګوی ،دا صورت په اتفاق سره ناجائزه دې ،دریم صورت دادې ،چې بدو صلاح نه مخکښې میوه خرڅه کړې شی ،او هیڅ شرط اونه لګولې شی ،په دې صورت کښې اختلاف دې،

ائمه ثلاثه ،په نزد په دې صورت کښې بیع ناجائزه ده ،

دلیل - د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دې ،**نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها نهی البائع والمشتری**(بخاری و مسلم) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدو صلاح نه مخکښې د میوې د خرڅولو نه منع فرمائیلې ده ،بائع ته هم او مشتری ته هم

جواب - دادې ،چې د دریم صورت په نه جائز کیدو باندې ددې حدیث نه استدلال صحیح نه دې ،ځکه چې دوی اول صورت ته جائز وئیلې دی ،او هغه هم د بدو صلاح نه مخکښې د بیع صورت دې ،چې د ذکر شوې حدیث خلاف دې ،نو چې څنګه د اول صورت د حدیث په عموم کښې داخل نه دې ،دریم بهٔ هم داخل نه شی ،دویمه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدو صلاح نه مخکښې د بیع نه په طور د شفقت او مشورې منع فرمائیلې ده ،چې دې ته د نهی ارشاد وئیلې شی (عمدة القاری ج ۱۲ ص ۳۲۹ و فتح القدیر ج ۶ ص ۲۰۲)

امام اعظم - په نزد په دې صورت کښې بیع جائزه ده ،

دلیل ،د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث دې ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من باع نخلاً قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان یشترط المبتاع**(بخاری و مسلم) چې څوک یو کس د اسې د کهجورو اونه خرڅه کړی ،چې په هغې باندې میوه بنکاره کیدو والا وی ،نو میوه به د بائع وی ،مګر دا چې مشتری شرط اولګوی اوګوری په دې حدیث کښې د بدو صلاح نه وړاندې بغیر د څه شرط نه د بیع ذکر دې ،چې ددې نه معلومیږی ،چې د بدو صلاح نه وړاندې د بیع دا صورت چې په هغې کښې څه شرط نه وی لګولې شوې جائز دې ،دویمه دا چې د بدو صلاح نه مخکښې اګر چه مال متقوم نه دې ،خو په لږ وخت کښې زر به هغه مال متقوم جوړ شی ،په دې وجه هم بیع جائز کیدل پکار دی

اول صورت دادې ،چې د بدو صلاح نه پس میوه خرڅه کړې شی او د میوې د فورا شو کولو شرط اولګولې شی ،دویم صورت دادې چې د بدو صلاح نه پس میوه خرڅه کړې شی ،او میوه څو ورځو پورې په اونو باندې د پریښودو شرط اولګولې شی ،دریم صورت دادې ،چې د بدو صلاح نه پس میوه خرڅه کړې شی ،او څه شرط اونه لګولې شی ،د بدو صلاح نه پس د بیع دا درې واړه صورتونه د ائمه ثلاثه په نزد جائز دی ،خو د امام ابو حنیفه په نزد دویم صورت ناجائزه دې ،

ائمه ثلاثه - د بدو صلاح نه پس د بیع د دې درې واړه صورتونه په جواز باندې ددې حدیث د مفهوم مخالف نه استدلال کوی ،چې په

Scanner App Lite

هغې کښې د بدو صلاح نه په مخکښې بیع باندې منع فرمائیلې شوې ده .هغه فرمائی .چې کله د بدو صلاح نه مخکښې بیع منع ده .نو ددې مطلب به دا شی .چې د بدو صلاح نه پس مطلقا جائزده .(خو زمونږ په نزد مفهوم مخالف حجت نه دې

امام اعظم - ددویم صورت په عدم جواز دا دلیل پیش کوی .چې په دې کښې د مشتری د طرف نه دا سې شرط لګولې شوې دې .چې د مقتضی د عقد خلاف دې .(یعنی یو مدی پورې میوه په اونو پریښودل) او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیع بالشرط نه منع فرمائیلې ده .لکه څنګه چې په حدیث کښې دی **نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع وشرط** ـ په دې وجه دا دویم صورت ددې شرط فاسد په وجې جائز نه شو .

البیع بعد التابیر

ائمه ثلاثه - په نزد که چرته د کهجورو اونې پس د تابیر نه خرڅې کړې شی .نو میوه به د بائع شی .او که د تابیر نه مخکښې خرڅې کړې شی .نو میوه به د مشتری شی .

دلیل - د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث دې . **قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابتاع نخلاً بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان یشترط المبتاع** (مشکوة، رصی ۲۵۱) په دې حدیث کښې وئیلې شوې دی .چې که چرته د کهجورو اونې د تابیر نه پس خرڅې کړې شی .نو میوه به د بائع شی .ائمه ثلاثه ددې مفهوم مخالف راویستو سره وائی .چې که د تابیر نه مخکښې خرڅې کړې شی .نومیوه به د مشتری شی .کویا چې دوی په مفهوم مخالف سره ثابتوی .چې که میوه د تابیر نه وړاندې

خرڅه کړې شی .نو مشتری ته به ملاؤ شی .حالانکه دا صحیح نه ده

جواب .دادې .چې مفهوم مخالف زمونږ په نزد حجت نه دې .په دې وجه ددې په ذریعه د تابیر نه مخکښې د خرڅولو په صورت کښې میوه د مشتری ملکیت نه شی ثابتیدې .

امام اعظم - په نزد د کهجورو اونې چې د تابیر نه پس خرڅې کړې شی .یا د تابیر نه وړاندې په دواړو صورتونو کښې به میوه د بائع شی

دلیل - په حدیث پاک کښې دی . **عن النبی صلی الله علیه وسلم من اشتری ارضا فیها نخل فالثمرة للبائع الا ان یشترط المبتاع** (مشکوة) چې چا یوه زمکه واخسته .او په دې کښې د کهجورو اونې هم دی .نو میوه به د بائع شی اوګورئ .په دې کښې د تابیر هیڅ ذکر نشته دې .بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلق ارشاد فرمائیلې دې چې کله اونې خرڅې کړې شی .میوه به د بائع شی .هم دا زمونږ مسلک دې .

خیار المجلس

امام شافعی او احمد - په نزد عاقدینو ته خیار مجلس حاصل دې .

دلیل - د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دې . **المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه مالم یتفرقا** (متفق علیه) امام شافعی د دې حدیث کښې د خیار نه خیار مجلس او د تفرق نه د تفرق بالابدان مراد اخلی .د حدیث دا معنی بیانوی .چې په عاقدینو کښې هر یو ته په خپل ملګری باندې خیار مجلس حاصل دی .چې ترڅو دوی دواړه د یو بل نه جدا نه شی .

جواب - دادې چې دا حدیث خبر واحد دې .چې د آیت قرانیه په مقابله کښې د قبلولو قابل نه وی .دویمه دا چې په دې کښې د

Scanner App Lite

خیار نه خیار قبول مراد دي خیار مجلس مراد نه دي .او د تفرق نه تفرق بالابدان مراد نه دي .بلکه تفرق بالاقوال مراد دي .یعنی د خبرو نه فارغ کیدل .

امام اعظم او مالک - په نزد عاقدینو ته خیار مجلس حاصل نه وی

دلیل - چې کله د عاقدینو د طرفه ایجاب او قبول سره عقد تام شو .نو اوس دا پوره کول ضروری دی .چنانچه په قرآن کښې دی .یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود[سورہ المائدہ پ ۶] او گورئ په دې آیت کښې عقد تام کیدو نه پس ایفاء عهد لازم گرځولې شوې دي .که مونږ خیار مجلس ثابت کړو .نو ددې ایفاء د لازم کیدو به نفی اوکړې شی .او مطلب به داشی .چې د عقد په تام کیدو سره ایفاء ضروری نه ده بلکه عاقدینو ته اختیار دي .نزد حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه په حدیث کښې دی .ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لایحل له ان یفارق صاحبه خشیة ان یستقبله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چې د چا د پاره دا جائز نه دی.چې هغه د خپل بل ملګري نه په دی برې سره جدا شی چې هغه زما نه اقاله طلب نه کړی .ددې حدیث نه ثابتیږی چې که چرته عاقدینو ته اختیار وو .نو هر یو بیع په خپل اختیار سره فسخ کولې شی .د بل نه د اقالې د طلب څه ضرورت وو .د بل نه د اقالې طلب کولو نه معلومیږی.چې اوس چاته هیڅ اختیار نه دي پاتې .په دې وجه بغیر د بل د رضامندئ نه بیع نه شی فسخ کولې

بیع المصراة

مصراة هغه ځناور ته وائی .چې د هغې په غلانزه کښې په دې

آزادی سره پئ حصار کړې شوې وی .چې اخستونکې دا زیاتو پیسو والا اوګنړی.د مصراة په باره کښې اختلاف دي.

ائمه ثلاثه - ته اختیار دي .چې دا څان سره کړی یا د یو صاع کهجورو سره دا واپس کړی .

دلیل - د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دي .ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من اشتری شاة مصراة فهو بالخیار ثلثة ایام ان شاء ردها وصاعا من طعام[صحیح بخاری] نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل .چې که چا داسې چیلئ واخسته .چې په هغې کښې پئ جمع کړې شوې وو .نو هغه ته اختیار دي .(که غواړی نو دادې اوساتی) او که غواړی یو صاع طعام سره دې واپس کړی اوګورئ په دې حدیث کښې مشتری ته اختیار ورکړې شوې دي .د ساتلو او واپس کولو .

جواب .دا حدیث مضطرب دي .په دې وجه د استدلال قابل نه دي .دویمه دا چې دا حدیث البیان بالخیار مالم یتفرقا سره منسوخ دي .دریمه دا چې د پئو په عوض کښې یو صاع کهجورې یا طعام ورکول د اصولو خلاف دی .ځکه چې په تاوان کښې یا مثل صوری ورکړې کیږی .یا مثل معنوی .او دلته تمر نه د مثل صوری (پئ) دي او نه مثل معنوی (د پیئو قیمت)

امام اعظم - په نزد مشتری ته د واپس کولو اختیار نشته .

دلیل - ایجاب او قبول نه پس چې کله عقد پوره شو .نو اوس په دا پوره کولې شی .چنانچه په قرآن کریم کښې دی.اوفوا بالعقود .دویمه دا چې په حدیث کښې **الخراج بالضمان**[مشکوة شریف ص ۲۴۹ ج۲] ددې نه معلومیږی چې د چا په قبضه او ذمه وارئ کښې څیز وی .نفع د

Scanner App Lite

هغهٔ حق کیږی چنانچه چې په څه وخت کښې مشتری د مصراة نه پئ ویستل .په هغه وخت کښې هغه ځناور د مشتری په قبضه او ذمه دارئ کښې وو .په دې وجه به دا پئ د مشتری د پاره ثابت شی .او چې کله دا د مشتری حق اوګرزیدو .نو ددې عوض ورکولې ضرورت نشته دې

حکم العاریة

عاریت : څوک بغیر د معاوضې نه د یو څیز د منافع مالک جوړولو ته رعایت وائی څیز ورکونکی (مالک) ته معیر . اخیستونکی ته مستعیر او هغه څیز ته مستعار یا عاریة وائی -کهٔ د مستعیر په لاس کښې عاریة د تعدی د وجې نه هلاک شی .نو بالاتفاق به ضمان لازمیزی.لیکن کهٔ بغیر د تعدی نه هلاک شی .نو آیا په مستعیر باندې ضمان لازم دې یا نه؟

د امام شافعی و احمد رحمة الله علیه : په نزد عاریة مطلقاً مضمون وی .د تعدی د وجې نه هلاک شی یا بغیر د تعدی نه- بالفاظ دیگر عاریة باندې د مستعیر قبضه قبضه د ضمان وی

د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه : په نزد عاریت باندې د مستعیر قبضه .قبضه د امانت ده .د تعدی د وجې نه هلاکه شی نو ضمان به ئې وی .بغیر د تعدی نه هلاکه شی نو ضمان ئې نشته .

دلیل ۱: د امام شافعی و احمد رحمة الله علیه : د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه حدیث دې .**سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی خطبة عام حجة الوداع العاریة مؤدداة،الحدیث** (ترمذی ج۱ ابواب البیوع باب ان العاریة مؤدة) چې عاریت واجب الادا دې .او هر حال کښې معیر لره واپس کول ضروری دی

په دې کښې د تعدی او غیر تعدی هیڅ قید نشته .ځکه به دې دواړو صورتونو کښې ضمان لازمیږی.

جواب : د امام ابو حنیفه ورومبې دلیل اوګورئ

دلیل :۲: د حضرت صفوان بن امیه رضی الله عنه روایت دې .ان **رسول الله صلی الله استعار منه ادراعا یوم حنین فقال اغصب یا محمد (صلی الله علیه وسلم) فقال لا بل عاریة مضمونة** (ابوداود ج۲ کتاب الاجارة باب فی تضمین العاریة) چې د غزوه حنین په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغهٔ (صفوان) نه عاریة زغرې اوغوښتلې .(په دغه وخت کښې صفوان مسلمان نه وؤ) نو صفوان اوونیل انې محمد (صلی الله علیه وسلم) آیا ته دا زغرې غصب کول غواړې .نو هغوی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل نه بلکه عاریة ئې اخیستل غواړم .چې د هغې به ضمان ورکولې شی په دې حدیث کښې هغوی صلی الله علیه وسلم مطلقاً اوفرمائیل چې د عاریت په ضائع کیدو په ضمان ورکولې کیږی.تعدی وی یا نهٔ وی-

جواب :۱: هغوی صلی الله علیه وسلم د صفوان د تسلئ د پاره د ضمان لفظ استعمال کړو .ځکه چې صفوان په دغه وخت کښې غیر مسلم وؤ.

۲ :ددې حدیث نه صرف دا معلومیږی.چې کهٔ مستعیر په خپله ضمان ادا کول غواړی.نو کولې شی.او کهٔ ادا کول نهٔ غواړی نو په هغهٔ باندې جبر نهٔ شی کولې (اعلاء السنن ج۱۴)

د امام ابو حنیفه ورومبې دلیل او فریق ثانی د دلیل نه جواب : د حضرت ابو امامه رضی الله عنه مذکوره حدیث دې .چې په هغې

Scanner App Lite

کښې هغوی صلی الله علیه وسلم فرمائی العارية مؤداة چې عاریت
ځیز به ادا کولې شی ،اوګورئ هغوی صلی الله علیه وسلم د ادا
لفظ ارشاد فرمائیلې دې .کوم چې تسلیم عین ما وجب ته وائی
یعنی کوم ځیز چې مستعار اخیستې شوې دې .د هغې عین واپس
کولو ته ادا وائی .او که هغه ځیز هلاک شی نو د هغې بدل ته ادا نه
وائی بلکه قضاء وائی ځکه چې دلته د عین واپس کول ممکن نه شو
.دې وجې نه دا حدیث د امام ابو حنیفه دلیل دې .نه د امام شافعی

۲ .حضرت صفوان بن یعلی د خپل پلار حضرت یعلی رضی الله
تعالی عنه نه روایت کوی .چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته
اوفرمائیل چې کله زما تاسو ته راشی .نو هغوی ته دیرش زغرې
ورکړه .او دیرش اونبان ورکړه .نو ما عرض اوکړو .یا رسول الله
صلی الله علیه وسلم ! عاریة مضمونة او عاریة مؤداة؟ آیا دا به
داسې عاریت وی چې د هغې په ضائع کیدو باندې ضمان وی یا
داسې عاریت دې چې (کۀ موجود وی نو) د هغې به ادائیګی
کیږی .نو هغوی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل : بل عارية مؤداة بلکه
دا داسې عاریت دې چې د هغې به ادائیګی کیږی .په دې حدیث
کښې هغوی صلی الله علیه وسلم د ضمان نفی اوفرمائیله -
معلومه شوه چې عاریت د مستعیر سره امانت وی .او دا امانت
حکم دادې چې کۀ د تعدی د وجې نه هلاک شی .نو ضمان به نۀ
واجیږی .او کۀ بغیر تعدی هلاک شی نو هیڅ ضمان نشته -

مسئلة الظفر

مدیون کۀ د دائن ادا نۀ کړی .او د مدیون څۀ مال د دائن په لاس

راشی .نو آیا هغه ددۀ نه خپل حق وصولولې شی .یا نه ؟

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد د مدیون مال نه د دائن خپل حق
وصولول مطلقاً جائز دی

امام احمد رحمة الله علیه : په نزد د مدیون مال نه د دائن خپل حق
وصولول مطلقاً ناجائز دی .

امام ابو حنیفه رحمة الله علیه : په نزد مال کۀ د دین د جنس نه وی
،نو خپل حق وصولول جائز دی .او کۀ غیر جنس نه وی نو ناروا دی

د امام احمد دلیل : د قرآن پاک آیت کریمه دې ،ولا تاکلوا اموالکم بینکم
بالباطل (سورة البقرة).

۲ .د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دې .قال قال النبی صلی الله
علیه وسلم اذ الامانة إلی من ائتمنك ولا تخن من خانك (ترمذی ج۱ ابواب البیوع) چې هغه سړی
ته امانت ادا کوئ ،چا چې تاسو سره څۀ ځیز امانت کیخودې وی .
او کوم سړی چې تاسو سره څۀ خیانت کړې دې .د هغۀ سره خیانت
مۀ کوئ - اوګورئ ،په دې حدیث کښې هغوی صلی الله علیه وسلم
د خیانت په بدله کښې د خیانت کولو نه منع فرمائیلې ده

جواب : چونکه دلته دائن خپل حق وصولوی ،ځکه هغۀ ته باطل نۀ
شی وئیلې او حدیث کښې چې کومه نهی راغلې ده ،هغه په ندب
باندې محمول ده ،یعنی بهتر داده چې داسې دې اونۀ کړی (خلاصة الاصول ج۲).

د امام شافعی دلیل : د حضرت هنده رضی الله عنها واقعه ده ،چې
هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو ،چې زما
خاوند (ابو سفیان) بخیل دې ،نفقه په صحیح طریقې سره نۀ ادا
کوی .آیا زما د پاره جائز دی ،چې د هغۀ د مال نه بقدر نفقه څه

Scanner App Lite

واخلو ؟ هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوفرمائیلو **خذی مایکفیك وولدك بالمعروف** چې معروف طریقې باندې څومره ستا او ستا د اولاد د نفقې د پاره کافی شی ،واخله۔

دې حدیث نه معلومه شوه چې دائن د مدیون مال نه خپل حق وصولولې شی

د امام ابو حنیفه دلیل : د اتحاد جنس صورة کښې د جواز دلیل د هنده رضی الله عنها زوجه ابوسفیان رضی الله عنه پورته ذکر شوې روایت دې ،چې هغوی ته د ابوسفیان رضی الله عنه مال نه د نفقې د وصولولو اجازت ورکړې ؤو ،تر دې چې نفقه هم نقده وه او مال هم نقد ؤو ،ددې وجې نه هغوی صلی الله علیه وسلم د هغۀ د دین وصولولو اجازت ورکړو ،او غیر جنس نه دین وصولول ځکه جائز نۀ دی ،چې کۀ دین مثلاً نقد ؤو ،او جامې لاس ته راشی ،نو دائن به جامو خرڅولو سره خپل دین وصولوی،او جامو لره د مالک د اجازت نه بغیر خرڅول د غیر په مال کښې بلا اجازت تصرف دې ،کوم چې ناجائز دې ،بله دا چې دا بیع هم درست نۀ ده ،دې وجې نه غیر جنس نه دین وصولول ناروا دی

متاخرین احناف : په دې مسئله کښې متاخرین احناف فقهاؤ فتوی د امام شافعی رحمة الله علیه په قول باندې ورکړې ده (العرف الشذی والکوکب الدری)

بیع السلم

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد بیع سلم کښې د مسلم فیه (مبیعه) فرض کول ضروری نۀ دی ،بلکه کۀ نقدې موجود وی بیا هم بیع سلم جائز ده

دلیل : حدیث پاک کښې دی : **نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع مالیس عند الانسان ورخص فی السلم** چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معدوم شئ د بیع نه منع فرمائیلې ده،مگر په بیع سلم کښې ئې رخصت فرمائیلې دې ،په دې حدیث کښې د بیع سلم په باره کښې د رخصت خبر ورکړې شوې دې ،چې اگر چې د شئ معدوم بیع جائز نۀ ده ،مگر په بیع سلم کښې اجازت دې ،چې د مبیعه نۀ موجودیدو باوجود هم بیع جائز او صحیح کیدې شی ،او کله چې د مسلم فیه قرض او غیر موجودیدو په صورت کښې بیع صحیح کیدې شی ،نو د غیر موجودیدو په صورت کښې خو بدرجه اولی صحیح کیږی

جواب : دادې چې حدیث پاک کښې دی ،**لاتبع مالیس عندك** چې تۀ هغه څیز مۀ خرڅوه کوم چې تاسره (موجود) نۀ دې ،ددې تقاضا دا وه چې بیع سلم صحیح نۀ شی ،ځکه چې په هغې کښې هم د عقد په وخت مبیعه موجود نۀ وی مگر حدیث صحیح او درست ګرځولې شوې دې ،پس دا به د هغه شرطونو سره جائز ګرځولې شی،کوم چې په احادیثو کښې راغلې دی ،چنانچه د کومو احادیثو نه چې جواز معلومیږی،د هغې نه دا خبره هم په مفهوم کښې راځی چې په دې کښې مبعیه قرض وی ،او په اصطلاح کښې د هغې نوم بیع سلم کیخودې شوې دې ،ځکه کۀ مبیعه هم د ثمن په شان نقده وی ،نو ددې نوم به بیع سلم نۀ وی

دلیل : د حضرت ابن عباس رضی الله عنه حدیث دې ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من اسلف ای السلم فی شئ فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل**

Scanner App Lite

معلوم (بخاري و مسلم ترمذي ۱۳۱۱) په دې حدیث کښې ښودلې شوې دی ،چې کله تاسو بیع سلم کوئ ،نو درې څیزونو لره متعین کوئ ،کیل ،وزن او مدت - اوګورئ ،کۀ بیع سلم کښې مبیعه نقده وی ،نو د مدت متعین کولو حکم ولې ورکولې شي،معلومه شوه چې سلم کښې مبیعه فرض وی ،ځکه حکم ورکړې شوې دې چې د ادا کولو د پاره مدت متعین کړئ هم دا زمونږ مسلک دې ،چې بیع سلم کښې مبیع قرض وی

فائده : د بیع سلم د صحیح کیدو د پاره اؤو شرطونه دی

۱ :د راس المال (ثمن) جنس ،نوع وصف او مقدار لره بیان کړې شوی وی ،

۲ :راس المال نقد وی ،

۳ :د مسلم فیه (مبیعه) جنس ،نوع ،وصف او مقدار لره بیان کړې شوې وی ،

۴ :مسلم فیه قرض وی - ۵: د مبیعې د ادا کولو ځائ متعین وی ،

۶ :د مبیعې په حاصلولو باندې قدرت وی

۷ :مبیعه به د هغه څیزونو نه وی ،کوم چې په متعین کولو سره متعین کیږی-

المتفرقات

الشفعة للجار

د ائمه ثلاثه خو په دې اتفاق دې ،چې شریک ته به د شرکت په بناء باندې د شفعې حق حاصل وی ،مګر په دې سلسله کښې اختلاف دې ،چې آیا د جوار په بناء باندې به شفعه ملاویږی یا نه؟

د ائمه ثلاثه : په نزد به د جوار به په بناء باندې شفعه نه ملاویږی

دلیل : د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دې .**قال النبی صلی الله علیه وسلم بالشفعة فی کل مالم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة**(بخاري) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر هغه څیز کښې د شفعې حکم کړې دې ،چې په هغې کښې تقسیم نۀ وی کړې شوې ،پس کله چې حدود متعین شی ،او لارې ګرځی،نو شفعه به نۀ ملاویږی ،اوګورئ دې حدیث کښې د جار او د جوار هیڅ ذکر نشته صرف د شریک ذکر دې ،معلومه شوه چې جار (ګاونډی) ته به شفعه نۀ ملاویږی-

جواب : دادې چې په دې کښې د فلا شفعة په ذریعې د شفعې نه منع کړې شوې ده ،ددې مطلب دادې چې د حدود او لارو متعین کولو نه پس به اوس د شرکت په بنیاد باندې شفعه نۀ ملاویږی،ځکه چې د تقسیم د وجې نه شرکت ختم شو پاتې شو د ګاونډ په بناء باندې نو هغه باقی دې

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد د شریک په شان جار هم د شفعې حقدار دې.

دلیل : د حضرت ابو رافع مرفوع حدیث دې .**الجار احق بسبقه**(بخاري، ابوداؤد نسائي

Scanner App Lite

چې ګاونډی د خپلې شفعې زیات حقدار دې ،او د حضرت سمره بن جندب رضی الله عنه حدیث دې ،چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی جارالداراحق بدارالجار(ابوداؤد ۲۰۷۷) چې ګاونډی د ګاونډی د کور زیات حقدار دې ،ددې ټولو احادیثو نه صفا پته لګی چې ګاونډی به هم د شفعې زیات حقدار وی ،دې وجې نه شفعې لره صرف فی نفس المبیع او د شریک فی حق المبیع سره خاص کول صحیح نۀ دی -

جرح العجماٴ جبار

کۀ حیوان چا سړی لره په لاره کښې زخمی کړو ،نو مالک باندې د هغې دیت واجیږی یا نه ؟

د امام شافعی : په نزد کۀ ځناور د ورځې چالره زخمی کړو ،نو دیت به نۀ واجیږی او کۀ د شپې ئې زخمی کړو نو دیت به واجیږی

دلیل : امام شافعی د شپې او ورځې دې فرق لره یو حدیث مرفوع نه اخذ کړې دې عن البراء ابن عازب رضی الله عنه قال کانت لنا ناقة ضاریة قد خلت خآنطاً فأفسدت فیه فکلم رسول الله علیه وسلم فیها فقضی حفظ الحوائط بالنهار علی اهلها وان حفظ الماشیة باللیل علی اهلها (ماخوذ از تقریر عثمانی) یعنی د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه اوښې د چا باغ ته په داخلیدو سره نقصان اوکړو ،او دا مسئله حضور صلی الله علیه وسلم ته پیش کړې شوه ،نو د هغوی صلی الله علیه وسلم دا فیصله اوفرمائیله ،چې د باغونو حفاظت په ورځ کښې په باغ والو باندې دې او د ځناورو حفاظت په شپه کښې د ځناورو په مالکانو باندې دې ،په دې حدیث کښې حضور صلی الله علیه وسلم د ځناورو په معامله کښې

د شپې د حفاظت ذمه دار د هغوی مالکان ګرځولې دی ،ددې نه معلومه شوه چې کۀ ځناور شپه کښې څه نقصان اوکړی،نو د هغې ذمه داری به د هغې په مالکانو باندې وی ،لیکن کۀ د ورځې ئې نقصان اوکړو ،نو د هغې ذمه داری به په مالک باندې نۀ وی ،بله دا چې امام شافعی دا حدیث چې العجماء جرحها جبار (د ځناورو زخم معاف دې) د ورځې سره خاص کړې دې چې په ورځ کښې کۀ ځناور څوک زخمی کړل نو معاف دی - په شپه کښې نه

جواب : د حضرت براء بن عازب رضی الله عنه نه حرام بن محیصه روایت کړې دې او هغه مجهول دې - ۲: د حضرت براء رضی الله عنه نه د هغۀ سماع ثابته نۀ ده - او دویم حدیث عام دې ،ددې د وجې نه بغیر د دلیل نه نۀ شی خاص کیدې

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد باندې کۀ حیوان سره شړونکې نۀ وی ،نو بیا په ضمان نۀ راځی او کۀ سائق وی او ددۀ د غفلت د وجې نه په دې کښې دخل وی نو ضمان به پرې راځی

دلیل: حدیث پاک ؛ د جرحها جبار عموم د حنفیه تائید کوی ،ځکه چې په دې کښې د ورځې او شپې څۀ تفریق نشته بلکه مطلق وئیلې شوې دی ،چې د ځناورو په زخم هیڅ ضمان نشته ،چنانچه مونږ ددې عموم په بناء باندې شپه او ورځ په یو حکم کښې اوګرځول ،البته کۀ مالک ددې سره موجود وی او ددۀ د غفلت په دې نقصان کښې دخل وی نو په هغۀ باندې به ضمان راځی

فائده: ددې حدیث نور اجزاء المعدن جبار ،او وفی الرکاز الخمس ددې تشریح وړاندې تیره شوې ده ،او په البئر جبار کښې څۀ اختلاف نشته ،او

Scanner App Lite

ددې حاصل صرف دادې چې کهٔ چا په خپله زمکه یا د مالک په اجازت د هغهٔ په زمکه کوهی اوکنستلو ،او دې کښې څوک مړ شو ،نو په دې کنستونکی باندې څهٔ ضمان نشته۔

قتل المؤمن لکافر

په دې خبره باندې د امامانو اتفاق دې چې یو مسلمان بهٔ د حربی کافر په قصاص کښې نهٔ قتل کیږی ،البته په دې کښې اختلاف دې،چې د کافر ذمی په قصاص کښې به قتلولې سی یا نه؟

ائمه ثلاثه : په نزد د حربی کافر په شان به د ذمی کافر په قصاص کښې هم مسلمان نهٔ شي قتلولې[احناف]

دلیل : حدیث پاک دې ،لایقتل مسلم بکافر(۱) چې مسلمان به د کافر په بدله کښې نهٔ قتلیږی،په دې حدیث کښې د حربی او ذمی هیڅ تخصیص نشته ،دې وجې نه د هغوی دواړو حکم به یو وی ،چې نهٔ به د کافر حربی په بدله کښې مسلمان لره قتلولې شی ،او نهٔ د کافر ذمی په بدله کښې

جواب : دا الفاظ حضور صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په ورځ چې کومه خطبه ورکړې وه ،په هغې کښې ئې ارشاد فرمائیلې ؤو ،او د فتح مکې پورې کافر نهٔ ؤو ،صرف حربی کافر ؤو ،د ذمی کافرانو سلسله خو د فتح مکې نه پس شروع شوې ده ،معلومه شوه چې حدیث کښې کافر نه حربی مراد دې

د احنافو رحمة الله علیه : په نزد به د حربی کافر قصاص کښې مسلمان لره نهٔ قتلیږی،البته د ذمی کافر قصاص کښې به نهٔ قتلیږی.

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې : عن عبدالرحمن قال قتل النبی صلی الله علیه وسلم مسلما بمعاهد وقال انا احق من وفی بذمته[ابوداؤد] او د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث کښې دی ،ان النبی صلی الله علیه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اکرم من وفی بذمته[دارقطنی] ددې ټولو احادیثو نه معلومیږی،چې د ذمی کافر په قصاص کښې به مسلمان قتلولې شی ،بله دا چې اسلامی حکومت د هغوی د جان و مال ،د مسلمانانو د جان و مال (د حفاظت) په شان ذمه داری اخیستې ده،نو دواړه په دې حکم کښې برابر دی،دې وجې نه د دواړو نه به د یو بل قصاص اخیستې کیږی۔

حدّ الزنٰی

ددې مسئلې دوه جزونه دی ،۱: د غیر شادی نارینه او زنانه حد په باره کښې اختلاف دې ،چې آیا هغوی به جلا وطن کولې شی یا نه ؟

امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه : په نزد د نارینو او زنانو د حد سل کوړې دی،او د یو کال جلا وطنی ده

دلیل : د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه حدیث دې ،البکر بالبکر جلد مائة ونفی سنة په دې حدیث کښې علی الاطلاق د زنانه او نارینه هر یو د پاره بل کوړې او د یو کال جلا وطنی نبودلې شوې ده،بله دا چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه و زید به جهنی رضی الله عنه حدیث کښې دی : علی ابنك جلد مائة وتغریب عام[بخاری] په دې حدیث کښې هم د کوړو سره د یو کال د جلا وطنی ذکر دې چې د هغې نه معلومیږی ،چې دواړه څیزونه حد کښې شامل دی ،

Scanner App Lite

جواب : جلا وطنئ ته د حد جزء وئیل صحیح نۀ دی ،بلکه جلا وطنی د امام په صوابدیدو باندې ده ،هغۀ ته حق دې ،چې هغه سیاستاً کولې شی،۲: د کوم حدیث نه چې جلا وطنی ثابتیږی،هغه خبر واحد دې ،او خبر واحد سره په کتاب الله باندې زیادت نۀ شی کیدې

د امام مالك رحمة الله عليه : په نزد د سړی حد سل کوړې ،او د یو کال جلا وطنی ده،او د زنانه حد صرف سل کوړې دی ،زنانه بدنۀ جلا وطن کیږی

دلیل : د امام مالک رحمة الله علیه دلائل هم هغه دی کوم چې پورته ذکر شو لیکن هغه د زنانه باره کښې د جلا وطنئ قائل نۀ دې ،ځکه کۀ هغه تنها جلا وطن شی ،نو په دې کښې د نورې فتنې اندیښنه ده،او کۀ خاوند سره جلا وطن شی نو خاوند مجرم نۀ دی ،دۀ ته بغیر د څه جرم نه سزا لازمیږی،

امام اعظم رحمة الله عليه : په نزد د غیر شادی شده سړی او ښځې حد صرف سل کوړې دی

دلیل : آیت کریمه دې: **الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة** (سورة النور) په دې آیت کښې صرف د سلو کوړو ذکر دې ،د تغریب (جلا وطنئ) ذکر نشته دې وجې نه به د هغوی دواړو حد صرف سل کوړې وی ،او د کومو احادیثو چې جلا وطنی ثابتیږی ،هغه ددې درجې نۀ دی ،چې په هغې سره په کتاب الله باندې زیادت اوکړې شی

۲ :د ثیب او ثیبه یعنی شادی شده سړی او ښځې په حد کښې هم اختلاف دې

د امام احمد رحمة الله عليه : په نزد د شادی شده سړی او ښځې حد رجم او سل کوړې دی

دلیل : حدیث کښې دی: **والثيب بالثيب جلد مائة والرجم** هم دغه رنګې د حضرت علی رضی الله عنه په زمانه کښې شراحه همدانیه د رجم سره سل کوړې هم وهلې شوې وه ،معلومه شوه چې د رجم سره سل کوړې هم دی

جواب : دادې چې د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه مذکوره حدیث د حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه واقعې سره منسوخ دی،ځکه چې هغه د بعد واقعه ده،ځکه هغه د وروستو واقعه ده .

د ائمه ثلاثه : په نزد د شادی شده سړی او ښځې سزا صرف رجم دې

دلیل: د حضرت ماعز رضی الله عنه واقعه یو جماعت را نقل کړې دی ،مګر چا هم د رجم سره د سلو کوړو ذکر نۀ دې کړې ،هم دغه رنګې د غامدیه په باره کښې د رجم ذکر دې ،د کوړو ذکر نشته ،معلومه شوه چې د ثیب او ثیبه سزا صرف رجم دې

حد الخمر

د خمر حقیقت : د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه: په نزد خمر صرف د انګورو شرابو ته وائی ،باقی نور نشه ور څیزونه د خمر په حکم کښې دی مګر د خمرو اطلاق پرې نۀ کیږی ،ځکه چې خمر په لغت کښې صرف د انګورو شرابو ته وائی او د ائمه ثلاثه په نزد هر نشه ورشربت باندې د خمر اطلاق درست دې لقوله علیه السلام **کل مسکر خمر** یعنی د هغوی صلی الله علیه وسلم د ارشاد پاک (چې هر نشه ورځیز خمر دې) د وجې نه - هم دا وجه ده چې امام ابو حنیفه د

Scanner App Lite

انگورو د شرابو د قلیل و کثیر حرام کیدو او په دې باندې د حد جاری کیدو قائل دې،مګر د انګورو نه علاوه د نورو څیزونو د شرابو د قلیل د حرمت خو قائل دې ،مګر په هغې باندې د حد جاری کیدو قائل نۀ دی ،د هغې برخلاف ائمه ثلاثه د هر نشه ور څیز د قلیل و کثیر حرمت او هغې باندې د حد جاری کیدو قائل

بیا د حد په سلسله کښې اختلاف دې

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد د شرابو حد اتیا کوړې دی ،هم دا مسلک د امام مالک او احمد هم دې ،

دلیل : په دې مسئله کښې زمونږ دلیل د حضرت عمر رضی الله عنه دور مبارک کښې د صحابو رضی الله عنه اجماع ده،چې هغه ابو عمر داسې نقل کوی،**اتفق اجماع الصحابة فی زمن عمر علی الثمانین فی حد الخمر ولا مخالف لهم** ،چې حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کښې د شرابو د حد اتیا کوړې کیدو باندې د صحابه کرامو رضی الله عنه اجماع اوشوه ،او چا د هغې مخالفت اونۀ کړو معلومه شوه چې حد خمر اتیا کوړې دی ،چنانچه په دې باره کښې حضرت علي رضی الله عنه سره مشوره کولو سره مطلق یو حدیث کښې دا الفاظ هم راغلي دی ،**ان عمر رضی الله عنه استشار علیا رضی الله عنه فقال اری ان یجلد ثمانین** چې حضرت عمر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه نه مشوره واخیستله ،نو حضرت علی رضی الله عنه اوفرمائیل چې زما رائې د اتیا کوړو ده ،بله دا چې بخاری شریف کښې د حضرت عبید الله بن عدی نه مروی دی ،**ان علیاً جلده ثمانین** د دې ټولو روایاتو نه هم معلومیږی ،چې حد خمر اتیا کوړې دی ۔

امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد حد خمر څلویښت کوړې دی ،هم دا یو روایت د امام احمد دې

دلیل : د حضرت انس رضی الله عنه حدیث دې ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یضرب فی الخمر بالنعال والجرید اربعین** (مسلم ج ۲ باب حد الخمر) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خمر په حد کښې په پیزار او د کهجورې بغیر پانړو والا لختې سره څلویښت څله (ګوزارونه) وهل کړې وو ،بله دا چې حضرت علی رضی الله عنه چې کله کلید باندې حد جاری کړو ،نو څلویښت کوړې ئې اولګولې،او وې فرمائیل: **جلد النبی صلی الله علیه وسلم اربعین وابوبکر اربعین** (مسلم) چې حضور صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه څلویښت کوړې لګولې وې معلومه شوه چې اصل کښې حد خمر څلویښت کوړې وې ،(مګر وروستو چې کله عیش و عبرت عام شو ،او د شرابو کثرت شو ،نو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کښې د صحابه کرامو رضی الله عنه اجماع سره تعزیراً په هغې کښې اضافه اوکړې شوه

جواب : د حدیث مذکور جواب دادې ،چې (مسلم ج ۲ باب حد الخمر) کښې د حضرت انس رضی الله عنه روایت کښې د بجرید تین نحو اربعین الفاظ راغلي دی ،چې د هغې نه معلومیږی ،چې دوو لختو سره ئې څلویښت (ګوزارونه) اولګول ،چنانچه د ضرب په اعتبار سره خو څلویښت شو ،مګر د آلې په اعتبار سره اتیا شو ،هم دغه رنګې د حضرت علی رضی الله عنه حدیث په باره کښې امام طحاوی نقل کړې دی ،چې هغوی د دوو غاړو والا کوړو سره وهل کړې وو ،نو دا هم د آلې په اعتبار سره اتیا شو

Scanner App Lite

نصاب حد السرقة

په دې مسئله کښې اختلاف دې ،چې د سرقې د حد نصاب څۀ دې ؟چې څومره مال غلا کولو سره حد لازميږی

د امام ابو حنيفه رحمة الله عليه : په نزد د غلا د حد نصاب لس درهم يا يو دينار دې.

د امام مالک رحمة الله عليه : په نزد د سرقې د حد نصاب درې درهم دی

د امام شافعی رحمة الله عليه : په نزد د سرقې د حد نصاب ربع (څلورمه حصه) د دينار ده.

د امام اعظم رحمة الله عليه دليل : د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روايت دې : **ان النبی صلی الله عليه وسلم قطع يد رجل فی مجن قيمته دينار او عشرة دراهم** (ابوداؤد والنسائی) چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د ډهال (په غلا کولو) باندې لاس قطع کړو چې د هغې قيمت يو دينار يا لس درهم ؤو

۱ :حضرت عمرو بن شعيب **عن ابيه عن جده نه روايت دی کان ثمن المجن علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر دراهم** (نسائی، دارقطنی) د رسول الله صلی الله عليه وسلم په زمانه کښې به د ډهال قيمت لس درهم ؤو ،بله دا چې احمد ،مصنف ابن ابی شيبه ،طبرانی اوسط ،او مصنف عبدالرزاق په روايتونو کښې هم ددې(لسو درهمو) مقدار ذکر دې

د امام مالک دليل - د حضرت ابن عمر رضی الله عنه روايت دې **ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قطع سارقا فی مجن قيمته ثلاثة دراهم** (بخاری و مسلم) چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د ډهال په غلا کولو باندې د يو غل لاس قطع کړې ؤو ،چې د هغې قيمت درهم ؤو

د امام شافعی دليل : د حضرت عائشه رضی الله عنها روايت دې **عن**

النبی صلی الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا فی ربع دينار فصاعدا (بخاری و مسلم) نبی کريم صلی الله عليه وسلم ارشاد اوفرمائيلو چې د غل لاس به نه قطع کيږی مګر په څلورمه حصه د دينار يا ددې نه زيات (غلا باندې به قطع کيږی

وجه د ترجيح د مذهب د امام ابو حنيفه رحمة الله عليه

منشاء د اختلاف : داده چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د يو ډهال په غلا کولو باندې د قطع د يد حد جاری کړې ؤو .اوس ددې ډهال قيمت څۀ ؤو؟ په دې باره کښې مختلف روايات دی د حضرت ابن عباس رضی الله عنه د روايت نه ثابتيږی،چې د هغې قيمت لس درهمه ؤو ،د حضرت عائشه صديقه رضی الله عنها په روايت کښې دی چې د هغې قيمت دری درهمه ؤو ،او بل روايت کښې دی چې د هغې قيمت د دينار څلورمه حصه وه،اوس د حضرت ابن عباس رضی الله عنه او د حضرت عائشه صديقه رضی الله عنها په روايتونو کښې تعارض راغې ،نو مونږ د دؤو وجوهو نه د ابن عباس رضی الله عنه روايت ته ترجيح ورکړه ،وړومبئ وجه داده : چې ابن عباس رضی الله عنه روايت ادرءللحد دې او دويمه وجه داده ،چې حضرت ابن مسعود رضی الله عنه اثر **لا قطع الا فی دينار فصاعداً** ددې موافق دې

الحد فی الحرم

کۀ چا په حرم کښې څۀ جنآيت اوکړو ،نو د امامانو په دې باندې اتفاق دې چې په دۀ باندې په حرم کښې حد جاری کيدې شی .ليکن کۀ څوک په زمين حل (د حرم نه بهر) جنآيت اوکړی بيا په

Scanner App Lite

حرم کښې داخل شی ،نو په دې باره کښې اختلاف دې آیا دۀ ته حد په حرم کښې لګولې شی یا نه ؟

د امام شافعی و مالک : په نزد باندې په حرم کښې حد ورکول جائز دی خواه هغۀ په حرم کښې جنآیت کړی وی یا په زمین حل کښې او بیا په حرم کښې داخل شوې وی

دلیل : د حضرت انس رضی الله عنه حدیث دې ،عن انس جآء رجل وقال ان ابن خطل متعلق بأستار الکعبة فقال اقتله(بخاری و مسلم) چې یو سړی راتلو سره خبر ورکړو چې ابن خطل حرم کښې راغلې دې او د کعبې پردو پورې انخټې دې نو حضور صلی الله علیه وسلم حکم اوکړو چې هغه قتل کړئ- اوګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم کښې په ابن خطل باندې حد جاری کړو ،اودۀ خو بهر مسلمان قتل کړې ؤو ،معلومه شوه چې کۀ چا په حل کښې جنآیت اوکړو ،او حرم کښې داخل شو نو په حرم کښې به پرې حد جاری کیږی

جواب : دادې چې ابن خطل لره حضور صلی الله علیه وسلم د مسلمان په قتلولو باندې قصاص کښې قتل کړې نۀ ؤو ،بلکه هغه ئې د مرتد کیدو په وجه قتل کړې ؤو ،دې وجې نه په دې سره په حرم کښې حد قائمول نۀ شی ثابتیدې - بله دا چې کۀ حضور صلی الله علیه وسلم هغه قصاصاً قتل کړې وی نو بیا هم ددې نه استدلال نۀ شی کیدې ،ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم ته د هغې اجازت ؤو ،چنانچه د هغوی صلی الله علیه وسلم ارشاد دې ،احلت لی ساعة من نهار(بخاری ص ۱۴۳ ج ۱) چې حرم زما د پاره د ورځې په ګهړئ کښې حلال کړې شوې دې

امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد په حل کښې جنآیت کولو سره حرم کښې داخلیدونکی باندې به په حرم کښې حد نه جاری کیږی، بلکه دۀ ته به د بهر وتلو ترغیب ورکولې شی ،او دۀ سره به خبرې نه شی کولې

دلیل : د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه حدیث دې ،ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السموت والارض فهو حرام بحرمة الله الی یوم القیمة(بخاری و مسلم) په دې حدیث کښې وئیلې شوې دی ،چې حرم الله تعالی د قیامته پورې حرام کړې دې ،دې وجې نه به په دې کښې حد یا قصاص ښۀ شی جاری کولې ،او داسې سړی سره کلام بیع وغیره د ترک کولو حکم د ابن عباس رضی الله عنه په یو بل حدیث کښې ملاویږی ،عن ابن عباس رضی الله عنه من اصاب حداً ثم دخل الحرم لم یجالس ولم یبایع(مصنف ابن ابی شیبة).

زکوة الجنین

کۀ جنین (هغه بچې چې اوس لا د ځناور په ګیډه کښې دې) ژوندې را اوځی،نو د مور سره دا هم ذبح کول واجب دی،البته که چرې مړ وی ،او مکمل هم وی نو بیا په کښې اختلاف دې

ائمه ثلاثه : په نزد داسې مړ شوې بچې حلال دې - او ددۀ د ذبح کولو ضرورت نشته ،بلکه ددۀ د مور ذبح کول کافی دی

دلیل : د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث دې ،ان النبی صلی الله علیه وسلم قال زکوة الجنین زکوة امه(ترمذی ۱۴۷۶) نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی د بچی ذبح ددۀ د مور ذبح ده ،یعنی کۀ مور دې ورله ذبح کړه نو پوهه شې چې بچې ئې هم ذبح شو ځان له د بچی د ذبح کولو ضرورت نشته ،

Scanner App Lite

جواب : دادې چې په دې حدیث کښې نیابت مراد نه دې ،یعنی د حدیث دا مطلب نه دې چې د مور ذبح کول ئې د بچې د ذبح کولو قائمقام دی ،دې وجې نه ځان له د ذبح کولو ضرورت نشته ،بلکه دا حدیث د ژوندی بچی متعلق دې ،او مطلب ئې دادې ،کۀ چرې بچې ژوندې را اوځي ،نو دا بچې به داسې ذبح کولې شی ځنګه چې ددۀ مور ذبح کولې شی ،یعنی عبارت به داسې شی ،**ذکوۃ الجنین ذکوۃ امه** ،بله دا چې دا خبر واحد دې ،دې وجې نه د آیت مقابل نۀ شی جوړیدې،

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد کۀ چرې بچې مړ را اوځی نو هغه حرام دې وجې نه دې یا ددۀ مور په ذبح کولو سره به هغه حلال نۀ شی ،

دلیل : قرآن کریم کښې آیت دې :**حرمت علیکم المیتة الخ**....دې وجې نه به مړ بچې هم حرام وی ،بله دا چې دې آیت کښې منحنقة (یعنی هغه ځناور چې د هغۀ مرئ تیزندئ شوې وی،) داسې ځناور ته ئې هم حرام وئیلې دې،او بچې هم د مور د ذبح کولو نه وروستو د ساه نۀ رسیدو او ساه بندیدو د وجې نه مړ شوې دې ،دې وجې نه ددې هم هغه حکم دې کوم چې د منحنقة دې ،یعنې داسې جنین به حرام وی

اقسام الیمین واحکامها

د یمین (یعنی قسم) درې قسمه دی،لغو ،غموس ،او منعقده

الیمین اللغو : د یمین لغو په تفسیر کښې د امامانو اختلاف دې

د امام شافعی : په نزد یمین لغو هغه یمین ته وائی،کوم چې بلا اراده د خلقو په ژبه باندې د کلام په دوران کښې د ماضی ،حال یا د

مستقبل سره متعلق راشی د امام احمد هم یو روایت ددې مطابق دې

دلیل : د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نه یو خل د یمین لغو باره کښې سوال اوکړې شو ،نو هغوی اوفرمائیل : **هی ان یقول الرجل فی کلامه لا والله بلی والله** چې یمین لغو دادې چې سړې خپل کلام کښې دا اووائی ،نه په خدائ قسم ،او په خدائ قسم(وغیره وغیره

د امام اعظم رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه : په نزد یمین لغو دادې ،چې سړې د ماضی یا د حال یو خبرې لره په خپل گمان کښې رښتیا اوکنړی،او قسم اوکړی ،او وروستو هغه خبره دروغ ثابت شی

دلیل : حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه مروی دی ،**هغه فرمائی : هو الحلف علی یمین کاذبة وهو یری انه صادق**،یعنی یو دروغ خبره باندې قسم اوکړی،او په خپل گمان کښې دا گنړی،چې ما په رښتیا خبره باندې قسم کړې دې ،دې ته یمین لغو وائی

حکم : د یمین لغو حکم دادې چې په هغې باندې ځۀ مواخذه نۀ وی ،او هغه معاف دې ،قرآن کریم کښې دی : **لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم** ،چې الله تعالی د یمین لغو باره کښې ستاسو مواخذه نۀ کوی

الیمین الغموس

دویم قسم یمین غموس دې ،او یمین غموس دادې ،چې سړې د زمانه ماضی یو فعل یا یو خبره باندې قصداً د دروغو قسم اوکړی ،په دې باره کښې دا اختلاف دې ،چې په دې کفاره واجبیږی ،یا نه؟

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد یمین غموس کښې کفاره واجبیږی.

دلیل : دادې چې چونکه په دې قسم کښې دروغ وئیلې شوې دی

،او زړۀ هم په دې خبر دې ،چې دا دروغ دی ،نو ګویا زړۀ ددې کسب کړې دې ،او په دې کښې د زړۀ قصد لره دخل دې ،نو په دې باندې به مؤاخذه وی ،چنانچه قرآن کریم کښې دی: **ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم** چې الله تعالی په هغه څیزونو کښې ستاسو مؤاخذه کوی ،کوم چې ستاسو زړونو کسب کړې وی ،معلومه شوه چې یمین غموس کښې به هم مؤاخذه وی ،او مؤاخذې نه دلته کفاره مراد ده،پس ثابته شوه چې په دې قسم کښې کفاره واجبیږی

جواب : دا وینا ،چې دلته د مؤاخذې نه کفاره مراد ده ،صحیح نۀ ده،بلکه د مؤاخذې نه دلته اخروی مؤاخذه مراد ده ،او ددې نه نجات د پاره د توبې او استغفار ضرورت وی ،ځکه به په دې قسم کښې توبه او استغفار کولې شی

د امام اعظم رحمة الله علیه و مالک رحمة الله علیه : په نزد یمین غموس کښې کفاره واجب نۀ ده ،بلکه صرف توبه او استغفار دې

دلیل : د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دې: **عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من حلف علی یمین وهو فیها آثم فاجر لیقطع بها مالا لقی الله وهو علیه غضبان** په دې حدیث کښې یمین غموس کونکی لره صرف ګنهګار وئیلې شوې دې ،لیکن کۀ کفاره واجب وې ،نو ضرور به ذکر شوې وه معلومه شوه چې یمین غموس کښې کفاره واجب نۀ ده

الیمین المنعقدة

دریم قسم د یمین منعقده دې ،ددې مطلب دادې ،چې سړې زمانه مستقبل کښې د یو کار د کولو یا د نۀ کولو قسم اوکړی،پس کۀ په هغۀ خپل قسم لره پوره کړو ،نو صحیح ده ،او کۀ داسې نۀ وی ،نو

بالاتفاق کفاره واجبیږی،او د قسم کفاره داده،چې لسو مسکینانو باندې خوراک اوخوړې ،یا ورته کپړې ورکړې،یا یو غلام آزاد کړې ،یا درې ورځې روژې اونیسې ،چنانچه د یمین منعقده باره کښې ارشاد باری تعالی دې : **ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام** (مائده ب ۷)

الکفارة قبل الحنث

د ائمه ثلاثه : په نزد د قسم کولو نه پس د حانث کیدو نه وړاندې کفاره ورکول روا دی

دلیل :۱: قرآن کریم کښې دی: **ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین** په دې آیت کښې د قسم کولو نه بعد بس کفاره بیان کړې شوی ده ،د حانث کیدو څۀ ذکر نشته ،معلومه شوه چې د حانث کیدو نه وړاندې کفاره ادا کیدې شي ،هم دغه رنګې بل آیت کښې دی ،**ذلك کفارة ایمانکم اذا حلفتم** په دې آیت کښې هم د قسم ذکر دې ،او د کفارې ذکر دې ،د حانث کیدو نه وړاندې هیڅ ذکر نشته

۲ :حضرت ابو موسی رضی الله عنه نه مروی دی ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم قال انی والله لا احلف علی یمین فاری غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی فاتیت الذی هو خیر** نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې په خدائ قسم زۀ چې کله هم یو کار باندې قسم اوکړم ،بیا د هغې نه بهتر بل څیز اووینم ،نو د خپل قسم کفاره ورکوم ،او هغه بل څیز چې بهتر دې هغه اختیار کړم ،اوګورئ په دې حدیث کښې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل قسم نه وړاندې د کفارې ورکولو ذکر فرمائیلې

Scanner App Lite

دې وروستو ئې د هغه کار ذکر فرمائیلې دې ،په څه چې حانث کیږی ،معلومه شوه چې د حانث کیدو نه وړاندې د کفارې ورکول جائز دی.

جواب : د آیتونو جواب دادې ،چې وړومبی آیت کښې د **بما عقدتم الایمان** نه پس او بل آیت کښې د **اذا حلفتم** نه پس **وحنثتم فیها** محذوف دې ،او د حدیث : **جواب** دادې چې مسلم شریف کښې یو روایت دې ،کوم چې ددې بالکل برعکس دې **ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من حلف علی یمین فرای غیرها خیراً منها فلیات الذی هو خیر ولیکفر عن یمینه** چې کۀ سړې د یو څیز په باره کښې قسم اوکړی ،بیا د هغې نه بهتر څیز بیاموښی ،نو هغۀ له پکار دی چې بهتره لره اختیار کړی ،او د خپل قسم کفاره ادا کړی - اوګورئ دې حدیث کښې د حانث کیدو نه پس د کفارې ذکر دې کوم چې د وړاندې حدیث بالکل برعکس دې ،او د تعارض په وخت په هغه حدیث عمل کولې شی کوم چې د قیاس موافق وی ،او قیاس دا وائی ،چې کفاره قبل الحنث درست نۀ ده ،ځکه چې حانث کیدل یو جنآیت دې ،چې د هغې کفاره ورکولې شی ،لیکن کله چې سړې لا اوس جنآیت نۀ دې کړې ،اې حانث نۀ شونو کفاره بعد الحنث به ادا کیږی،قبل الحنث به نۀ ادا کیږی

د امام اعظم رحمة الله علیه : په نزد د حانث کیدو نه وړاندې کفاره ادا کول روا نۀ دی

دلیل : حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه حدیث دې،**ان النبی صلی الله علیه وسلم قال یاعبدالرحمن اذا حلفت علی یمین فرآیت غیرها خیرا منها فات الذی هو خیر وکفر یمینك** نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اې

عبدالرحمن ! کله چې تۀ د یو څیز باره کښې قسم اوکړې ،بیا د هغې نه بل بهتره څیز اووینې،نو بهتر لره اختیار کړه او خپل قسم کفاره ادا کړه ،اوګورئ،په دې حدیث کښې وړاندې د حانث کیدو حکم کړې شوې دې ،بیا د کفارې معلومه شوه چې کفاره بعد الحنث ده،قبل الحنث جائز نۀ ده.

سهم الفارس

د ائمه ثلاثه : په نزد راجل (پیدل جنګیدونکی) د پاره یو حصه ده،او فارس (شهسوار) د پاره درې حصې دی ،یو د سولر او یو د فرس

دلیل : د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث دې ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم اسهم للرجل وللفرسه ثلاثة اسهم سهما له وسهمین لفرسه** (بخاری و مسلم) چې حضور صلی الله علیه وسلم د سړی او د اس د پاره درې حصې مقرر فرمائیلې دی ،او یو بل روایت کښې دی ،**ان النبی صلی الله علیه وسلم اسهم للفارس من ثلثة اسهم وللراجل سهما** دداسې احادیثو نه معلومیږی ،چې راجل د پاره به یو حصه ملاویږی ،او د فارس د پاره به درې حصې ملاویږی،یو ددۀ او دوه د هغۀ د اس

جواب :۱: یا خو دا احادیث د غزوه خیبر نه وړاندې دی ،دې وجې نه منسوخ دی ۲: حضور صلی الله علیه وسلم به بطور نفل و عطیه یو زائد حصه عنآیت فرمائیله ،څنګه چې حضرت سلمه بن الاکوع رضی الله عنه ته ورکړې شوې ؤو ،۳: کله په کتابت کښې الف لره حذف کړې شی ،چنانچه دلته هم داسې شوې دی ،چې اصل کښې للفارس سهمان ؤو ،الف حذف شو ،نو للفرس سهمان شو

Scanner App Lite

د امام اعظم رحمة الله عليه : په نزد راجل لره یو حصه او د فارس د پاره به دوه حصې ورکولې شی

دلیل : د حضرت مجمع بن جاریه انصاری حدیث دې ، **فقسمت خیبر علی اهل الحدیبیة علی ثمانیة عشر سهما فاعطی الفارس سهمین واعطی الراجل سهما** (ابوداؤد ج۲) چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د مال اتلس حصې کړې ،او اهل حدیبیه باندې ئې تقسیم کړې ،پس فارس لره ئې دوه حصې ورکړې ،او راجل له ئې یوه حصه ورکړه اوګورئ دې حدیث کښې صفا ښودلې شوې دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فارس له دوه حصې ورکړې ،یو ددۀ حصه او ددۀ د فرس - بیا په احادیثو کښې د تعارض په وخت د قیاس طرف ته رجوع کولې شی ،او قیاس هم دا وائی چې د فرس یوه حصه کیدل پکار دی ،ځکه چې فرس تابع دې ،او سوار اصل دې ،نو کۀ فرس له دوه حصې ورکړې شی ،او سوار له صرف یو حصه ورکړې شی ،نو تابع په اصل باندې زیات شو ،کوم چې د عقل خلاف دې

سلب القتیل

کۀ امیر د قتال نه وړاندې دا اعلان اوکړی ،چې د مقتول سامان به قاتل له ورکولې کیږی ،نو بالاتفاق قاتل د سلب مستحق دې ،او که امیر دا اعلان اونۀ کړی ،نو په دې صورت کښې اختلاف دې.

د امام شافعی رحمة الله عليه : په نزد امیر اعلان اوکړې یا اونۀ کړی ،سلب به قاتل ته ورکولې شی

دلیل : حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم دې ، **من قتل قتیلاً فله سلبه** .چې د مقتول سامان د هغه سړی د پاره دې چا چې هغه قتل کړې وی،په

دې حدیث کښې حضور صلی الله علیه وسلم مطلقاً ارشاد فرمائیلې دی ،چې د مقتول مال وزر به قاتل ته ملاویږی،د امیر د اعلان هیڅ قید ئې نه دې لګولې

جواب : دادې چې حدیث مطلق دې ،او کله چې مطلق او مقید یو ځائ کښې جمع شی ،نو مطلق به په مقید محمول کیږی ،دې وجې نه دا به هم ورومبی صورت (یعنی د امیر وړاندې اعلان کول) باندې محمول کیږی

د امام اعظم رحمة الله عليه و مالک رحمة الله عليه : په نزد کۀ امیر وړاندې اعلان اوکړی ،نو قاتل به د مقتول د مال مستحق وی ،او که داسې نۀ وی نو نه

دلیل: آیت کریمه دې : **واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتمی والمساکین وابن السبیل الخ...** (سورة الانفال پ ۱۰) په دې آیت کښې شئ نکرده ده په هر مال غنیمت کښې شامیلدونکی د غانمینو حصه ګرځولې شوې ده ،او سلب القتیل هم په شئ کښې داخل دې ،دې وجې نه هغه د قاتل حق څنګه کیدې شی ،بل آیت کښې د غانمینو د پاره ارشاد دې: **فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا** چې خورئ تاسو د هغه مال نه کوم چې تاسو ته په غنیمت کښې ملاؤ شوی دې ،حلال او پاکیزه او سلب هم د غنیمت په طور حاصلیږی ،دې وجې نه به هغه هم په غانمینو تقسیمیږی ،حضرت حبیب بن مسلم رضی الله عنه یو جهاد کښې کافر قتل کړو او د هغۀ په مال ئې قبضه اوکړه ،او هغۀ ته دا وینا پکار ده ،چې حضور صلی الله علیه وسلم د مقتول د مال قاتل لره مستحق اوګرځول ،په هغې باندې حضرت معاذ بن جبل رضی

Scanner App Lite

الله عنه او فرمائیل : مهلا یا حبیب لان النبی صلی الله علیه وسلم قال انما للمرء ما طابت به نفس امامه - معلومه شوه چې کۀ امیر په خوشحالئ نۀ ورکوی ،او و اندې ئې اعلان نۀ وی کړې ،نو سلب قاتل ته نۀ ملاویږی.

ذوي القربی

د مال غنیمت به پینځۀ حصی وی، یود الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم حصه، دویمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشته دارانو(بنوهاشم او بنو عبد المطلب) حصه دریمه د یتیمانو څلورمه د مسکینانو ، او پینځمه د ابن السبیل (د مسافرو) حصه، ددې پینځو حصو نه د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ساقط شوې، یو د وړومبې دوه حصې د حضورصلی الله علیه وسلم ،حصه او دویمه د حضورصلی الله علیه وسلم درشته دارانو هغه حصه

کومه چې به هغوی ته د نصرت په طور ورکولې کیده، البته د هغوی صلی الله علیه وسلم رشته دارانو کښې چې کوم فقیران دی، هغوی به د باقی درې قسمونو یتیمانو، مسکینانو، او ابن السبیل کښې دري شاملیږی، او حصه به ورکولې کیږی. دا ټول تفصیل اجماعی دي، البته په دې کښې اختلاف دې، چې د فقیرانو رشته دارو په شان د حضور صلی الله علیه وسلم رشته دار کوم چې مالداران دی، هغوی ته به هم حصه ورکولې کیږی یا نه؟

د امام شافعی رحمة الله علیه: په نزد د حضور صلی الله علیه وسلم فقرانو رشته دارو په شان د حضور صلی الله علیه وسلم مالدارانو رشته دارانو ته به هم حصه ورکولې کیږی.

دلیل : آیت کریمه کښې ولذي القربی مطلق راغلې دي، په دې کښې د فقیر او غنی هیڅ تخصیص نشته، دې وجې نه چې څنګه فقیرانو بنوهاشم و عبد المطلب ته ورکولې شی، هم دغه رنګې به د هغوی مالدارانو ته هم ورکولې شی.

جواب : دادې چې آیت کریمه کښې لفظ ولذی القربی راغلې دې هغه بالاتفاق عام نۀ دې، او کۀ داسې نۀ وی نو د ټولو خلقو ذوی القربی به د خمس حقدار ؤو بلکه مجمل دې، او د هغې د پاره د بیان ضرورت دې چنانچه د خلفاء اربعه رضی الله عنه اغنیاؤ لره پریښودل او فقیرانو ته حصه ورکول، ددې د پاره بیان دې چې د هغې نه واضحیږی چې فقراء ذوي القربی ته به حصه ورکولې کیږی، اغنیاء ذوی القربی ته به حصه نه ورکول کیږی

د احناف رحمة الله علیه : په نزد د حضور صلی الله علیه وسلم رشته دارانو کښې چې کوم فقیران دی، هغوی ته به حصه ورکولې کیږی. او اغنیاؤ ته به نه ورکولې کیږی

اکل الضّب

د امام شافعی رحمة الله علیه : په نزد ضب حلال دي

دلیل : د حضرت ابن عمر رضی الله عنه حدیث دي، **ان النبی صلی الله علیه وسلم له سئل عن أكل الضب لا اكله ولا حرمه** (ترمذي كتاب الاطعمة باب اكل الضب) بله دا چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه مروی دی ، **اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ابوبكر رضی الله عنه** ددې دواړو روایتونو نه معلومیږی، چې ضب حلال دي

جواب : د ضب باره کښې هم احادیث متعارض دی ،دې وجې نه د

Scanner App Lite

حرمت والا احادیثو ته ترجیح حاصلیږی- بله دا چې ددې حلت د آیت **ویحرم علیهم الخبائث** نه وړاندې ژوړ، وروستو منسوخ شو

د امام اعظم: په نزد ضب مکروه تحریمی دې، فقهاء ددې قائل دی البته محدثین احناف د مکروه تنزیهی قائل دی

دلیل :آیت کریمه دې، **ویحرم علیهم الخبائث**(سورة الاعراف پ ۹) او ضب هم د خبائثو نه دې دې وجې نه به حلال نۀ وی ،۲ :د حضرت عبد الرحمن بن شبل رحمة الله علیه روایت دې **ان رسول الله نهی عن أکل لحم الضب**(ابوداؤد کتاب الاطعمة باب فی اکل الضب) او گورئ دې حدیث کښې د ضب د خوړلو نه منع کړې شوې ده. بله دا چې یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم ته ضب راوړلې شو نو حضور صلی الله علیه وسلم ددې گوتې او شمیرلې، او وی فرمائیل چې د بنی اسرائیلو یو قوم مسخ کړې شوې ژوی، شاید هغه هم دادې ،او هغوی صلی الله علیه وسلم ددې خوړلو نه انکار او فرمائیلو(ابوداؤد کتاب الاطعمة فی اکل الضب)

أکل الضبع

د امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه په نزد ضبع حلال دي **دلیل:** حضرت ابن ابی عمار رضی الله عنه فرمائی چې ما جابر رضی الله عنه نه پښتنه او کړه ،چې آیا ضبع ښکاردې، هغوی جواب راکړو ، او ! ما اووئیل آیا زۀ دا خوړې شم هغوی او فرماییل او ! ما اوئیل چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائیلې دی، هغوی اوئیل او ، د ترمذی شریف ددې حدیث نه معلومیږی چې ضبع حلال دې

جواب : دلته هم د اباحت او د حرمت په احادیثو کښې تعارض دې

دې وجې

نه د حرمت والا احادیثو ته به ترجیح ورکولې شی،

امام اعظم رحمة الله علیه و مالک رحمة الله علیه په نزد باندې د ضبع خوړل مکروه تحریمی دی

دلیل آیت کریمه دې **ویحرم علیهم الخبائث** بله دا چې حضرت علی رضی الله عنه نه مروی دي، **ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن أکل الضب والضبع**(ترمذی) یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ضب او ضبع د خوراک نه منع فرمائیلې ده، معلومه شوه چې مذکوره دواړه څیزونه حلال نۀ دی

لحوم الخیل

د امام شافعی رحمة الله علیه و احمد رحمة الله علیه په نزد د اس خوراک مباح دې.

دلیل :د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث دي، **ان النبی نهی عن لحوم الحمر الاهلیة واذن فی لحوم الخیل یوم خیبر.** په دې حدیث کښې ښودلې شوې دی، چې غزوه خیبر په ورځ باندې د لحوم الخیل اجازت شوې ؤ. دې وجې نه به مباح وی

جواب: دا حدیث د آیت معارض دې، دې وجې نه د آیت په مقابله کښې حجت نۀ شی جوړیدې

۲ :د تعارض په وخت کښې به د مبیح په مقابله کښې محرم ته ترجیح ورکولې شي-

امام اعظم رحمة الله علیه و مالک رحمة الله علیه په نزد د اس غوښه مکروه تحریمی ده، **دلیل:** آیت کریمه دې **والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینة**(سورة النحل) په دې آیت کښې د اس تخلیق د سورلئ او زینت سره

خاص کړې دي معلومه شوه چې اس خوراک د پاره نۀ دې بله دا چې حدیث کښې دی، **عن خالد بن الولید رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن لحوم الخیل والبغال والحمیر** (ابن ماجه) چې نبی صلی الله علیه وسلم د آس، خچرې، او د خر د غوښې نه منع فرمائیلې ده

الفخذ عورة

آیا پتون (د پښې شروع والا حصه) د پټولو په ځایونو کښې شامل دې یا نه؟

داؤد ظاهری: مذهب دادې چې پتون عورت (د پټولو ځای نۀ) دې، او هم دا یو روایت د امام احمد دي

دلیل: د حضرت انس رضی الله عنه حدیث دې کوم چې بخاری نقل کړې دې، په دې کښې په غزوه خیبر کښې د حضور صلی الله علیه وسلم د شرکت ذکر کولو سره فرمائی، **ثم حسر الازار عن فخذه حتی انی انظر الی بیاض فخذ النبی صلی الله علیه وسلم** (بخاری) چې د حضور صلی الله علیه وسلم د پتون نه کپړه او خویده تردې چې ماته د هغوی صلی الله علیه وسلم د پتون سپین والې ښکاره شو، په دي حدیث کښې د نبی صلی الله علیه وسلم د پتون د کپړې

خویدلو ذکر دې، ظاهریه هم ددې نه ثابتوي چې پتون عورت نۀ دی

جواب: دا دی چې په جهګړه کښې بیړه ډیره زیاته وی، او د مختلف قسم سرګرمئ وی، لکه څوک په منډې سره مړۀ کول به آس باندې په تیزئ سره ختل، وغیره وغیره - نو کۀ چرې هم په دې کښې غیر اختیاری طور د کپړه او خویده، تردې چې ماته د هغوی صلی الله علیه وسلم د پتون سپین والې ښکاره شو، په دې حدیث کښې د

نبی صلی الله علیه وسلم د پتون د کپړې خوید لو ذکر دې، ظاهریه هم ددې نه ثابتوی چې پتون عورت نۀ دې،

جواب: دادې چې په جهګړه کښې بیړه ډیره زیاته وی او د مختلف قسم سرګرمئ وی، لکه څوک په منډې سره مړه کول. په آس باندې په تیزئ سره ختل، وغیره وغیره - نو کۀ چرې هم په دې حالت کښې غیر اختیاری طور د پتون و غیره نه کپړه لرې شی، نو ددې نه دا څنګه ثابتیدې شي، چې هغه د پردې ځائ نۀ دې - د هغوی صلی الله علیه وسلم د پتون نه بالیقین غیر اختیاری طور لګه غوندې به خویدلې وي، نۀ دا چې هغوی صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله عمداً داسی کړې وۀ، دې وجې نه د هغوی صلی الله علیه وسلم ددې واقعې نه پتون غیر عورت ثابتول صحیح نۀ دی

ائمه اربعه رحمة الله علیه: په نزد فخذ عورت دې

دلیل: د حضرت جرهد رضی الله عنه په حدیث کښې دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی. **اما علمت ان الفخذ عورة** (ترمذي ابوداؤد ج؟ کتاب الحمام باب شعي عن الشعري) هم دغه رنګې د حضرت علی رضی الله عنه نه مروی دی، **ان النبی ﷺ قال یا علی لا تکشف فخذك ولا تنظر الی فخذ حی ولا میت** (ابوداؤد بحواله مذکوره).

اوګورئ په ورومبی حدیث کښې واضح طور د فخذ عورت کیدل نبودلې شوې دی، په دویم حدیث کښې حضرت علی رضی الله عنه ته د پتون نۀ ښکاره کول او د یو زنده یا مرده د پتون نۀ کتلو نصیحت شوې دې، ددې احادیثو نه صفا معلومیږی، چې فخذ (پتون) په ستر کښې داخل دې او ښکاره کول یا دبل چا پتون کتل بغیر د عذر شرعی نۀ روانۀ دی

تمت بالخیر

Scanner App Lite